

4ª Edição - 2023
Conforme a MP 1.167/23

Lei 14.133/21 Esquematizada

(Nova Lei de Licitações e Contratos)



Prof. Herbert Almeida



PREFÁCIO

Olá, meus amigos! Aqui é o **Herbert Almeida**. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês para lançar a **Lei 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações – Esquematizada – 4ª Edição**.¹

Se você ainda não me conhece, saiba que é um enorme prazer tê-lo por aqui. Eu sou professor de **Direito Administrativo e Controle Externo** no Estratégia Concursos. Além disso, sou ex-**Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo** e ex-pregoeiro e ex-membro de comissão de licitação.

Falando sobre a nossa **Nova Lei de Licitações – Esquematizada**, o material foi pensado em você que está se preparando para concursos públicos ou que precisa esquematizar a lei para aplicações no seu dia a dia. Sabemos que a cobrança literal do texto da lei é bastante frequente em provas. No entanto, a leitura “seca” da norma é um tanto maçante e cansativa. Pensando nisso, resolvemos elaborar um material que combine a “lei seca” com esquemas e explicações pontuais. Com isso, a nossa **Nova Lei de Licitações – Esquematizada** será uma importante ferramenta de estudos para substituir a leitura “simples” da “lei seca” por uma leitura **sistematizada**!

Além disso, acreditamos que, pela profundidade do material, ele também poderá ser uma fonte de informação para **agentes públicos da licitação**. Ressalto, porém, que esta não é a finalidade principal do material. Não obstante, espero que possamos contribuir também!

Ao longo do material, você encontrará **mais de noventa esquemas** sobre a Lei de Licitações. Além disso, trouxemos explicações, menções a outras normas, jurisprudência essencial e outros pontos que possam ajudar a esclarecer o assunto.

Ressalto, porém, que a **Nova Lei de Licitações – Esquematizada** não é um “curso” e, por isso, não substitui o estudo da Lei de Licitações em nosso curso de Licitações e Contratos. Caso queira conhecer o nosso curso, acesse: *Curso de Licitações e Contratos*.

Ademais, gostaria de deixar algumas observações:

- o arquivo está e será frequentemente atualizado, sempre que houver necessidade.
- o material já está **atualizado em conformidade** com: (i) a **MP 1167/2023**, que prorrogou a vigência da antiga legislação; (ii) a **MP 1166/2023**, que acrescentou nova hipótese de dispensa de licitação; (iii) o **Decreto 11.317/2022**, que atualizou os valores da NLLC; (iv) o **Decreto 11.430/2023**, que regulamenta algumas medidas afirmativas da Lei de Licitações; e os demais regulamentos federais já publicados.
- o material é de **distribuição gratuita**, porém protegido por **direitos autorais**. Por esse motivo, peço que respeite e valorize os direitos do autor. Caso identifique a violação ou reprodução indevida deste material, peço que entrem em contato no e-mail prof.herbertalmeida@gmail.com

Abrços,



¹ Informações sobre atualizações neste link: <https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/nova-lei-de-licitacoes-3/>

ACOMPANHE TAMBÉM!!!

Se quiser acompanhar as minhas dicas sobre as nossas disciplinas, acompanhe-me nas redes sociais.



<https://t.me/profherbertalmeida>



www.youtube.com/profherbertalmeida



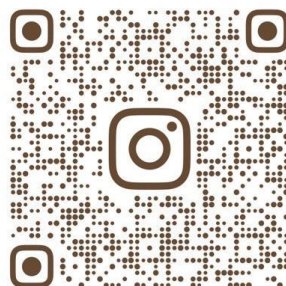
www.instagram.com/profherbertalmeida

Se preferir, basta escanear as figuras a seguir:

Telegram



Instagram (pelo aplicativo do IG)



Youtube



Espero que vocês gostem do material. Assim que possível, deixem um *feedback* nas nossas redes sociais. Um grande abraço, bom proveito e bons estudos,

Herbert Almeida

Utilize as hashtags **#novaleidelicitacoes** e **#lei14133esquematizada** quando divulgar este material

Outras informações importantes:

- a partir de **10 de abril de 2023**, vamos iniciar a Semana da Nova Lei de Licitações. Inscreva-se gratuitamente: <https://materiais.herbertalmeida.com.br/semana-da-nova-lei-de-licitacoes>
- no dia **4 de abril de 2021**, às 18h, nós gravamos o aulão sobre a **Nova Lei de Licitações e Contratos (Parte 1): LICITAÇÕES**. O evento foi completo e gratuito e serve de complemento ao conteúdo deste arquivo;

--

Veja também a aula em vídeo e o nosso curso da Lei 14.133/2021 – Esquematizada:

Parte 1 (Licitações)



Escaneie o QR Code acima ou acesse:

<https://youtu.be/VKwlaq9IrgI>

Curso de Licitações e Contratos



Escaneie o QR Code acima ou acesse:

<https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/nova-lei-de-licitacoes-e-contratos/>

SUMÁRIO

TÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.....	9
Capítulo I Do Âmbito de Aplicação desta Lei.....	9
Capítulo II Dos Princípios	16
Capítulo III Das Definições	19
Capítulo IV Dos Agentes Públicos.....	32
TÍTULO II DAS LICITAÇÕES	38
Capítulo I Do Processo Licitatório	38
Capítulo II Da Fase Preparatória	49
Seção I Da Instrução do Processo Licitatório.....	49
Seção II Das Modalidades de Licitação	65
Seção III Dos Critérios de Julgamento	80
Seção IV Disposições Setoriais	90
Capítulo III Da Divulgação do Edital de Licitação.....	100
Capítulo IV Da Apresentação de Propostas e Lances.....	102
Capítulo V Do Julgamento.....	108
Capítulo VI Da Habilitação	112
Capítulo VII Do Encerramento da Licitação	118
Capítulo VIII Da Contratação Direta	121
Seção I Do Processo de Contratação Direta	122
Seção II Da Inexigibilidade de Licitação	125
Seção III Da Dispensa de Licitação	133
Capítulo IX Das Alienações.....	152
Capítulo X Dos Instrumentos Auxiliares	159
Seção I Dos Procedimentos Auxiliares.....	159
Seção II Do Credenciamento	159
Seção III Da Pré-Qualificação	162
Seção IV Do Procedimento de Manifestação de Interesse	164
Seção V Do Sistema de Registro de Preços	165
Seção VI Do Registro Cadastral	170
Título III DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	172
Capítulo I Da Formalização Dos Contratos	172
Capítulo II Das Garantias.....	184
Capítulo III Da Alocação de Riscos.....	188
Capítulo IV Das Prerrogativas da Administração.....	189

Capítulo V Da Duração dos Contratos	191
Capítulo VI Da Execução dos Contratos.....	196
Capítulo VII Da Alteração dos Contratos e Dos Preços	202
Capítulo VIII Das Hipóteses de Extinção dos Contratos	208
Capítulo IX Do Recebimento do Objeto do Contrato	214
Capítulo X Dos Pagamentos	216
Capítulo XI Da Nulidade dos Contratos	218
Capítulo XII Dos Meios Alternativos de Resolução de Controvérsias	220
TÍTULO IV DAS IRREGULARIDADES	221
Capítulo I Das Infrações e Sanções Administrativas	221
Capítulo II Das Impugnações, dos Pedidos de Esclarecimento e dos Recursos	229
Capítulo III Do Controle das Contratações	233
TÍTULO V DISPOSIÇÕES GERAIS	236
Capítulo I Do Portal Nacional de Contratações Públicas (Pncp)	236
Capítulo II Das Alterações Legislativas	238
Capítulo II Disposições Transitórias E Finais.....	243

LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

- A competência para dispor sobre **normas gerais** de licitações e contratos é da **União**, nos termos do art. 22, XXVII, e do art. 37, XXI, da CF:

art. 22 [...] XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III;

art. 37 [...] XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

- A competência trata apenas das “normas gerais”. Por isso, os estados, DF e municípios podem dispor sobre **normas específicas**, independentemente da delegação prevista no art. 22, parágrafo único da CF. Nesse caso, a única exigência é que os estados, o DF e os municípios observem o disposto nas normas gerais da União.
- A União também pode legislar sobre normas específicas de licitações, mas estas disposições apenas serão aplicáveis à própria União.
- Nos termos do art. 173, § 1º, III, da CF, compete à União elaborar o **estatuto jurídico** da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que **explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços**. Tal estatuto consta na Lei 13.303/2016, que dispõe, entre outras coisas, sobre o regime de “licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública” específico para as empresas estatais.
- Até **30 de dezembro de 2023**, as disposições da **Lei 14.133/2021 coexistirão** com as regras da **Lei 8.666/1993**, da **Lei 10.520/2002** e do **Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC** (arts. 1º ao 47-A da Lei 12.462/2011), **exceto** quanto às **disposições penais** da Lei 8.666/1993, que foram revogadas de imediato. Após o decurso desse prazo, as normas antigas serão revogadas.
- Nesse caso, podemos dizer que existem três normas gerais (ou grupos de normas gerais) sobre licitações:
 - Lei 14.133/2021: administração direta, autárquica e fundacional;
 - Lei 13.303/2016: empresas estatais;

- Lei 8.666/1993, Lei 10.520/2002 e RDC (Lei 12.462/2011, arts. 1º ao 47-A): administração direta, autárquica e fundacional, até 30/12/2023 (observação: a Lei 10.520/2002 também se aplica às empresas estatais durante este período).
- Os valores previstos na L14133 foram atualizados pelo Decreto 11.317/2022, com base na determinação do art. 182 da Nova Lei de Licitações, que dispõe que:

Art. 182. O Poder Executivo federal atualizará, a cada dia 1º de janeiro, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou por índice que venha a substituí-lo, os valores fixados por esta Lei, os quais serão divulgados no PNCP.



- **Série Licitações – Episódio 2: *Para começar!***



Escaneie usando a câmera do seu celular ou clique com o mouse.

- **Série Licitações – Episódio 21: *O que muda após a derrubada de alguns vetos da Nova Lei de Licitações e Contratos?***



Escaneie usando a câmera do seu celular ou clique com o mouse.

- **Tabela de Valores:** os valores previstos na L14133 foram atualizados pelo **Decreto 11.317/2022**, com base em regra prevista no art. 182 da Lei de Licitações.

Situação	Valor
▪ Grande vulto (art. 6º, XXII)	R\$ 228.833.309,04
▪ Situação especial de melhor técnica e técnica e preço (art. 37, § 2º)	R\$ 343.249,96
▪ Simplificação da documentação de habilitação para produto de pesquisa e desenvolvimento (art. 70, III)	R\$ 343.249,96
▪ Dispensa de licitação em razão do valor para obras, serviços de engenharia e serviços de manutenção de veículos automotores (art. 75, I)	R\$ 114.416,65
▪ Dispensa de licitação em razão do valor para compras e demais serviços (art. 75, II)	R\$ 57.208,33
▪ Limite para dispensa de licitação, de produtos para pesquisa e desenvolvimento, no caso de obras e serviços de engenharia (art. 75, IV, "c")	R\$ 343.249,96
▪ Limite para dispensa das regras de somatório de valores na dispensa de licitação para manutenção de veículos automotores em razão do valor (art. 75, § 7º)	R\$ 9.153,34
▪ Limite para contrato verbal (art. 95, § 2º)	R\$ 11.441,66

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

Lei de Licitações e Contratos Administrativos

O **PRESIDENTE DA REPÚBLICA** Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Capítulo I

Do Âmbito de Aplicação desta Lei



- **Série Licitações – Episódio 1: Âmbito de aplicação da Lei 14.133/2021.**



Escaneie usando a câmera do seu celular ou clique com o mouse.

Art. 1º Esta Lei estabelece **normas gerais de licitação e contratação** para as **Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios**, e abrange:

- I – os órgãos dos **Poderes Legislativo e Judiciário** da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder Legislativo dos Municípios, quando no **desempenho de função administrativa**;
- II – os **fundos especiais** e as **demais entidades controladas** direta ou indiretamente pela Administração Pública.

§ 1º Não são abrangidas por esta Lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ressalvado o disposto no art. 178 desta Lei.

Comentários:

- Podemos resumir da seguinte forma as normas gerais de licitações:
 - **administração direta, autárquica e fundacional:** aplicação integral da Lei 14.133/2021;
 - **empresas públicas e sociedades de economia mista:**
 - Lei 13.303/2016: como norma principal (primária)
 - Lei 14.133/2021:
 - nos casos expressamente determinados pela Lei 13.303:
 - (i) **critérios de desempate** previstos no art. 60 (conforme art. 55, III, da Lei das Estatais, combinado com o previsto no art. 189 da Lei 14.133/2021);
 - (ii) **modalidade pregão** (conforme art. 32, IV, da Lei das Estatais, combinado com o previsto no art. 189 da Lei 14.133/2021);
 - (iii) **disposições penais** previstas no art. 178 (Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal).
- O art. 1º da Lei 14.133/2021 prevê a sua aplicação aos “fundos especiais”. Na verdade, um fundo especial é uma dotação de recurso (dinheiro) direcionada a uma finalidade específica. Assim, não é o fundo que faz a licitação, mas o ente encarregado de gerir o recurso. Porém, em questões literais, devemos saber que a lei de licitações se aplica “aos fundos especiais”

§ 2º As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos nesta Lei, na forma de regulamentação específica a ser editada por ministro de Estado.

§ 3º Nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou de organismo financeiro de que o Brasil seja parte, podem ser admitidas:

I – condições decorrentes de acordos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e ratificados pelo Presidente da República;

II – condições peculiares à seleção e à contratação constantes de normas e procedimentos das agências ou dos organismos, desde que:

- a)** sejam exigidas para a obtenção do empréstimo ou doação;

- b) não conflitem com os princípios constitucionais em vigor;
- c) sejam indicadas no respectivo contrato de empréstimo ou doação e tenham sido objeto de parecer favorável do órgão jurídico do contratante do financiamento previamente à celebração do referido contrato;
- d) (VETADO).

§ 4º A documentação encaminhada ao Senado Federal para autorização do empréstimo de que trata o § 3º deste artigo deverá fazer referência às condições contratuais que incidam na hipótese do referido parágrafo.

§ 5º As contratações relativas à gestão, direta e indireta, das reservas internacionais do País, inclusive as de serviços conexos ou acessórios a essa atividade, serão disciplinadas em ato normativo próprio do Banco Central do Brasil, assegurada a observância dos princípios estabelecidos no **caput** do art. 37 da Constituição Federal.

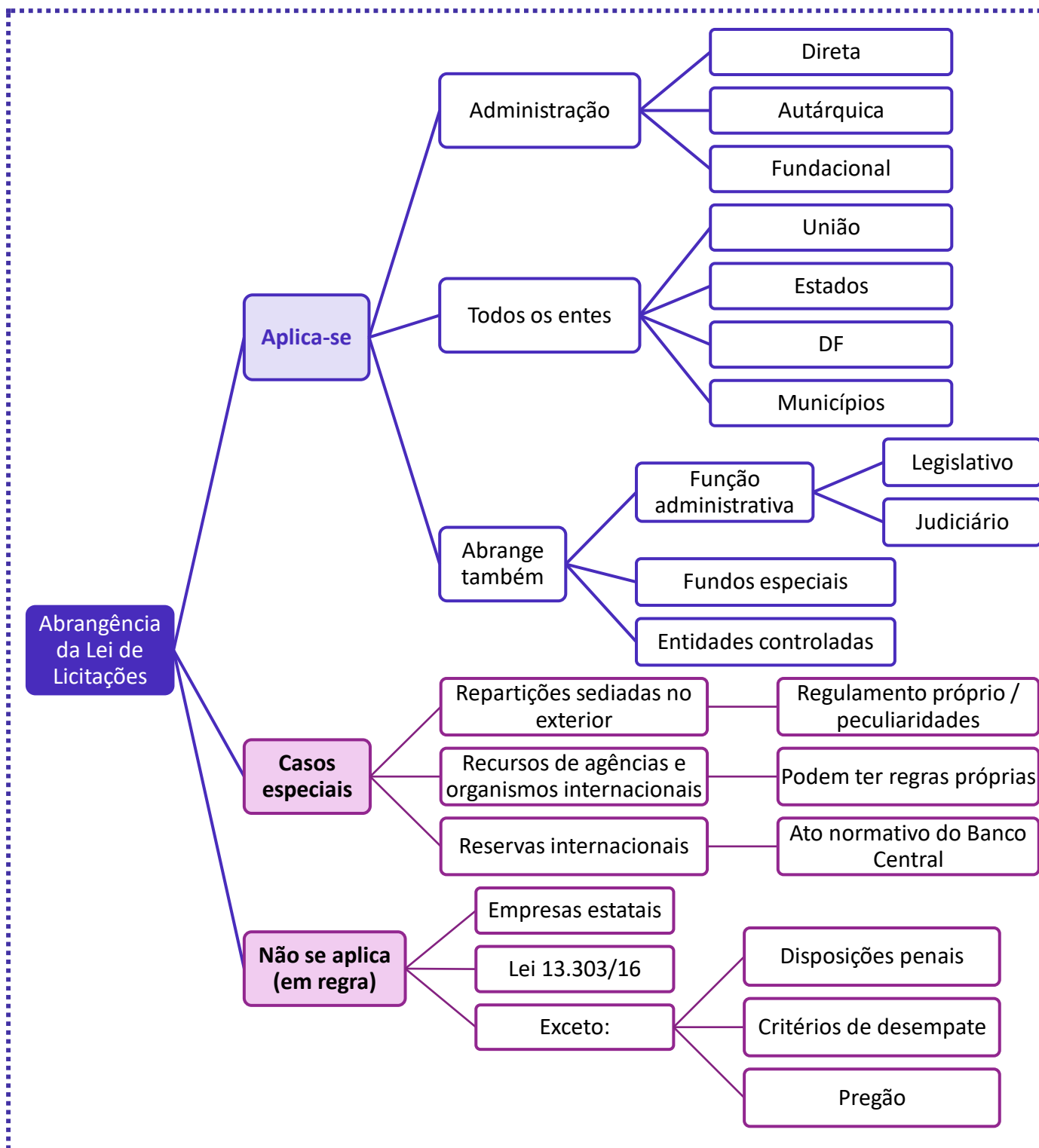
Comentários:

- Por exemplo, se o Banco Central do Brasil necessitar fazer operações cambiais, como compra e venda de dólar, as operações não serão regidas pela Lei de Licitações, mas por ato normativo do próprio Banco Central, que deverá seguir os princípios constitucionais expressos (o “LIMPE”).





ESQUEMATIZANDO



Art. 2º Esta Lei aplica-se a:

I – alienação e concessão de direito real de uso de bens;

III – locação;

IV – concessão e permissão de uso de bens públicos;

V – prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados;

VI – obras e serviços de arquitetura e engenharia;

VII – contratações de tecnologia da informação e de comunicação.

Art. 3º Não se subordinam ao regime desta Lei:

I – contratos que tenham por objeto operação de crédito, interno ou externo, e gestão de dívida pública, incluídas as contratações de agente financeiro e a concessão de garantia relacionadas a esses contratos;

II – contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria.

FAÇA
ANOTAÇÕES
AQUI

[illegible]

Aplicação (objetos)	
Aplica-se de forma primária	alienação e concessão de direito real de uso de bens;
	compra, inclusive por encomenda;
	locação;
	concessão e permissão de uso de bens públicos;
	prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados;
	obras e serviços de arquitetura e engenharia
	tecnologia da informação e de comunicação
Aplicação subsidiária	concessão e permissão de serviços públicos
	PPPs
	serviços de publicidade com agências de propaganda
Não se aplica	contratos de operação de crédito e gestão da dívida pública
	contratações sujeitas à legislação própria

Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

§ 1º As disposições a que se refere o *caput* deste artigo não são aplicadas:

I – no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

II – no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

§ 2º A obtenção de benefícios a que se refere o **caput** deste artigo fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação.

§ 3º Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos §§ 1º e 2º deste artigo.



Comentários:

- Os arts. 42 ao 48 da Lei Complementar 123/2006 *tratam das preferências que devem ser concedidas às microempresas – ME e empresas de pequeno porte – EPP.*
- Resumidamente, a legislação prevê as seguintes preferências para ME e EPP:
 - comprovação da **regularidade fiscal e trabalhista** apenas p/ assinatura do contrato;
 - **preferência, como critério de desempate**, consistindo na possibilidade de ofertar nova proposta, inferior à do licitante que seria o vencedor:
 - considera-se “empatada” a proposta da ME ou EPP: (i) igual ou até 10% superior à do licitante mais bem classificado; (ii) no pregão, o limite é de até 5%.
- **licitação exclusiva para ME e EPP**, para os itens até o valor de R\$ 80 mil;
- poderá exigir **subcontratação** de ME e EPP em obras e serviços;
- **deverá estabelecer cota de até 25%**, p/ ME e EPP, na aquisição de bens **divisíveis**;
- possibilidade de instituir **prioridade de contratação** de ME e EPP, **localizada local ou regionalmente**, até 10% do melhor preço válido.



Não confunda **margem de preferência** com **direito de preferência**:

- **Margem de preferência**: permite que a empresa seja contratada por um preço “mais caro”, desde que esteja dentro do limite da margem. As disposições sobre a margem de preferência constam no art. 26 da Lei de Licitações (vamos

analisar depois este assunto, mas você também pode acompanhar o nosso **vídeo sobre margem de preferência**).

- **Direito de preferência:** permite que a empresa beneficiada pelo direito de preferência possa “cobrir” a oferta anterior, para ser considerada vencedora. Nesse caso, a administração não vai pagar mais caro (como ocorre na margem), mas apenas dará oportunidade para a empresa beneficiada pelo direito de preferência de “cobrir” a proposta até então vencedora. O direito de preferência é um tratamento diferenciado que a LC 123 outorga às MEs e EPPs.
- **Exemplo:** em uma licitação para aquisição de um produto, pelo critério de menor preço, a **empresa A** (que não é microempresa ou empresa de pequeno porte) fez uma oferta de R\$ 100,00. Por outro lado, a **empresa B** (que é uma microempresa - ME) fez uma oferta de R\$ 103,00. Esgotada a etapa competitiva, a empresa B, por ser uma ME, terá o direito de exercer a sua preferência, ou seja, poderá apresentar uma nova oferta, uma “palavra final”. Se ela cobrir a oferta (exemplo: ofertar por R\$ 99,99, ela será a vencedora da licitação).

Capítulo II Dos Princípios



- **Série Licitações – Episódio 3: *Princípios licitatórios*.**



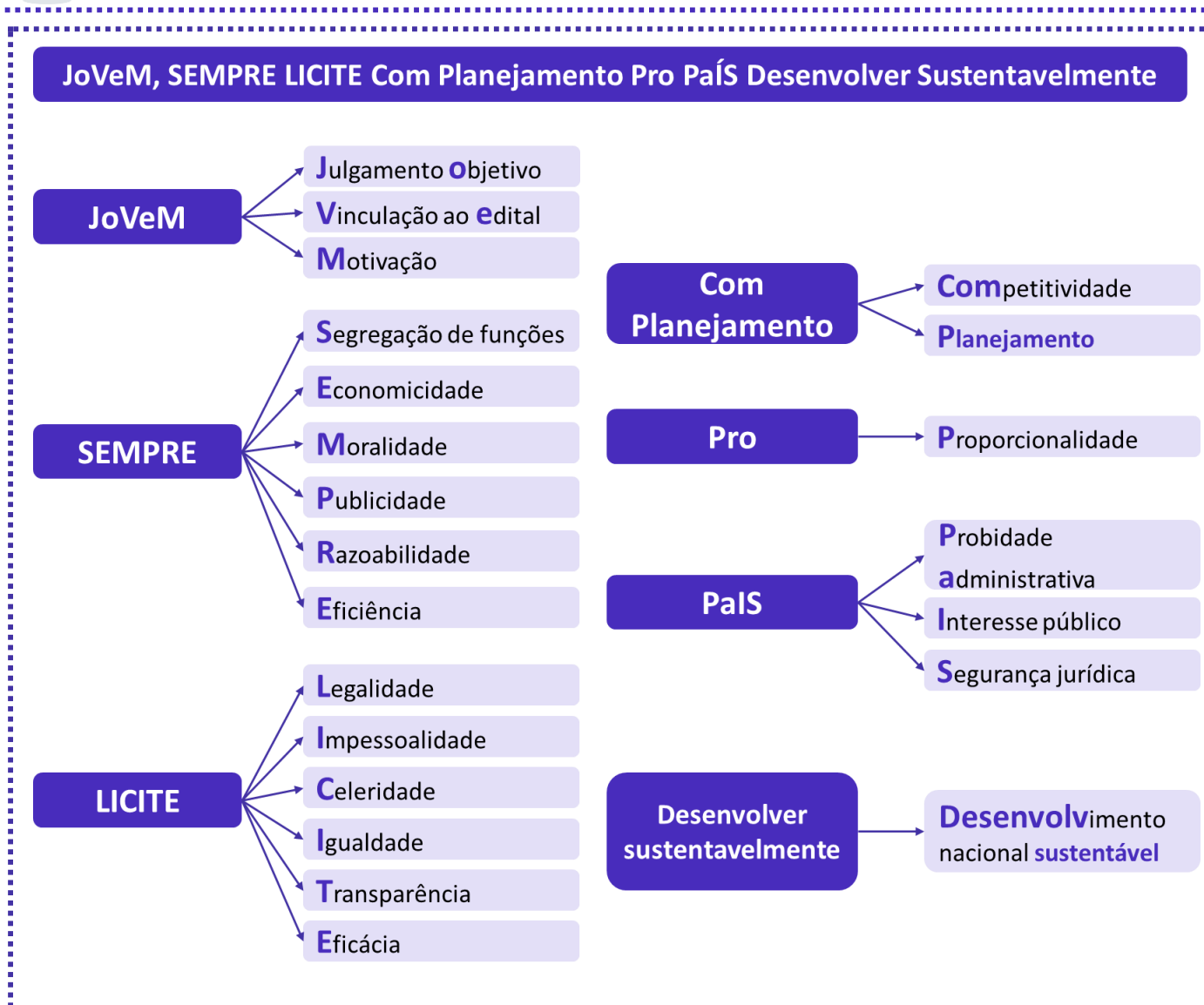
Escaneie usando a câmera do seu celular ou clique com o mouse.

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os **princípios** da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade,

da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).



ESQUEMATIZANDO





RESUMINDO

PRINCÍPIOS DA LICITAÇÃO

(JoVeM, SEMPRE LICITE Com Planejamento Pro País Desenvolver Sustentavelmente)

Princípios expressos	▪ Da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável; ▪ Disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).
Legalidade	▪ A administração deverá seguir as regras definidas em lei; ▪ Devido processo legal.
Impessoalidade	▪ Impessoalidade e interesse público: a atuação da administração deverá buscar atender ao interesse público (finalidade).
Moralidade e probidade	▪ Atuação com base na moral, nos bons costumes, nas regras de boa administração, nos princípios da justiça e de equidade, honestidade.
Igualdade e competitividade	▪ Igualdade: sem favorecimentos; ▪ Competitividade: sem restrições indevidas.
Publicidade	▪ Publicidade: divulgar as informações; ▪ Transparência: tornar as informações claras; ▪ Exceção: imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado; ▪ Sigilo das propostas: até a abertura; ▪ Orçamento sigiloso: se justificado, o orçamento ficará sob sigilo
Eficiência	▪ Gerar resultados positivos para a população; ▪ Eficiência: relação entre os custos e os produtos; ▪ Economicidade: minimização de custos, sem comprometer a qualidade; ▪ Eficácia: cumprimento dos objetivos.
Planejamento	▪ As contratações devem ser planejadas, em todos os níveis.
Segregação de funções	▪ O mesmo agente não pode praticar diversas atribuições relevantes e sujeitas a risco, especialmente quando ele puder cometer e ocultar fraudes.
Motivação	▪ Os atos da licitação devem ser justificados, com indicação dos pressupostos de fato e de direito.
Vinculação ao edital	▪ O edital é a lei interna da licitação;

	▪ O processo licitatório deverá ser conduzido conforme as regras previamente definidas no edital da licitação.
Julgamento objetivo	▪ A administração deverá analisar a proposta de forma objetiva, por meio de critérios de julgamento constantes no edital de licitação, restringindo ou eliminando a subjetividade.
Segurança jurídica	▪ Estabilidade das relações jurídicas; ▪ Uniformidade de entendimentos.
Razoabilidade e proporcionalidade	▪ Vedação aos excessos; ▪ Restrições, exigências e sanções não podem ser exageradas.
Celeridade	▪ A licitação pública deverá ser realizada dentro de prazo razoável.
Desenvolvimento nacional sustentável	▪ As licitações públicas não se destinam apenas a selecionar propostas pelo aspecto econômico em sentido estrito; ▪ Adoção de requisitos ambientais (princípio da licitação sustentável); ▪ Desenvolvimento econômico (margem de preferência).

Capítulo III Das Definições

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

Comentários:

- Os conceitos listados a seguir auxiliam na compreensão dos assuntos que vamos estudar ao longo da Lei de Licitações. Não se preocupe em decorá-los ou entendê-los neste momento, pois eles farão sentido conforme cada assunto for estudado. Logo, espere para entendê-los ao longo da legislação, e não agora.

I – órgão: unidade de atuação integrante da estrutura da Administração Pública;

II – entidade: unidade de atuação dotada de personalidade jurídica;

III – Administração Pública: administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas;

IV – Administração: órgão ou entidade por meio do qual a Administração Pública atua;

V – agente público: indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da Administração Pública;

VI – autoridade: agente público dotado de poder de decisão;

VII – contratante: pessoa jurídica integrante da Administração Pública responsável pela contratação;

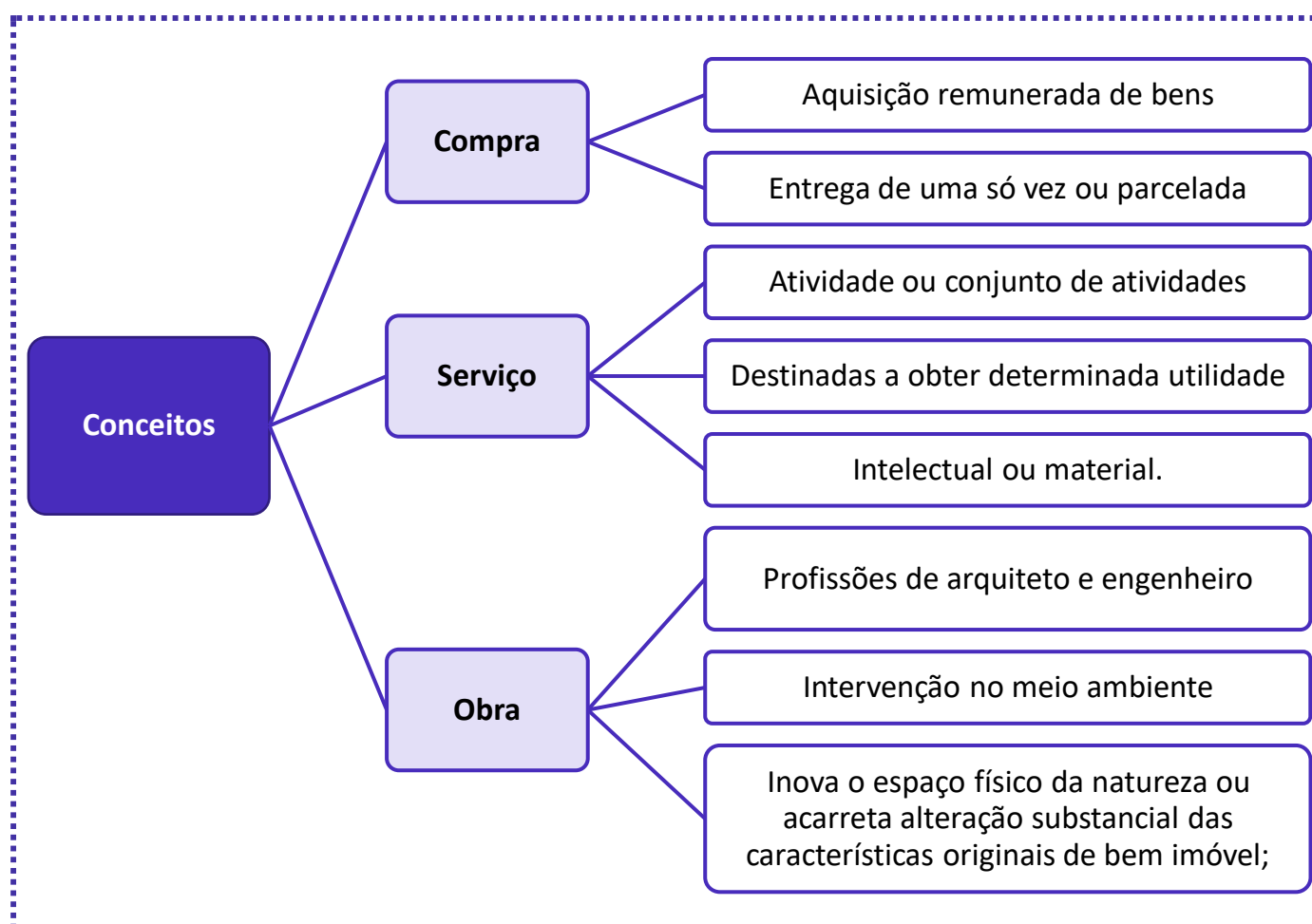
VIII – contratado: pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, signatária de contrato com a Administração;

IX – licitante: pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, que participa ou manifesta a intenção de participar de processo licitatório, sendo-lhe equiparável, para os fins desta Lei, o fornecedor ou o prestador de serviço que, em atendimento à solicitação da Administração, oferece proposta;

X – compra: aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento;

XI – serviço: atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da Administração;

XII – obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel;



XIII – bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;

XIV – bens e serviços especiais: aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos na forma do inciso XIII do **caput** deste artigo, exigida justificativa prévia do contratante;

Comentários:

- Os **bens e serviços comuns** podem ser definidos objetivamente no edital. Por exemplo: a administração poderá definir as características de um celular, mencionando o tamanho da tela, a capacidade da memória e da bateria, etc. Essas são “especificações usuais de mercado”.
- Os **bens e serviços especiais** não podem ser definidos objetivamente. Por exemplo: a contratação de um arquiteto para o desenvolvimento de um projeto inovador terá características especiais, que não poderão ser definidas objetivamente.
- Os bens e serviços comuns podem ser licitados pela modalidade pregão. Já os especiais não.

XV – serviços e fornecimentos contínuos: serviços contratados e compras realizadas pela Administração Pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas;

XVI – serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra: aqueles cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que:

- a) os empregados do contratado fiquem à disposição nas dependências do contratante para a prestação dos serviços;
- b) o contratado não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos;
- c) o contratado possibilite a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos;

XVII – serviços não contínuos ou contratados por escopo: aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto;

XVIII – serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual: aqueles realizados em trabalhos relativos a:

- a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos;
- b) pareceres, perícias e avaliações em geral;

- c) assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias;
- d) fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços;
- e) patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas;
- f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
- g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico;
- h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição deste inciso;

XIX – notória especialização: qualidade de profissional ou de empresa cujo conceito, no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permite inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato;

XX – estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação;

XXI – serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administração e que, não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do **caput** deste artigo, são estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem:

a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens;

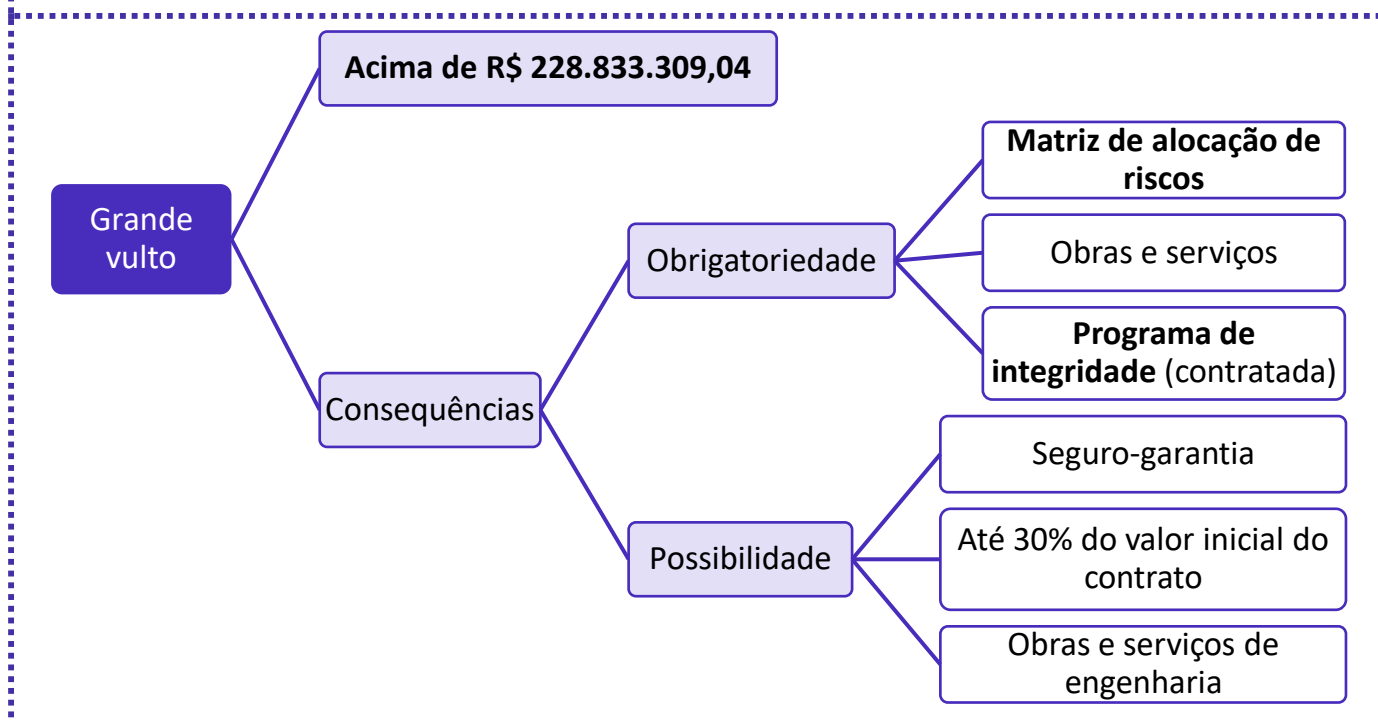
b) serviço especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição constante da alínea “a” deste inciso;

XXII – obras, serviços e fornecimentos de grande vulto: aqueles cujo valor estimado supera R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais);

Comentários:

- O Decreto 11.317/2022 atualizou o valor para **R\$ 228.833.309,04**.
- Existem as seguintes consequências para o contrato de **grande vulto**:

- obrigatoriedade de o edital contemplar **matriz de alocação de riscos** para obras e serviços de grande vulto (art. 22, § 3º);
- obrigatoriedade de a contratada instituir **programa de integridade** (art. 25, § 4º);
- possibilidade de exigir prestação de garantia, para obras e serviços de engenharia de grande vulto, na modalidade de **seguro-garantia**, em percentual de **até 30%** do valor inicial do contrato.



XXIII – termo de referência: documento necessário para a contratação de **bens e serviços**, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos:

- a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;
- b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas;
- c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
- d) requisitos da contratação;
- e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento;
- f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade;

- g) critérios de medição e de pagamento;
- h) forma e critérios de seleção do fornecedor;
- i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado;
- j) adequação orçamentária;

XXIV – anteprojeto: peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter, no mínimo, os seguintes elementos:

- a) demonstração e justificativa do programa de necessidades, avaliação de demanda do público-alvo, motivação técnico-econômico-social do empreendimento, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado;
- b) condições de solidez, de segurança e de durabilidade;
- c) prazo de entrega;
- d) estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico e/ou projeto da área de influência, quando cabível;
- e) parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na utilização, de facilidade na execução, de impacto ambiental e de acessibilidade;
- f) proposta de concepção da obra ou do serviço de engenharia;
- g) projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção proposta;
- h) levantamento topográfico e cadastral;
- i) pareceres de sondagem;
- j) memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação;

XXV – projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a **obra ou o serviço**, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:

- a)** levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessários para execução da solução escolhida;
- b)** soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização das obras e montagem, a necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, ao preço e ao prazo inicialmente definidos;
- c)** identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como das suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a segurança executiva na utilização do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
- d)** informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos, de instalações provisórias e de condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
- e)** subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendidos a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;
- f)** orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente para os regimes de execução previstos nos incisos I, II, III, IV e VII do **caput** do art. 46 desta Lei;

Comentário:

- O orçamento detalhado do custo global da obra, no projeto básico, é obrigatório para os seguintes regimes de execução indireta (art. 46, I, II, III, IV e VII):
 - (i) empreitada por preço unitário;
 - (ii) empreitada por preço global;
 - (iii) empreitada integral;
 - (v) contratação por tarefa;
 - (v) fornecimento e prestação de serviço associado.
- Por outro lado, ele não é obrigatório nos regimes de contratação integrada e contratação semi-integrada. Ademais, na contratação integrada, **o projeto básico não é elaborado pela administração**, pois constitui um encargo do contratado.

XXVI – projeto executivo: conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes;

XXVII – matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- a)** listagem de **possíveis eventos supervenientes** à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência;
- b)** no caso de **obrigações de resultado**, estabelecimento das frações do objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico;
- c)** no caso de **obrigações de meio**, estabelecimento preciso das frações do objeto com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e a solução predefinida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características do regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia;

Comentários:

- As **obrigações de resultado** são aquelas em que os profissionais contratados se comprometem a entregar um resultado específico. Por exemplo: uma empresa é contratada para fazer uma obra, comprometendo-se a diminuir os custos com energia elétrica em 50%. O que a administração deseja, nesse caso, é o resultado (diminuir os custos de energia) pouco importando o meio (a obra).
- As **obrigações de meio**, por sua vez, ocorrem quando a contratada se compromete a entregar os seus conhecimentos e técnicas na realização do empreendimento contratado, podendo existir uma expectativa de resultado, mas sem que este (o resultado) seja de responsabilidade da contratada. Por exemplo: a administração contrata uma empresa para construir uma escola, tendo o objetivo de melhorar a qualidade do ensino. A responsabilidade da contratada é de meio (construir a escola), mas o resultado fica a cargo da administração (melhorar o ensino).
- Nas obrigações de resultado, a matriz poderá definir alguma margem de liberdade quanto aos meios, uma vez que se preocupa com o resultado.

- Nas obrigações de meio, a matriz deverá delimitar as situações em que a contratada não terá qualquer margem de liberdade, uma vez que, nesse caso, o que se deseja é o próprio meio.

Comentários:

- Os incisos **XXVIII** a **XXXIV** definem os regimes de execução indireta para obras e serviços de engenharia.
- Estes regimes são mencionados no art. 46 da Lei de Licitações.
- Estes conceitos são relevantes, especialmente para concursos que exijam conhecimentos ou formação nas áreas de engenharia e arquitetura.

XXVIII – empreitada por preço unitário: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas;

XXIX – empreitada por preço global: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total;

XXX – empreitada integral: contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, com características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional;

XXXI – contratação por tarefa: regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais;

XXXII – contratação integrada: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIII – contratação semi-integrada: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIV – fornecimento e prestação de serviço associado: regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação, manutenção ou ambas, por tempo determinado;

XXXV – licitação internacional: licitação processada em território nacional na qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros, com a possibilidade de cotação de preços em moeda estrangeira, ou licitação na qual o objeto contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte em território estrangeiro;

Comentários:

- Os incisos **XXXVI a XXXVII** definem o **serviço nacional** e o **produto manufaturado nacional**.
- Estes conceitos são relevantes para compreender a margem de preferência, conforme consta no art. 26 da Lei de Licitações.

XXXVI – serviço nacional: serviço prestado em território nacional, nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo federal;

XXXVII – produto manufaturado nacional: produto manufaturado produzido no território nacional de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo federal;

Comentários:

- Os incisos **XXXVIII a XLII** definem as **modalidades de licitação**.
- A modalidade trata do **rito** (procedimento) que será adotado na licitação.
- O **diálogo competitivo** é novidade na Lei 14.133/2021, ao passo que as modalidades tomada de preços e convite foram extintas.

XXXVIII – concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:

- a) menor preço;
- b) melhor técnica ou conteúdo artístico;
- c) técnica e preço;
- d) maior retorno econômico;
- e) maior desconto;

XXXIX – concurso: modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor;

XL – leilão: modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance;

Comentários:

- Conceitualmente, o **leilão** se destina à alienação apenas de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance (art. 6º, XL). Logo, analisando apenas o conceito do art. 6º, XL, seria possível entender que, se houvesse um bem móvel alienado em outras condições, não seria aplicável o leilão.
- Essa interpretação, contudo, não tem muito sentido. Primeiro porque o art. 76 prevê a utilização do leilão para a alienação de **bens móveis** mediante leilão, sem criar situações especiais. Assim, pelo artigo 76, II, qualquer alienação de bens móveis deveria ocorrer mediante leilão, exceto os casos em que a licitação é dispensada. Além disso, a alienação de bens depende do critério de maior lance, que **somente é compatível com o leilão**. Por fim, não haveria qualquer sentido de instituir uma outra modalidade para alienação de bens, quando a NLLC buscou, justamente, simplificar a escolha das modalidades (nesse caso, adotar outra modalidade seria uma questão meramente formal).
- Logo, podemos afirmar que o leilão serve para qualquer tipo de alienação de bens, móveis ou imóveis (exceto se dispensada a licitação), ainda que, conceitualmente, o art. 6º, XL, faça restrições.

XLI – pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;

XLII – diálogo competitivo: modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a Administração Pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos;

Comentários:

- Os incisos **XLIII a XLV** definem três **procedimentos auxiliares de contratação**. Estes temas são disciplinados nos **arts. 78 a 88**.
- Além dos três definidos a seguir, a Lei 14.133/2021 também menciona o procedimento de **manifestação de interesse** (art. 81) e o **registro cadastral** (art. 87).

XLIII – credenciamento: processo administrativo de chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados;

XLIV – pré-qualificação: procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação, total ou parcial, dos interessados ou do objeto;

XLV – sistema de registro de preços: conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos a prestação de serviços, a obras e a aquisição e locação de bens para contratações futuras;

XLVI – ata de registro de preços: documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas;

XLVII – órgão ou entidade gerenciadora: órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente;

XLVIII – órgão ou entidade participante: órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços;

XLIX – órgão ou entidade não participante: órgão ou entidade da Administração Pública que não participa dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preços e não integra a ata de registro de preços;

L – comissão de contratação: conjunto de agentes públicos indicados pela Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares;

LI – catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras: sistema informatizado, de gerenciamento centralizado e com indicação de preços, destinado a permitir a padronização de itens a serem adquiridos pela Administração Pública e que estarão disponíveis para a licitação;

LII – sítio eletrônico oficial: sítio da internet, certificado digitalmente por autoridade certificadora, no qual o ente federativo divulga de forma centralizada as informações e os serviços de governo digital dos seus órgãos e entidades;

LIII – contrato de eficiência: contrato cujo objeto é a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, remunerado o contratado com base em percentual da economia gerada;

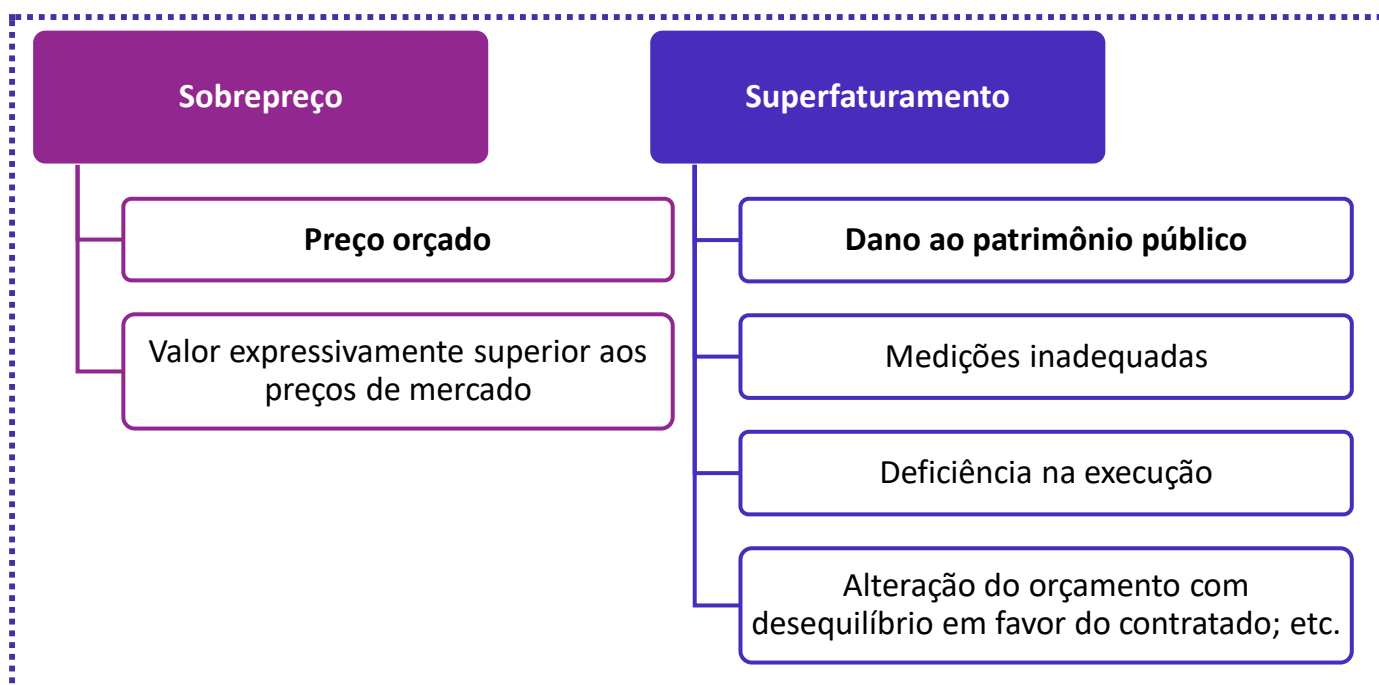
LIV – seguro-garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado;

LV – produtos para pesquisa e desenvolvimento: bens, insumos, serviços e obras necessários para atividade de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em projeto de pesquisa;

LVI – sobrepreço: preço orçado para licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas 1 (um) item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada;

LVII – superfaturamento: dano provocado ao patrimônio da Administração, caracterizado, entre outras situações, por:

- a) medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas;
- b) deficiência na execução de obras e de serviços de engenharia que resulte em diminuição da sua qualidade, vida útil ou segurança;
- c) alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado;
- d) outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a Administração ou reajuste irregular de preços;



LVIII – reajustamento em sentido estrito: forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato consistente na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais;

LIX – repactuação: forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato utilizada para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, por meio da análise da variação dos custos contratuais, devendo estar prevista no edital com data vinculada à apresentação das propostas, para os custos decorrentes do mercado,

e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra;

LX – agente de contratação: pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

Capítulo IV

Dos Agentes Públicos



▪ Série Licitações – Episódio 4: *Agentes públicos da licitação.*



Escaneie usando a câmera do seu celular ou clique com o mouse.

Art. 7º Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta Lei que preencham os seguintes requisitos:

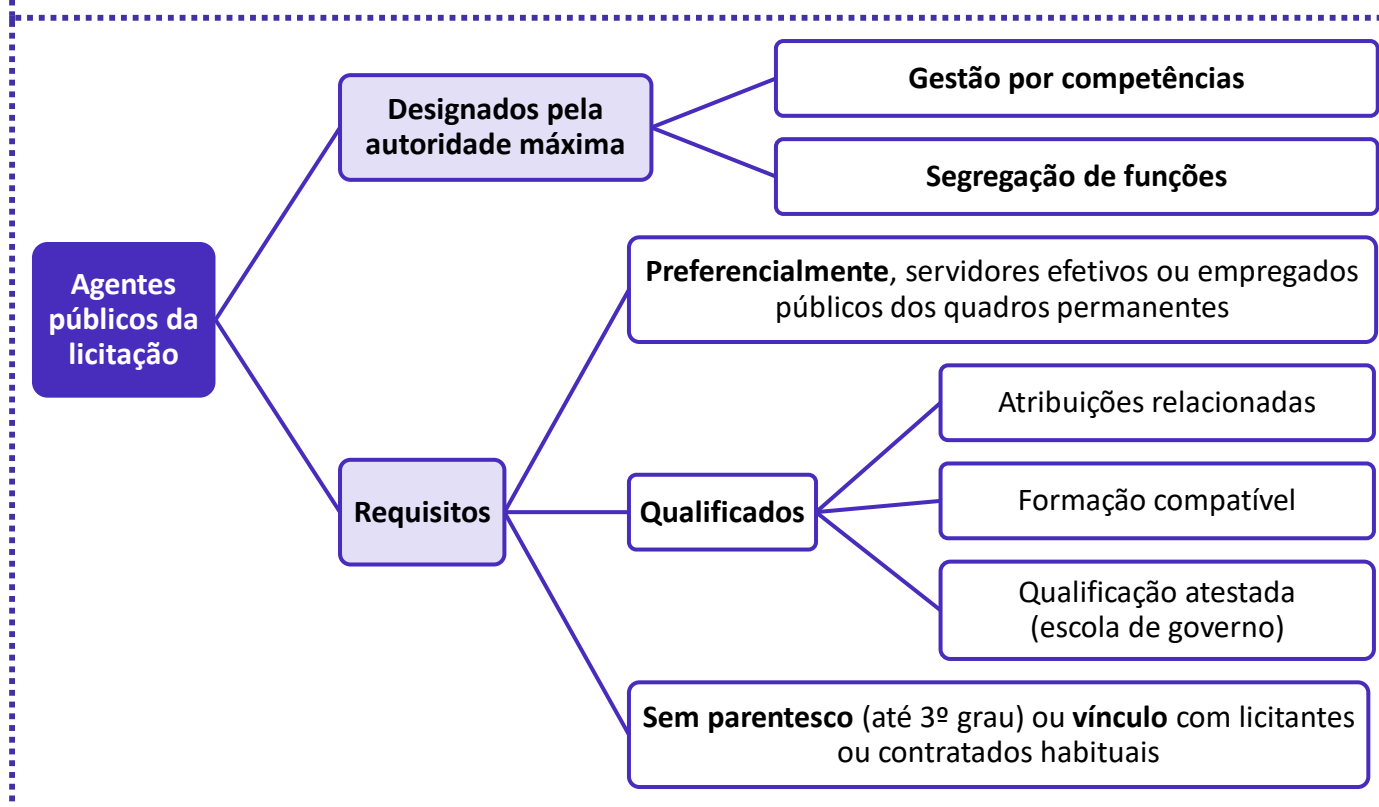
- I – sejam, **preferencialmente**, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública;
- II – tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público; e
- III – não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administração nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil.

§ 1º A autoridade referida no **caput** deste artigo deverá observar o princípio da **segregação de funções**, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.

§ 2º O disposto no **caput** e no § 1º deste artigo, inclusive os requisitos estabelecidos, também se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração.

Comentários:

- Genericamente, os agentes públicos da licitação serão “**preferencialmente**” servidores concursados.
- No caso do **agente de contratação** e dos membros da **comissão de licitação do diálogo competitivo** (somente nesta comissão), os agentes serão **necessariamente** concursados.



Art. 8º A licitação será conduzida por **agente de contratação**, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

§ 1º O agente de contratação será **auxiliado por equipe de apoio** e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

§ 2º Em licitação que envolva **bens ou serviços especiais**, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, o agente de contratação **poderá ser substituído por comissão de contratação** formada por, no mínimo, 3 (três) membros, que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.

§ 3º As regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, ao funcionamento da comissão de contratação e à atuação de fiscais e gestores de contratos de que trata esta Lei serão estabelecidas em regulamento, e deverá ser prevista a possibilidade de eles contarem com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto nesta Lei.

§ 4º Em licitação que envolva **bens ou serviços especiais** cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela Administração, **poderá** ser contratado, por prazo determinado, serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação.

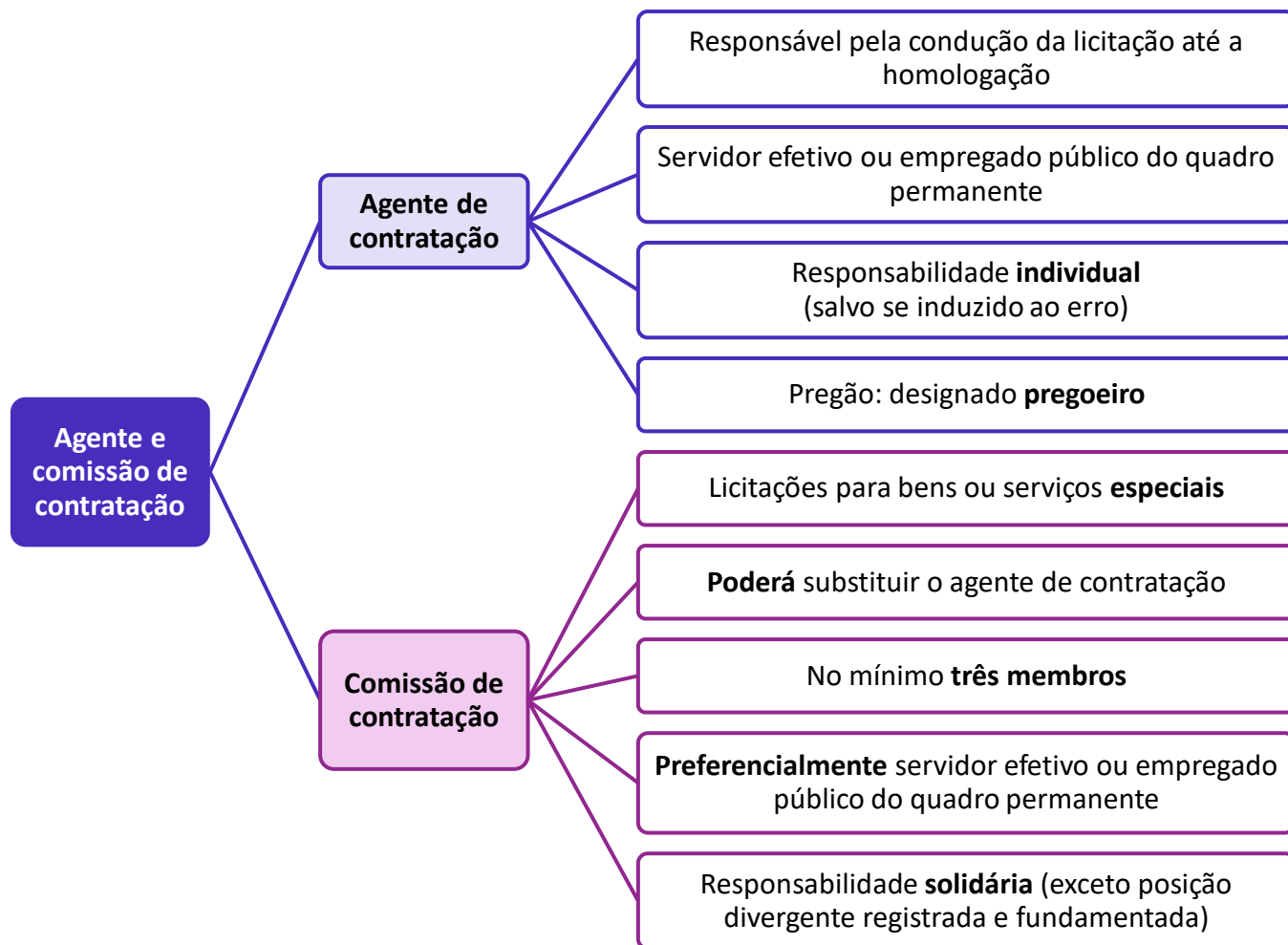
§ 5º Em **licitação na modalidade pregão**, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro.

Comentário:

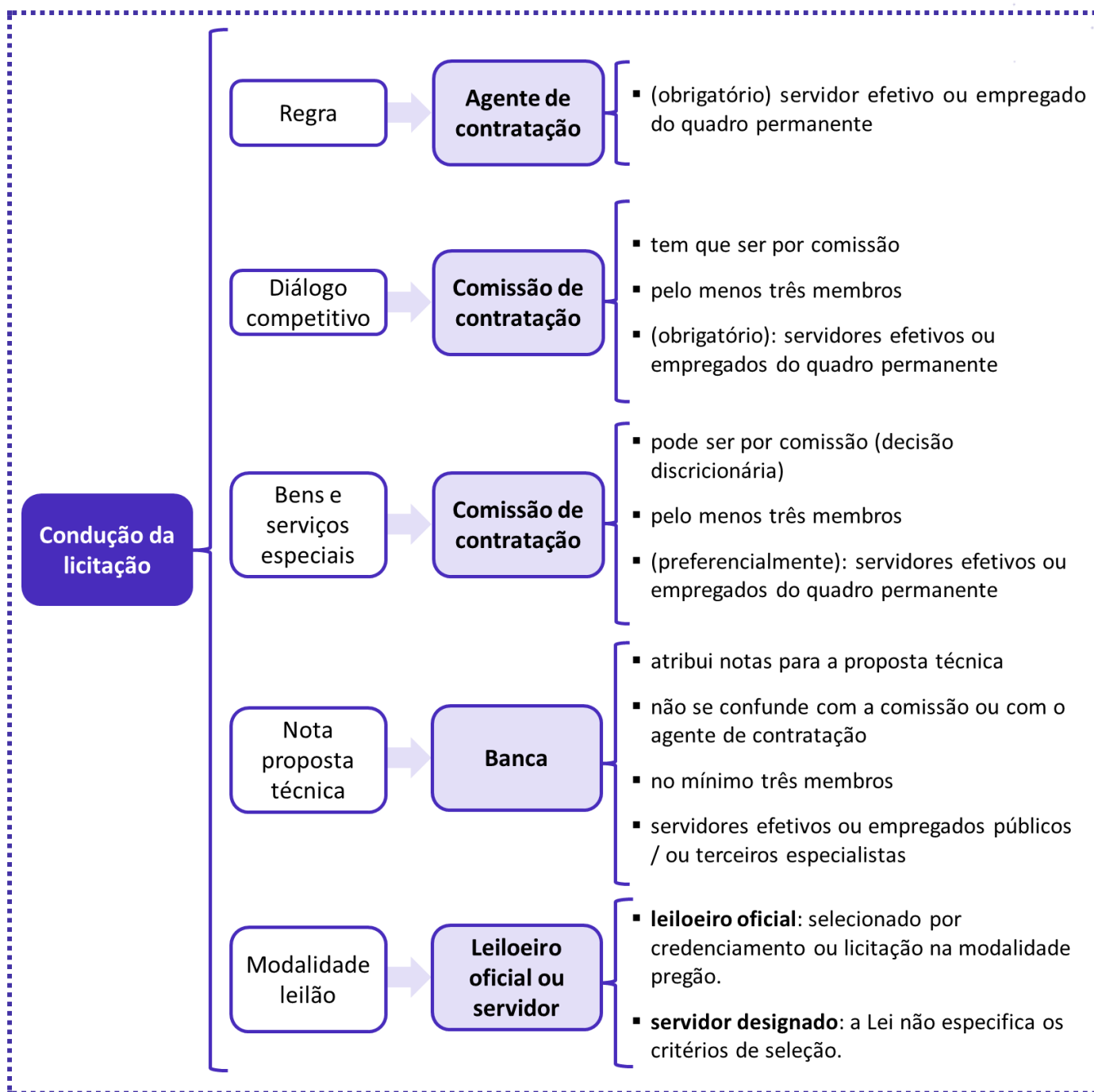
- O **Decreto 11.246/2022** regulamenta a atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, o funcionamento da comissão de contratação e a atuação dos gestores e fiscais de contratos, no âmbito federal.
- A substituição do agente de contratação pela comissão de contratação, no caso de bens ou serviços especiais, é **facultativa**.
- Há um caso, porém, em que a substituição é **obrigatória**: na utilização da modalidade **diálogo competitivo**, nos termos do art. 32, § 1º, XI, da Lei de Licitações.
- A comissão de licitação deverá atender aos critérios do art. 7º. Logo, serão “preferencialmente” servidores efetivos ou empregados do quadro permanente. No caso da modalidade diálogo competitivo, os membros da comissão deverão ser servidores efetivos ou empregados do quadro permanente.
- No caso de licitação pelos critérios de julgamento de **melhor técnica** ou de **técnica e preço**, haverá uma “**banca**” encarregada de emitir as notas para as propostas técnicas. A banca não substitui o agente de contratação ou a comissão de contratação, pois somente possui a função específica de atribuir a nota para a proposta técnica (art. 37, II).
- O leilão poderá ser cometido a **leiloeiro oficial** ou a **servidor designado pela autoridade competente da Administração**, e regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos

operacionais. O leiloeiro oficial será selecionado por meio de credenciamento ou licitação na modalidade pregão (art. 31, § 1º).

- Os municípios com até 20 mil habitantes terão o prazo de seis anos para atender aos requisitos do art. 7º e do caput do art. 8º (art. 176).



FAÇA
ANOTAÇÕES
AQUI



Art. 9º É **vedado** ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei:

I – **admitir**, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que:

a) comprometam, restrinjam ou **frustrem o caráter competitivo** do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas;

b) estabeleçam **preferências ou distinções** em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes;

c) sejam **impertinentes** ou **irrelevantes** para o objeto específico do contrato;

II – estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra **entre empresas brasileiras e estrangeiras**, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional;

III – opor resistência injustificada ao andamento dos processos e, indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa em lei.

§ 1º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato **agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante**, devendo ser observadas as situações que possam configurar **conflito de interesses** no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

Comentário:

- Por exemplo: a legislação sobre conflito de interesses poderá fixar um prazo de “**quarentena**” para o agente público, mesmo após o exercício do cargo ou emprego.
- Um exemplo consta na Lei 12.813/2013, que proíbe, **durante o prazo de seis meses após o exercício do cargo ou emprego**, que determinadas autoridades públicas firmem contratos de serviço, consultoria, assessoramento ou atividades similares com órgãos ou entidades do Poder Executivo federal, vinculados, ainda que indiretamente, ao órgão ou entidade em que tenha ocupado o cargo ou emprego (Lei 12.813/2013, art. 6º, II, “c”).

§ 2º As vedações de que trata este artigo estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

Art. 10. Se as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos de que trata esta Lei precisarem defender-se nas esferas administrativa, controladora ou judicial em razão de ato praticado com estrita observância de orientação constante em parecer jurídico elaborado na forma do § 1º do art. 53 desta Lei, a **advocacia pública** promoverá, a critério do agente público, sua **representação judicial ou extrajudicial**.

§ 1º Não se aplica o disposto no **caput** deste artigo quando:

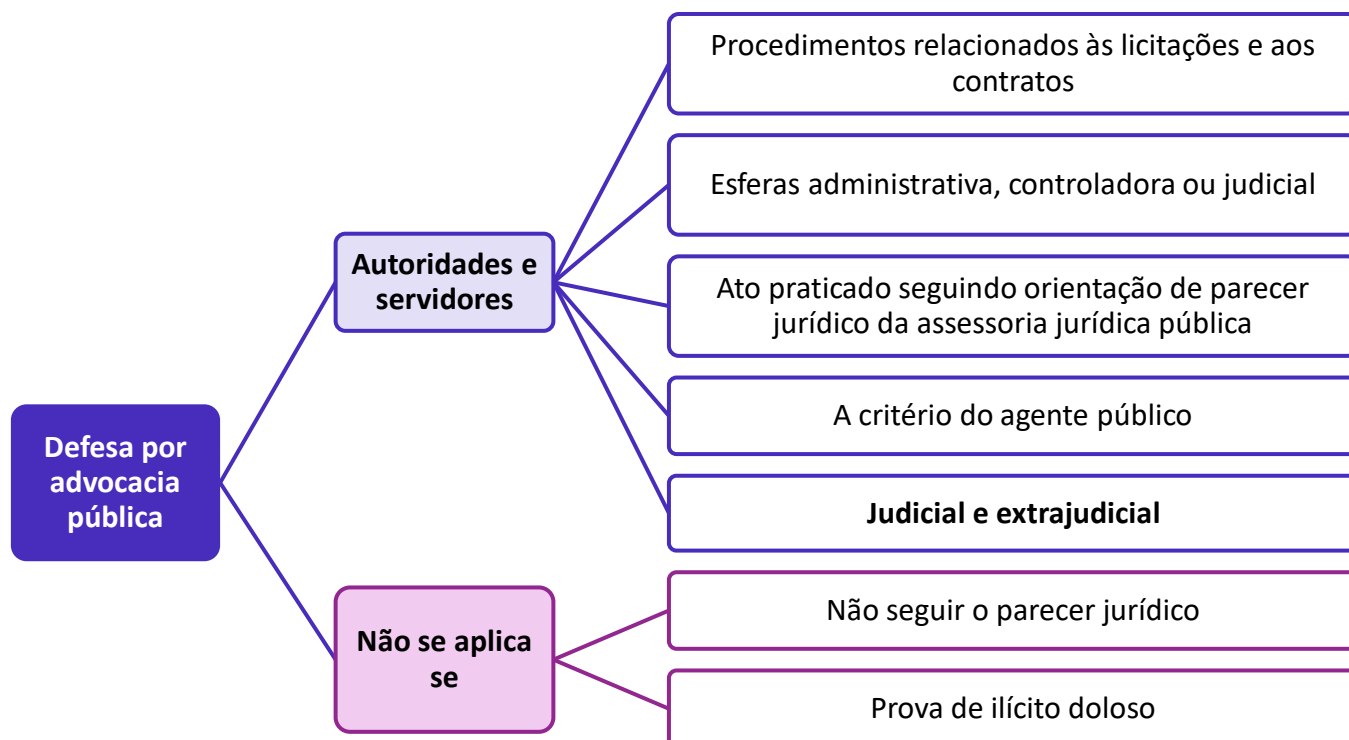
I - (VETADO);

II – provas da prática de atos ilícitos dolosos constarem nos autos do processo administrativo ou judicial.

§ 2º Aplica-se o disposto no **caput** deste artigo inclusive na hipótese de o agente público não mais ocupar o cargo, emprego ou função em que foi praticado o ato questionado.

Comentários:

- O art. 53 prevê que, ao final da fase preparatória, **o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração**, que realizará **controle prévio** de legalidade mediante análise jurídica da contratação.
- Nesse caso, será elaborado “parecer jurídico”.
- Caso a autoridade pública siga o conteúdo do parecer, ela terá direito, se for o caso, de ser **defendida por advocacia pública**, caso algum órgão de controle queira lhe imputar responsabilidade por suposto ato irregular.



TÍTULO II DAS LICITAÇÕES

Capítulo I Do Processo Licitatório

Art. 11. O processo licitatório tem por **objetivos**:

- assegurar a **seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso** para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao **ciclo de vida do objeto**;
- assegurar **tratamento isonômico** entre os licitantes, bem como a **justa competição**;

III – evitar contratações com **sobrepço** ou com **preços manifestamente inexecuíveis e superfaturamento** na execução dos contratos;

IV – incentivar a **inovação** e o **desenvolvimento nacional sustentável**.

Comentários:

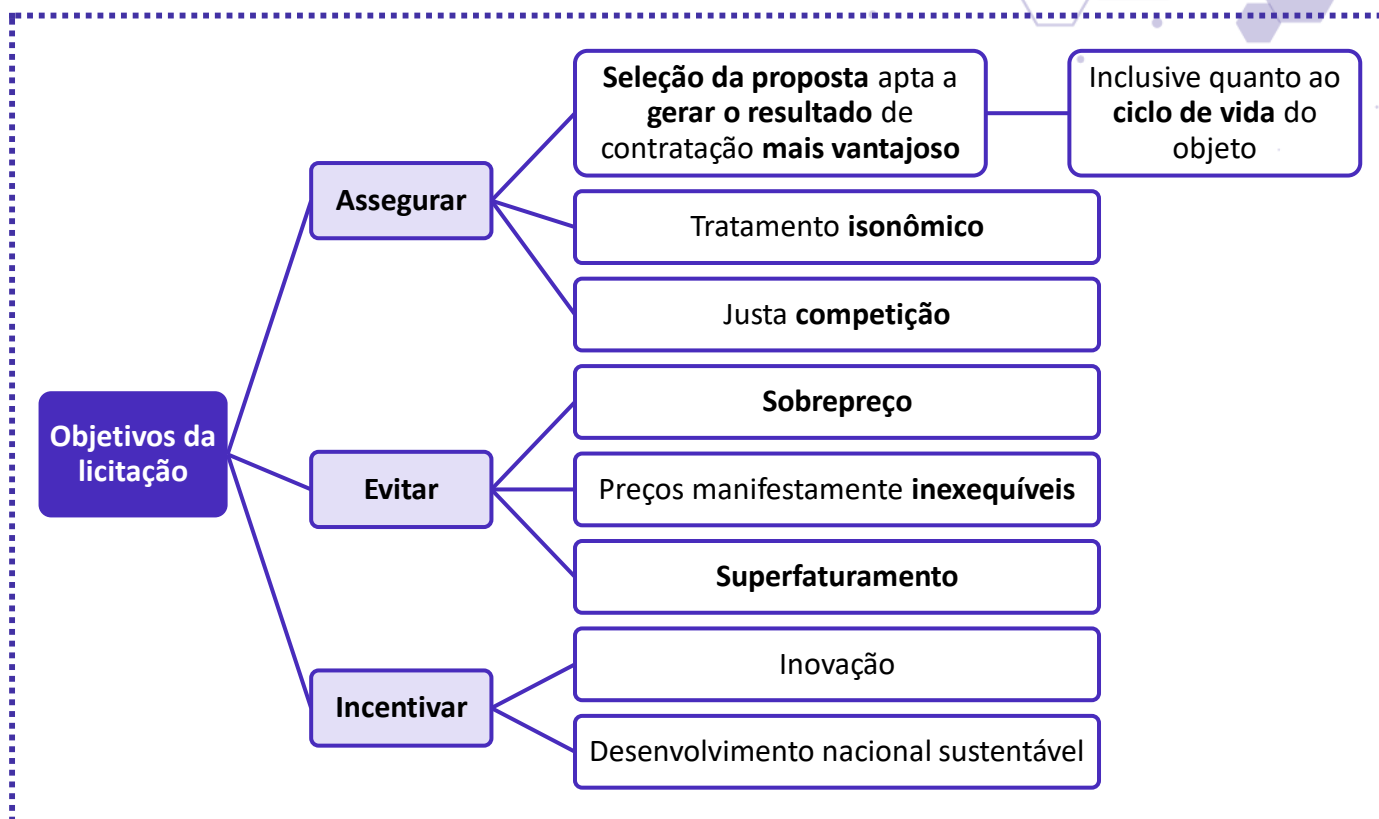
- **Sobrepço** refere-se ao orçamento;
- **Superfaturamento** refere-se ao dano causado ao erário.
- Os conceitos detalhados constam no art. 6º, LVI e LVII:

*LVI – **sobrepço**: preço orçado para licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas 1 (um) item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada;*

*LVII – **superfaturamento**: dano provocado ao patrimônio da Administração, caracterizado, entre outras situações, por:*

- a) medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas;*
- b) deficiência na execução de obras e de serviços de engenharia que resulte em diminuição da sua qualidade, vida útil ou segurança;*
- c) alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado;*
- d) outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a Administração ou reajuste irregular de preços;*

- O art. 59 prevê a desclassificação das propostas que “III – apresentarem preços inexecuíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação”.
- No caso de obras e serviços de engenharia, **serão consideradas inexecuíveis** as propostas cujos valores **forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento)** do valor orçado pela Administração (art. 59, § 4º).



Parágrafo único. A **alta administração** do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no **caput** deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

I – os documentos serão **produzidos por escrito**, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis;

II – os valores, os preços e os custos utilizados terão como **expressão monetária a moeda corrente nacional**, ressalvado o disposto no art. 51 desta Lei;

Comentários:

- Na verdade, houve a referência incorreta do art. 51. Na última revisão do texto, alguns artigos foram renumerados, mas esta referência não foi revisada. Nesse caso, a intenção do legislador era mencionar o art. 52, especialmente o seu § 1º, que dispõe o seguinte:

Art. 52. Nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes.

§ 1º Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo.

III – o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo;

IV – a prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

V – o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal;

VI – os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico;

VII – a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

§ 1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do **caput** deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos.

§ 2º É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).





▪ Série Licitações – Episódio 5: *Princípio da publicidade e sigilo do orçamento.*



Escaneie usando a câmera do seu celular ou clique com o mouse.

Art. 13. Os atos praticados no processo licitatório são **públicos**, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma da lei.

Parágrafo único. A publicidade será **diferida**:

- I – quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura;
- II – quanto ao orçamento da Administração, nos termos do art. 24 desta Lei.



Comentários:

- o artigo trata do **princípio da publicidade**, que poderá:
 - ser **excepcionado**: quando o sigilo for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma da lei;
 - ser **diferido**:
 - quanto ao **conteúdo das propostas**, até a respectiva abertura;
 - quanto ao **orçamento** da Administração.
- Por **diferimento** entenda a “realização” posterior.

- No caso do **conteúdo das propostas**, a publicação somente poderá ser realizada após a abertura das propostas. Trata-se da aplicação do **princípio do sigilo das propostas**. A violação desta regra constitui crime, na forma do art. 337-J do Código Penal.
- Em relação ao orçamento estimado, o art. 24 prevê que, desde que justificado, ele poderá ter **caráter sigiloso**, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas.

Art. 14. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente:

I – autor do **anteprojeto**, do **projeto básico** ou do **projeto executivo**, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

II – empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

III – pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, **impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção** que lhe foi imposta;

IV – aquele que mantenha **vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil** com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;

V – **empresas controladoras, controladas ou coligadas**, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

VI – pessoa física ou jurídica que, **nos 5 (cinco) anos anteriores** à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

§ 1º O impedimento de que trata o inciso III do **caput** deste artigo será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

§ 2º A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os incisos I e II do **caput** deste artigo poderão participar no apoio das atividades

de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

§ 3º Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

§ 4º O disposto neste artigo não impede a licitação ou a contratação de obra ou serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

§ 5º Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos desta Lei.

Comentários:

- O art. 122, § 3º, veda a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação.



RESUMINDO

VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO

**Não poderão
disputar licitação
ou participar da
execução de
contrato**

- Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo;
- Empresa, isolada ou consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo;
- PF ou PJ impossibilitadas de licitar por sanção;
- Aquele que mantenha vínculo: (i) com dirigente do órgão ou entidade; ou (ii) com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato;
- Empresas controladoras, controladas ou coligadas;
- PF ou PJ condenada por exploração de trabalho infantil, submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista (trânsito em julgado).

Equiparações e ampliação	▪ A vedação também se aplica a: • empresa que atue em substituição (utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante); • grupo econômico (equipara-se ao autor do projeto).
Autores dos projetos podem	▪ a critério da administração e a serviço desta: • apoiar as atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
Exceções	▪ Contratação integrada: o contratado elabora os projetos básico e executivo; ▪ Demais regimes: quando o projeto executivo ficar a cargo do contratado.

Art. 15. Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em **consórcio**, observadas as seguintes normas:

I – comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;

II – indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração;

III – admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado;

IV – impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada;

V – responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

§ 1º O edital deverá estabelecer para o consórcio acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificação.

§ 2º O acréscimo previsto no § 1º deste artigo não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

§ 3º O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I do **caput** deste artigo.

§ 4º Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitação poderá estabelecer limite máximo para o número de empresas consorciadas.

§ 5º A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato.

Art. 16. Os profissionais organizados sob a forma de **cooperativa** poderão participar de licitação quando:

I – a constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislação aplicável, em especial a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009;

II – a cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados;

III – qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto contratado, vedado à Administração indicar nominalmente pessoas;

IV – o objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar à sua atuação.

Art. 17. O processo de licitação observará as **seguintes fases**, em sequência:

I – preparatória;

II – de divulgação do edital de licitação;

III – de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;

IV – de julgamento;

V – de habilitação;

VI – recursal;

VII – de homologação.

§ 1º A fase referida no inciso V do **caput** deste artigo poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos III e IV do **caput** deste artigo, desde que expressamente previsto no edital de licitação.

§ 2º As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.

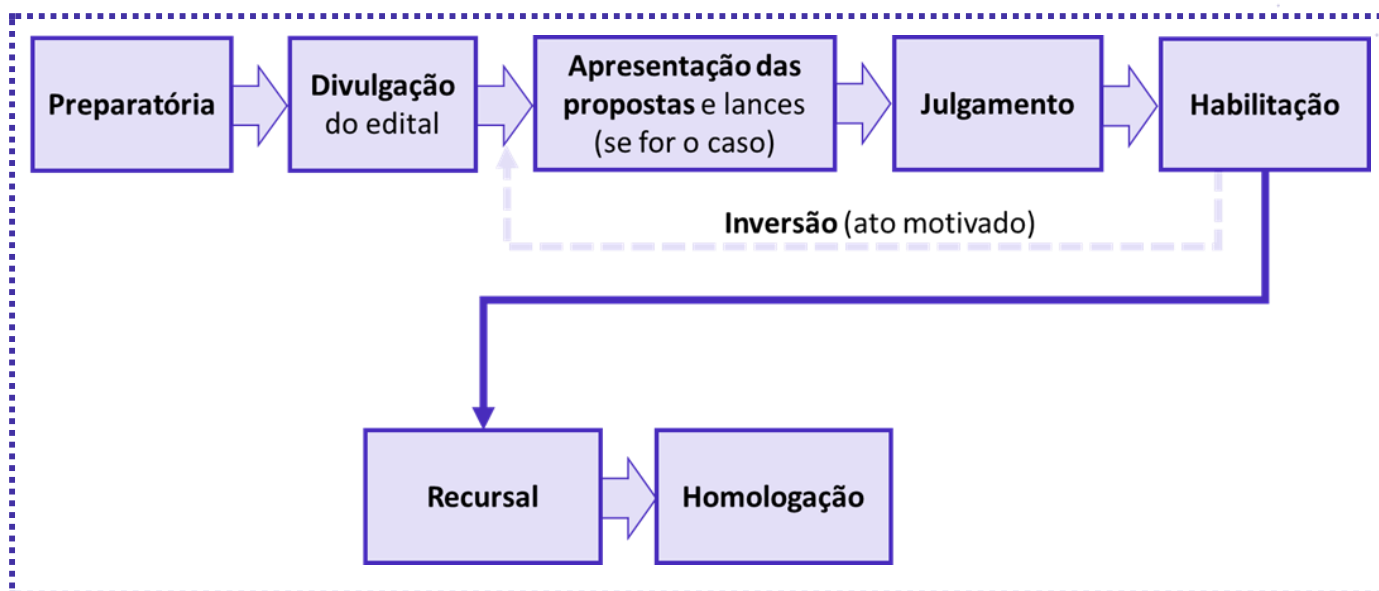
§ 3º Desde que previsto no edital, na fase a que se refere o inciso IV do **caput** deste artigo, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da conformidade da proposta, mediante homologação de amostras, exame de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da Administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico.

Comentários:

- Preste bastante atenção neste artigo, pois ele é muito relevante.
- A ordem acima versa sobre o “**rito procedimental comum**”, que se aplica, em regra, ao **pregão** e à **concorrência**.
- As demais modalidades podem ter particularidades quanto às suas fases. Por exemplo, o diálogo competitivo segue um rito diferente deste previsto acima.
- Em regra, a habilitação será realizada **APÓS** o julgamento, envolvendo apenas o licitante vencedor. Nesse caso, haverá também uma fase recursal única, após a habilitação.
- Porém, mediante ato motivado, a administração poderá realizar a **inversão de fases**, hipótese em que a habilitação será realizada **ANTES** do julgamento. Nesse caso, todos os licitantes participarão da fase de habilitação.
- Assim, na nova Lei de Licitações, a regra passa a ser o julgamento antes da habilitação, enquanto a “inversão” passa a ser o contrário (julgamento após a habilitação). Assim, temos uma nova “lógica” ao que ocorria em relação à Lei 8.666/1993 e ao pregão.
- Mesmo com a inversão das fases, a Lei de Licitações prevê uma **fase recursal única, realizada após a habilitação** (regra) **ou julgamento** (se houver inversão) (art. 165, § 1º, II).

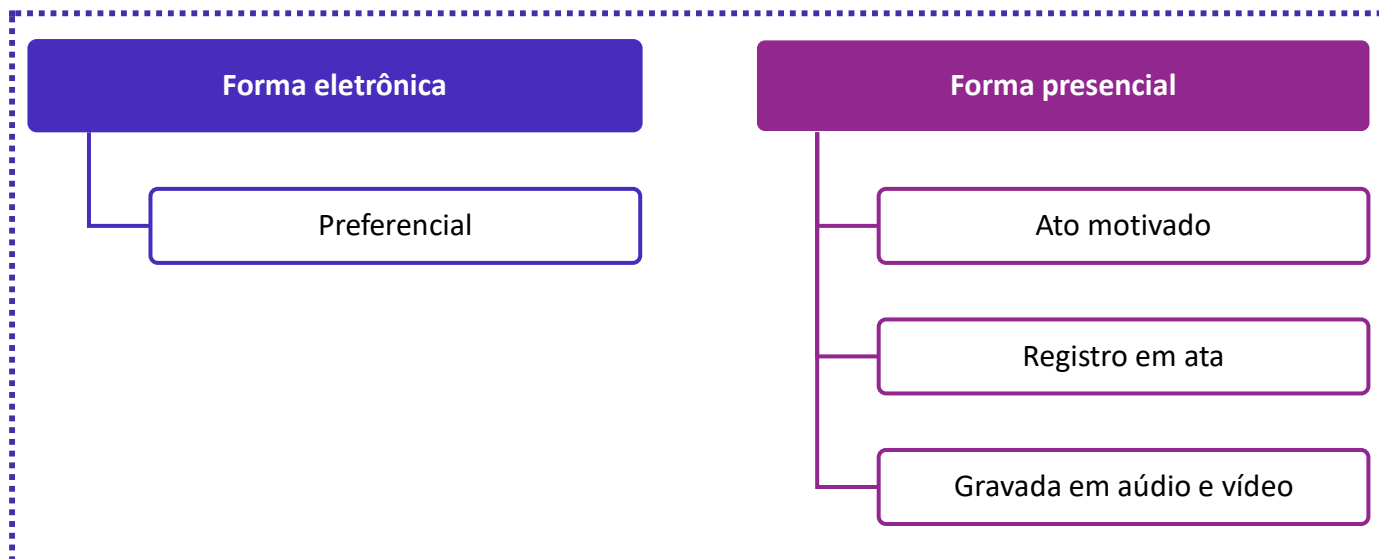
FAÇA
ANOTAÇÕES
AQUI





§ 4º Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a Administração poderá determinar, como condição de validade e eficácia, que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico.

§ 5º Na hipótese excepcional de licitação sob a forma presencial a que refere o § 2º deste artigo, a sessão pública de apresentação de propostas deverá ser gravada em áudio e vídeo, e a gravação será juntada aos autos do processo licitatório depois de seu encerramento.



§ 6º A Administração poderá exigir certificação por organização independente acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) como condição para aceitação de:

- I – estudos, anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos;
- II – conclusão de fases ou de objetos de contratos;
- III – material e corpo técnico apresentados por empresa para fins de habilitação.

Capítulo II Da Fase Preparatória

Seção I Da Instrução do Processo Licitatório

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo **planejamento** e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do **caput** do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as **leis orçamentárias**, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:



*Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: [...] VII – a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, **elaborar plano de contratações anual**, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.*

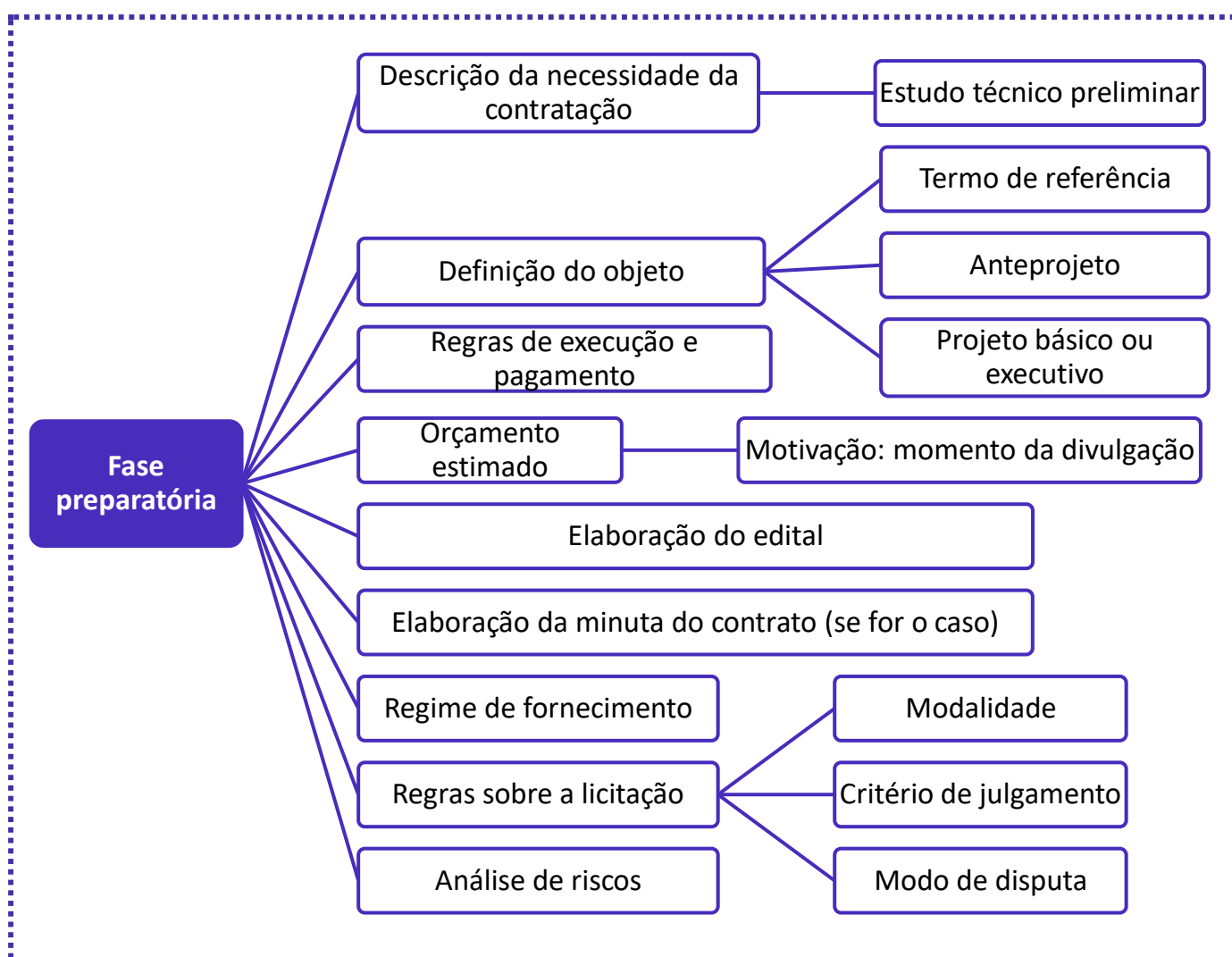
- I – a descrição da necessidade da contratação fundamentada em **estudo técnico preliminar** que caracterize o interesse público envolvido;
- II – a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;
- III – a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;
- IV – o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;
- V – a elaboração do edital de licitação;
- VI – a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;
- VII – o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;
- VIII – a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a

gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

IX – a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;

X – a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

XI – a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei.



§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do **caput** deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

I – descrição da **necessidade da contratação**, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;

II – demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;

III – requisitos da contratação;

IV – **estimativas das quantidades para a contratação**, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

V – levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;

VI – estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

VII – descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;

VIII – justificativas para o parcelamento ou não da contratação;

IX – demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

X – providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;

XI – contratações correlatas e/ou interdependentes;

XII – descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

XIII – posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

§ 2º O estudo técnico preliminar **deverá** conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas.

Comentários:

- O estudo técnico preliminar é definido como (art. 6º, XX):

XX – estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação;

- São **obrigatórios** os seguintes elementos do estudo técnico preliminar (nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º do art. 18):
 - descrição da necessidade da contratação;
 - estimativas das quantidades para a contratação;
 - estimativa do valor da contratação (pode ficar sob sigilo, na forma do art. 24);
 - justificativas para o parcelamento ou não da contratação;
 - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.
- Os demais elementos não são obrigatórios, mas a Administração deverá demonstrar justificativa para as ausências.

§ 3º Em se tratando de estudo técnico preliminar para **contratação de obras e serviços comuns de engenharia**, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a **especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico**, dispensada a elaboração de projetos.

Art. 19. Os órgãos da Administração com **competências regulamentares** relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão:

- I – instituir instrumentos que permitam, preferencialmente, a **centralização** dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços;
- II – criar **catálogo eletrônico de padronização** de compras, serviços e obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo federal por todos os entes federativos;
- III – instituir **sistema informatizado de acompanhamento de obras**, inclusive com recursos de imagem e vídeo;
- IV – instituir, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, **modelos de minutas de editais, de termos de referência, de contratos padronizados** e de outros documentos, admitida a adoção das minutas do Poder Executivo federal por todos os entes federativos;
- V – promover a adoção gradativa de tecnologias e processos integrados que permitam a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia.

§ 1º O catálogo referido no inciso II do **caput** deste artigo poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o de **menor preço** ou o de **maior desconto** e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento.

§ 2º A não utilização do catálogo eletrônico de padronização de que trata o inciso II do **caput** ou dos modelos de minutas de que trata o inciso IV do **caput** deste artigo deverá ser justificada por escrito e anexada ao respectivo processo licitatório.

Comentários:

- O conceito de catálogo eletrônico de padronização também consta no art. 6º:

*LI – catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras: sistema informatizado, de gerenciamento centralizado e com indicação de preços, destinado a permitir a **padronização** de itens a serem adquiridos pela Administração Pública e que estarão disponíveis para a licitação;*

- Em essência, o art. 19 tem o objetivo de realizar padronizações e acompanhamentos. Por exemplo, ao invés de vários órgãos consumirem muito tempo para descrever uma caneta que será adquirida, um único órgão central poderia padronizar este objeto, facilitando a sua licitação e aquisição.
- O catálogo eletrônico de padronização do Poder Executivo federal poderá ser adotado pelos demais entes da Federação.

§ 3º Nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto da licitação, será preferencialmente adotada a **Modelagem da Informação da Construção (Building Information Modelling – BIM)** ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la.





▪ Série Licitações – Episódio 6: *Vedação aos artigos de luxo.*



Escaneie usando a câmera do seu celular ou clique com o mouse.

Art. 20. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da Administração Pública deverão ser de qualidade comum, **não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo.**

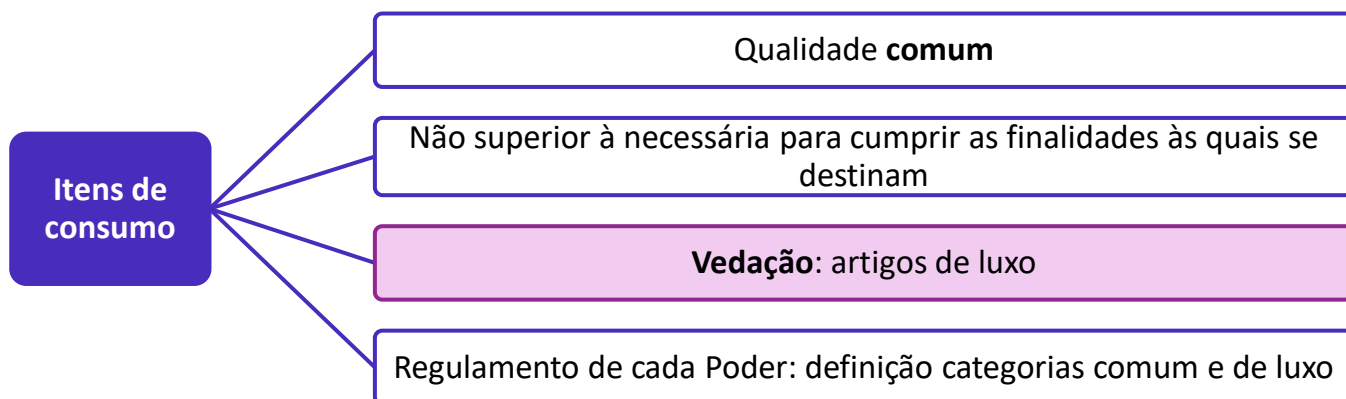
§ 1º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário **definirão em regulamento** os limites para o enquadramento dos bens de consumo nas categorias comum e luxo.

§ 2º A partir de 180 (cento e oitenta) dias contados da promulgação desta Lei, novas compras de bens de consumo só poderão ser efetivadas com a edição, pela autoridade competente, do regulamento a que se refere o § 1º deste artigo.

§ 3º (VETADO).

Comentários:

- O **Decreto 10.818/2021** regulamenta os conceitos de bens de consumo e de luxo

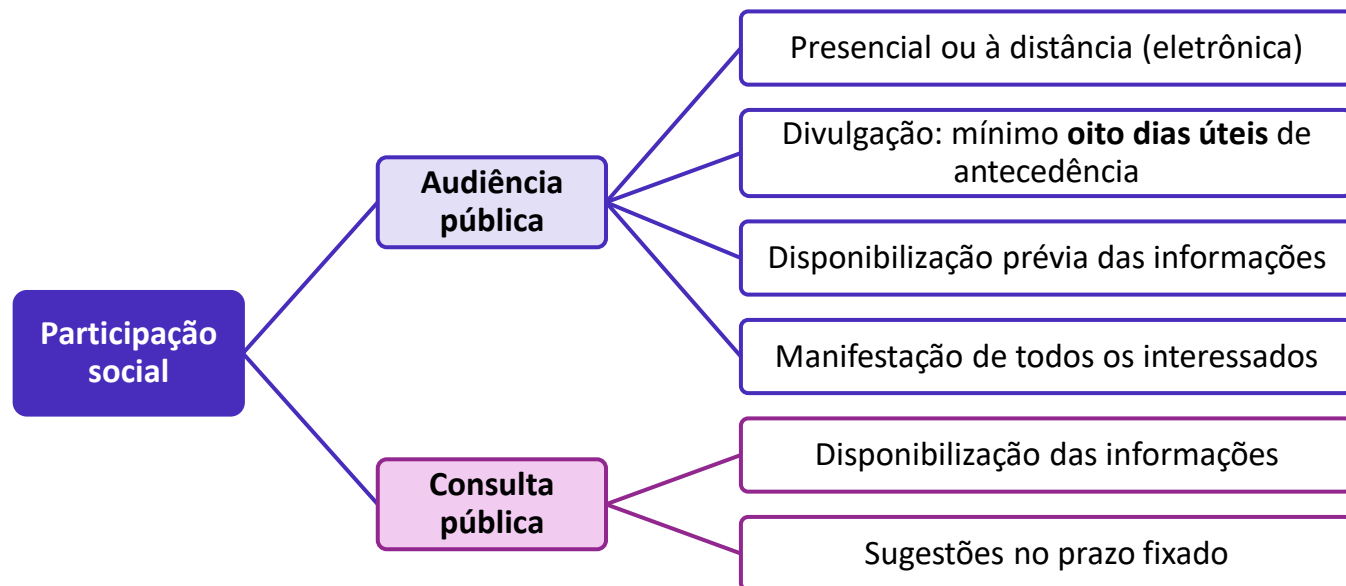


Art. 21. A Administração poderá convocar, com antecedência mínima de 8 (oito) dias úteis, **audiência pública**, presencial ou a distância, na forma eletrônica, sobre licitação que pretenda realizar, com disponibilização prévia de informações pertinentes, inclusive de estudo técnico preliminar e elementos do edital de licitação, e com possibilidade de manifestação de todos os interessados.

Parágrafo único. A Administração também poderá submeter a licitação a prévia consulta pública, mediante a disponibilização de seus elementos a todos os interessados, que poderão formular sugestões no prazo fixado.

Comentários:

- A **audiência** e a **consulta públicas** são instrumentos de participação social.
- A diferença é que a audiência pública é “**um evento**”, realizado de forma presencial ou eletrônica, ao passo que a consulta pública ocorre pela disponibilização de informações, normalmente pela internet, que permite que a sociedade apresente sugestões por meio de formulários ou documentos.
- A Lei de Licitações faculta (decisão discricionária) a utilização desses instrumentos.





▪ **Série Licitações – Episódio 7: Matriz de alocação de riscos.**



Escaneie usando a câmera do seu celular ou clique com o mouse.

Art. 22. O edital **poderá** contemplar **matriz de alocação de riscos** entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com metodologia predefinida pelo ente federativo.

§ 1º A matriz de que trata o **caput** deste artigo deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso este ocorra durante a execução contratual.

§ 2º O contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de riscos, especialmente quanto:

I – às hipóteses de alteração para o **restabelecimento da equação econômico-financeira** do contrato nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretenda o restabelecimento;

II – à possibilidade de resolução quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual;

III – à contratação de **seguros obrigatórios** previamente definidos no contrato, integrado o custo de contratação ao preço ofertado.

§ 3º Quando a contratação se referir a obras e serviços de **grande vulto** ou forem adotados os regimes de contratação **integrada** e **semi-integrada**, o edital obrigatoriamente contemplará **matriz de alocação de riscos** entre o contratante e o contratado.

§ 4º Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Comentários:

- O conceito de **matriz de risco** consta no art. 6º, da seguinte forma:

XXVII – matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação [...].

- Basicamente, a **matriz de risco** define os riscos e as responsabilidades que formam o equilíbrio econômico-financeiro. Todo contrato envolve riscos. Alguns desses riscos poderão desequilibrar o contrato. É para isso que serve a matriz de risco, para estimar eventos que poderão se concretizar ou não, definindo a responsabilidade de cada envolvido.
- Em regra, a matriz de alocação de riscos é **facultativa**.
- A matriz de alocação de riscos será **obrigatória** para:
 - obras e serviços de **grande vulto**;
 - regimes de contratação **integrada** e **semi-integrada**.

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser **compatível com os valores praticados pelo mercado**, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

§ 1º No processo licitatório para **aquisição de bens e contratação de serviços em geral**, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:

- I – composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
- II – contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;
- III – utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV – pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

V – pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

§ 2º No processo licitatório para **contratação de obras e serviços de engenharia**, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem:

I – composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia;

II – utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso;

III – contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

IV – pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

§ 3º Nas contratações realizadas por Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado da contratação, a que se refere o **caput** deste artigo, poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo.

§ 4º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.

§ 5º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia sob os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da contratação será calculado nos termos do § 2º deste artigo, acrescido ou não de parcela referente à remuneração do risco, e, sempre que necessário e o anteprojeto o permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado em sistema de custo definido no inciso I do § 2º deste artigo, devendo a utilização de metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada baseada

em outras contratações similares ser reservada às frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto.

§ 6º Na hipótese do § 5º deste artigo, será exigido dos licitantes ou contratados, no orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo.



RESUMINDO

Aquisição de bens ou contratação de serviços em geral		Obras e serviços de engenharia	
Forma combinada ou não		Na ordem / Deve somar BDI e ES	
a) banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)		a) Sicro e Sinapi	
b) contratações similares feitas pela Administração Pública (limite de um ano da conclusão), incluindo registro de preços		b) mídia especializada, tabela de referência, sítios eletrônicos especializados	
c) mídia especializada, tabela de referência, sítios eletrônicos especializados		c) contratações similares feitas pela Administração Pública (limite de um ano da conclusão), incluindo registro de preços	
d) pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores (prazo de validade de seis meses)		d) base nacional de notas fiscais eletrônicas	
e) base nacional de notas fiscais eletrônicas			

Art. 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter **caráter sigiloso**, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse caso:

I – o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo;

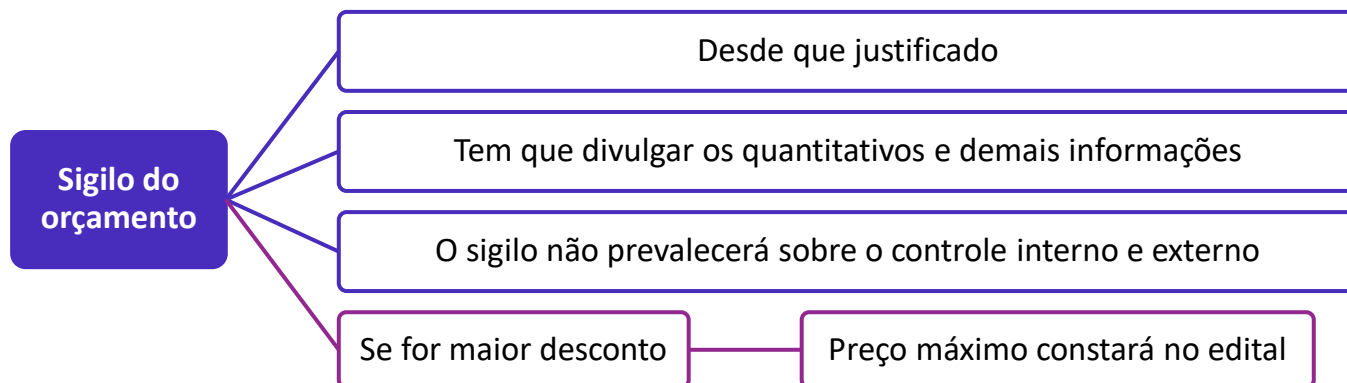
II - (VETADO).

Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável constará do edital da licitação.

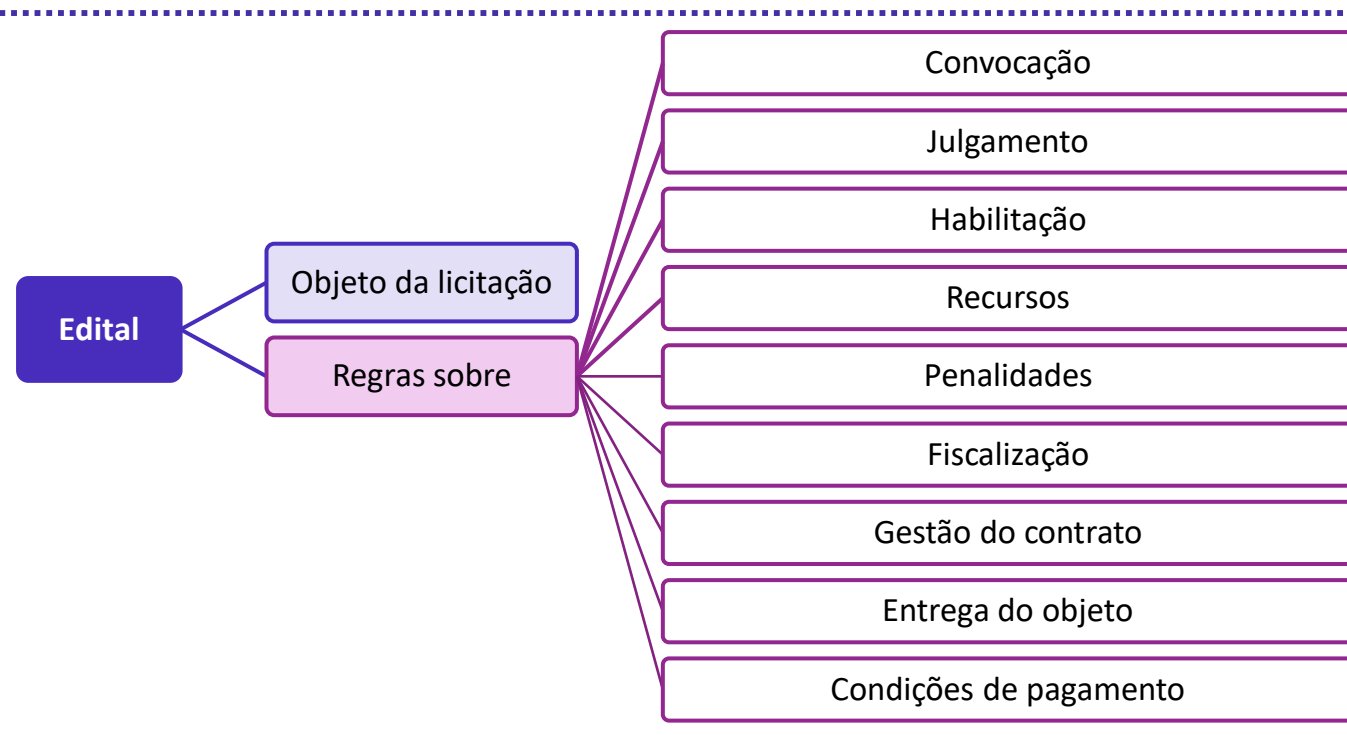
Comentários:

- A declaração do sigilo de orçamento é **facultativa** e depende de **motivação**.

- A Lei de Licitações chama esta hipótese de “**diferimento**”, já que o orçamento ficará sob sigilo, mas será divulgado posteriormente. Com o veto do art. 24, II, não houve a definição do momento da divulgação do orçamento.



Art. 25. O **edital** deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.



§ 1º Sempre que o objeto permitir, a Administração adotará **minutas padronizadas** de edital e de contrato com **cláusulas uniformes**.

§ 2º Desde que, conforme demonstrado em estudo técnico preliminar, não sejam causados prejuízos à competitividade do processo licitatório e à eficiência do respectivo contrato, o edital poderá prever a **utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local** da execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra.

§ 3º Todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termos de referência, anteprojeto, projetos e outros anexos, **deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial** na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de registro ou de identificação para acesso.

§ 4º Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de **grande vulto**, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de **programa de integridade** pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento.

Comentários:

- Contratos de **grande vulto** são aqueles de valor superior a **R\$ 228.833.309,04** (art. 6º, XXII, atualizado com base no Decreto 11.317/2022).

§ 5º O edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela:

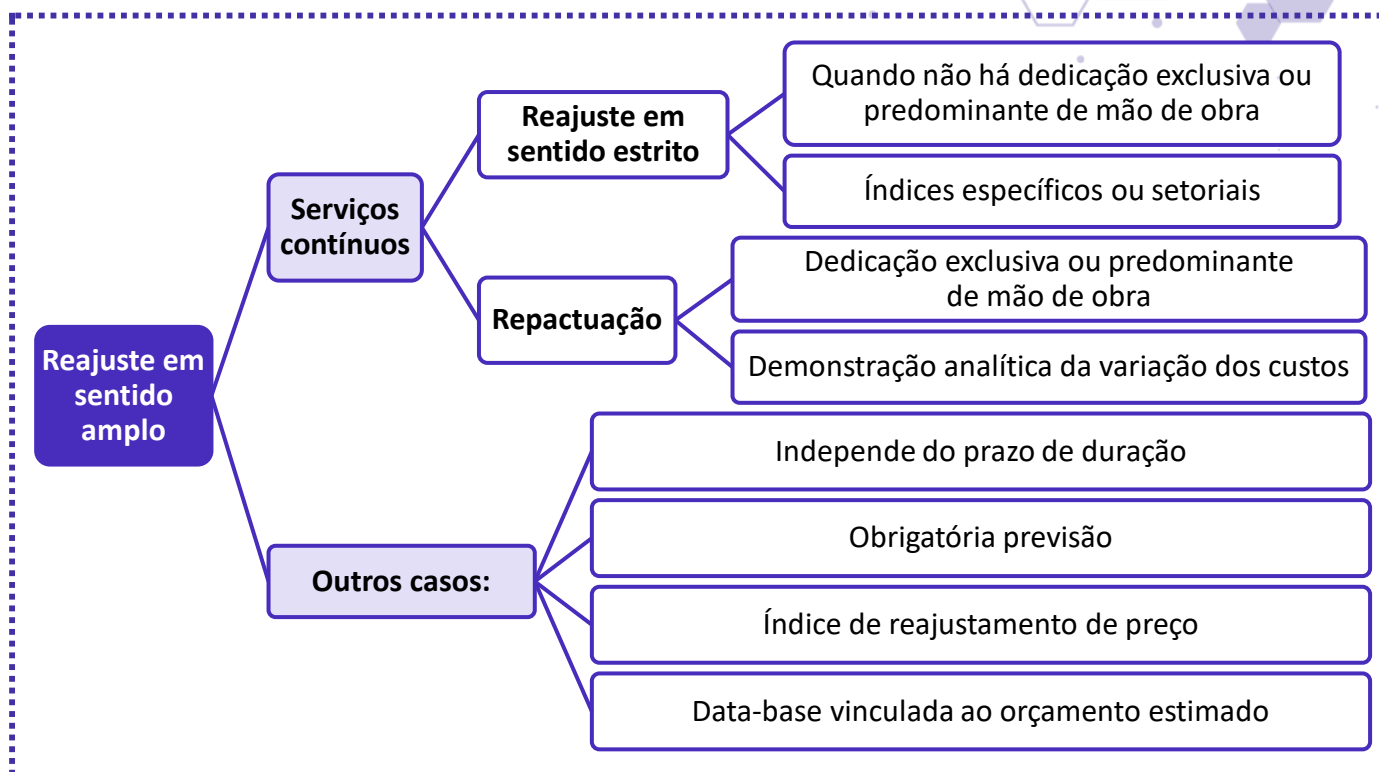
- I – obtenção do **licenciamento ambiental**;
- II – realização da **desapropriação** autorizada pelo poder público.

§ 6º Os licenciamentos ambientais de obras e serviços de engenharia licitados e contratados nos termos desta Lei terão prioridade de tramitação nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e deverão ser orientados pelos princípios da celeridade, da cooperação, da economicidade e da eficiência.

§ 7º Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de **reajustamento de preço**, com **data-base vinculada à data do orçamento estimado** e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

§ 8º Nas licitações de **serviços contínuos**, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento será por:

- I – **reajustamento em sentido estrito**, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais;
- II – **repactuação**, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos.



§ 9º O edital poderá, na forma disposta em regulamento, exigir que percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por:

- I – mulheres vítimas de violência doméstica;
- II – oriundos ou egressos do sistema prisional.



▪ Série Licitações – Episódio 8: *Margem de preferência*.



Escaneie usando a câmera do seu celular ou clique com o mouse.

Comentários:

- O **Decreto 11.430/2023** regulamenta a exigência, em contratações públicas, de **percentual mínimo de mão de obra constituída por mulheres vítimas de violência doméstica** e sobre a utilização do desenvolvimento, pelo licitante, de **ações de equidade entre mulheres e homens no ambiente de trabalho** como critério de desempate em licitações, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Art. 26. No processo de licitação, poderá ser estabelecida **margem de preferência** para:

- I – **bens manufaturados e serviços nacionais** que atendam a normas técnicas brasileiras;
- II – bens **reciclados, recicláveis** ou **biodegradáveis**, conforme regulamento.

Comentários:

- O art. 6º dispõe sobre os conceitos de serviço nacional e de produto manufaturado nacional:

*XXXVI – **serviço nacional**: serviço prestado em território nacional, nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo federal;*

*XXXVII – **produto manufaturado nacional**: produto manufaturado produzido no território nacional de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo federal;*

- Esses conceitos não são muito didáticos e não ajudam a compreender o tema. Assim, entenda por produto manufaturado aquele que é produzido em série, de forma padronizada e normalmente em grande quantidade. A lista pode ser enorme, como, por exemplo, tecidos, veículos, açúcar refinado, óleos combustíveis e muitos outros.

§ 1º A **margem de preferência** de que trata o **caput** deste artigo:

- I – será definida em **decisão fundamentada do Poder Executivo federal**, no caso do inciso I do **caput** deste artigo;
- II – poderá ser de **até 10% (dez por cento)** sobre o preço dos bens e serviços que não se enquadrem no disposto nos incisos I ou II do **caput** deste artigo;
- III – poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários de Estados Partes do Mercado Comum do Sul (**Mercosul**), desde que haja **reciprocidade** com o País prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República.

§ 2º Para os **bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no País**, definidos conforme regulamento do Poder Executivo federal, a

margem de preferência a que se refere o **caput** deste artigo poderá ser de **até 20% (vinte por cento)**.

§ 3º (VETADO).

§ 4º (VETADO).

§ 5º A margem de preferência **não se aplica** aos bens manufaturados nacionais e aos serviços nacionais se a capacidade de produção desses bens ou de prestação desses serviços no País for inferior:

I – à quantidade a ser adquirida ou contratada; ou

II – aos quantitativos fixados em razão do parcelamento do objeto, quando for o caso.

§ 6º Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da Administração Pública ou daqueles por ela indicados a partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial ou tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo federal.

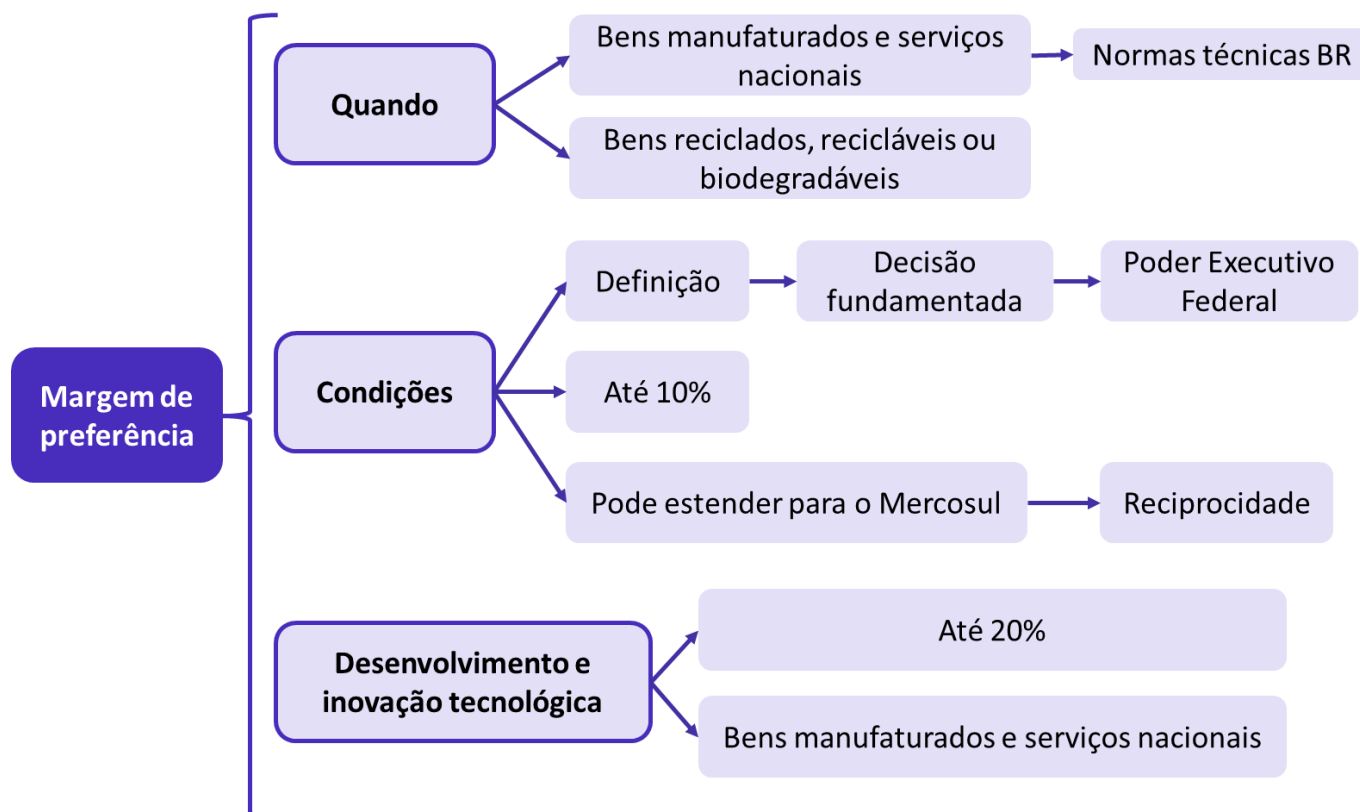
§ 7º Nas contratações destinadas à implantação, à manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação considerados estratégicos em ato do Poder Executivo federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001.

Art. 27. Será divulgada, em sítio eletrônico oficial, a cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto no art. 26 desta Lei, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas.





ESQUEMATIZANDO



Seção II Das Modalidades de Licitação



- Série Licitações – Episódio 9: *Modalidades de licitação*.



Escaneie usando a câmera do seu celular ou clique com o mouse.

Art. 28. São modalidades de licitação:

- I – pregão;
- II – concorrência;
- III – concurso;
- IV – leilão;
- V – diálogo competitivo.

§ 1º Além das modalidades referidas no **caput** deste artigo, a Administração pode servir-se dos **procedimentos auxiliares** previstos no art. 78 desta Lei.

§ 2º É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou, ainda, a combinação daquelas referidas no **caput** deste artigo.

Comentários:

- As modalidades definem o rito (procedimento) da licitação pública.
- A Lei 14.133/2021 fez as seguintes mudanças sobre as modalidades:
 - foram extintas: **tomada de preços** e **convite** (alguns autores consideram o RDC como modalidade – nesse caso, também houve a extinção do RDC);
 - nova modalidade: **diálogo competitivo**;
 - o valor estimado **não é mais fator para definir as modalidades**;
 - todas as modalidades são definidas pela **natureza do objeto**.
- A vedação à criação de novas modalidades (ou combinação das existentes) aplica-se ao administrador público e ao legislador de normas específicas. Nada impede, porém, que a União crie nova modalidade, por meio de lei, no futuro.
- A Lei Complementar 182/2021, que institui o **marco legal das startups e do empreendedorismo inovador**, criou uma “**modalidade especial**” para a contratação de “pessoas físicas ou jurídicas, isoladamente ou em consórcio, para o **teste de soluções inovadoras por elas desenvolvidas ou a ser desenvolvidas**, com ou sem risco tecnológico” (LC182, art. 13, *caput*). Nesse caso, o julgamento será realizado por comissão especial, formada por três pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento no assunto, sendo pelo menos um servidor público do órgão e um professor de instituição pública de educação superior na área relacionada ao tema da contratação. O critério de julgamento a ser adotado deverá considerar as condições definidas na LC182.

- Somente considere a existência dessa modalidade especial se o seu concurso exigir a LC182 no conteúdo programático. Logo, neste material, vamos considerar apenas as modalidades de licitação previstas na Lei 14.133/2021.



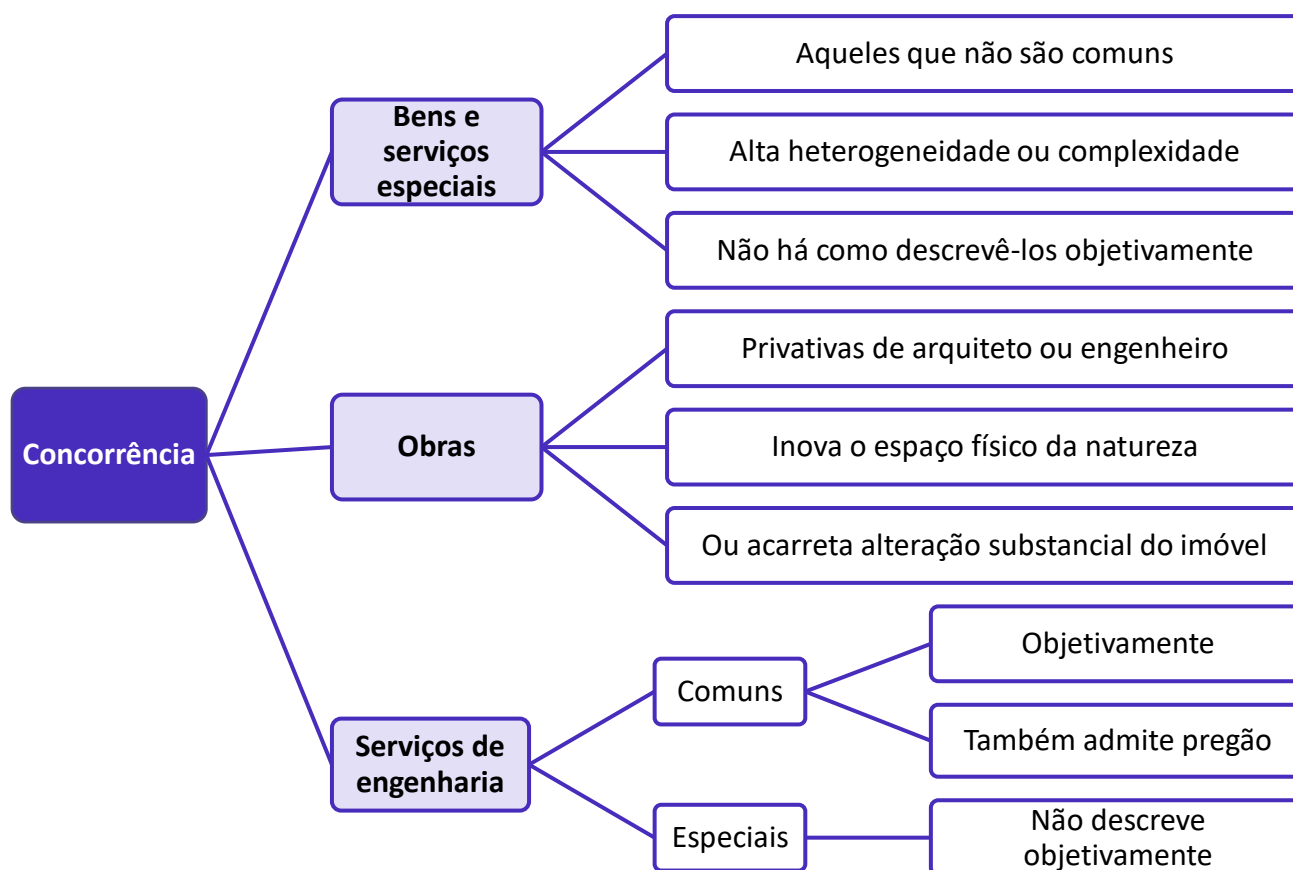
Art. 29. A **concorrência** e o **pregão** seguem o **rito procedimental comum** a que se refere o **art. 17** desta Lei, adotando-se o **pregão** sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Parágrafo único. O **pregão** não se aplica às contratações de **serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual** e de **obras e serviços de engenharia**, exceto os serviços de engenharia de que trata a alínea “a” do inciso XXI do **caput** do art. 6º desta Lei.

Comentários:

- Concorrência** é a “modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia” (art. 6º).
- Modalidade de licitação para contratação:
 - de bens e serviços especiais;
 - de obras;
 - de serviços comuns e especiais de engenharia.

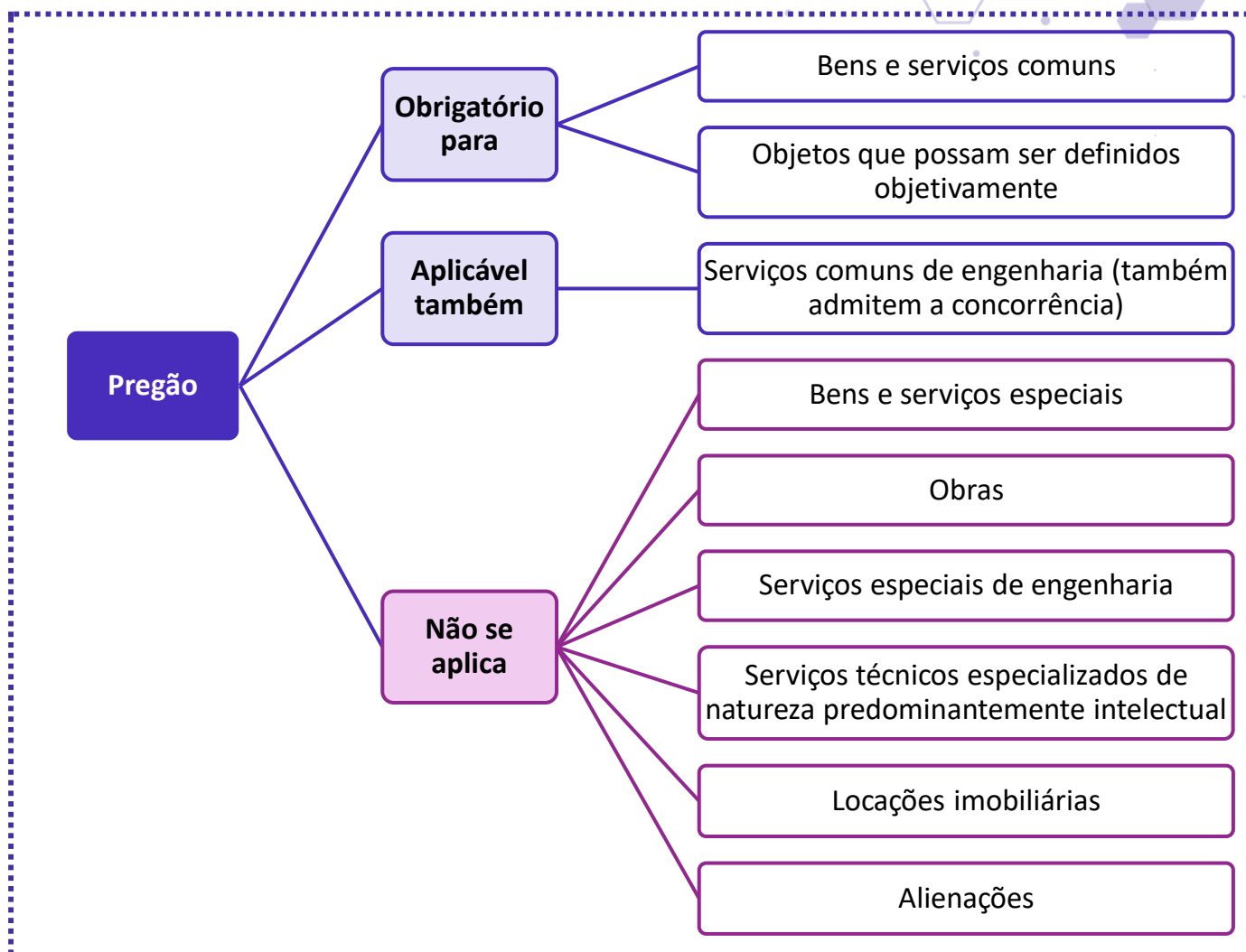
- O rito procedimental da concorrência é o “**comum**”, ou seja, aquele que consta no art. 17 da Lei de Licitações.
- O único **critério de julgamento** que a concorrência **não** admite é o **maior lance**.
- Assim, a concorrência admite os seguintes critérios de julgamento:
 - a) menor preço;
 - b) melhor técnica ou conteúdo artístico;
 - c) técnica e preço;
 - d) maior retorno econômico;
 - e) maior desconto.



Comentários:

- **Pregão** é: “modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto” (art. 6º, XLI).
- **Bens e serviços comuns:**

- aqueles que pode ser definido objetivamente no edital;
 - por meio de especificações usuais de mercado;
 - **Serviços comuns de engenharia:** serviço + acompanhado por profissional habilitado + objetivamente padronizável.
 - Rito procedimental **comum** (art. 17).
 - Critérios de julgamento:
 - **Menor preço;**
 - **Maior desconto.**
 - **Obrigatoriedade:**
 - Obrigatório para “bens e serviços comuns”;
 - No caso de “serviços comuns de engenharia”, também cabe a **concorrência**.
 - **Não se aplica:**
 - Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual;
 - Obras;
 - Serviços especiais de engenharia;
 - Bens e serviços especiais;
 - Alienações; e
 - Locações imobiliárias.
-
- Por força do art. 32, IV, da Lei 13.303/2016, as empresas estatais adotarão preferencialmente a “modalidade de licitação denominada pregão, instituída pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002”. Em substituição à legislação anterior, deverá ser aplicada a Nova Lei de Licitações, conforme consta no art. 189 do Estatuto. Logo, podemos dizer que a modalidade pregão, da Lei 14.133/2021, será aplicada às empresas estatais, como modalidade preferencial para aquisição de bens e serviços comuns.



Art. 30. O **concurso** observará as regras e condições previstas em edital, que indicará:

- I – a qualificação exigida dos participantes;
- II – as diretrizes e formas de apresentação do trabalho;
- III – as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedida ao vencedor.

Parágrafo único. Nos **concursos** destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à Administração Pública, nos termos do art. 93 desta Lei, todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes.

Comentário:

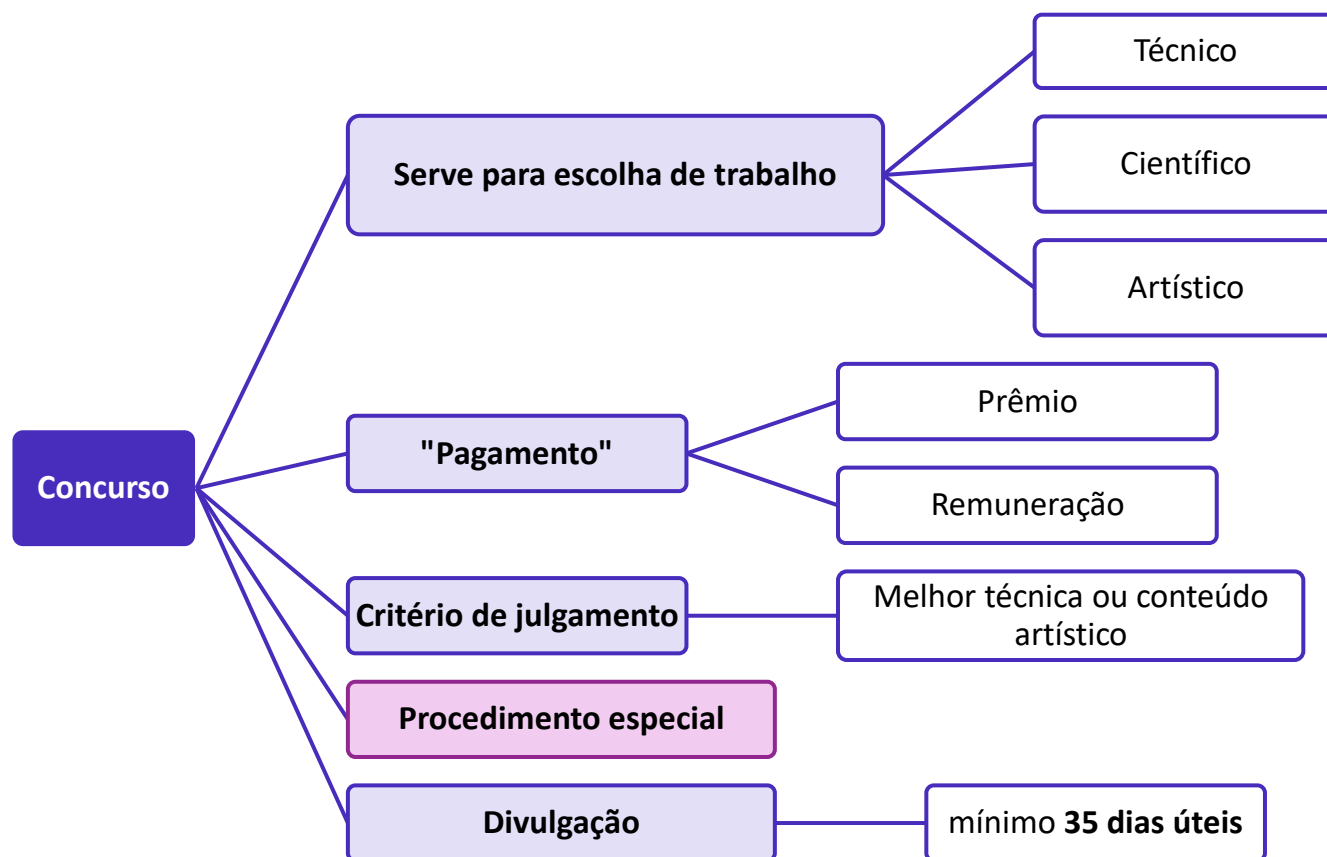
- Modalidade de licitação para escolha de trabalho:
 - técnico;
 - científico;

- artístico;

- Concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor.
- **Critério de julgamento:** melhor técnica ou conteúdo artístico.
- **Procedimento especial**, conforme regras e condições previstas em edital.
- Antecedência mínima de divulgação do edital: **35 dias úteis**.
- Na elaboração de projetos, o autor deverá ceder os direitos patrimoniais.

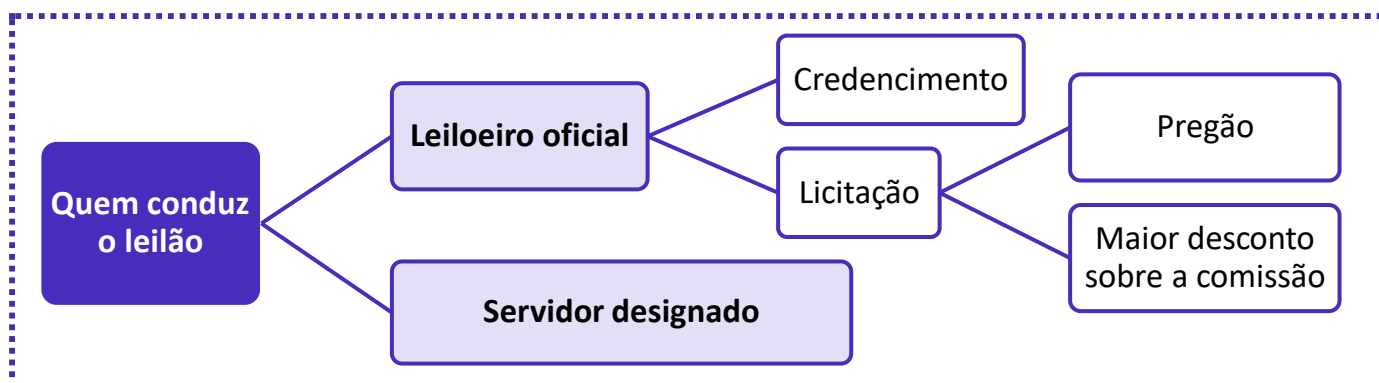
- O art. 93 dispõe que:

Art. 93. Nas contratações de projetos ou de serviços técnicos especializados, inclusive daqueles que contemplem o desenvolvimento de programas e aplicações de internet para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento e de comunicação da informação (software) – e a respectiva documentação técnica associada –, o autor deverá ceder todos os direitos patrimoniais a eles relativos para a Administração.



Art. 31. O leilão poderá ser cometido a **leiloeiro oficial** ou a **servidor** designado pela autoridade competente da Administração, e regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos operacionais.

§ 1º Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a Administração deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na modalidade pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores dos bens a serem leiloados.



§ 2º O leilão será precedido da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, que conterá:

- I** – a descrição do bem, com suas características, e, no caso de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros;
- II** – o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado;
- III** – a indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes;
- IV** – o sítio da internet e o período em que ocorrerá o leilão, salvo se excepcionalmente for realizado sob a forma presencial por comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para a Administração, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização;
- V** – a especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes sobre os bens a serem leiloados.

§ 3º Além da divulgação no sítio eletrônico oficial, o edital do leilão será afixado em local de ampla circulação de pessoas na sede da Administração e poderá, ainda, ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade da licitação.

§ 4º O leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no edital.

Comentários:

- Modalidade de licitação para alienação de:
 - bens imóveis;
 - bens móveis inservíveis;
- Critério de julgamento: maior lance.
- Rito: procedimento especial, previsto em regulamento.
- Condução
 - Leiloeiro oficial, escolhido por:
 - credenciamento;
 - licitação, na modalidade pregão, por maior desconto.
 - Servidor designado.
- Divulgação
 - obrigatória:
 - sítio eletrônico oficial;
 - afixação em local de ampla circulação na sede da administração.
 - facultativa: outros meios;
- Antecedência mínima: 15 dias úteis.
- Não haverá
 - Registro cadastral;
 - Fase de habilitação.





▪ Série Licitações – Episódio 10: *Diálogo competitivo*.



Escaneie usando a câmera do seu celular ou clique com o mouse.

Art. 32. A modalidade **diálogo competitivo** é restrita a contratações em que a Administração:

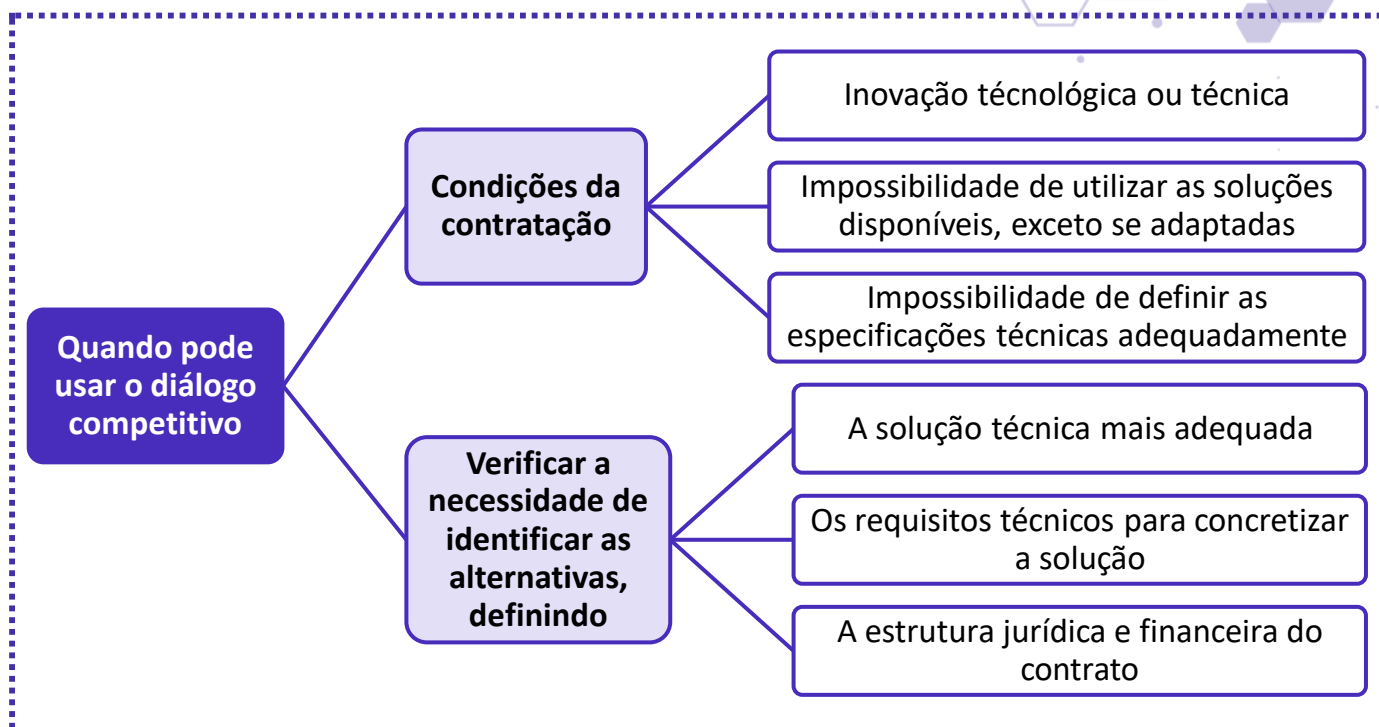
I – vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições:

- a) inovação tecnológica ou técnica;
- b) impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado; e
- c) impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela Administração;

II – verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos:

- a) a solução técnica mais adequada;
- b) os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida;
- c) a estrutura jurídica ou financeira do contrato;

III - (VETADO).



§ 1º Na modalidade **diálogo competitivo**, serão observadas as seguintes disposições:

- I** – a Administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas e estabelecerá prazo mínimo de 25 (vinte e cinco) dias úteis para manifestação de interesse na participação da licitação;
- II** – os critérios empregados para pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital, e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos;
- III** – a divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante será vedada;
- IV** – a Administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento;
- V** – a fase de diálogo poderá ser mantida até que a Administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades;
- VI** – as reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e gravadas mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo;
- VII** – o edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas;
- VIII** – a Administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de diálogo, iniciar a fase competitiva com a divulgação de edital contendo a especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo,

não inferior a 60 (sessenta) dias úteis, para todos os licitantes pré-selecionados na forma do inciso II deste parágrafo apresentarem suas propostas, que deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto;

IX – a Administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não impliquem discriminação nem distorçam a concorrência entre as propostas;

X – a Administração definirá a proposta vencedora de acordo com critérios divulgados no início da fase competitiva, assegurada a contratação mais vantajosa como resultado;

XI – o diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 3 (três) servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da Administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão;

XII - (VETADO).

§ 2º Os profissionais contratados para os fins do inciso XI do § 1º deste artigo assinarão termo de confidencialidade e abster-se-ão de atividades que possam configurar conflito de interesses.



RESUMINDO

DIÁLOGO COMPETITIVO

Conceito	▪ Modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos; ▪ Tem o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às necessidades da administração pública; ▪ Os licitantes devem apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos.
Etapas	▪ Divulgação do edital de pré-seleção: • prazo mínimo de 25 (vinte e cinco) dias úteis para manifestação de interesse de participação na licitação. ▪ Pré-seleção dos licitantes: • verificar quem atende aos requisitos objetivos para os diálogos. ▪ Diálogo com os licitantes pré-selecionados para a escolha de uma solução: ▪ propósito de identificar uma ou mais soluções. ▪ Divulgação do edital da fase competitiva: • divulgação da(s) solução(ões) escolhidas; • definição dos critérios de julgamento; • 60 dias úteis para a apresentação das propostas.

	▪ Apresentação das propostas finais, a partir da solução elaborada, e julgamento das propostas.
Hipóteses de utilização	▪ Condições da contratação: • inovação tecnológica ou técnica; • impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado; e • impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. ▪ A administração verificar a necessidade de identificar as alternativas, definindo: • a solução técnica mais adequada; • os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida; • a estrutura jurídica ou financeira do contrato.
Comissão de contratação	▪ Obrigatória; ▪ Mínimo três membros; ▪ Servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes; ▪ Admite-se a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão.

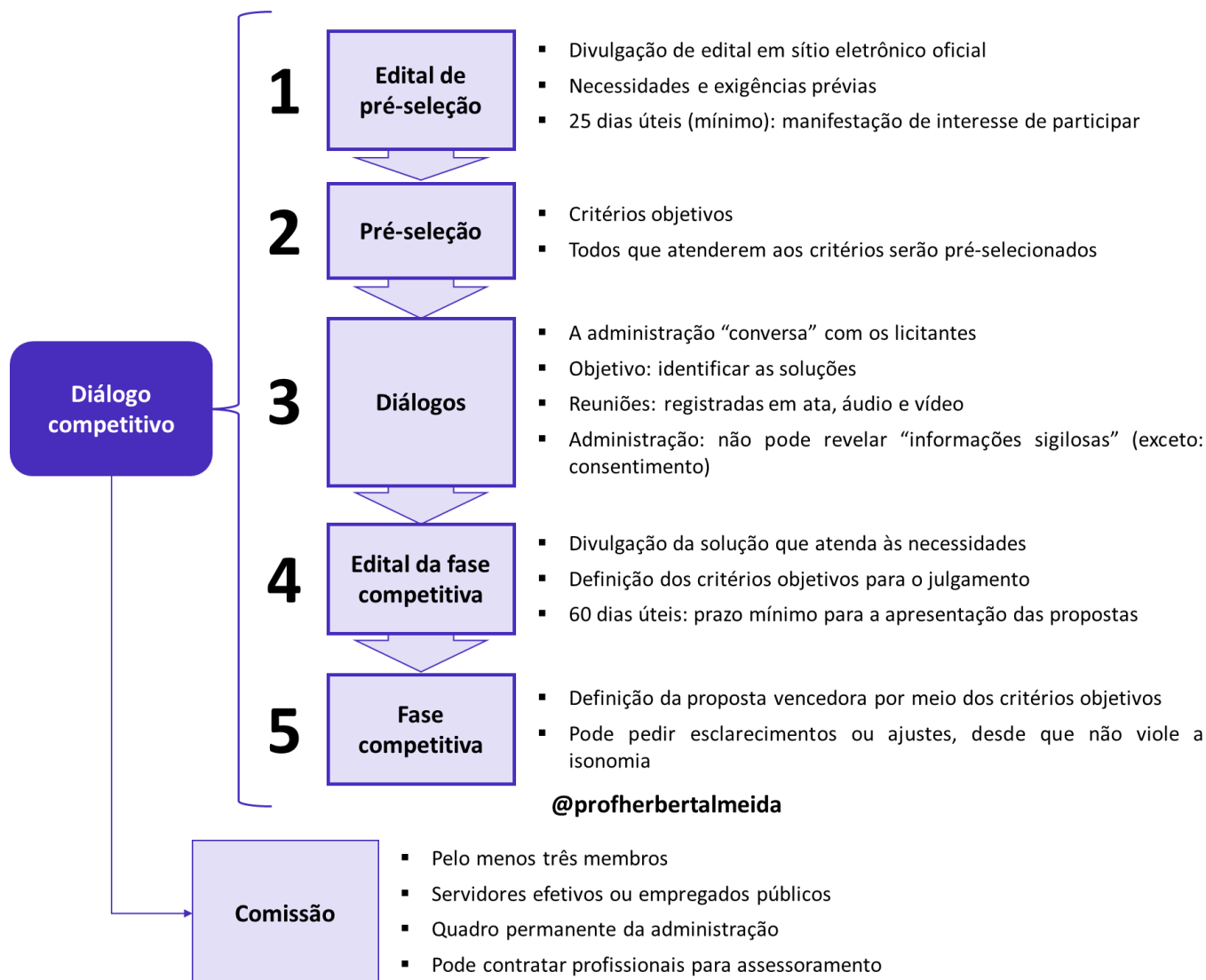


FAÇA
ANOTAÇÕES
AQUI

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



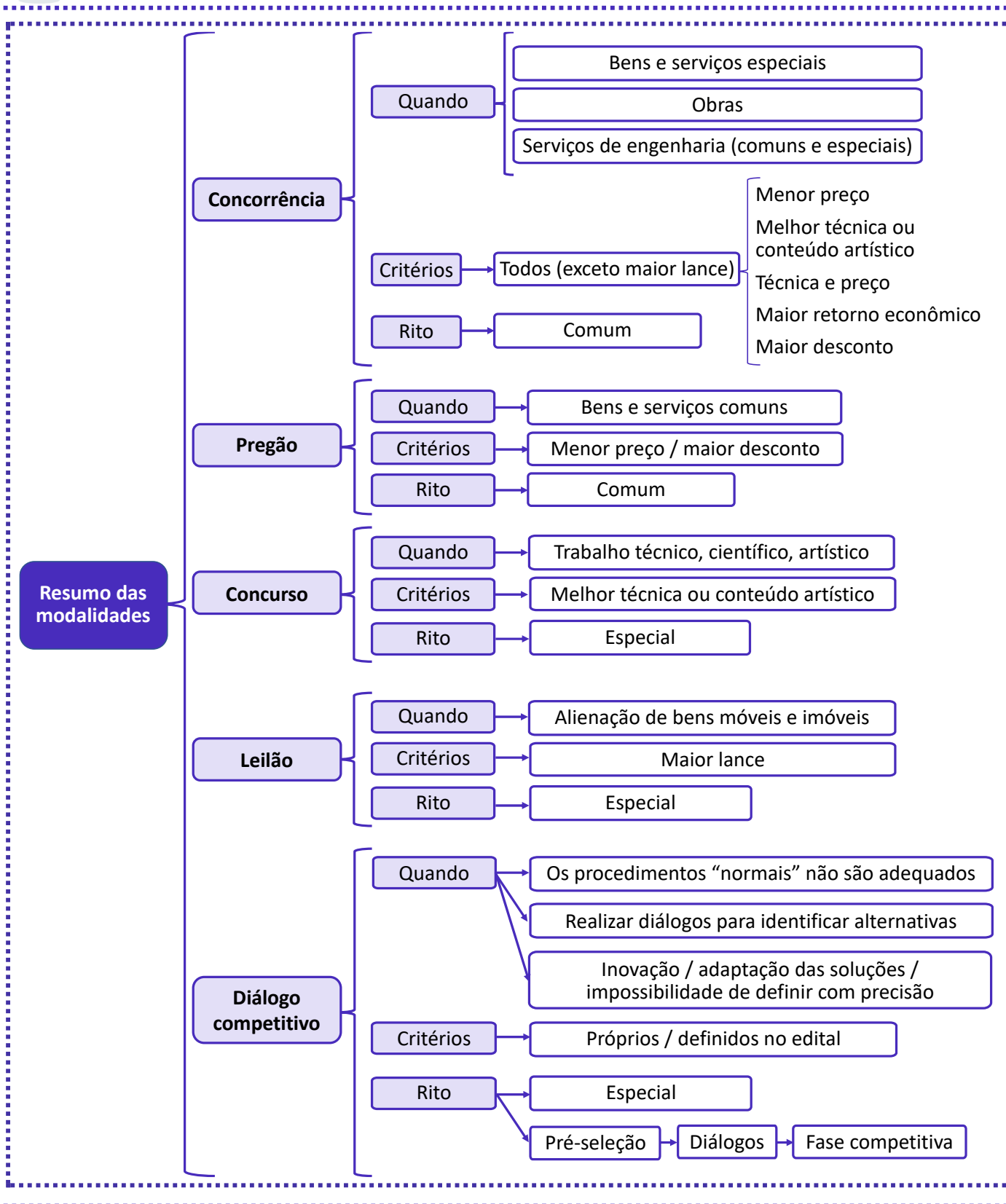
ESQUEMATIZANDO



FAÇA
ANOTAÇÕES
AQUI



RESUMINDO



Seção III Dos Critérios de Julgamento



- Série Licitações – Episódio 11: *Critérios de julgamento.*



Escaneie usando a câmera do seu celular ou clique com o mouse.

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes **critérios**:

- I – menor preço;
- II – maior desconto;
- III – melhor técnica ou conteúdo artístico;
- IV – técnica e preço;
- V – maior lance, no caso de leilão;
- VI – maior retorno econômico.





ESQUEMATIZANDO

Critérios de julgamento na Nova Lei de Licitações



/profherbertalmeida

Comentário:

- Os critérios de julgamento são as referências para a avaliação das propostas.
- Novos** critérios (em comparação com a Lei 8.666/1993):
 - maior desconto;**
 - melhor técnica ou conteúdo artístico;**
 - maior retorno econômico.**
- Estes critérios já constavam em outras normas, como no Regime Diferenciado de Contratações Públicas.
- Observação (1): a “melhor técnica ou conteúdo artístico” não se confunde com a “melhor técnica” da Lei 8.666/1993. Primeiro porque não considera o preço, ao passo que a antiga

melhor técnica considerava. Segundo porque pode ser adotada no concurso, enquanto a antiga não podia.

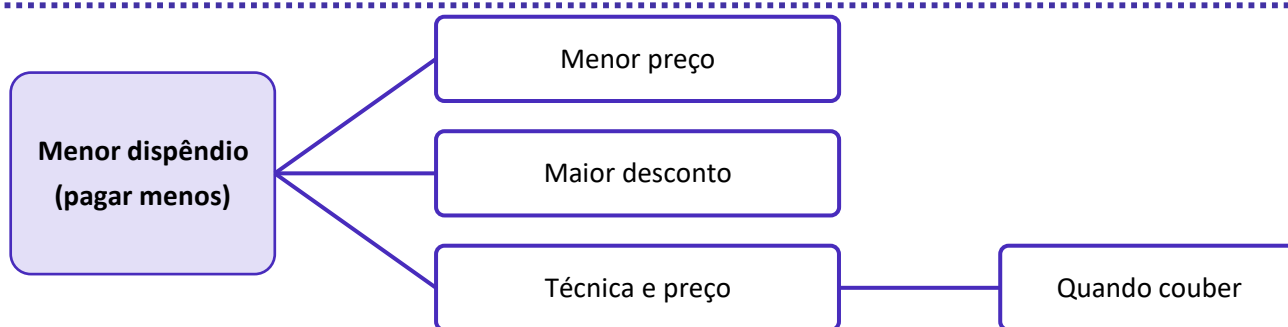
- Observação (2): o maior lance fica restrito ao **leilão**;
- Observação (3): o maior retorno econômico é aplicável aos contratos de eficiência.
- Não **confunda modalidades** (procedimento) com os **critérios de julgamento**.



Critério vs. Modalidade (considerando apenas a Lei 14.133/2021)

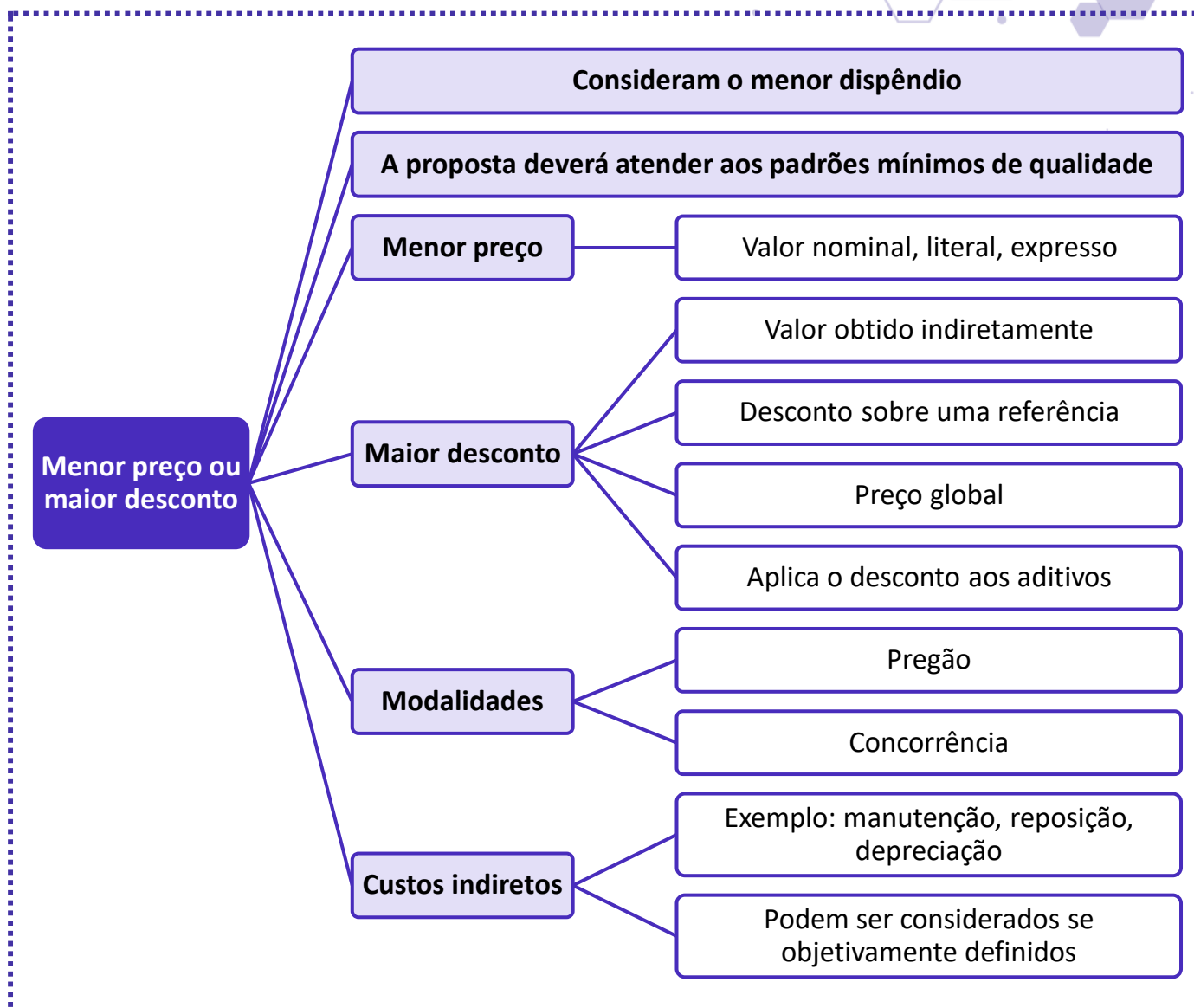
Critério de julgamento	Modalidade: procedimento adotado
▪ menor preço; ▪ maior desconto; ▪ melhor técnica ou conteúdo artístico; ▪ técnica e preço; ▪ maior lance, no caso de leilão; ▪ maior retorno econômico.	▪ pregão; ▪ concorrência; ▪ concurso; ▪ leilão; ▪ diálogo competitivo.

Art. 34. O julgamento por **menor preço** ou **maior desconto** e, quando couber, por **técnica e preço** considerará o menor dispêndio para a Administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação.



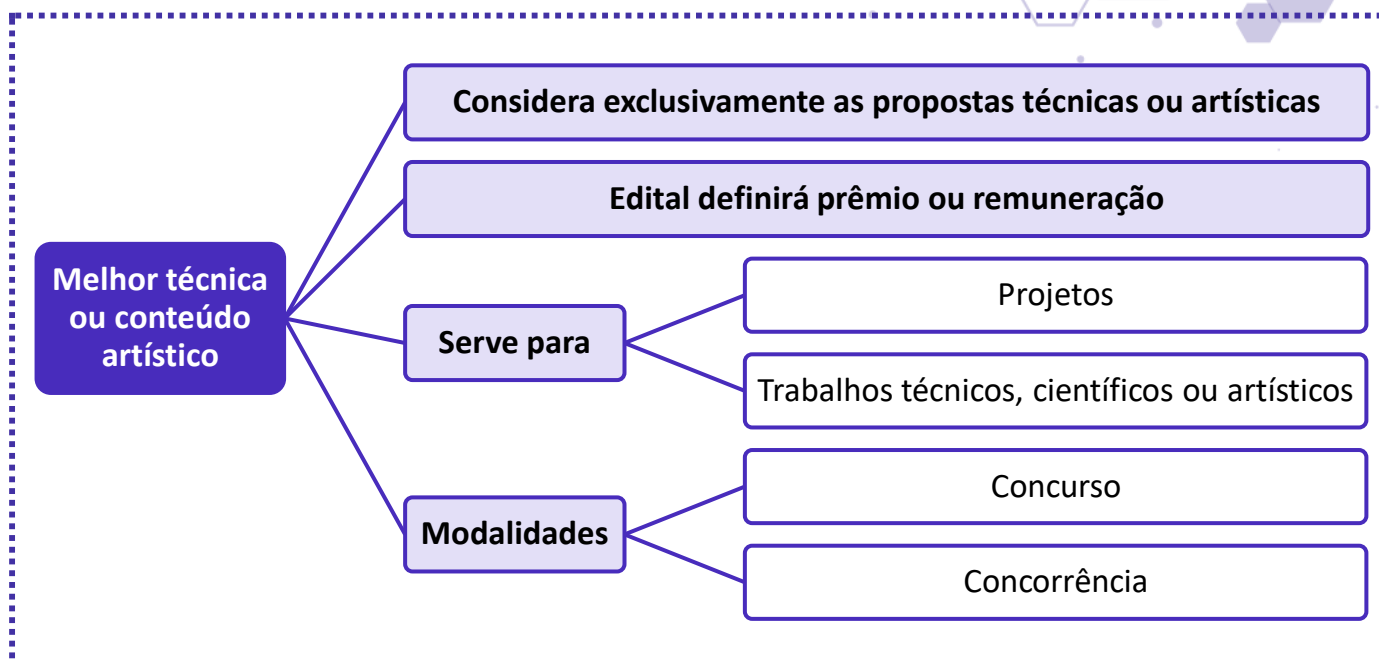
§ 1º Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em regulamento.

§ 2º O julgamento por **maior desconto** terá como referência o **preço global** fixado no edital de licitação, e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos.



Art. 35. O julgamento por **melhor técnica ou conteúdo artístico** considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes, e o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores.

Parágrafo único. O critério de julgamento de que trata o **caput** deste artigo poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de **natureza técnica, científica ou artística**.



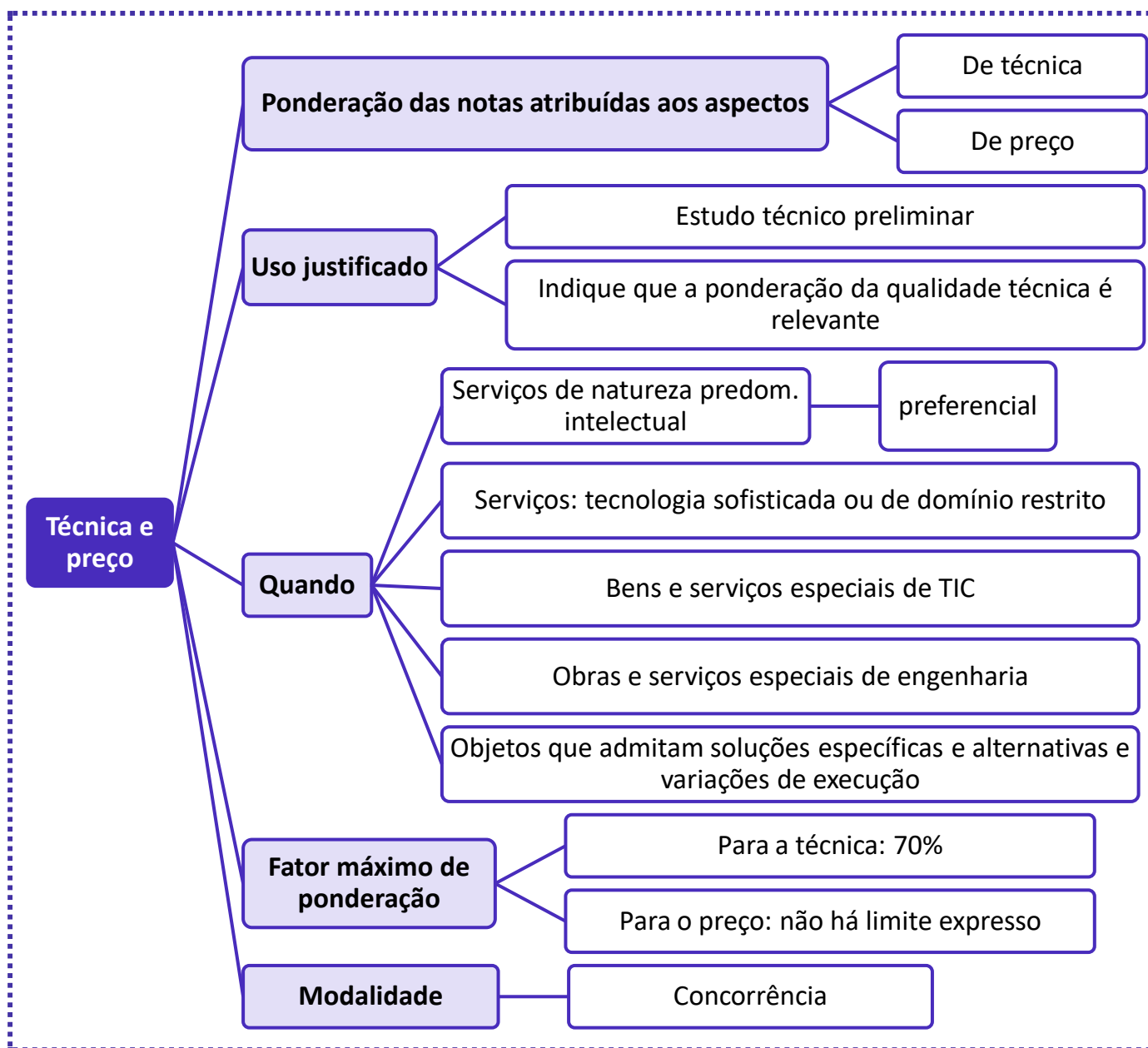
Art. 36. O julgamento por **técnica e preço** considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta.

§ 1º O critério de julgamento de que trata o **caput** deste artigo será escolhido quando estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela Administração nas licitações para contratação de:

- I – serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado;
- II – serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação;
- III – bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação;
- IV – obras e serviços especiais de engenharia;
- V – objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução, com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação.

§ 2º No julgamento por técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço apresentadas pelos licitantes, na proporção máxima de 70% (setenta por cento) de valoração para a proposta técnica.

§ 3º O desempenho pretérito na execução de contratos com a Administração Pública deverá ser considerado na pontuação técnica, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 88 desta Lei e em regulamento.



Art. 37. O julgamento por **melhor técnica ou por técnica e preço** deverá ser realizado por:

- I – **verificação da capacitação e da experiência do licitante**, comprovadas por meio da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados;
- II – atribuição de **notas** a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse fim, de acordo com orientações e limites definidos em edital, considerados a demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a qualificação das equipes técnicas e a relação dos produtos que serão entregues;

III – atribuição de notas por desempenho do licitante em **contratações anteriores** aferida nos documentos comprobatórios de que trata o § 3º do art. 88 desta Lei e em registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Comentário:

- Analisando o contexto da Nova Lei de Licitações, o “nome” do critério de julgamento é “**melhor técnica ou conteúdo artístico**”. A “melhor técnica” é a mesma coisa que “melhor técnica ou conteúdo artístico”.

- O art. 88, § 3º, dispõe que:

*§ 3º A atuação do contratado no cumprimento de **obrigações assumidas** será avaliada pelo **contratante**, que emitirá **documento comprobatório da avaliação** realizada, com menção ao seu **desempenho na execução contratual**, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, o que constará do **registro cadastral** em que a inscrição for realizada.*

§ 1º A banca referida no inciso II do **caput** deste artigo terá **no mínimo 3 (três) membros** e poderá ser composta de:

I – **servidores efetivos ou empregados públicos** pertencentes aos quadros permanentes da Administração Pública;

II – **profissionais contratados** por conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação dos quesitos especificados em edital, desde que seus trabalhos sejam supervisionados por profissionais designados conforme o disposto no art. 7º desta Lei.

Comentário:

- A **banca** não se confunde com o agente de contratação, com a comissão de contratação e com a equipe de apoio. Trata-se de uma banca específica, encarregada de avaliar e atribuir nota para a proposta técnica.
- Os membros da banca podem ser servidores efetivos ou empregados do quadro permanente ou profissionais contratados para este fim. Neste último caso, os profissionais serão supervisionados por agentes públicos.
- A contratação de profissionais para compor a banca é hipótese de **dispensa de licitação**, na forma do art. 75, XIII.

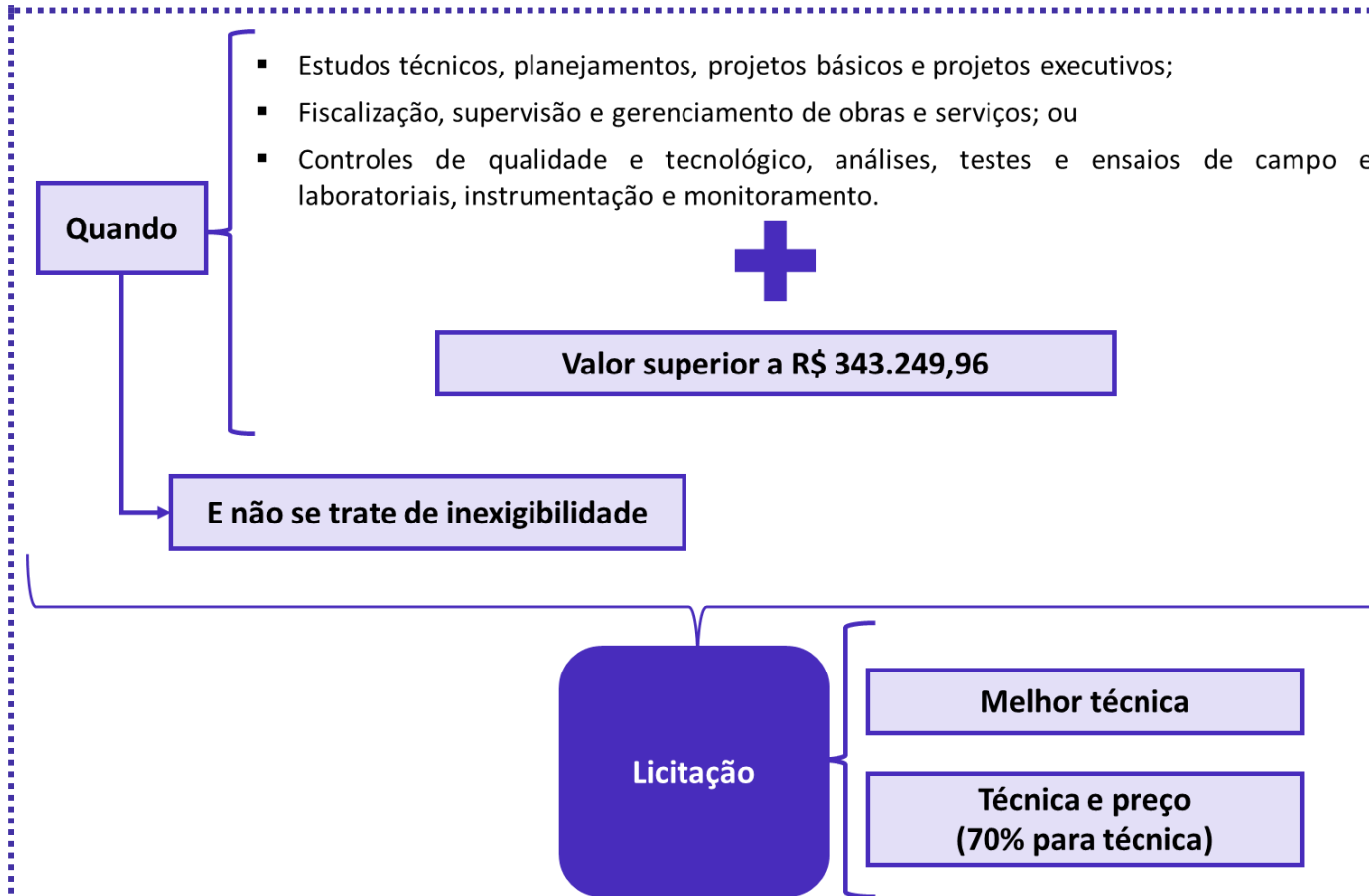
§ 2º Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, na licitação para contratação dos serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual previstos nas alíneas “a”, “d” e “h” do inciso XVIII do **caput** do art. 6º desta Lei cujo valor estimado da contratação seja superior a R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o julgamento será por:

I – melhor técnica; ou

II – técnica e preço, na proporção de 70% (setenta por cento) de valoração da **proposta técnica**.

Comentário:

- O Decreto 11.317/2022 atualizou o valor para R\$ **343.249,96**.



Art. 38. No julgamento por **melhor técnica ou por técnica e preço**, a obtenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente.



RESUMINDO

CACTERÍSTICAS COMUNS – MELHOR TÉCNICA E TÉCNICA E PREÇO

Avaliação da proposta técnica	▪ Avaliação da capacitação e da experiência por meio da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços já realizados; ▪ Nota atribuída por banca sobre os quesitos qualitativos da proposta;
-------------------------------	--

	▪ Nota sobre o desempenho em contratações anteriores, conforme fiscalização de contratos e registro cadastral do licitante.
Banca	▪ Para avaliação dos quesitos qualitativos (segundo item da lista acima); ▪ Pelo menos três membros; ▪ Servidores efetivos ou empregados públicos / profissionais contratados; ▪ Não se confunde com “comissão de licitação”.
Capacidade técnico-profissional	▪ Obtenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional; ▪ A execução do respectivo contrato terá participação direta e pessoal do profissional correspondente.

Art. 39. O julgamento por **maior retorno econômico**, utilizado exclusivamente para a celebração de **contrato de eficiência**, considerará a maior economia para a Administração, e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato.

Comentário:

- Define-se contrato de eficiência da seguinte forma (art. 6º):

*LIII – **contrato de eficiência**: contrato cujo objeto é a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de **proporcionar economia ao contratante**, na forma de redução de despesas correntes, remunerado o contratado com base em percentual da economia gerada;*

§ 1º Nas licitações que adotarem o critério de julgamento de que trata o **caput** deste artigo, os licitantes apresentarão:

I – proposta de trabalho, que deverá contemplar:

- a) as obras, os serviços ou os bens, com os respectivos prazos de realização ou fornecimento;
- b) a economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada à obra, ao bem ou ao serviço e em unidade monetária;

II – proposta de preço, que corresponderá a percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período, expressa em unidade monetária.

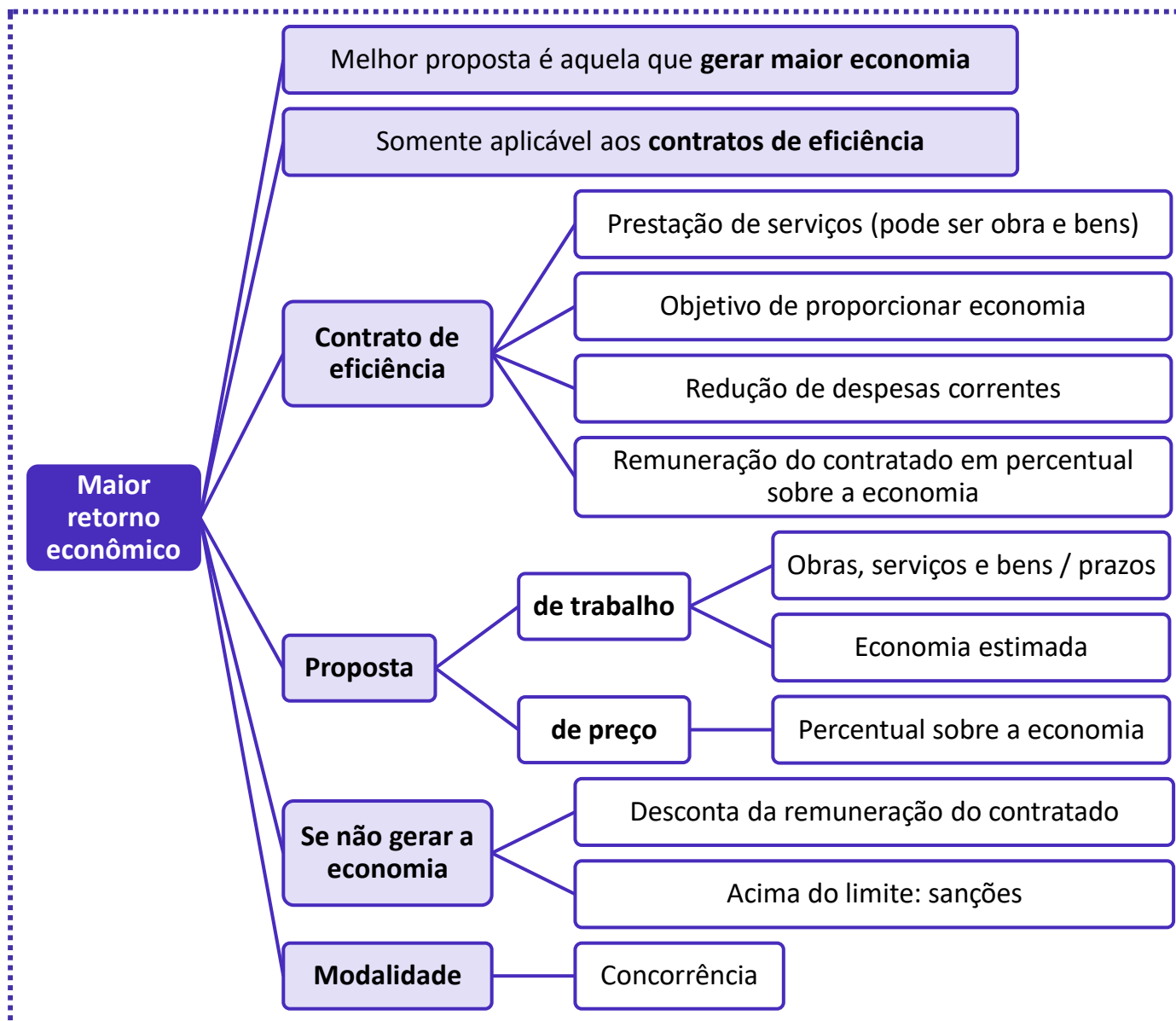
§ 2º O edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo para a remuneração devida ao contratado.

§ 3º Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a proposta de preço.

§ 4º Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência:

I – a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado;

II – se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se-á, ainda, a outras sanções cabíveis.



Seção IV Disposições Setoriais

Subseção I Das Compras

Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:

- I – condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado;
- II – processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente;
- III – determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função de consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o fornecimento contínuo;
- IV – condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material;
- V – atendimento aos princípios:
 - a) da **padronização**, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;
 - b) do **parcelamento**, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso;
 - c) da **responsabilidade fiscal**, mediante a comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento.

§ 1º O termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso XXIII do **caput** do art. 6º desta Lei, além das seguintes informações:

- I – especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança;
- II – indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso;
- III – especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso.

§ 2º Na aplicação do **princípio do parcelamento**, referente às compras, deverão ser considerados:

- I – a viabilidade da divisão do objeto em lotes;
- II – o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade; e
- III – o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

§ 3º O parcelamento não será adotado quando:

- I – a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;
- II – o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;
- III – o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

§ 4º Em relação à informação de que trata o inciso III do § 1º deste artigo, desde que fundamentada em estudo técnico preliminar, a Administração poderá exigir que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação de serviços localizada em distância compatível com suas necessidades.



▪ **Série Licitações – Episódio 12: *Indicação de marca.***



Escaneie usando a câmera do seu celular ou clique com o mouse.

Art. 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a Administração poderá excepcionalmente:

- I – **indicar uma ou mais marcas ou modelos**, desde que formalmente justificado, nas seguintes hipóteses:
 - a) em decorrência da necessidade de **padronização** do objeto;
 - b) em decorrência da necessidade de **manter a compatibilidade com plataformas** e padrões já adotados pela Administração;

c) quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os **únicos capazes** de atender às necessidades do contratante;

d) quando a **descrição do objeto** a ser licitado puder ser mais bem **compreendida** pela identificação de determinada marca ou determinado modelo aptos a servir apenas como referência;

II – exigir amostra ou prova de conceito do bem no procedimento de pré- qualificação permanente, na fase de julgamento das propostas ou de lances, ou no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, desde que previsto no edital da licitação e justificada a necessidade de sua apresentação;

III – vedar a contratação de marca ou produto, quando, mediante processo administrativo, restar comprovado que produtos adquiridos e utilizados anteriormente pela Administração não atendem a requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual;

IV – solicitar, motivadamente, **carta de solidariedade** emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor.

Parágrafo único. A exigência prevista no inciso II do **caput** deste artigo restringir-se-á ao licitante provisoriamente vencedor quando realizada na fase de julgamento das propostas ou de lances.

Art. 42. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida por qualquer um dos seguintes meios:

I – comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro;

II – declaração de atendimento satisfatório emitida por outro órgão ou entidade de nível federativo equivalente ou superior que tenha adquirido o produto;

III – certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que possibilite a aferição da qualidade e da conformidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, emitido por instituição oficial competente ou por entidade credenciada.

§ 1º O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, certificação de qualidade do produto por instituição credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).

§ 2º A Administração poderá, nos termos do edital de licitação, oferecer protótipo do objeto pretendido e exigir, na fase de julgamento das propostas, amostras do licitante provisoriamente vencedor, para atender a diligência ou, após o julgamento, como condição para firmar contrato.

§ 3º No interesse da Administração, as amostras a que se refere o § 2º deste artigo poderão ser examinadas por instituição com reputação ético-profissional na especialidade do objeto, previamente indicada no edital.

Art. 43. O processo de padronização deverá conter:

- I – parecer técnico sobre o produto, considerados especificações técnicas e estéticas, desempenho, análise de contratações anteriores, custo e condições de manutenção e garantia;
- II – despacho motivado da autoridade superior, com a adoção do padrão;
- III – síntese da justificativa e descrição sucinta do padrão definido, divulgadas em sítio eletrônico oficial.

§ 1º É permitida a padronização com base em processo de outro órgão ou entidade de nível federativo igual ou superior ao do órgão adquirente, devendo o ato que decidir pela adesão a outra padronização ser devidamente motivado, com indicação da necessidade da Administração e dos riscos decorrentes dessa decisão, e divulgado em sítio eletrônico oficial.

§ 2º As contratações de soluções baseadas em **software** de uso disseminado serão disciplinadas em regulamento que defina processo de gestão estratégica das contratações desse tipo de solução.

Art. 44. Quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens, o estudo técnico preliminar deverá considerar os custos e os benefícios de cada opção, com indicação da alternativa mais vantajosa.

Subseção II **Das Obras e Serviços de Engenharia**

Art. 45. As **licitações de obras e serviços de engenharia** devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:

- I – disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas;
- II – mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental;
- III – utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais;
- IV – avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística;
- V – proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;
- VI – acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Art. 46. Na **execução indireta de obras e serviços de engenharia**, são admitidos os seguintes regimes:

- I – empreitada por preço unitário;

- II – empreitada por preço global;
- III – empreitada integral;
- IV – contratação por tarefa;
- V – contratação integrada;
- VI – contratação semi-integrada;
- VII – fornecimento e prestação de serviço associado.

§ 1º É vedada a realização de obras e serviços de engenharia **sem projeto executivo**, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 18 desta Lei.

Comentário:

- Em regra, o projeto executivo será obrigatório para a **realização** de obras e serviços de engenharia. Porém, o art. 18, § 3º, apresenta uma exceção:

*Art. 18. [...] § 3º Em se tratando de **estudo técnico preliminar** para contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada **apenas em termo de referência ou em projeto básico**, dispensada a elaboração de projetos.*

- Tome cuidado: a obrigatoriedade (em regra) do projeto executivo trata da execução (realização) da obra ou serviço de engenharia. Para a licitação, há vários casos em que o projeto executivo não será exigido previamente. Por exemplo, nas licitações nos regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o projeto executivo será elaborado pelo vencedor da licitação (logo, não será prévio à licitação).

§ 2º A Administração é **dispensada da elaboração de projeto básico** nos casos de contratação integrada, hipótese em que deverá ser elaborado **anteprojeto** de acordo com metodologia definida em ato do órgão competente, observados os requisitos estabelecidos no inciso XXIV do art. 6º desta Lei.

Comentário:

- Os conceitos de anteprojeto e de projeto básico constam no art. 6º, XXIV e XXV. São dois conceitos muito técnicos e extensos. Por isso, não vamos citá-los novamente, neste momento, tendo em vista que isso pouco irá contribuir com a compreensão do tema.
- O **anteprojeto** é uma base um pouco mais simples, que terá as informações necessárias à elaboração do projeto básico, possuindo disposições sobre a necessidade da administração, prazo de entrega, estética do projeto, etc.

- O **projeto básico**, por sua vez, é um pouco mais detalhado, pois contém o “conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação”. Assim, o projeto básico define “o que é” a obra ou serviço, com os levantamentos topográficos, soluções técnicas, etc.

§ 3º Na **contratação integrada**, após a elaboração do projeto básico pelo contratado, o conjunto de desenhos, especificações, memoriais e cronograma físico- financeiro deverá ser submetido à aprovação da Administração, que avaliará sua adequação em relação aos parâmetros definidos no edital e conformidade com as normas técnicas, vedadas alterações que reduzam a qualidade ou a vida útil do empreendimento e mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos associados ao projeto básico.

Comentário:

- Na contratação integrada, o projeto básico é elaborado pelo contratado.

§ 4º Nos regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital e o contrato, sempre que for o caso, deverão prever as providências necessárias para a efetivação de desapropriação autorizada pelo poder público, bem como:

- I – o responsável por cada fase do procedimento expropriatório;
- II – a responsabilidade pelo pagamento das indenizações devidas;
- III – a estimativa do valor a ser pago a título de indenização pelos bens expropriados, inclusive de custos correlatos;
- IV – a distribuição objetiva de riscos entre as partes, incluído o risco pela diferença entre o custo da desapropriação e a estimativa de valor e pelos eventuais danos e prejuízos ocasionados por atraso na disponibilização dos bens expropriados;
- V – em nome de quem deverá ser promovido o registro de imissão provisória na posse e o registro de propriedade dos bens a serem desapropriados.

§ 5º Na contratação **semi-integrada**, mediante prévia autorização da Administração, o **projeto básico poderá ser alterado**, desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas pelo contratado em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou operação, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos associados à alteração do projeto básico.

§ 6º A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e da aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores.

§ 7º (VETADO).

§ 8º (VETADO).

§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do **caput** deste artigo serão licitados por **preço global** e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao **cumprimento de metas de resultado**, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por **preços unitários** ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.

Comentário:

- Obrigatoriedade da licitação por preço global nos seguintes regimes:

II – empreitada por preço global;

III – empreitada integral;

IV – contratação por tarefa;

V – contratação integrada;

VI – contratação semi-integrada; [...].

- Portanto, somente os regimes de **empreitada por preço unitário** e de **fornecimento e prestação de serviço associado** admitem o pagamento de preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.

Subseção III
Dos Serviços em Geral

Art. 47. As licitações de **serviços** atenderão aos princípios:

I – da **padronização**, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;

II – do **parcelamento**, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso.

§ 1º Na aplicação do princípio do **parcelamento** deverão ser considerados:

I – a **responsabilidade técnica**;

II – o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens;

III – o dever de buscar a **ampliação da competição** e de **evitar a concentração de mercado**.

§ 2º Na licitação de **serviços de manutenção e assistência técnica**, o edital deverá definir o local de realização dos serviços, admitida a exigência de deslocamento de técnico ao local da repartição

ou a exigência de que o contratado tenha unidade de prestação de serviços em distância compatível com as necessidades da Administração.

Art. 48. Poderão ser objeto de **execução por terceiros** as atividades **materiais acessórias, instrumentais ou complementares** aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade, **vedado** à Administração ou a seus agentes, **na contratação do serviço terceirizado**:

- I – indicar pessoas expressamente nominadas** para executar direta ou indiretamente o objeto contratado;
- II – fixar salário inferior ao definido** em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado;
- III – estabelecer vínculo de subordinação** com funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado;
- IV – definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários** pagos;
- V – demandar a funcionário** de empresa prestadora de serviço terceirizado a execução de tarefas **fora do escopo** do objeto da contratação;
- VI – prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da Administração** na gestão interna do contratado.

Parágrafo único. Durante a vigência do contrato, é **vedado ao contratado** contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, **devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação**.

Comentário:

- Trata-se de uma ampliação do conceito de **nepotismo**.
- O contratado, nos contratos de terceirização, **não poderá contratar parentes** (até o terceiro grau) de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.

Art. 49. A Administração poderá, mediante justificativa expressa, **contratar mais de uma empresa** ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que essa contratação não implique perda de economia de escala, quando:

- I – o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado; e**
- II – a múltipla execução for conveniente para atender à Administração.**

Parágrafo único. Na hipótese prevista no **caput** deste artigo, a Administração deverá manter o controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada um dos contratados.

Art. 50. Nas contratações de serviços com regime de **dedicação exclusiva de mão de obra**, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela Administração, sob pena de multa, **comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas** e com o **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)** em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao:

- I – registro de ponto;
- II – recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;
- III – comprovante de depósito do FGTS;
- IV – recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional;
- V – recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato;
- VI – recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, na forma prevista em norma coletiva.

Subseção IV Da Locação de Imóveis

Art. 51. Ressalvado o disposto no inciso V do **caput** do art. 74 desta Lei, a **locação de imóveis** deverá **ser precedida de licitação** e **avaliação prévia do bem**, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortização dos investimentos necessários.



Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de: [...] V – aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha.

Comentário:

- Em regra, a locação de imóvel **depende de licitação**.

- O art. 74, V, porém, classifica como inexigível a licitação para a locação de imóvel (ou compra) quando características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha.

Subseção V Das Licitações Internacionais

Art. 52. Nas licitações de **âmbito internacional**, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes.

§ 1º Quando for permitido ao **licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira**, o licitante **brasileiro igualmente** poderá fazê-lo.

§ 2º O pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado em virtude de licitação nas condições de que trata o § 1º deste artigo será efetuado em moeda corrente nacional.

Comentários:

- Esta regra destina-se ao atendimento do princípio da isonomia.
- Ainda que o licitante brasileiro opte por cotar preço em moeda estrangeira, caso ele seja contratado, o pagamento ocorrerá (ao brasileiro) em moeda corrente nacional.

§ 3º As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes às aquelas oferecidas ao licitante estrangeiro.

§ 4º Os gravames incidentes sobre os preços constarão do edital e serão definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos.

§ 5º As propostas de todos os licitantes estarão sujeitas às mesmas regras e condições, na forma estabelecida no edital.

§ 6º Observados os termos desta Lei, o edital **não poderá prever condições de habilitação, classificação e julgamento que constituam barreiras de acesso ao licitante estrangeiro**, admitida a previsão de **margem de preferência** para bens produzidos no País e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, na forma definida no art. 26 desta Lei.



Art. 9º É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei: [...]

*II – estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre **empresas brasileiras e estrangeiras**, inclusive*

no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional;

Comentários:

- Em regra, não pode existir diferença entre licitante brasileiro e estrangeiro. Porém, a margem de preferência (art. 26) é uma **exceção**.

Capítulo III

Da Divulgação do Edital de Licitação

Art. 53. Ao final da **fase preparatória**, o processo licitatório seguirá para o órgão de **assessoramento jurídico** da Administração, que realizará **controle prévio de legalidade** mediante análise jurídica da contratação.

§ 1º Na elaboração do **parecer jurídico**, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:

- apreciar o processo licitatório conforme **critérios objetivos** prévios de atribuição de prioridade;
- redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica;
- III - (VETADO).

§ 2º (VETADO).

Comentários:

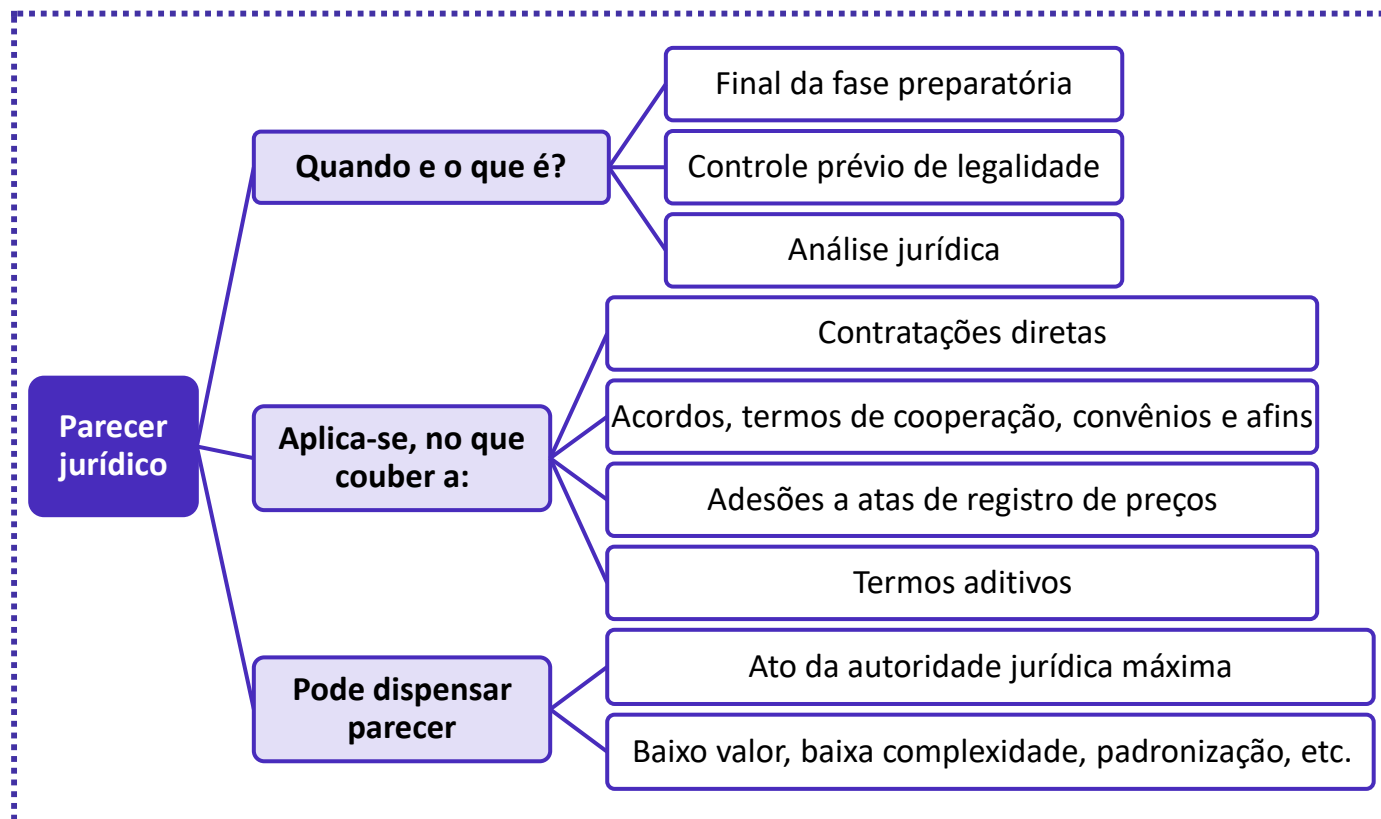
- O art. 10 prevê o direito à **representação judicial e extrajudicial**, pela advocacia pública, para as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos, **desde que os seus atos sejam praticados com estrita observância de orientação constante em parecer jurídico**.

§ 3º Encerrada a instrução do processo sob os aspectos técnico e jurídico, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação conforme disposto no art. 54.

§ 4º Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração também realizará **controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios**, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos.

§ 5º É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico.

§ 6º (VETADO).



▪ **Série Licitações – Episódio 13: *Divulgação do edital.***



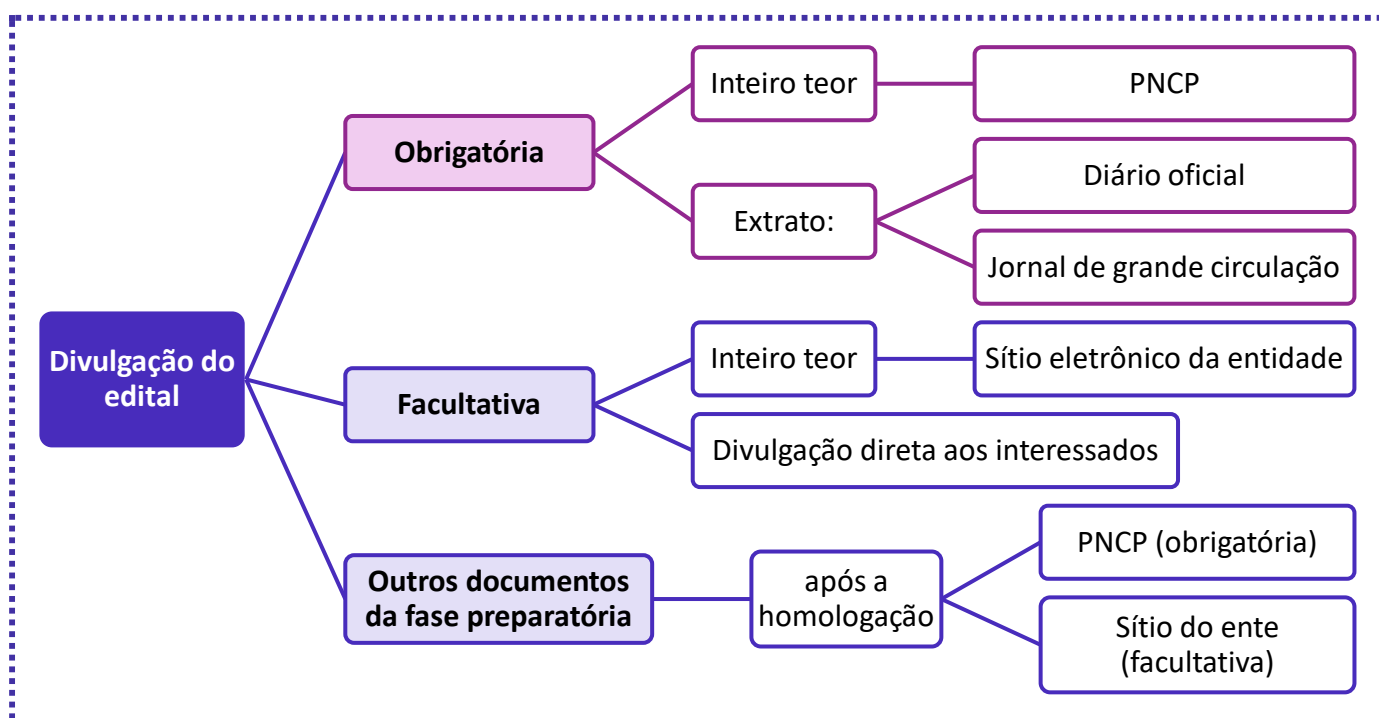
Escaneie usando a câmera do seu celular ou clique com o mouse.

Art. 54. A publicidade do edital de licitação será realizada **mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório** e de seus anexos no **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)**.

§ 1º Sem prejuízo do disposto no **caput**, é **obrigatória** a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande circulação.

§ 2º É **facultada** a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo do órgão ou entidade responsável pela licitação ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, admitida, ainda, a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados para esse fim.

§ 3º Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e, se o órgão ou entidade responsável pela licitação entender cabível, também no sítio referido no § 2º deste artigo, os documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos.



Capítulo IV

Da Apresentação de Propostas e Lances

Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de:

I – para aquisição de bens:

a) 8 (oito) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto;

b) 15 (quinze) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea “a” deste inciso;

II – no caso de serviços e obras:

a) 10 (dez) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia;

b) 25 (vinte e cinco) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras e serviços especiais de engenharia;

c) 60 (sessenta) dias úteis, quando o regime de execução for de contratação integrada;

d) 35 (trinta e cinco) dias úteis, quando o regime de execução for o de contratação semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas pelas alíneas “a”, “b” e “c” deste inciso;

III – para licitação em que se adote o critério de julgamento de maior lance, 15 (quinze) dias úteis;

IV – para licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 (trinta e cinco) dias úteis.

§ 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

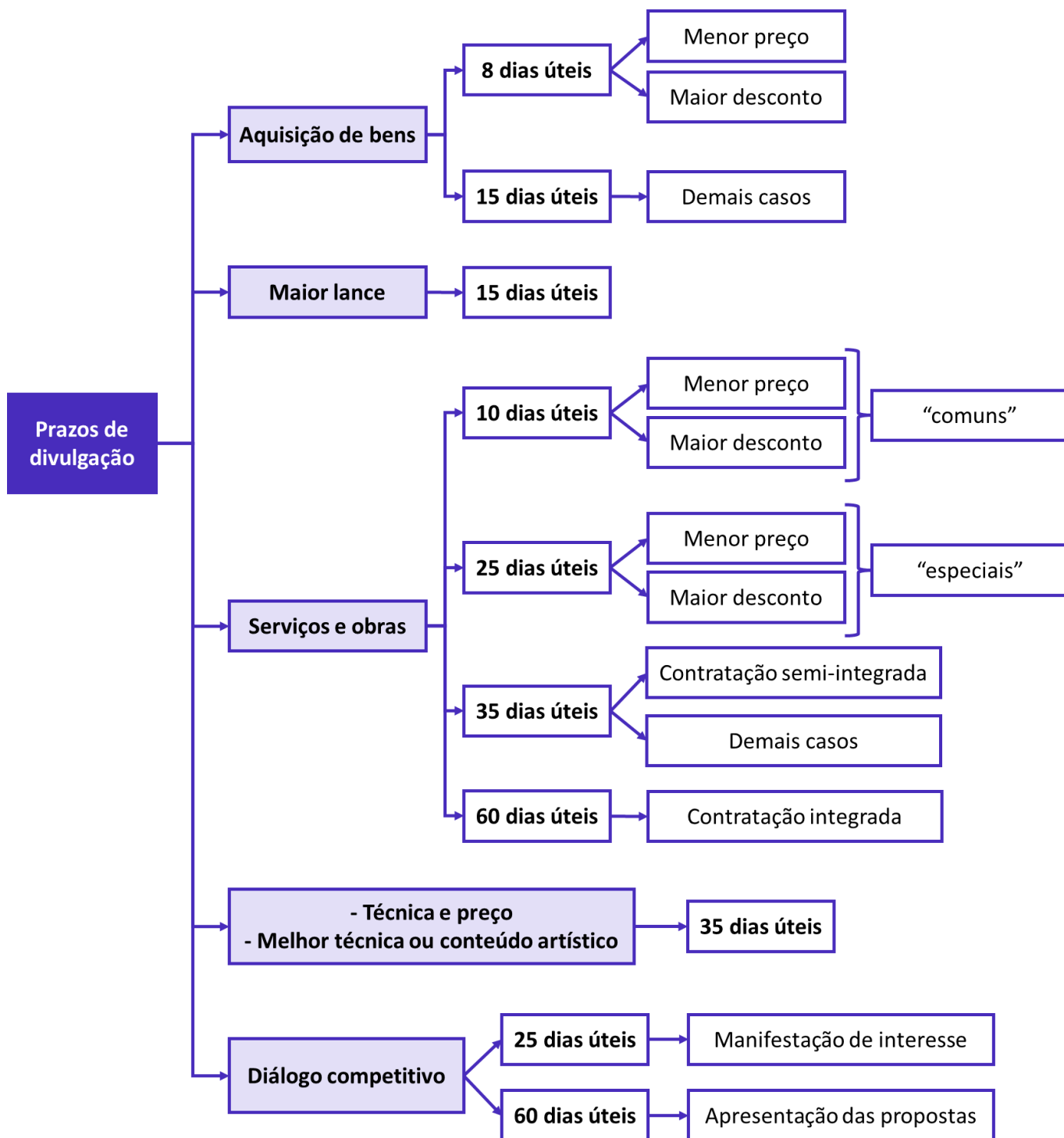
§ 2º Os prazos previstos neste artigo poderão, mediante decisão fundamentada, ser reduzidos até a metade nas licitações realizadas pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).



Modalidade	Prazo
Pregão	8 dias úteis para bens; 10 dias úteis para serviços.
Leilão	15 dias úteis.
Concurso	35 dias úteis.
Concorrência	Diversos prazos.

Diálogo competitivo

- Prazos especiais:
 - 25 dias úteis para manifestação de interesse;
 - 60 dias úteis para propostas.





▪ **Série Licitações – Episódio 14: *Modos de disputa.***



Escaneie usando a câmera do seu celular ou clique com o mouse.

Art. 56. O **modo de disputa** poderá ser, isolada ou conjuntamente:

I – aberto, hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes;

II – fechado, hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgação.

§ 1º A utilização isolada do modo de disputa fechado será vedada quando adotados os critérios de **julgamento de menor preço ou de maior desconto**.

§ 2º A utilização do modo de disputa aberto será vedada quando adotado o critério de julgamento de técnica e preço.

§ 3º Serão considerados **intermediários** os lances:

I – iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o critério de julgamento de maior lance;

II – iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento.

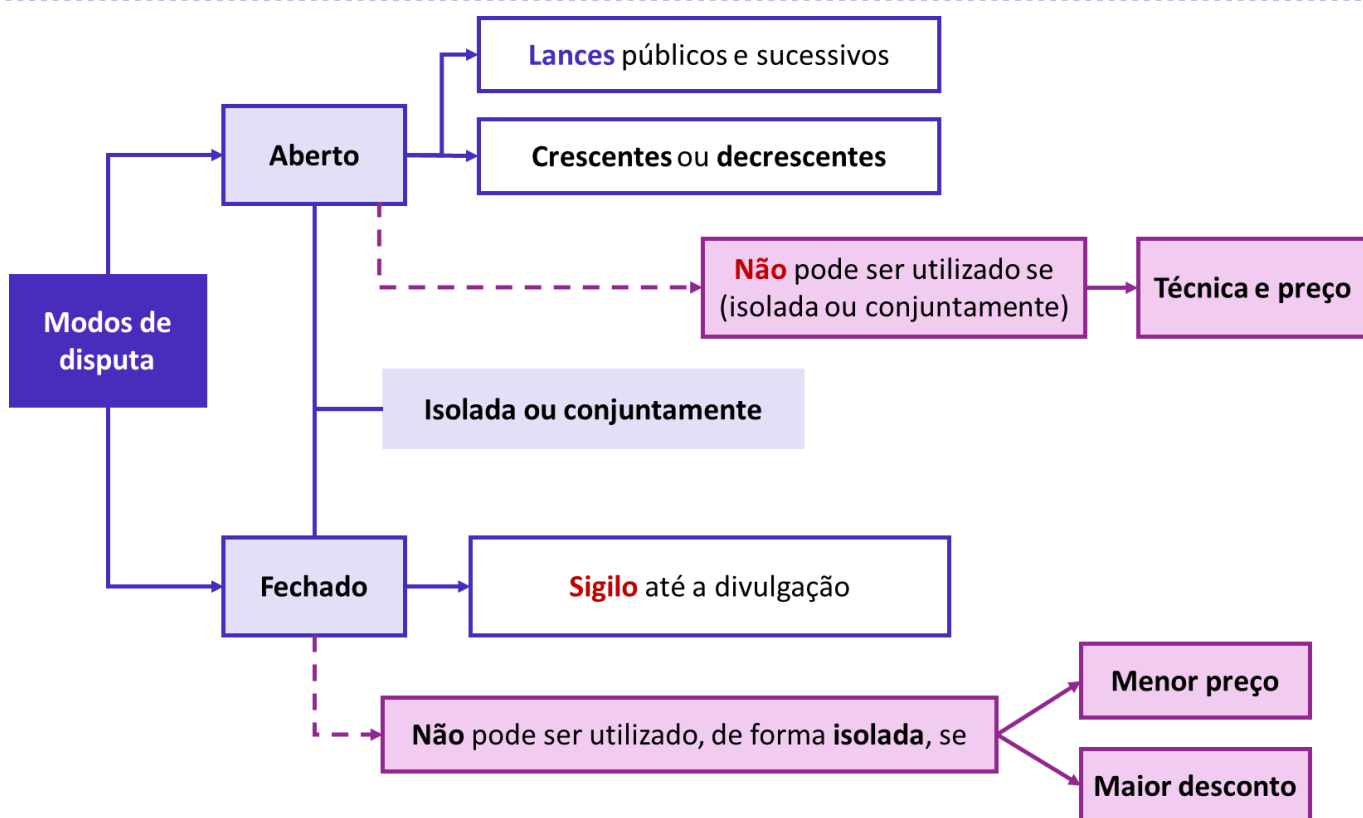
§ 4º Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatório, para a definição das demais colocações.

§ 5º Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação

dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.



ESQUEMATIZANDO



Art. 57. O edital de licitação poderá **estabelecer intervalo mínimo de diferença** de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.

Comentários:

- Por exemplo, o edital poderá estabelecer uma diferença mínima de uma proposta para outra de R\$ 0,01 (um centavo) ou de R\$ 1,00 (um real) ou quem sabe até outro valor, conforme cada caso.

Art. 58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de **garantia de proposta**, como requisito de **pré-habilitação**.

§ 1º A garantia de proposta não poderá ser superior a **1% (um por cento)** do valor estimado para a contratação.

§ 2º A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de **10 (dez) dias úteis**, contado da **assinatura do contrato** ou da data em que for declarada **fracassada** a licitação.

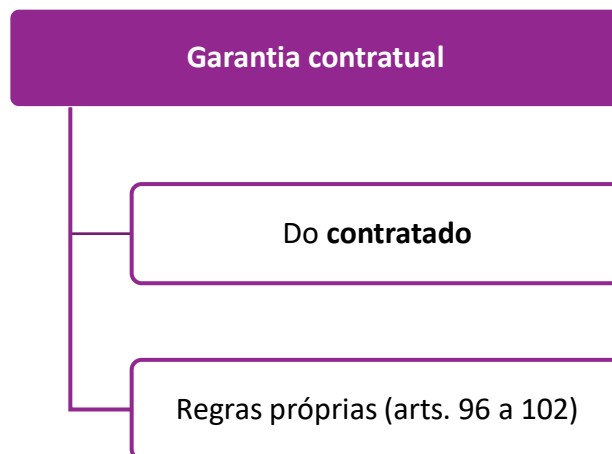
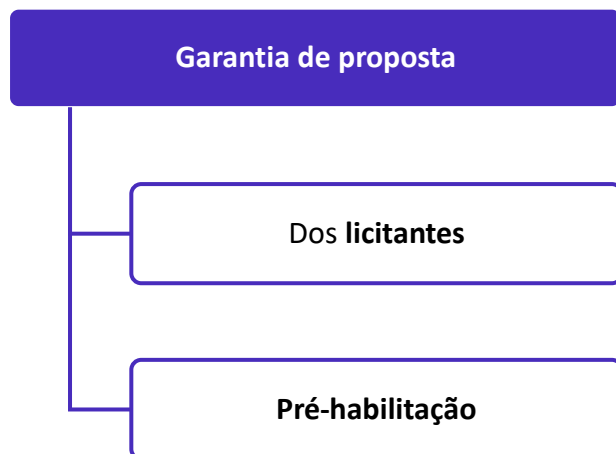
§ 3º Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação.

§ 4º A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 desta Lei.

Comentários:

- Esta é a garantia de proposta, que pode ser exigida dos **licitantes**, como requisito de pré-habilitação.
 - O limite da garantia de proposta é de até 1% do valor estimado da contratação.
 - Não confunda com a garantia contratual, que está disciplinada nos arts. 96 a 102. Esta tem percentuais diferentes e é exigida do **contratado**.
-
- A exigência de garantia é uma faculdade (decisão discricionária) da administração. Por outro lado, a escolha da modalidade de garantia, em regra, é uma faculdade do contratado.
 - A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades (art. 96, § 1º):
 - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;
 - seguro-garantia;
 - fiança bancária.



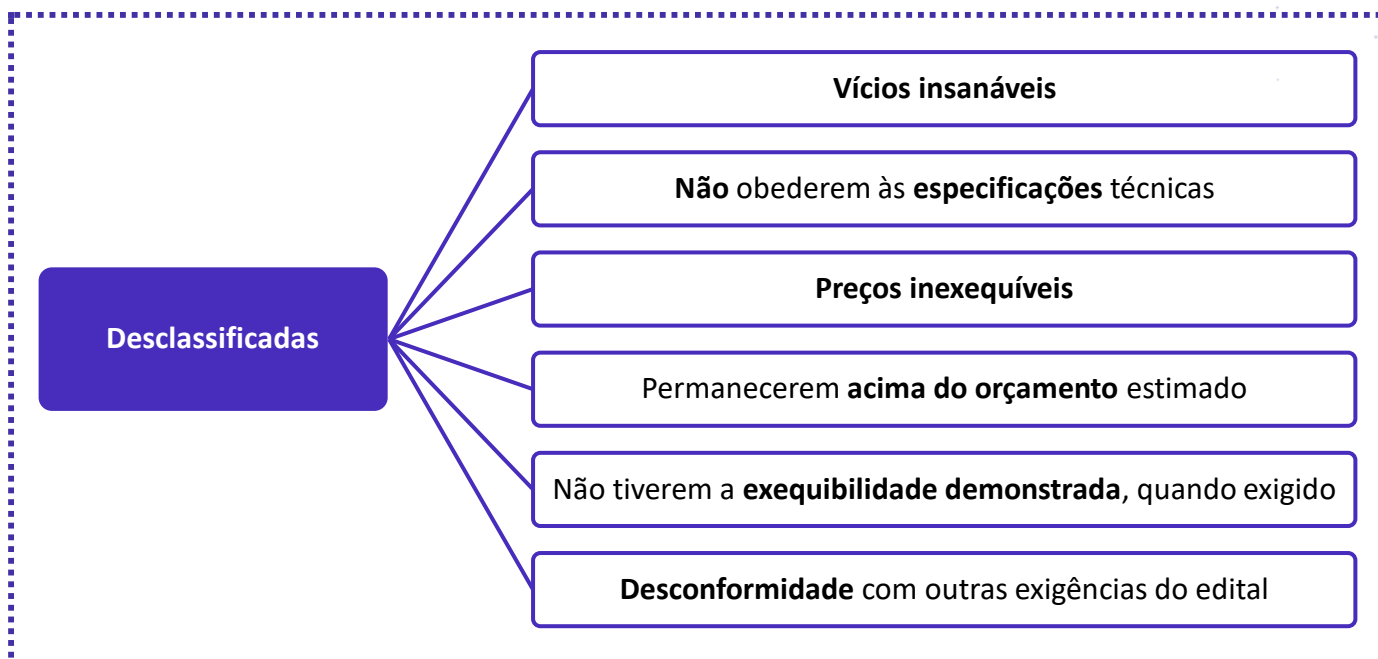


Capítulo V Do Julgamento

Art. 59. Serão **desclassificadas** as propostas que:

- I** – contiverem **vícios insanáveis**;
- II** – não obedecerem às **especificações técnicas** pormenorizadas no edital;
- III** – apresentarem **preços inexequíveis** ou permanecerem **acima do orçamento estimado** para a contratação;
- IV** – não tiverem sua **exequibilidade** demonstrada, quando exigido pela Administração;
- V** – apresentarem **desconformidade** com quaisquer outras exigências do edital, desde que **insanável**.





§ 1º A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.

§ 2º A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do **caput** deste artigo.

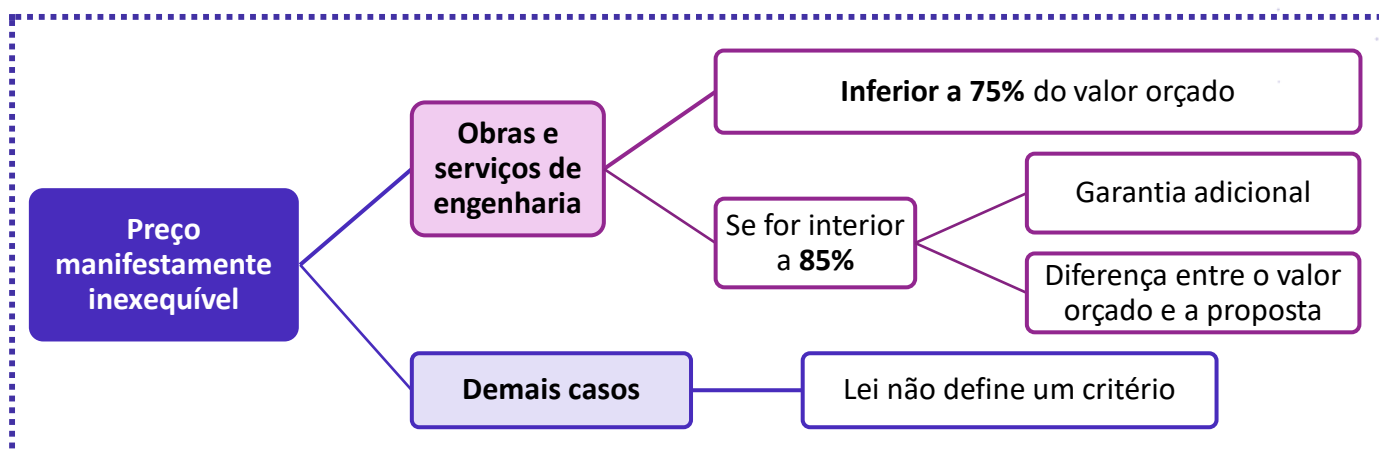
§ 3º No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

§ 4º No caso de **obras e serviços de engenharia**, serão consideradas **inexequíveis** as propostas cujos valores forem inferiores a **75% (setenta e cinco por cento)** do valor orçado pela Administração.

§ 5º Nas contratações de **obras e serviços de engenharia**, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta **for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)** do valor orçado pela Administração, equivalente à **diferença entre este último e o valor da proposta**, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei.



FAÇA
ANOTAÇÕES
AQUI



Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

- I – disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- II – avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
- III – desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
- IV – desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

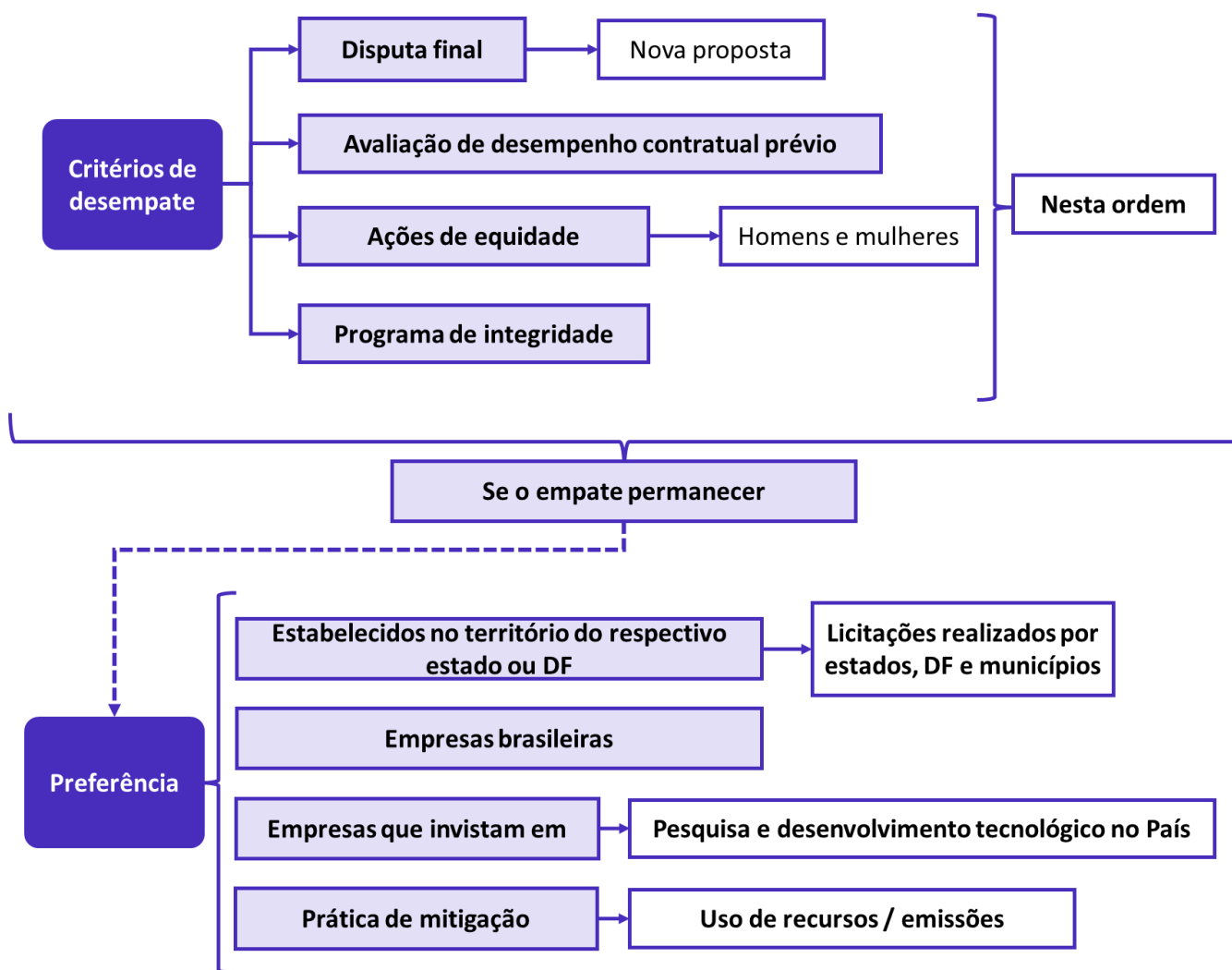
§ 1º Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

- I – empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
- II – empresas brasileiras;
- III – empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- IV – empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

§ 2º As regras previstas no **caput** deste artigo não prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.



ESQUEMATIZANDO



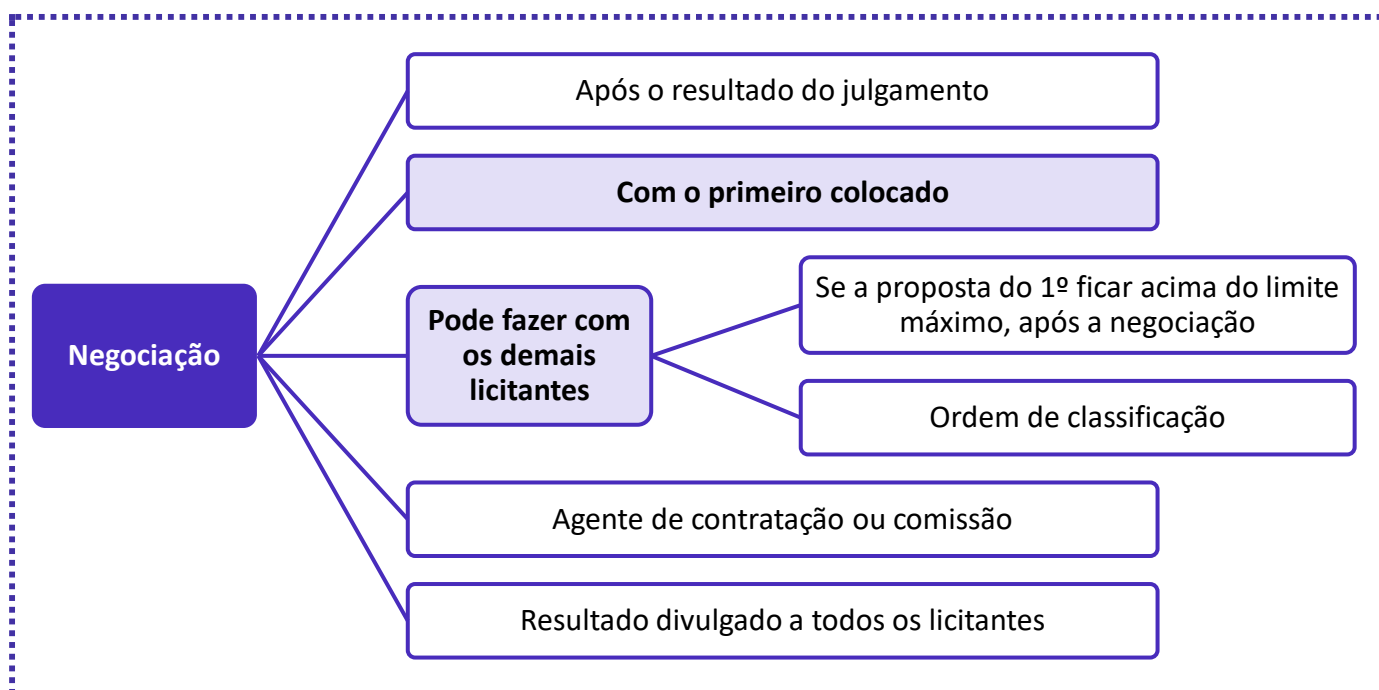
Comentários:

- O **Decreto 11.430/2023** regulamenta a exigência, em contratações públicas, de **percentual mínimo de mão de obra constituída por mulheres vítimas de violência doméstica** e sobre a utilização do desenvolvimento, pelo licitante, de **ações de equidade entre mulheres e homens no ambiente de trabalho** como critério de desempate em licitações, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Art. 61. Definido o resultado do julgamento, a Administração poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado.

§ 1º A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

§ 2º A negociação será conduzida por agente de contratação ou comissão de contratação, na forma de regulamento, e, depois de concluída, terá seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.



Capítulo VI Da Habilitação

Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:

- I – jurídica;
- II – técnica;
- III – fiscal, social e trabalhista;
- IV – econômico-financeira.

Art. 63. Na **fase de habilitação** das licitações serão observadas as seguintes disposições:

- I – poderá ser exigida dos licitantes a **declaração de que atendem aos requisitos de habilitação**, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

II – será exigida a apresentação dos **documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento;**

III – serão exigidos os documentos relativos à **regularidade fiscal**, em qualquer caso, **somente em momento posterior ao julgamento das propostas**, e apenas do licitante mais bem classificado;

IV – será exigida do licitante **declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social**, previstas em lei e em outras normas específicas.

§ 1º Constará do edital de licitação cláusula que exija dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

§ 2º Quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o edital de licitação poderá prever, sob pena de inabilitação, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

§ 3º Para os fins previstos no § 2º deste artigo, o edital de licitação sempre deverá prever a possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

§ 4º Para os fins previstos no § 2º deste artigo, se os licitantes optarem por realizar vistoria prévia, a Administração deverá disponibilizar data e horário diferentes para os eventuais interessados.

Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, **não será permitida a substituição** ou a apresentação de novos documentos, **salvo em sede de diligência**, para:

I – **complementação** de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

II – **atualização** de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

§ 1º Na análise dos documentos de habilitação, a **comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica**, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

§ 2º Quando a **fase de habilitação anteceder a de julgamento** e já tiver sido encerrada, **não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes** ou só conhecidos após o julgamento.

Art. 65. As condições de habilitação serão definidas no edital.

§ 1º As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

§ 2º A habilitação poderá ser realizada por processo eletrônico de comunicação a distância, nos termos dispostos em regulamento.

Art. 66. A **habilitação jurídica** visa a demonstrar a **capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações**, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada.

Art. 67. A documentação relativa à **qualificação técnico-profissional e técnico- operacional** será restrita a:

I – apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;

II – certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

III – indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

IV – prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;

V – registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso;

VI – declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

§ 1º A exigência de **atestados** será restrita às **parcelas de maior relevância ou valor significativo** do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

§ 2º Observado o disposto no **caput** e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

§ 3º Salvo na contratação de obras e serviços de engenharia, as exigências a que se referem os incisos I e II do **caput** deste artigo, a critério da Administração, poderão ser substituídas por outra

prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, hipótese em que as provas alternativas aceitáveis deverão ser previstas em regulamento.

§ 4º Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de **tradução para o português**, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

§ 5º Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, que não poderá ser superior a 3 (três) anos.

§ 6º Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos I e III do **caput** deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

§ 7º Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista no inciso V do **caput** deste artigo por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

§ 8º Será admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico referido nos incisos I e III do **caput** deste artigo.

§ 9º O edital poderá prever, para aspectos técnicos específicos, que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.

§ 10. Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica:

I – caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, salvo nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

II – caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

§ 11. Na hipótese do § 10 deste artigo, para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio.

§ 12. Na documentação de que trata o inciso I do **caput** deste artigo, não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do **caput** do art. 156 desta Lei em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

Art. 68. As **habilitações fiscal, social e trabalhista** serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos:

- I** – a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- II** – a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- III** – a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- IV** – a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- V** – a regularidade perante a Justiça do Trabalho;
- VI** – o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

§ 1º Os documentos referidos nos incisos do **caput** deste artigo poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico.

§ 2º A comprovação de atendimento do disposto nos incisos III, IV e V do **caput** deste artigo deverá ser feita na forma da legislação específica.

Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:

- I** – **balanço patrimonial**, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;
- II** – **certidão negativa** de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

§ 1º A critério da Administração, poderá ser exigida declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital.

§ 2º Para o atendimento do disposto no **caput** deste artigo, é vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior e de índices de rentabilidade ou lucratividade.

§ 3º É admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados.

§ 4º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

§ 5º É vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a avaliação de situação econômico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.

§ 6º Os documentos referidos no inciso I do **caput** deste artigo limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

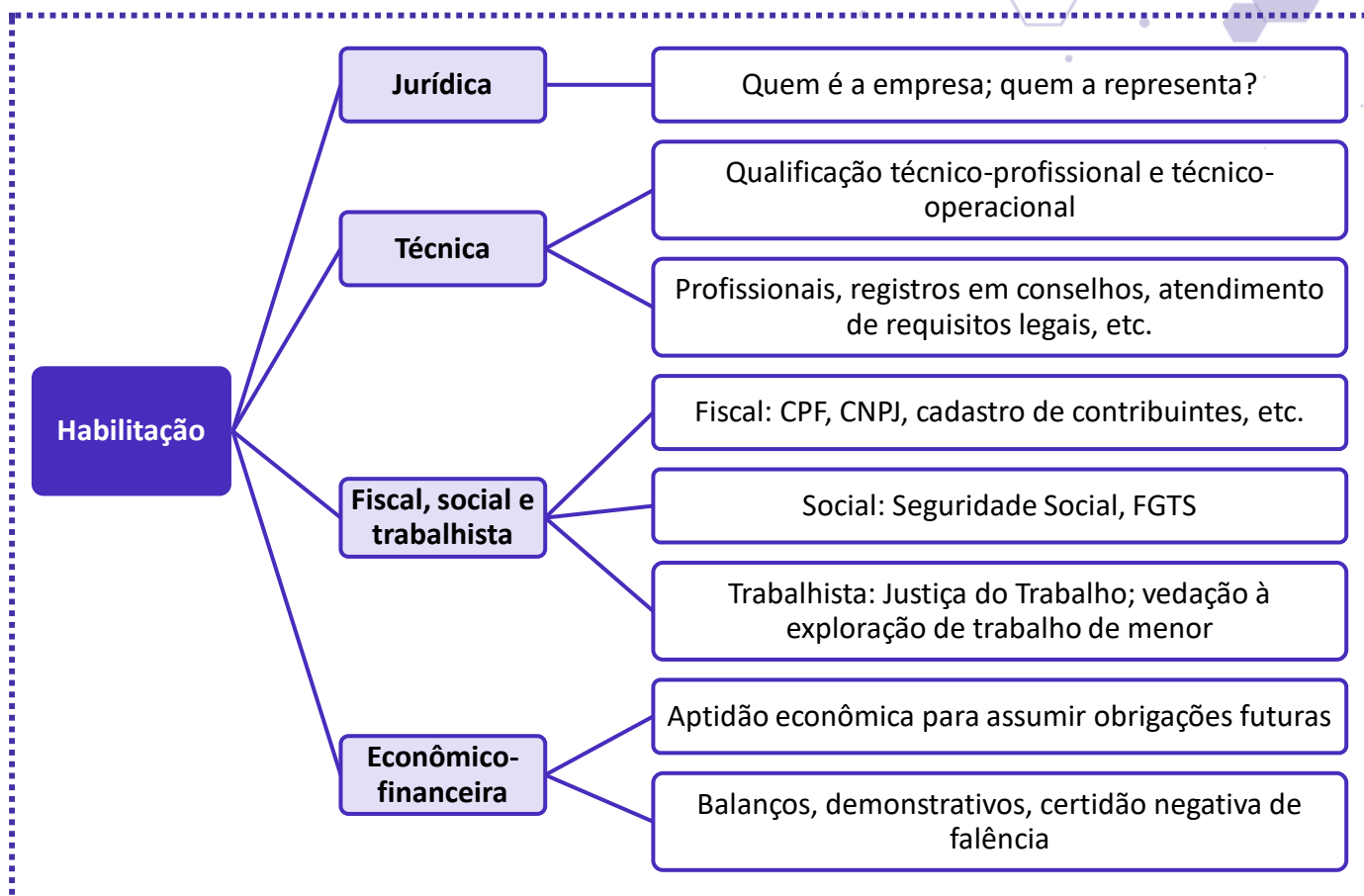
Art. 70. A documentação referida neste Capítulo poderá ser:

- I – apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela Administração;
- II – substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital e que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta Lei;
- III – dispensada, total ou parcialmente, nas contratações para entrega imediata, nas contratações em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação para compras em geral e nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Comentário:

- O Decreto 11.317/2022 atualizou o valor para **R\$ 343.249,96**.

Parágrafo único. As empresas estrangeiras que não funcionem no País deverão apresentar documentos equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo federal.



Capítulo VII Do Encerramento da Licitação



- Série Licitações – Episódio 15: *Encerramento da licitação*.

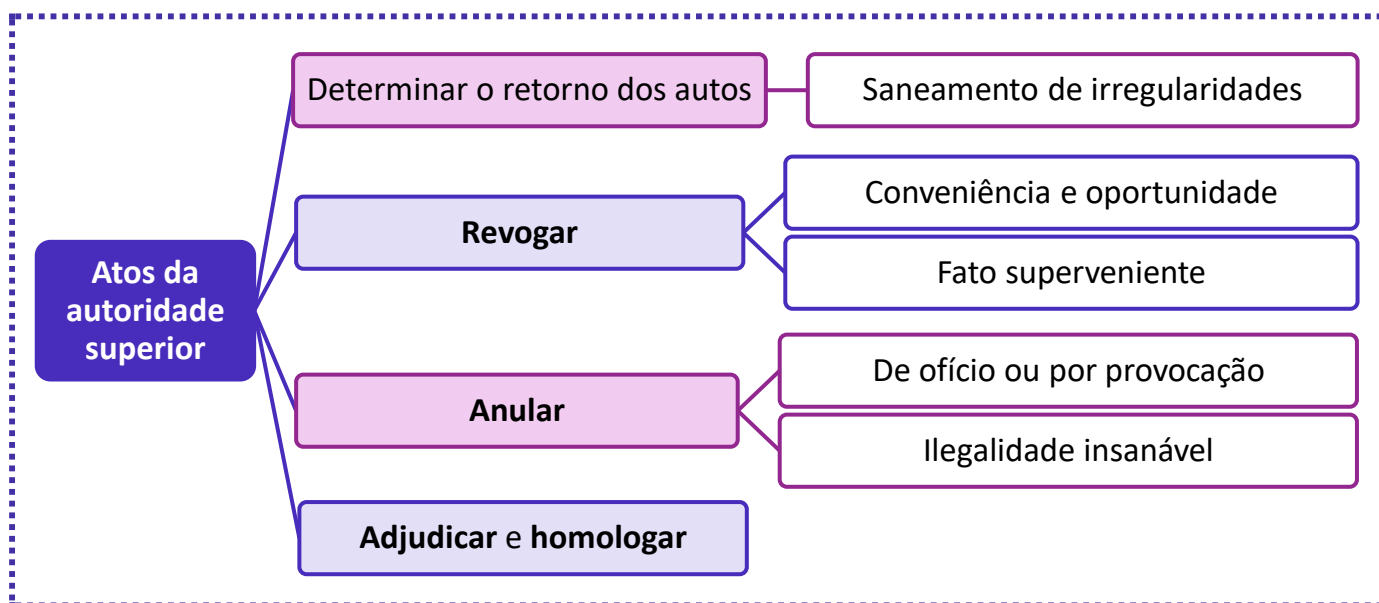


Escaneie usando a câmera do seu celular ou clique com o mouse.

Art. 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à **autoridade superior**, que poderá:

- I** – determinar o retorno dos autos para **saneamento de irregularidades**;
- II** – **revogar** a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
- III** – proceder à **anulação** da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
- IV** – **adjudicar** o objeto e **homologar** a licitação.





§ 1º Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

§ 2º O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

§ 3º Nos casos de anulação e revogação, **deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.**

Comentários:

- A Nova Lei de Licitações prevê expressamente a necessidade de assegurar “prévia manifestação dos interessados”, tanto para anular como para revogar. Ainda é cedo para dizer o que será conhecido como “interessado”. Mas o fato é que “os interessados” poderão se manifestar no caso de desfazimento da licitação.
- A **nulidade** decorre de **vício** e poderá ocorrer mesmo após a assinatura do contrato.
- A Lei 14.133/2021, entretanto, prevê a anulação no caso de “vício insanável”. Se o vício for sanável, a autoridade determinará o retorno dos autos para saneamento de irregularidades.
- A **revogação**, na Nova Lei de Licitações, somente ocorrerá em virtude de **fato superveniente devidamente comprovado**.
- **Não existe**, como ocorria na legislação anterior, previsão de revogação quando o convocado não assinasse o termo de contrato ou não aceitasse ou retirasse o instrumento equivalente no prazo (Lei 8.666/1993, art. 64, § 2º).



Revogação	Anulação
Razões de interesse público (fato superveniente).	Ilegalidade (vício) insanável.
Sempre total (não pode revogar “só um ato” da licitação).	Total ou parcial.
Não pode ser feita depois de assinado o contrato.	Pode ser feita após a assinatura do contrato.

§ 4º O disposto neste artigo será aplicado, no que couber, à contratação direta e aos procedimentos auxiliares da licitação.

Comentário:

- O art. 149 da Lei de Licitações dispõe que:

***Art. 149.** A nulidade não exonerará a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa.*

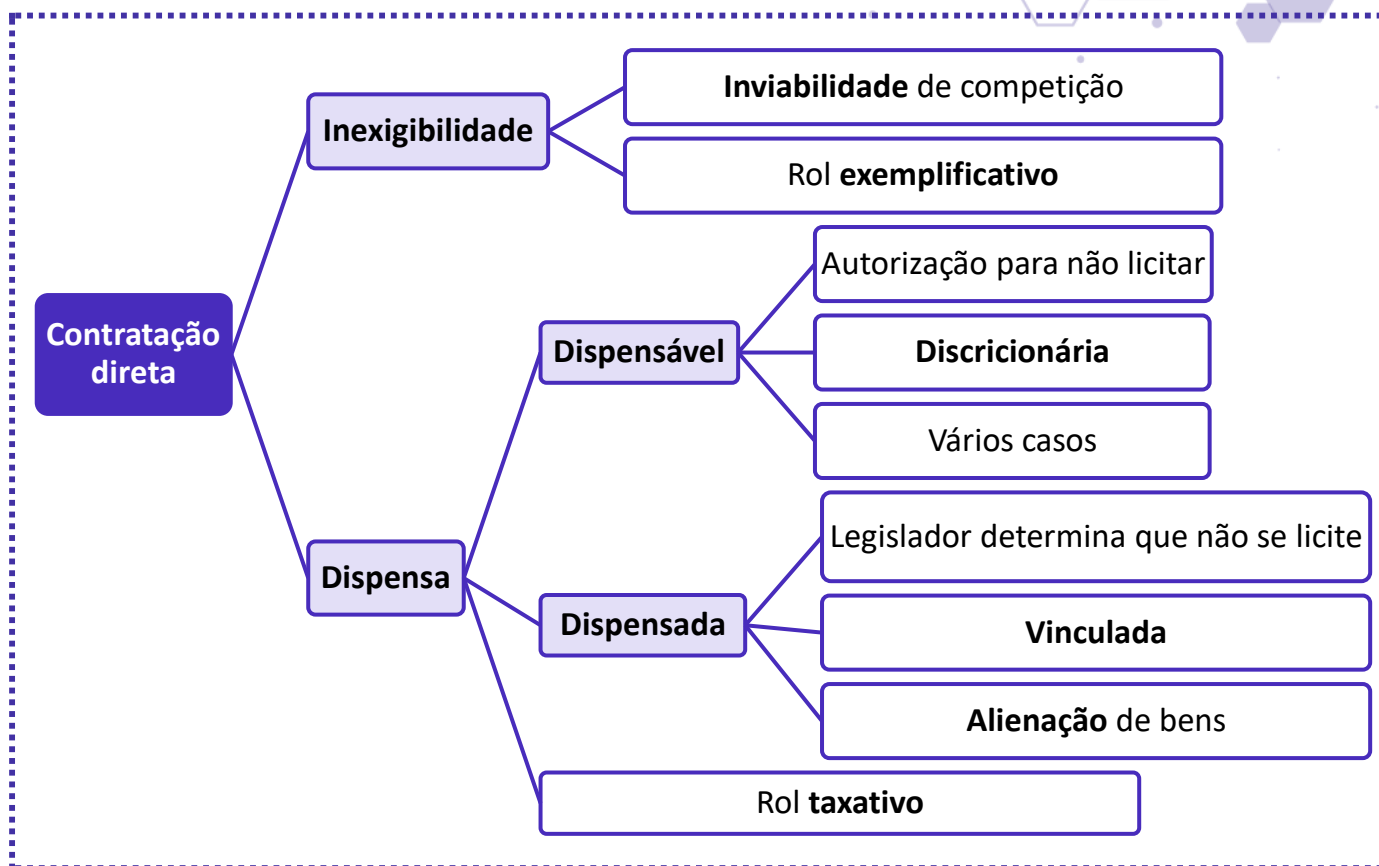
Capítulo VIII Da Contratação Direta

Comentários:

- A CF/88 dispõe que: “XXI - **ressalvados os casos especificados na legislação**, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública [...]” (CF, art. 37, XXI).
- Portanto, a regra é a realização de licitação pública, mas existem **exceções**.
- Estas exceções são denominadas **contratação direta (contratação sem licitação)**.
- A contratação direta se subdivide em inexigibilidade e dispensas, conforme figura e quadros apresentados adiante.

FAÇA
ANOTAÇÕES
AQUI





RESUMINDO

	Inexigibilidade	Dispensável	Dispensada
Conceito	Inviabilidade de competição	Legislador autoriza que não seja realizada a licitação	Legislador determina que não seja realizada a licitação
Rol	Exemplificativo	Taxativo	Taxativo
Natureza	-	Discricionária	Vinculada
Objeto	Diversos	Diversos	Alienação de bens

Seção I Do Processo de Contratação Direta

Art. 72. O **processo de contratação direta**, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I – documento de **formalização de demanda** e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;

II – **estimativa de despesa**, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;

III – parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

IV – demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

V – comprovação de que o contratado preenche os **requisitos de habilitação e qualificação** mínima necessária;

VI – razão da escolha do contratado;

VII – justificativa de preço;

VIII – autorização da autoridade competente.

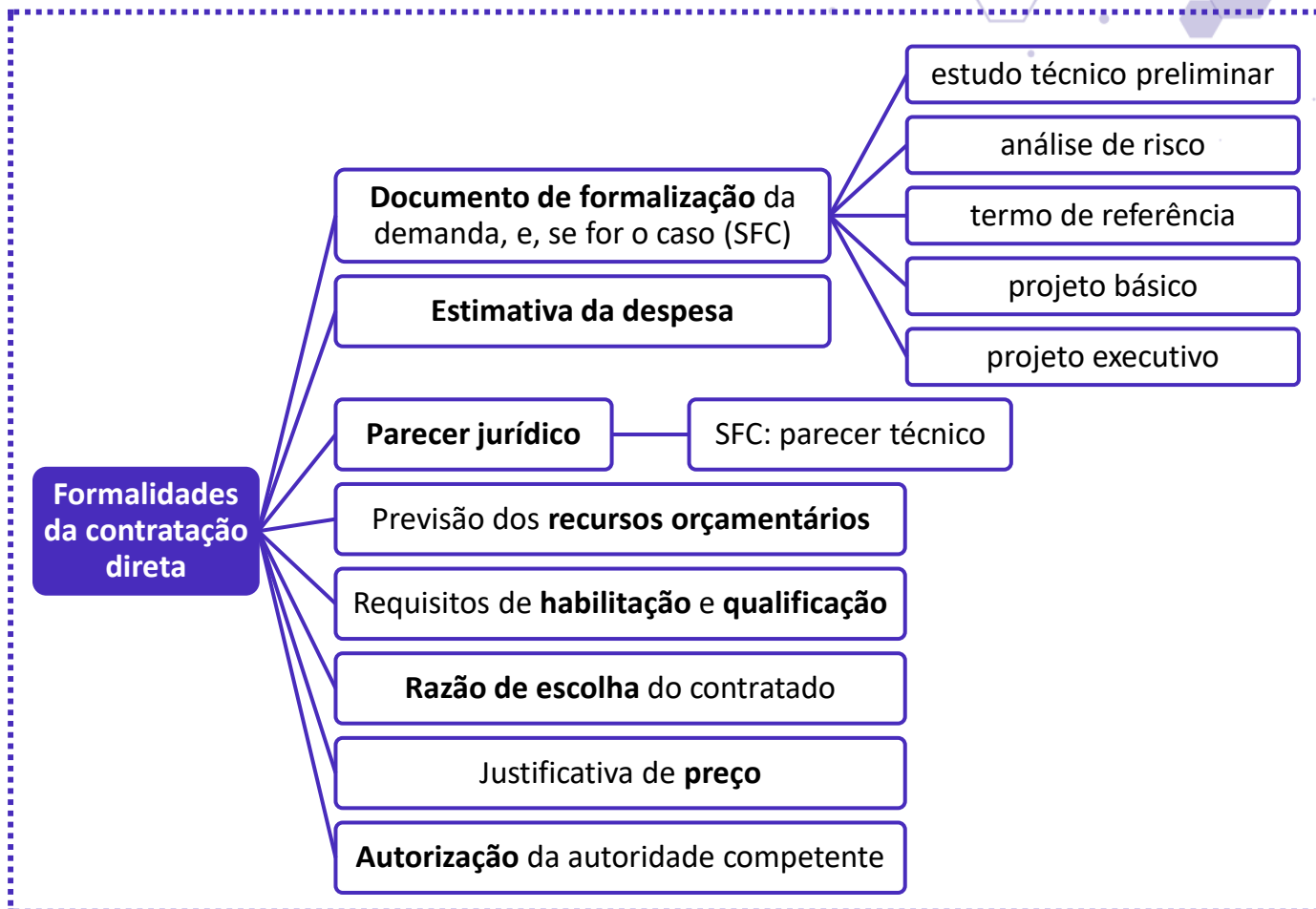
Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Comentários:

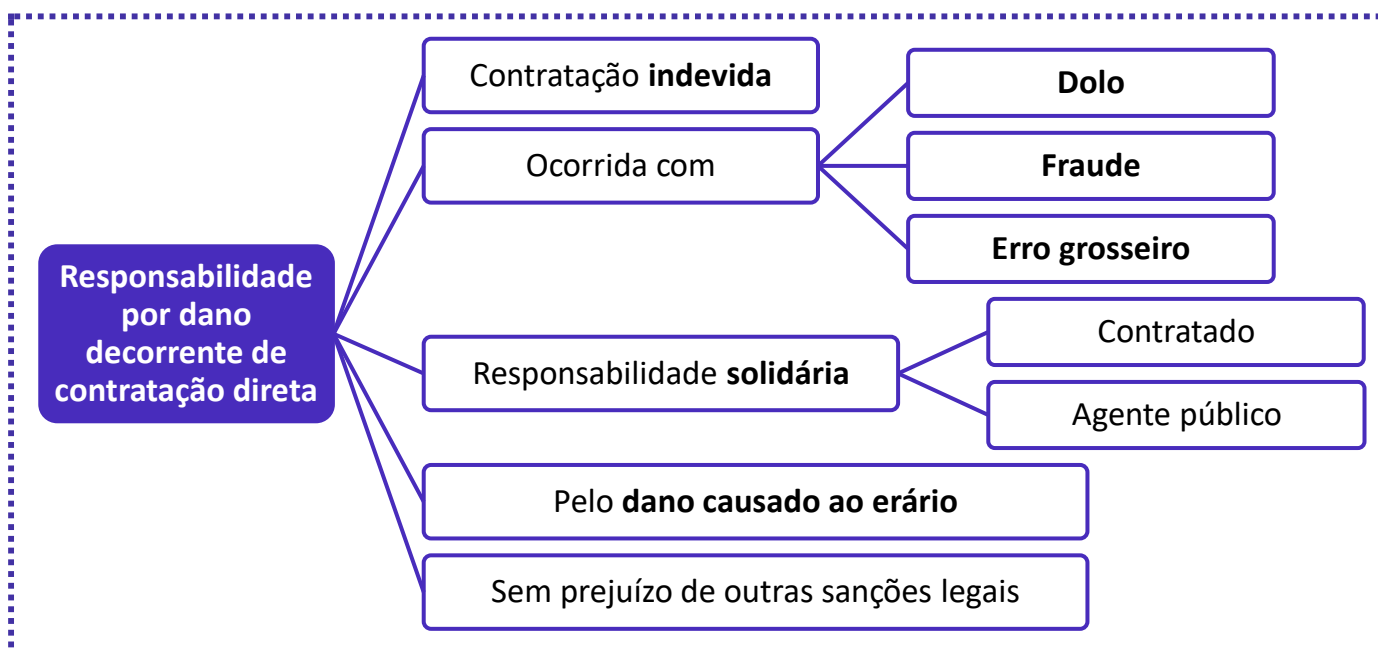
- Na contratação direta, não é realizada a **licitação**. Porém, haverá um processo, denominado “processo de contratação direta”. Neste processo, a administração demonstrará que o caso, de fato, admite a contratação sem licitação, indicando, no que couber, os documentos listados no art. 72.
- O art. 23 da Lei de Licitações apresenta os instrumentos para identificar o **valor previamente estimado da contratação**.

FAÇA
ANOTAÇÕES
AQUI





Art. 73. Na hipótese de **contratação direta indevida** ocorrida com **dolo, fraude ou erro grosseiro**, o contratado e o agente público responsável responderão **solidariamente** pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.



Seção II Da Inexigibilidade de Licitação



▪ Série Licitações – Episódio 16: *Inexigibilidade de licitação*.



Escaneie usando a câmera do seu celular ou clique com o mouse.

Art. 74. É **inexigível** a licitação quando inviável a competição, **em especial** nos casos de:

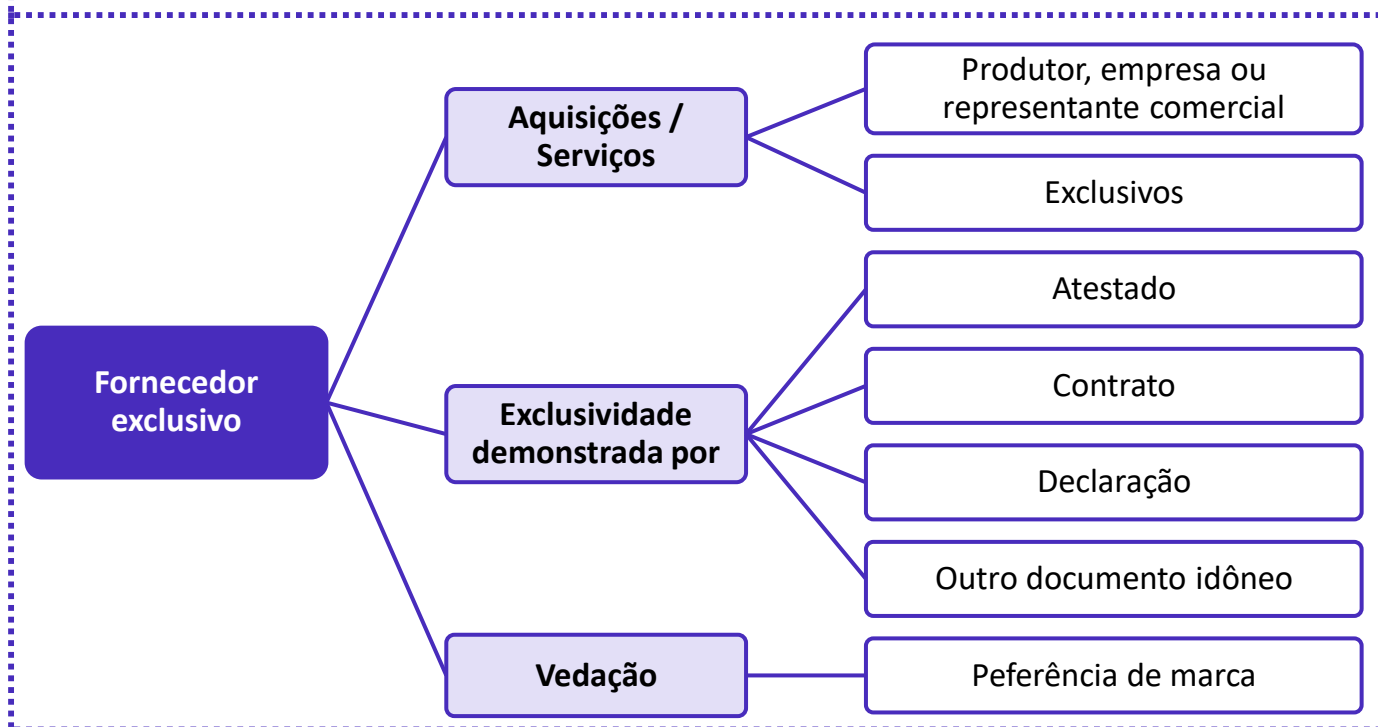
Comentários:

- A inexigibilidade ocorre quando há **inviabilidade de competição**, ou seja, não é possível realizar um procedimento competitivo em virtude das condições da situação (por exemplo: se houver apenas um fornecedor).
- A relação de situações de licitação inexigível é **exemplificativa**, isto é, nem todos os casos constam expressamente no art. 74 da Lei de Licitações. Por isso que a lei utiliza a expressão “em especial nos casos de”, dando um sentido de mera exemplificação.
- A Lei 14.133/2021 trouxe a previsão de dois novos casos, em relação à legislação anterior: (i) credenciamento; (ii) compra ou locação de imóvel em virtude das características e da localização.
- O credenciamento já era considerado um caso de inexigibilidade, mesmo na legislação anterior, mas sem previsão (até então) expressa.
- A compra ou locação de imóvel, em virtude das características e da localização era classificada como hipótese de licitação dispensável. Logo, houve uma mudança quanto à natureza da contratação direta. Fique atento!
- A seguir, vamos relacionar os quatro exemplos de inexigibilidade enumerados no art. 74:

I – aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante **comercial exclusivos**;

Comentários:

- O § 1º do art. 74 exige a demonstração da inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos.
- O mesmo dispositivo veda a preferência de marca específica para este caso de inexigibilidade.



II – contratação de **profissional do setor artístico**, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública;

Comentários:

- Considera-se **empresário exclusivo** a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação, no País ou em Estado específico, do profissional do setor artístico (art. 74, § 2º).
- Não se admite a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de empresário **com representação restrita a evento ou local específico** (art. 74, § 2º). Por exemplo: exclusividade apenas para o Carnaval.



III – contratação dos seguintes **serviços técnicos especializados** de **natureza predominantemente intelectual** com profissionais ou empresas de **notória especialização**, **vedada** a inexigibilidade para serviços de **publicidade e divulgação**:

- a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos;
- b) pareceres, perícias e avaliações em geral;
- c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;
- d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
- e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
- f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
- g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico;
- h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem no disposto neste inciso;

Comentários:

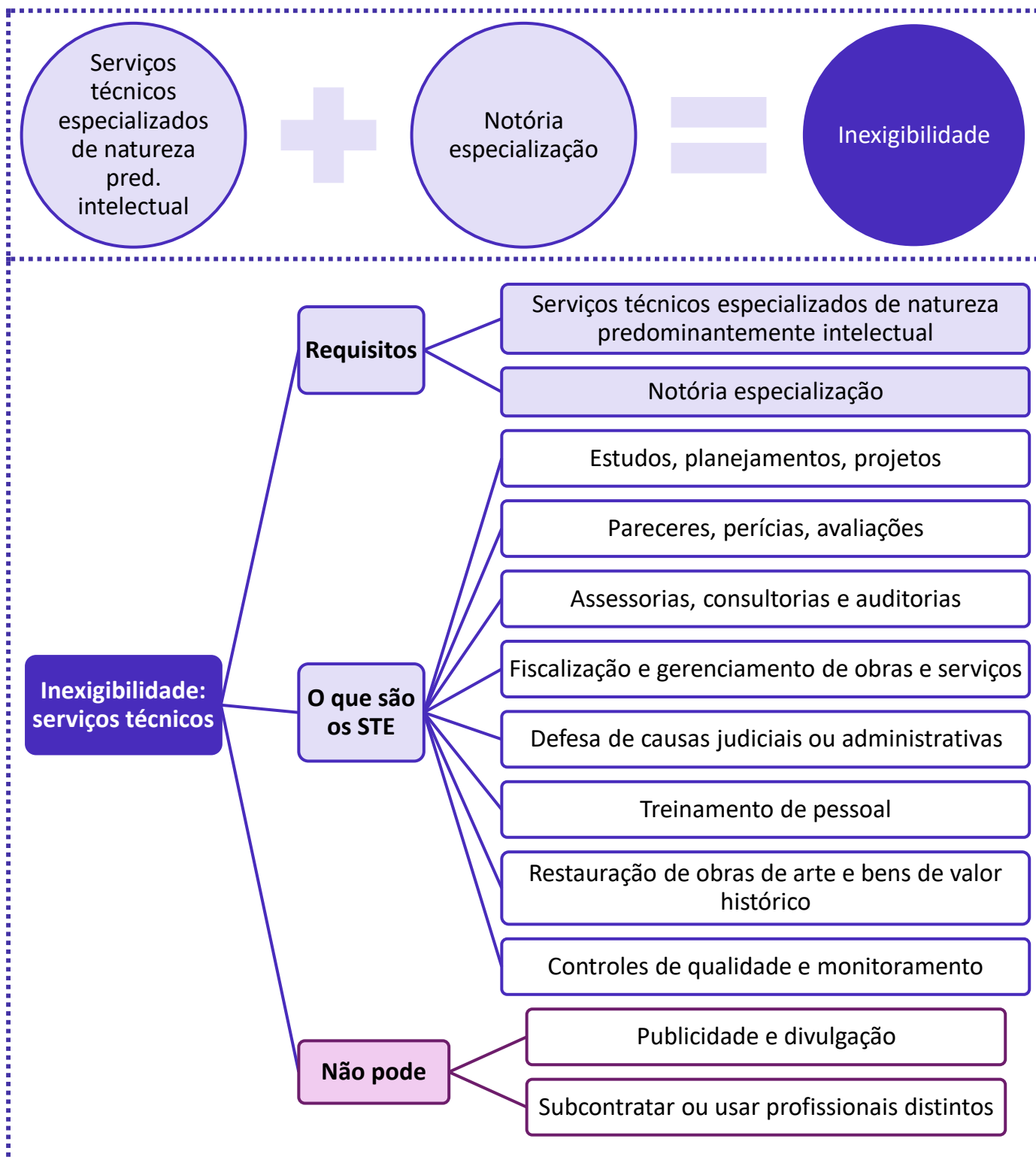
- A licitação é inexigível na contratação de **serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual** prestados por profissionais ou empresas de notória especialização.
- Não se admite a inexigibilidade se o serviço for de **publicidade e divulgação**.

- LEITURA
OBRIGATÓRIA**





ESQUEMATIZANDO



IV – objetos que devam ou possam ser contratados por meio de **credenciamento**;



LEITURA
OBRIGATÓRIA

*XLIII – **credenciamento**: processo administrativo de chamamento público em que a Administração Pública **convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens** para que, preenchidos os requisitos necessários, **credenciem-se no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados**;*

Comentários:

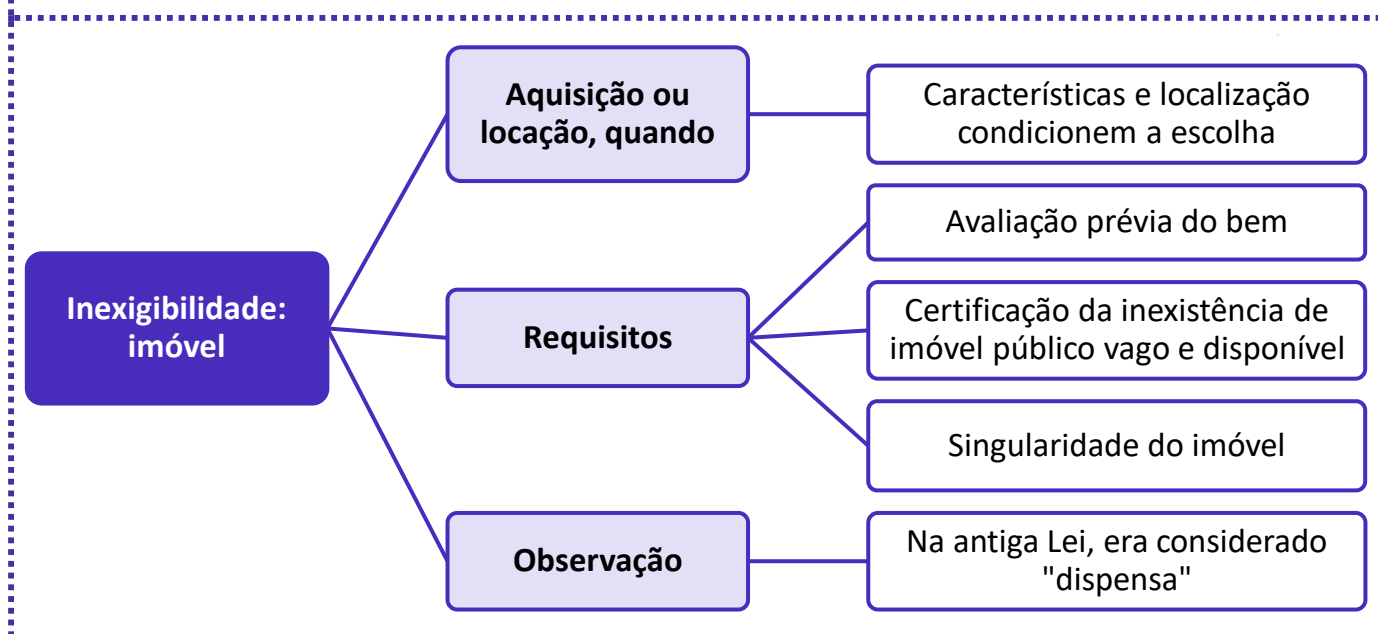
- O **credenciamento** já era citado, desde a legislação anterior, como hipótese de **inexigibilidade** de licitação. Por isso, a Nova Lei de Licitações passou a trazer esta previsão de forma expressa.
- No **credenciamento**, todos os interessados que atenderem aos requisitos exigidos serão credenciados e, por isso, não haverá competição entre eles. Um exemplo é o credenciamento de laboratórios para exames clínicos. Uma prefeitura poderia lançar um edital de credenciamento e todos os laboratórios da cidade que estivessem interessados poderiam se credenciar. Assim, a escolha do laboratório ficaria a cargo do cidadão-usuário do serviço, sem que houvesse uma escolha direta da administração.
- O art. 79 disciplina as regras sobre o **credenciamento**, que é um **procedimento auxiliar de contratação**.

V – aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha.

Comentários:

- Não custa lembrar novamente que esta era uma hipótese de dispensa de licitação na Lei 8.666/1993, mas agora é caso de inexigibilidade.
- Para configurar a inexigibilidade, os seguintes requisitos devem ser observados (art. 74, § 5º):
 - **avaliação prévia do bem**, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações, quando imprescindíveis às necessidades de utilização, e do prazo de amortização dos investimentos;
 - **certificação da inexistência de imóveis públicos vagos** e disponíveis que atendam ao objeto;

- **justificativas** que demonstrem a **singularidade** do imóvel a ser comprado ou locado pela Administração e que evidenciem vantagem para ela.



§ 1º Para fins do disposto no inciso I do **caput** deste artigo, a Administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comerciais exclusivos, vedada a preferência por marca específica.

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do **caput** deste artigo, considera-se empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação, no País ou em Estado específico, do profissional do setor artístico, afastada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de empresário com representação restrita a evento ou local específico.

§ 3º Para fins do disposto no inciso III do **caput** deste artigo, considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

§ 4º Nas contratações com fundamento no inciso III do **caput** deste artigo, é vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos daqueles que tenham justificado a inexigibilidade.

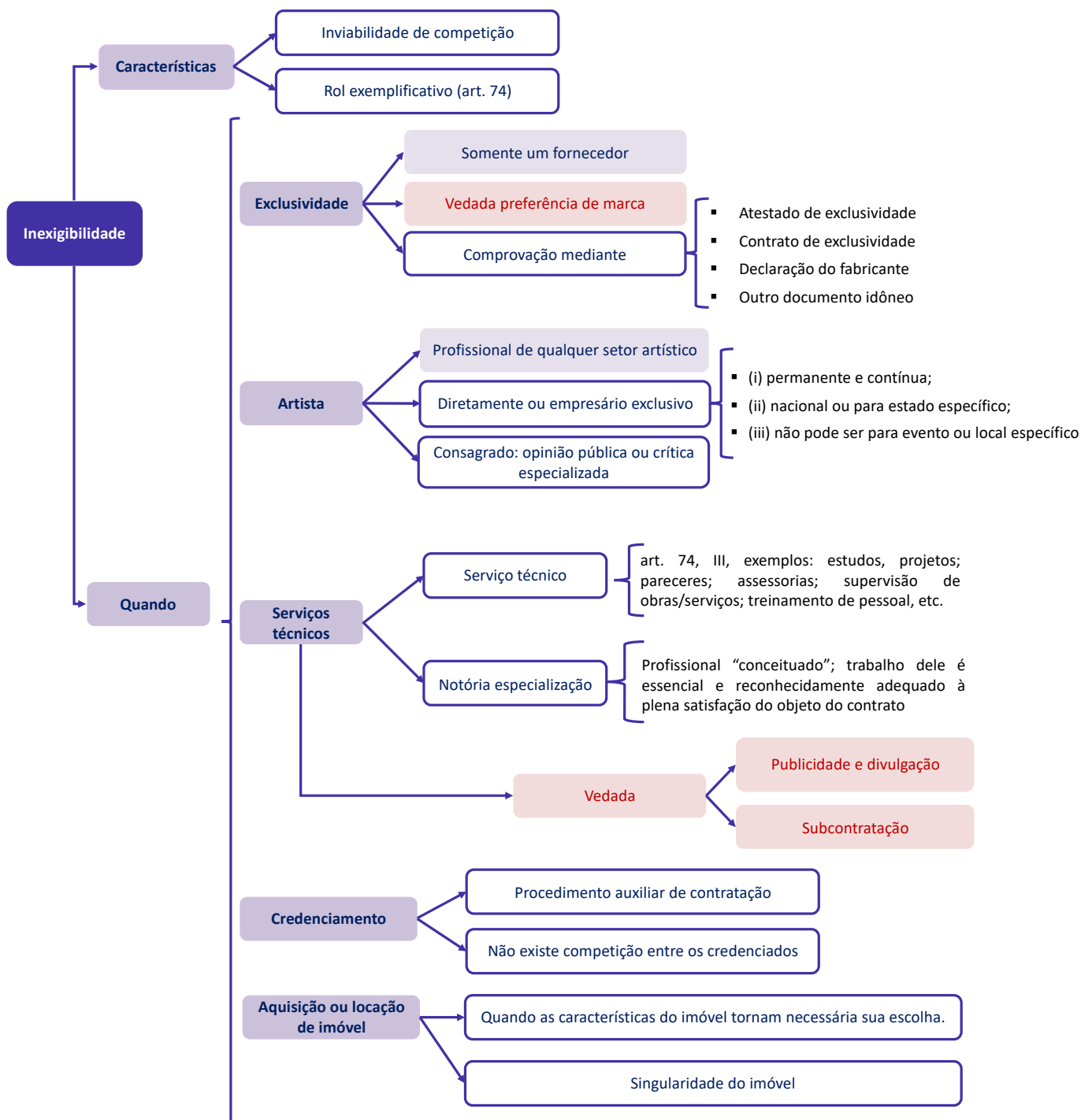
§ 5º Nas contratações com fundamento no inciso V do **caput** deste artigo, devem ser observados os seguintes requisitos:

- I – avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações, quando imprescindíveis às necessidades de utilização, e do prazo de amortização dos investimentos;

- II – certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto;
- III – justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela Administração e que evidenciem vantagem para ela.



ESQUEMATIZANDO



Seção III Da Dispensa de Licitação



- Série Licitações – Episódio 17: *Dispensa de licitação por baixo valor.*



Escaneie usando a câmera do seu celular ou clique com o mouse.

Art. 75. É dispensável a licitação:

Comentários:

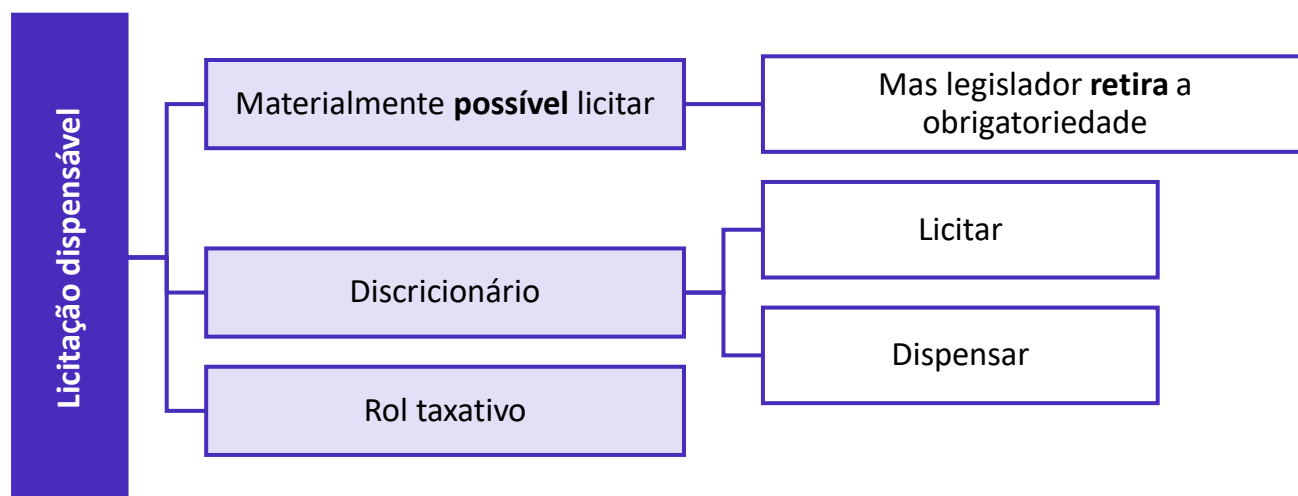
- A licitação dispensável ocorre quando é **possível** realizar a licitação, mas o legislador retira essa obrigatoriedade. Assim, a autoridade pública terá **discricionariedade** para escolher entre licitar ou não licitar. Caso opte por não licitar, teremos uma contratação direta (sem licitação).
- A lista de casos de licitação dispensável é **taxativa** e consta no art. 75 da Lei 14.133/2021.



FAÇA
ANOTAÇÕES
AQUI



ESQUEMATIZANDO



I – para contratação que envolva valores inferiores a **R\$ 100.000,00** (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;

II – para contratação que envolva valores inferiores a **R\$ 50.000,00** (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

Comentários:

- Esta hipótese é conhecida como dispensa de licitação por **baixo valor** (também chamada de diminuto valor).
- O Decreto 11.317/2022 atualizou os valores para R\$ 114.416,65 e R\$ 57.208,33, respectivamente.
- Esquematizando, podemos dizer que a licitação é dispensável para
 - a) valores inferiores a **R\$ 114.416,65**, no caso de:
 - (i) obras;
 - (ii) serviços de engenharia; ou
 - (iii) serviços de manutenção de veículos automotores.
 - b) inferiores a **R\$ 57.208,33**, no caso de:

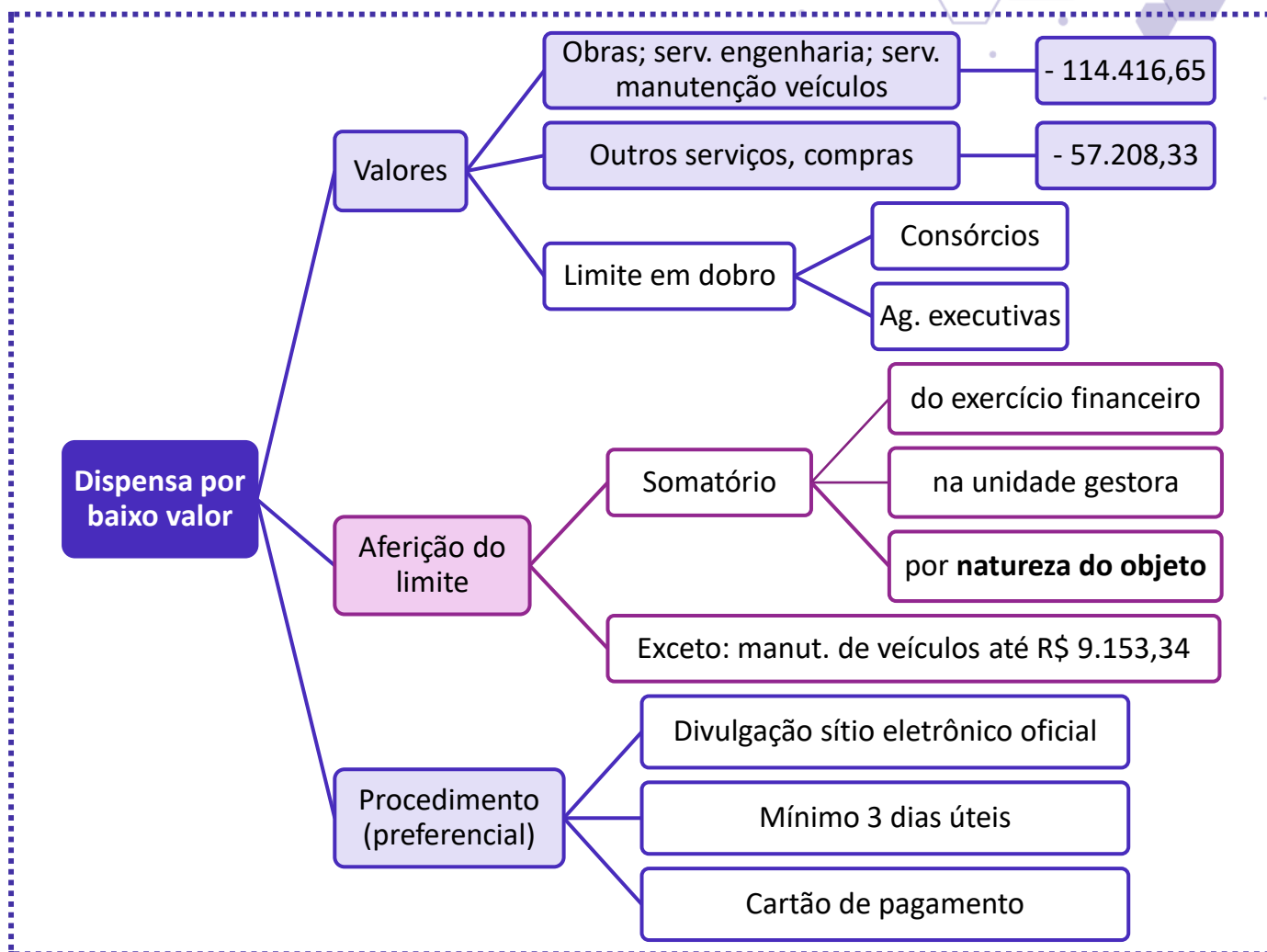
(i) outros serviços; e

(ii) compras.

- A hipótese de dispensa por baixo valor especificamente para “serviços de manutenção de veículos automotores” é inovação da Lei 14.133/2021.
- Esses valores serão **duplicados** para compras, obras e serviços contratados por **consórcio público** ou por autarquia ou fundação qualificadas como **agências executivas** na forma da lei (art. 75, § 2º). Portanto, um consórcio público ou uma agência executiva tem como limite os valores inferiores a **R\$ 228.833,30** e **R\$ 114.416,65**, conforme o caso.
- Em regra, estes valores são apurados por **exercício financeiro na unidade gestora** e pela **natureza do objeto**. Por exemplo: no exercício financeiro de 2022, um órgão da administração poderá dispensar a licitação para compra de material de expediente, desde que o somatório seja inferior a R\$ 57.208,33.
- As contratações por dispensa de licitação por baixo valor serão preferencialmente precedidas de divulgação em **sítio eletrônico oficial**, pelo **prazo mínimo de três dias úteis**, de aviso com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa (art. 75, § 3º).

FAÇA
ANOTAÇÕES
AQUI





▪ Série Licitações – Episódio 18: *Licitação deserta e fracassada*.



Escaneie usando a câmera do seu celular ou clique com o mouse.

III – para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há **menos de 1 (um) ano**, quando se verificar que naquela licitação:

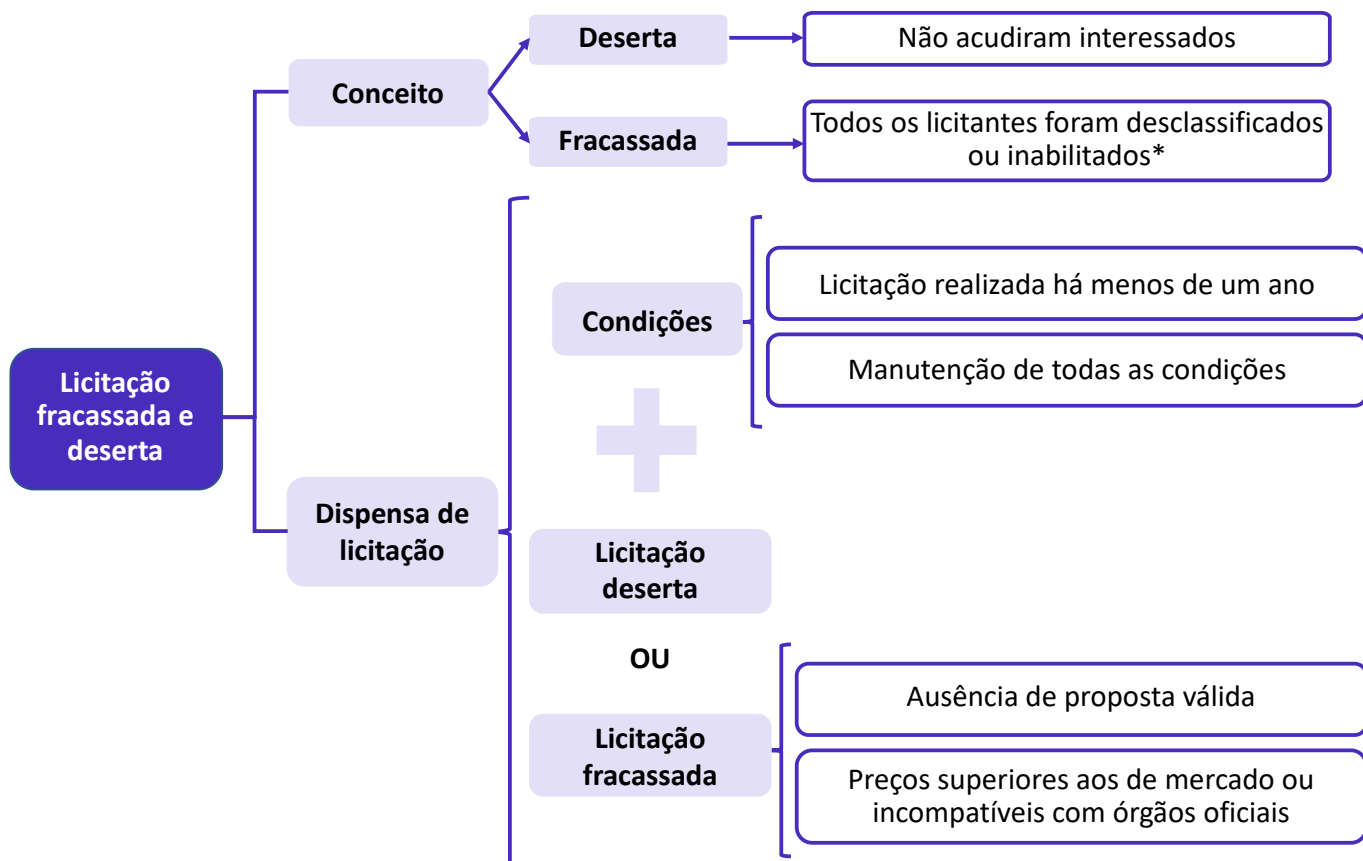
- a) **não surgiram licitantes interessados** ou **não foram apresentadas propostas válidas**;
- b) **as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores** aos praticados no mercado ou **incompatíveis** com os fixados pelos órgãos oficiais competentes;

Comentários:

- Temos aqui a **licitação deserta** e algumas hipóteses de **licitação fracassada**.
- Entende-se por **deserta** a licitação em que nenhum interessado compareceu para apresentar propostas.
- O conceito de **licitação fracassada** envolve a **desclassificação de todas as propostas** ou **inabilitação de todos os licitantes**. Expressamente, a Lei de Licitações não previu a dispensa quando todos os licitantes forem “inabilitados”. É possível que, no futuro, a doutrina e a jurisprudência esclareçam a possibilidade de ampliar o alcance da dispensa para todos os casos de licitação fracassada. Porém, expressamente isso não ocorreu.
- Nesse caso, a licitação é dispensável quando:
 - não surgiram licitantes interessados (licitação **deserta**);
 - **não foram apresentadas propostas válidas** (licitação fracassada em virtude da validade das propostas);
 - **as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado** ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes (**licitação fracassada em virtude do preço das propostas**).
- O prazo máximo desde a licitação que foi deserta ou fracassada (por valor ou validade das propostas) será de **um ano**.
- Todas as condições definidas em edital de licitação devem ser mantidas.



ESQUEMATIZANDO



IV – para contratação que tenha por **objeto**:

- a) bens, componentes ou peças de **origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos**, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de **garantia técnica**, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;
- b) bens, serviços, alienações ou obras, nos termos de **acordo internacional** específico **aprovado pelo Congresso Nacional**, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para a Administração;
- c) produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação, no caso de obras e serviços de engenharia, ao valor de **R\$ 300.000,00** (trezentos mil reais);

Comentários:

- O Decreto 11.317/2022 atualizou o valor para **R\$ 343.249,96**.

- Em tese, não há limite quando se tratar de compras e serviços que **não sejam de engenharia**.

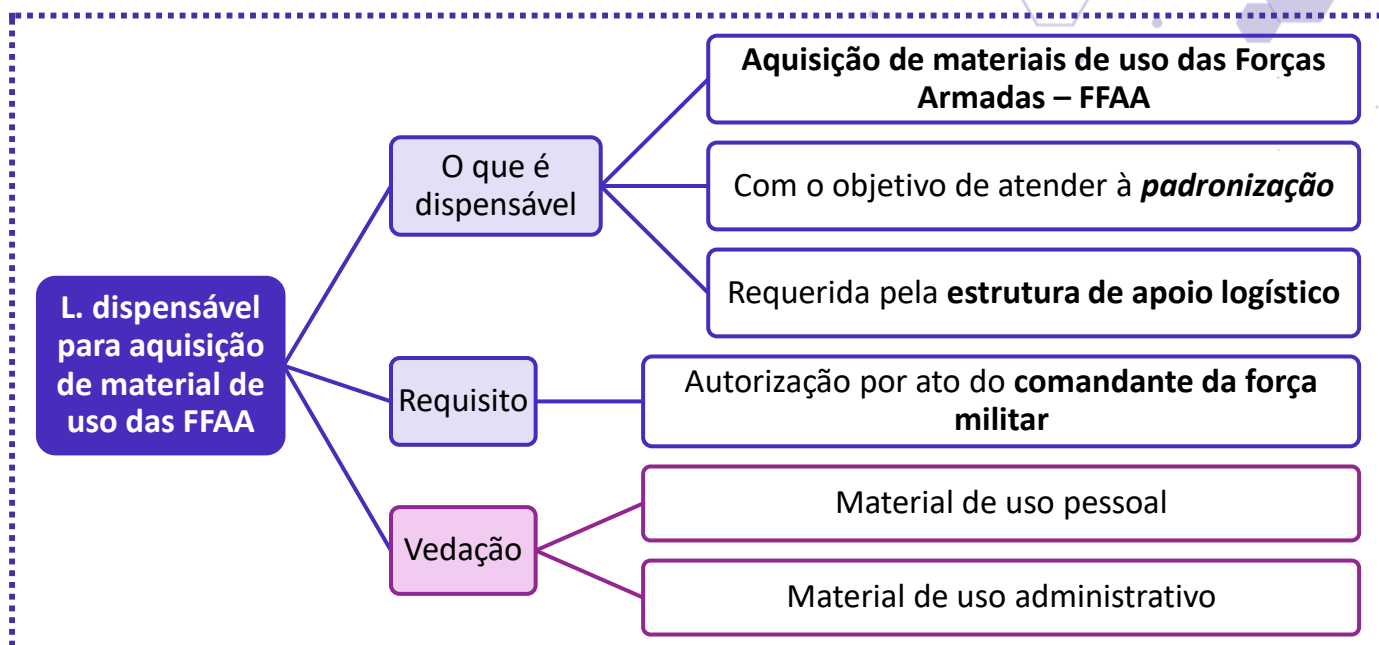


§ 5º A dispensa prevista na alínea “c” do inciso IV do caput deste artigo, quando aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais instituídos em regulamentação específica.

- d) transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso** ou de exploração de criação protegida, nas contratações realizadas por **instituição científica, tecnológica e de inovação (ICT)** pública ou por agência de fomento, desde que demonstrada vantagem para a Administração;
- e) hortifrutigranjeiros**, pães e outros **gêneros perecíveis**, no período necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese em que a contratação será realizada diretamente com base no preço do dia;
- f) bens ou serviços produzidos ou prestados no País** que envolvam, cumulativamente, **alta complexidade tecnológica e defesa nacional**;
- g) materiais de uso das Forças Armadas**, com **exceção** de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante autorização por ato do comandante da força militar;



FAÇA
ANOTAÇÕES
AQUI



h) bens e serviços para **atendimento dos contingentes militares das forças singulares brasileiras** empregadas em **operações de paz no exterior**, hipótese em que a contratação deverá ser justificada quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e ratificada pelo comandante da força militar;

i) abastecimento ou suprimento de **efetivos militares** em estada eventual de **curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes**, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento;

j) coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública;

k) **aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos**, de autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível;

Comentários:



- O art. 74, III, dispõe que a **restauração de obras de arte e de bens de valor histórico** também se dê por **inexigibilidade** de licitação. Contudo, há pequenas diferenças entre os dispositivos:
 - art. 75, IV, “k”: a **licitação é dispensável**; a obra deve ser de “**autenticidade certificada**”; a contratação deve ser compatível com as finalidades do órgão ou entidade. Além disso, este caso também envolve a “aquisição”, além da “restauração”;
 - art. 74, III: a **licitação é inexigível**; a contratação deve envolver profissional de “**notória especialização**”, e ainda se tratar de “natureza predominantemente intelectual”. Além disso, a inexigibilidade (nesse caso) serve apenas para a restauração, já que se trata de hipótese de contratação de “serviço técnico”. Ademais, **não se exige**, expressamente, a “autenticidade” e a compatibilidade com a finalidade do órgão ou entidade.

l) serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos destinados ao **rastreamento e à obtenção de provas** previstas nos incisos II e V do **caput** do art. 3º da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, quando houver necessidade justificada de manutenção de sigilo sobre a investigação;

Comentários:

- A Lei 12.850/2013 “**define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal**”.

m) aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao **tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde**;

V – para contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 3º-A, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação constantes da referida Lei;

Comentários:

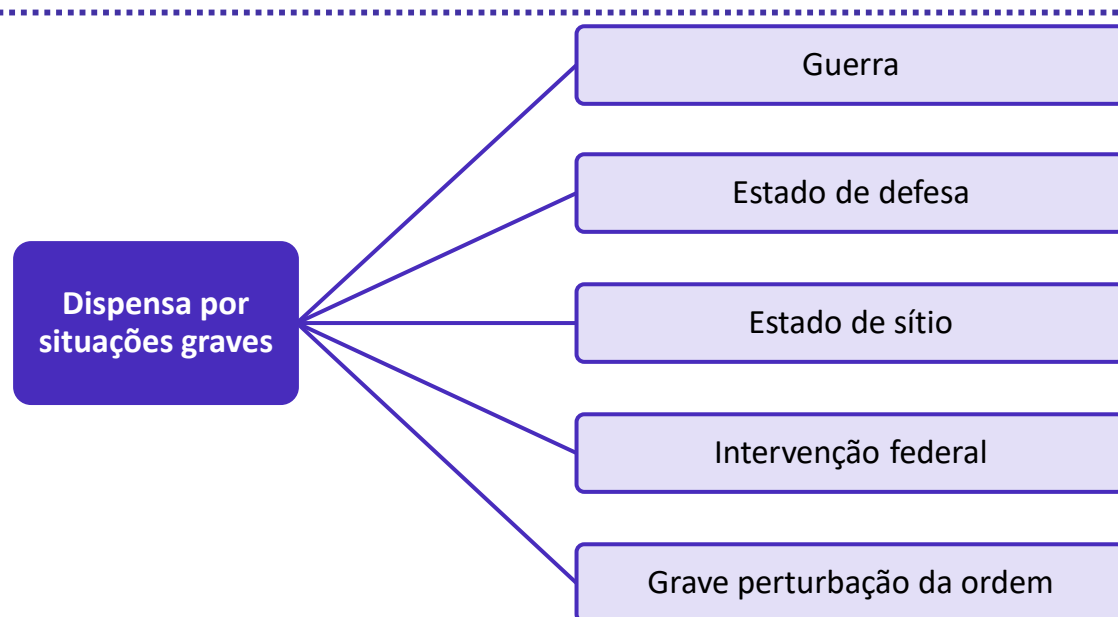
- A Lei 10.973/2004 versa sobre “incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo”.

VI – para contratação que possa acarretar **comprometimento da segurança nacional**, nos casos estabelecidos pelo **Ministro de Estado da Defesa**, mediante demanda dos comandos das **Forças Armadas** ou dos demais ministérios;

Comentários:

- Este caso sofreu significativas mudanças em relação à legislação anterior.
- A competência para estabelecer os casos é do Ministro da Defesa.
- As demandas (pedidos) devem partir dos comandos das Forças Armadas.

VII – nos casos de **guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal** ou de **grave perturbação da ordem**;



VIII – nos casos de **emergência ou de calamidade pública**, quando caracterizada **urgência** de atendimento de situação que **possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos** ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no **prazo máximo de 1 (um) ano**, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, **vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso**;

Comentários:

- Essa é a dispensa decorrente de emergência ou de calamidade pública.
- Preste atenção nos detalhes:

- o prazo máximo de duração do contrato passa a ser de **um ano** (antes, o prazo era de 180 dias);
- são **vedadas**:
 - **prorrogação** dos respectivos contratos; e
 - **recontratação de empresa já contratada** com base no disposto neste inciso.



LEITURA
OBRIGATÓRIA

*§ 6º Para os fins do inciso VIII do caput deste artigo, considera-se emergencial a contratação por dispensa com objetivo de **manter a continuidade do serviço público**, e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei e **adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório**, sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa a situação emergencial.*

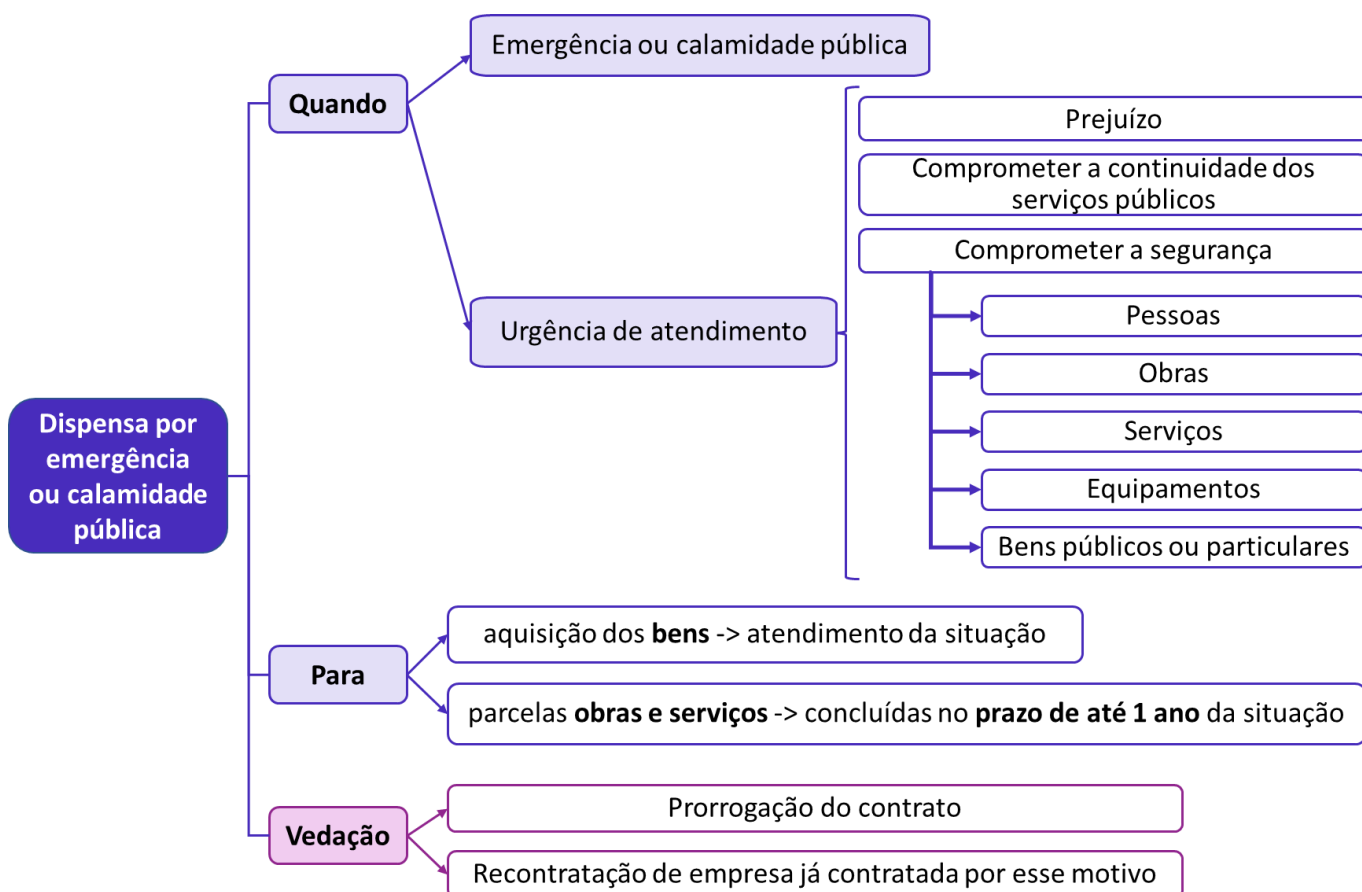
- Portanto, é possível dispensar a licitação por emergência desde que:
 - a) o objetivo seja **manter a continuidade do serviço público**;
 - b) os valores sejam **compatíveis com os de mercado**;
 - c) a administração adote as providências para a **conclusão do processo licitatório**;
 - d) ocorra a **apuração de responsabilidade dos agentes públicos** que deram causa a situação emergencial.

FAÇA
ANOTAÇÕES
AQUI





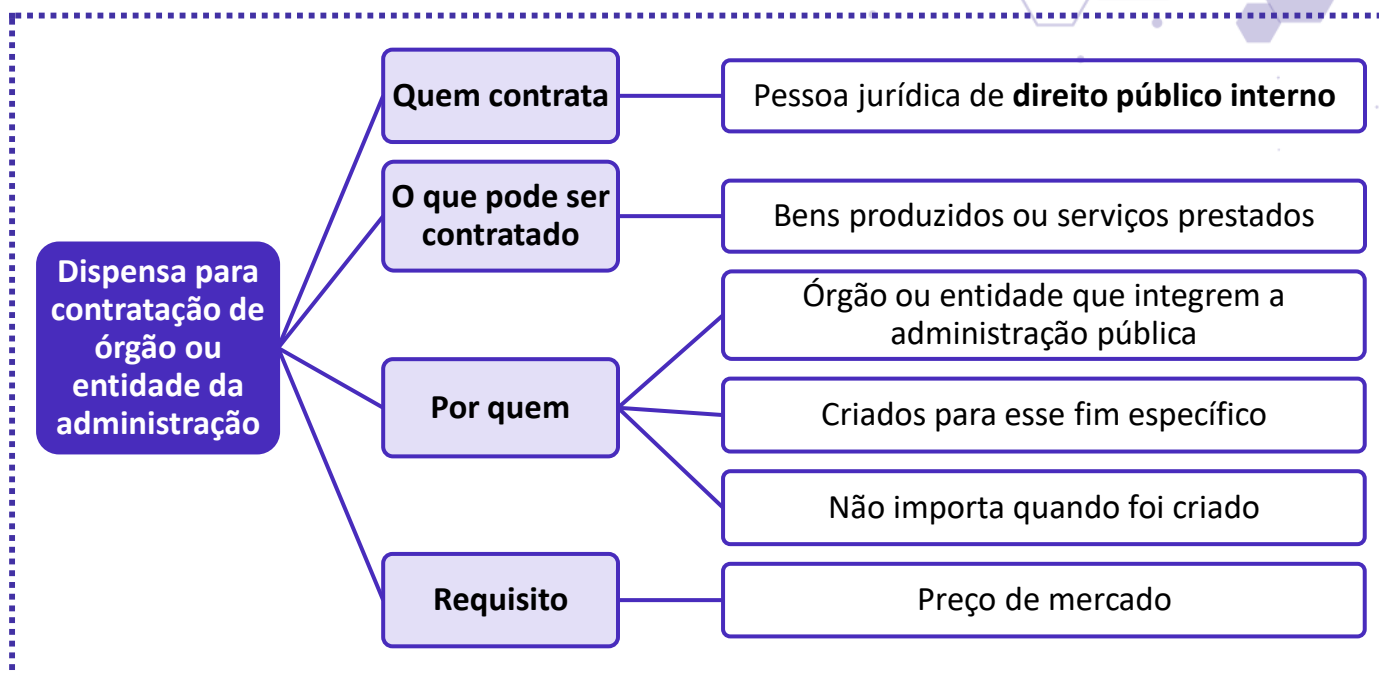
ESQUEMATIZANDO



IX – para a aquisição, por pessoa jurídica de **direito público interno**, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a Administração Pública e que **tenham sido criados para esse fim específico**, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

Comentários:

- Na antiga legislação, exigia-se que o órgão ou entidade contratado tivesse sido criado em data anterior à vigência da Lei 8.666/1993. Esta exigência não existe mais. Basta que o órgão ou entidade seja criado para este fim específico.



X – quando a **União** tiver que **intervir no domínio econômico** para **regular preços** ou **normalizar** o abastecimento;

XI – para **celebração de contrato de programa** com ente federativo ou com entidade de sua Administração Pública indireta que envolva prestação de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de **consórcio público** ou em **convênio de cooperação**;



Constituição Federal:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.

Comentário:

- Os contratos de programa são instrumentos que disciplinam a prestação de serviços públicos, por intermédio dos consórcios públicos ou dos convênios de cooperação.
- Os consórcios públicos e convênios de cooperação são disciplinados na Lei 11.107/2005.

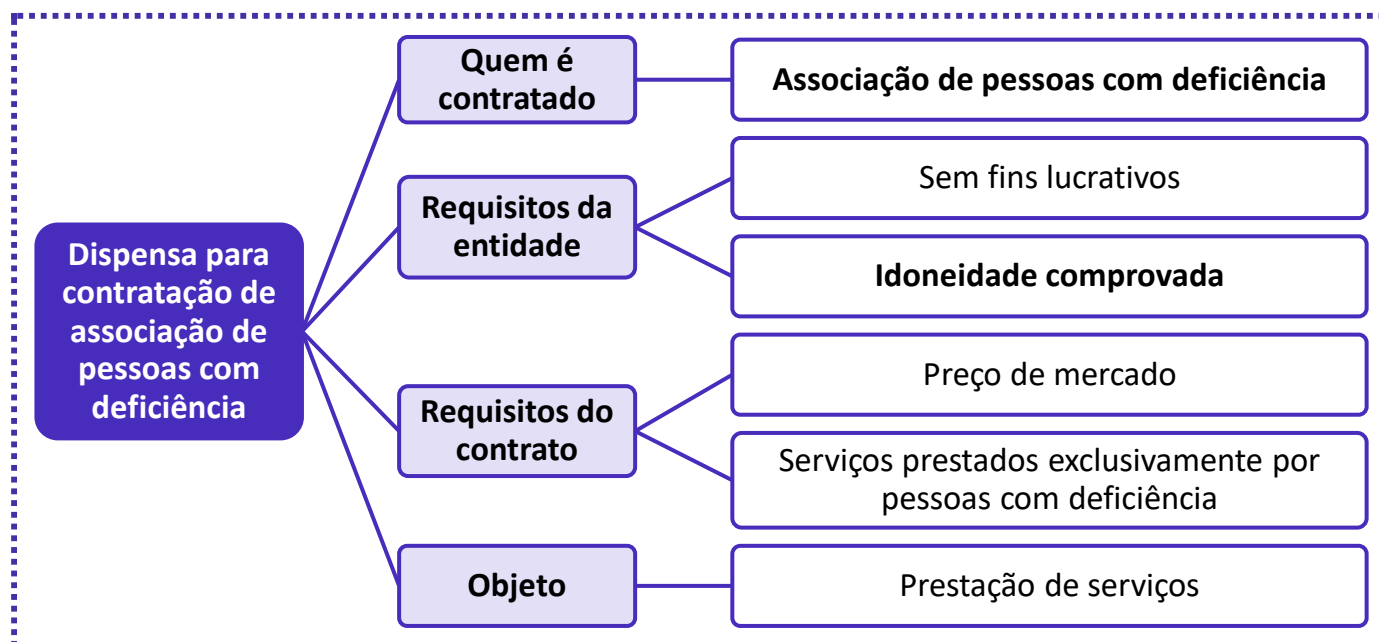
XII – para contratação em que houver **transferência de tecnologia de produtos estratégicos** para o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme elencados em ato da direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica, e em valores compatíveis com aqueles definidos no instrumento firmado para a transferência de tecnologia;

XIII – para contratação de **profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica**, quando se tratar de profissional técnico de **notória especialização**;

Comentários:

- Fique atento com as pegadinhas. Ainda que se trate de profissional de “notória especialização”, este é um caso de **dispensa de licitação** (não confundir com os casos de inexigibilidade).

XIV – para contratação de **associação de pessoas com deficiência, sem fins lucrativos** e de comprovada **idoneidade**, por órgão ou entidade da Administração Pública, para a prestação de serviços, desde que o **preço contratado seja compatível com o praticado no mercado** e os serviços contratados sejam **prestados exclusivamente por pessoas com deficiência**;



XV – para **contratação de instituição brasileira** que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividades de **ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação**, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para contratação de **instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa**, desde que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos;

Comentários:

- Nesse caso, estamos falando da contratação de duas espécies de entidade:

- instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação;
- instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa.
- Ademais, a entidade deverá atender a dois requisitos:
 - inquestionável reputação ética e profissional; e
 - não ter fins lucrativos.

XVI – para aquisição, **por pessoa jurídica de direito público interno**, de insumos estratégicos para a saúde produzidos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da Administração Pública direta, sua autarquia ou fundação em **projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação**, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o **SUS**, nos termos do inciso XII do **caput** deste artigo, e que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à entrada em vigor desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado; e

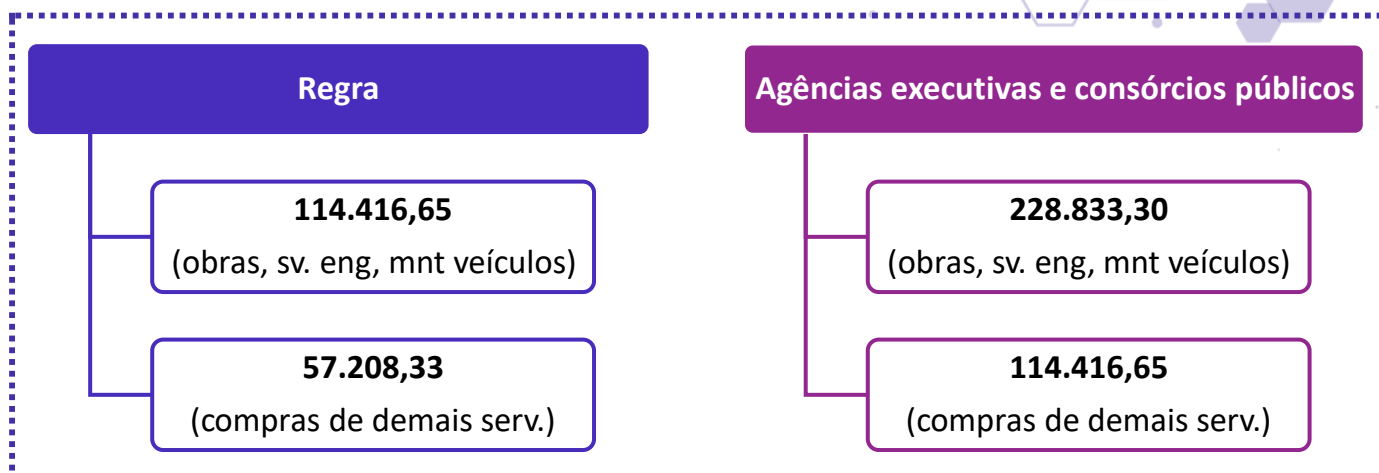
XVII - para a contratação de **entidades privadas sem fins lucrativos** para a implementação de **cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água** para consumo humano e produção de alimentos, para beneficiar as **famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou pela falta regular de água**. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.166, de 2023)

§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do **caput** deste artigo, deverão ser observados:

I – o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora;

II – o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.

§ 2º Os valores referidos nos incisos I e II do **caput** deste artigo serão duplicados para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas na forma da lei.

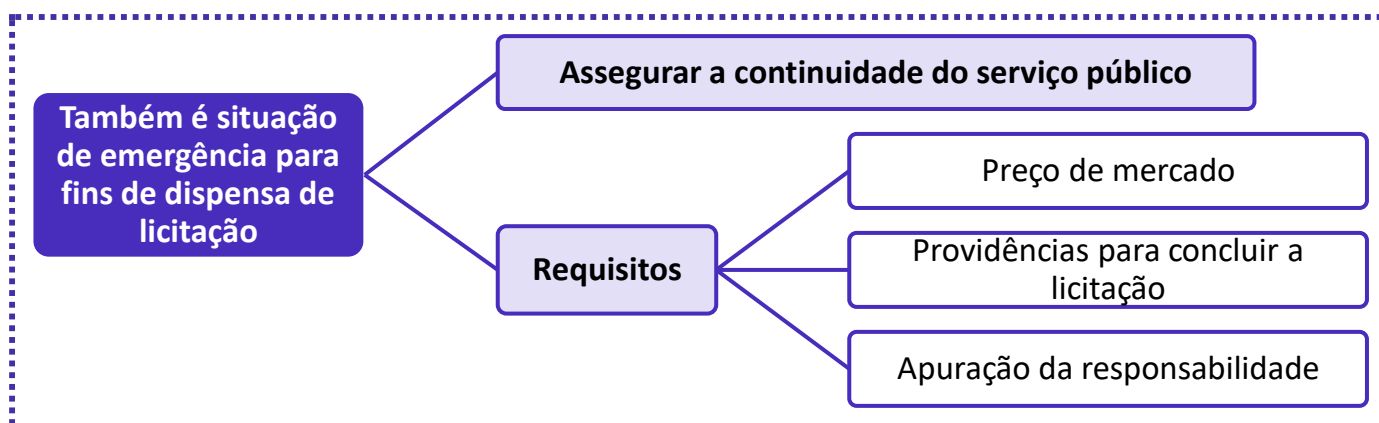


§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do **caput** deste artigo serão preferencialmente precedidas de **divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial**, pelo **prazo mínimo de 3 (três) dias úteis**, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

§ 4º As contratações de que tratam os incisos I e II do **caput** deste artigo serão preferencialmente pagas por meio de **cartão de pagamento**, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

§ 5º A dispensa prevista na alínea “c” do inciso IV do **caput** deste artigo, quando aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais instituídos em regulamentação específica.

§ 6º Para os fins do inciso VIII do **caput** deste artigo, considera-se emergencial a contratação por dispensa com objetivo de manter a **continuidade do serviço público**, e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei e adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório, sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial.



§ 7º Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo às contratações de até **R\$ 8.000,00 (oito mil reais)** de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças.

Comentários:

- O Decreto 11.317/2022 atualizou o valor para **R\$ 9.153,34**.
- Nesse caso, a apuração do valor não será pelo somatório do exercício financeiro, mas para cada dispensa de licitação.

Principais situações que deixaram de constar como hipótese de dispensa de licitação:

- **1) Contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão contratual:** esse caso era hipótese de dispensa de licitação na Lei 8.666/1993 (art. 24, XI). Na nova Lei de Licitações, continua existindo essa possibilidade de contratação (art. 90, § 7º), mas **não se trata mais de hipótese de dispensa de licitação**. Isso acontece porque, nessa hipótese, o contrato firmado com o vencedor da licitação é rescindido e, então, a administração convoca os demais licitantes, na ordem de classificação. Se pensarmos bem, houve um processo de licitação anterior. Logo, de fato, não se trata de dispensa de licitação, mas de aproveitamento da licitação já realizada.
- **2) Compra ou locação de imóvel, em virtude das características e localização:** esse caso era hipótese de dispensa de licitação, mas agora passa a ser caso de inexigibilidade (art. 74, V).²
- **3) Celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais:** este caso deixa de constar como hipótese de licitação dispensável. Porém, ainda assim, não existe necessidade de promover licitação nesse caso. Na verdade, a previsão na Lei 8.666/1993 era inadequada, uma vez que a administração não firma um contrato administrativo propriamente dito com as organizações sociais. Trata-se, na verdade, de um regime de parceria (mútua cooperação), cujas regras constam no contrato de gestão. Com efeito, o STF decidiu, na ADI 1921, que a celebração de parceria com as organizações sociais deve ser conduzida **de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública** (caput do artigo 37). Assim, não há mais esta hipótese de licitação dispensável, sem que isso implique em efeitos práticos.

FAÇA
ANOTAÇÕES
AQUI



² Uma curiosidade: no Decreto-Lei 2.300/1986, que antecedeu a Lei 8.666/1993, esse caso também era hipótese de inexigibilidade. Assim, podemos dizer que a situação “voltou” a ser inexigibilidade.



RESUMINDO

LICITAÇÃO DISPENSÁVEL

Conceito	- Legislador autoriza que não se licite (decisão discricionária); - Materialmente, seria possível licitar; - Rol taxativo. Observação: a seguir, vamos citar alguns casos de dispensa (não se esqueça de fazer a leitura integral de todos os casos).
Em função do valor	- Valores inferiores a R\$ 114.416,65, no caso de: - obras; serviços de engenharia; ou serviços de manutenção de veículos automotores. - Inferiores a R\$ 57.208,33, no caso de: - outros serviços; e compras. - Dobro para consórcio público e agência executiva.
Licitação deserta e fracassada	- Deserta: não acudiram interessados; - Fracassada: todos os licitantes foram desclassificados ou desabilitados; - Licitação será dispensável quando: - condições: - licitação foi realizada há menos de um ano; - manutenção de todas as condições; e - licitação foi deserta; ou - foi fracassada por: - ausência de proposta válida; ou - preços superiores aos de mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais.
Emergência ou calamidade pública	- Urgência de atendimento (risco de prejuízo, comprometer a continuidade dos serviços públicos, afetar a segurança, etc.); - Somente para o atendimento da situação emergencial ou calamitosa; - Prazo do contrato: até um ano, a contar da ocorrência do fato; - Vedada a prorrogação e a recontração de empresa já contratada por esse motivo; - Também é emergência: assegurar a continuidade (apuração de responsabilidade).

Comprometimento da segurança nacional	▪ Casos estabelecidos pelo Ministro da Defesa; ▪ Mediante demanda das Forças Armadas ou demais ministérios.
Situações graves	▪ Guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem.
Intervenção	▪ União: intervir no domínio econômico (regular preços ou normalizar abastecimento).
Em função do objeto	▪ Bens ou componentes: garantia técnica; ▪ Termos de acordo internacional, aprovado pelo CN (se vantajoso); ▪ Produtos para pesquisa e desenvolvimento (se obra ou serviço de engenharia: limite de R\$ 343.249,33); ▪ Hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, até concluir a licitação; ▪ Coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis: • associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda. ▪ <u>Aquisição</u> ou <u>restauração</u> de obras de arte e objetos históricos: • autenticidade certificada; e • inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível. ▪ Aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde; ▪ Transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS).
Em função da pessoa	▪ Aquisição por PJ de direito público interno de bens ou serviços prestados por órgão ou entidade da APU criada para este fim, conforme preço de mercado; ▪ Celebração de contrato de programa, conforme contrato de consórcio público ou convênio de cooperação; ▪ Contratação de profissionais para compor comissão de avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notória especialização; ▪ Contratação de associação de pessoas com deficiência, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, desde que os serviços sejam prestados pelas pessoas com deficiência.

Capítulo IX Das Alienações



▪ Série Licitações – Episódio 19: *Alienação de bens*.



Escaneie usando a câmera do seu celular ou clique com o mouse.

Art. 76. A **alienação de bens** da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

Comentários:

- **Alienar** significa transferir a propriedade para terceiros. A forma mais conhecida de alienação é a venda.

I – tratando-se de **bens imóveis**, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações, exigirá **autorização legislativa** e dependerá de licitação na **modalidade leilão**, dispensada a realização de licitação nos casos de:

Comentários:

- Observação: vamos adiantar os comentários do inciso II, para facilitar a compreensão.
- A **alienação de bens depende de**:
 - a) no caso de bens **imóveis**:
 - (i) existência de **interesse público** devidamente justificado;
 - (ii) **avaliação** do bem;
 - (iii) autorização **legislativa** (em regra);

(iv) **licitação**, na **modalidade leilão**, exceto nos casos em que a licitação é **dispensada**.

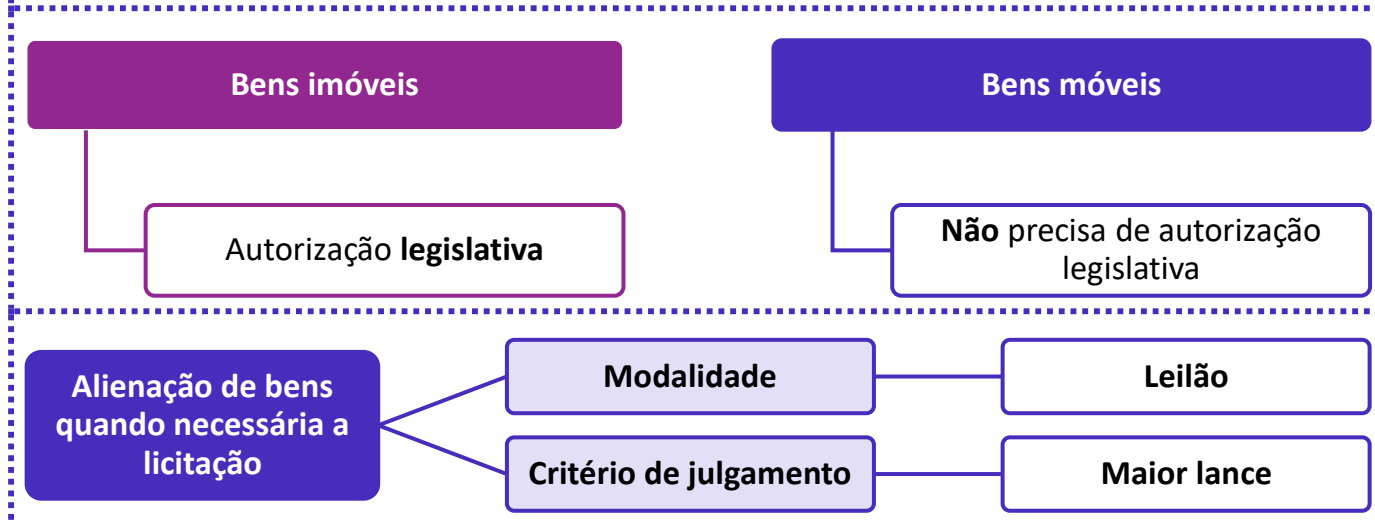
b) no caso de bens **móveis**:

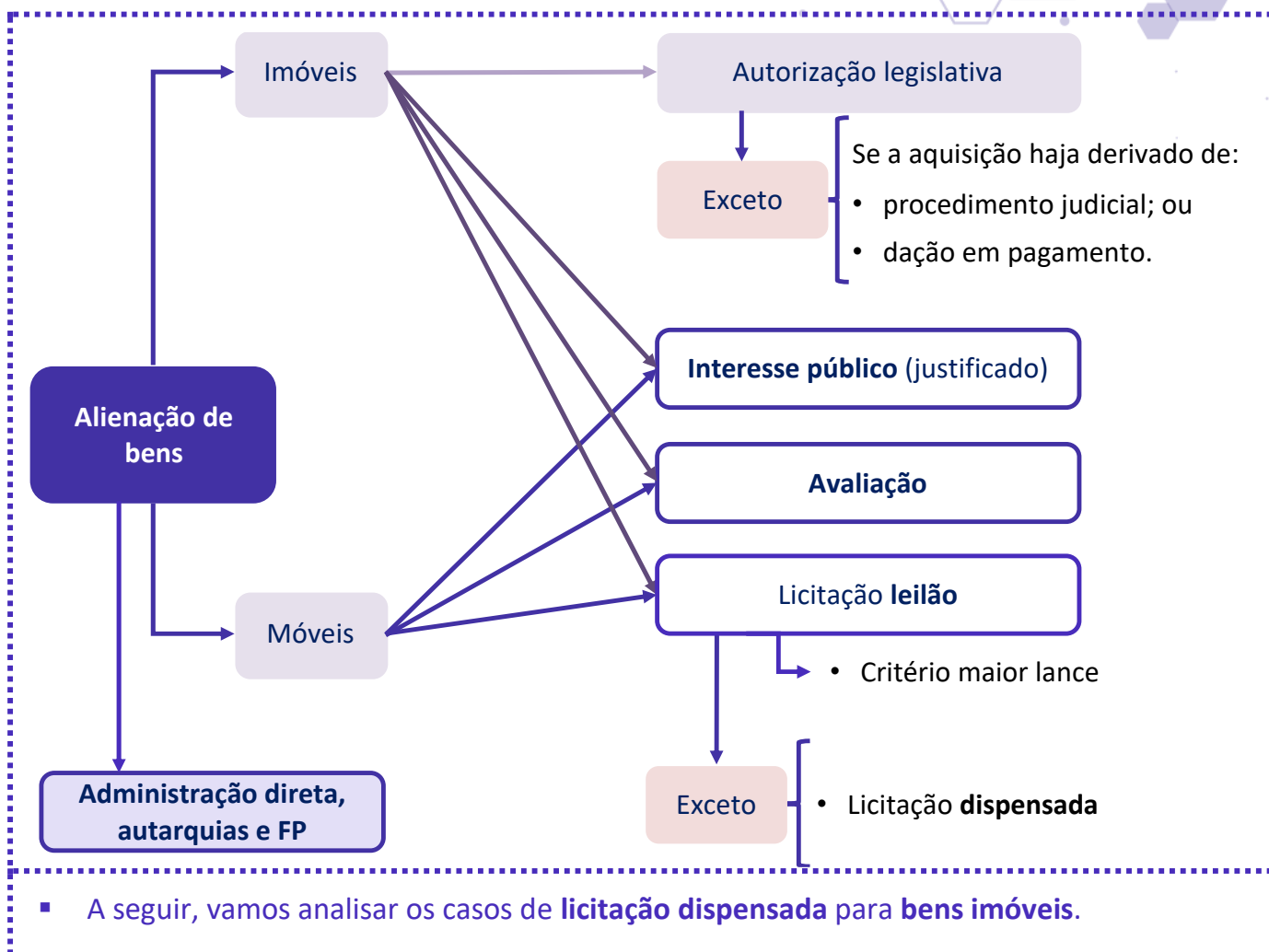
(i) existência de **interesse público** devidamente justificado;

(ii) **avaliação** do bem;

(iii) **licitação**, na **modalidade leilão**, exceto nos casos em que a licitação é **dispensada**.

- Em todos os casos em que a licitação for realizada, no caso de alienação, a modalidade será o **leilão** e o critério de julgamento será o de **maior lance**.
- Há casos em que a licitação será dispensada, ou seja, que em o legislador DETERMINA que não se faça licitação. Os casos de licitação dispensada:
 - são vinculados (a administração não pode licitar);
 - constam em rol taxativo nas alíneas dos incisos I e II do art. 76.
- A alienação de bens imóveis, em regra, depende de autorização legislativa. Porém, o art. 76, § 1º, dispensa a autorização legislativa quando a aquisição do bem tenha sido derivada de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento. Nesse caso, permanecem os demais requisitos (leilão, avaliação prévia e interesse público).





a) dação em pagamento;

b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas “f”, “g” e “h” deste inciso;

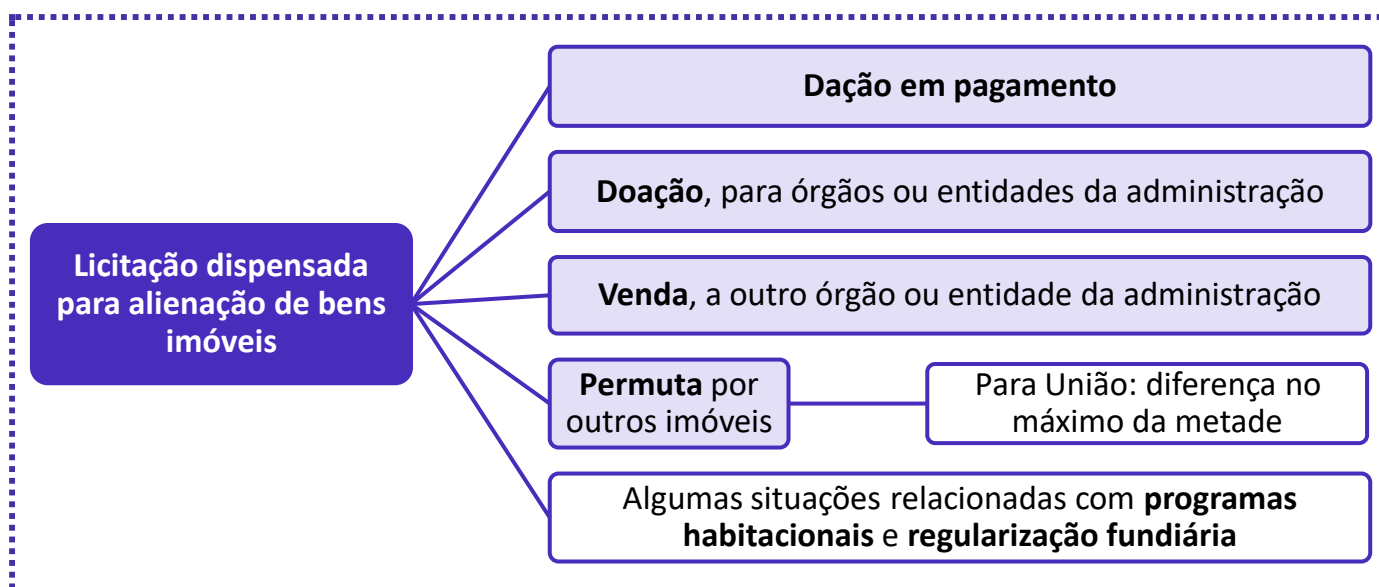
c) **permuta** por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às **finalidades precípuas da Administração**, desde que a diferença apurada não ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado pela União, segundo avaliação prévia, e ocorra a torna de valores, sempre que for o caso;

Comentários:

- A “torna de valores” é o retorno do valor relativo à diferença.
- Assim, o dispositivo permite a troca de bens imóveis, ainda que exista diferença de valor. No caso de troca envolvendo bem da União, o imóvel que será recebido deverá ter pelo menos a metade do valor daquele que está sendo ofertado e deverá ocorrer a torna de valores, quando for o caso.

d) investidura;

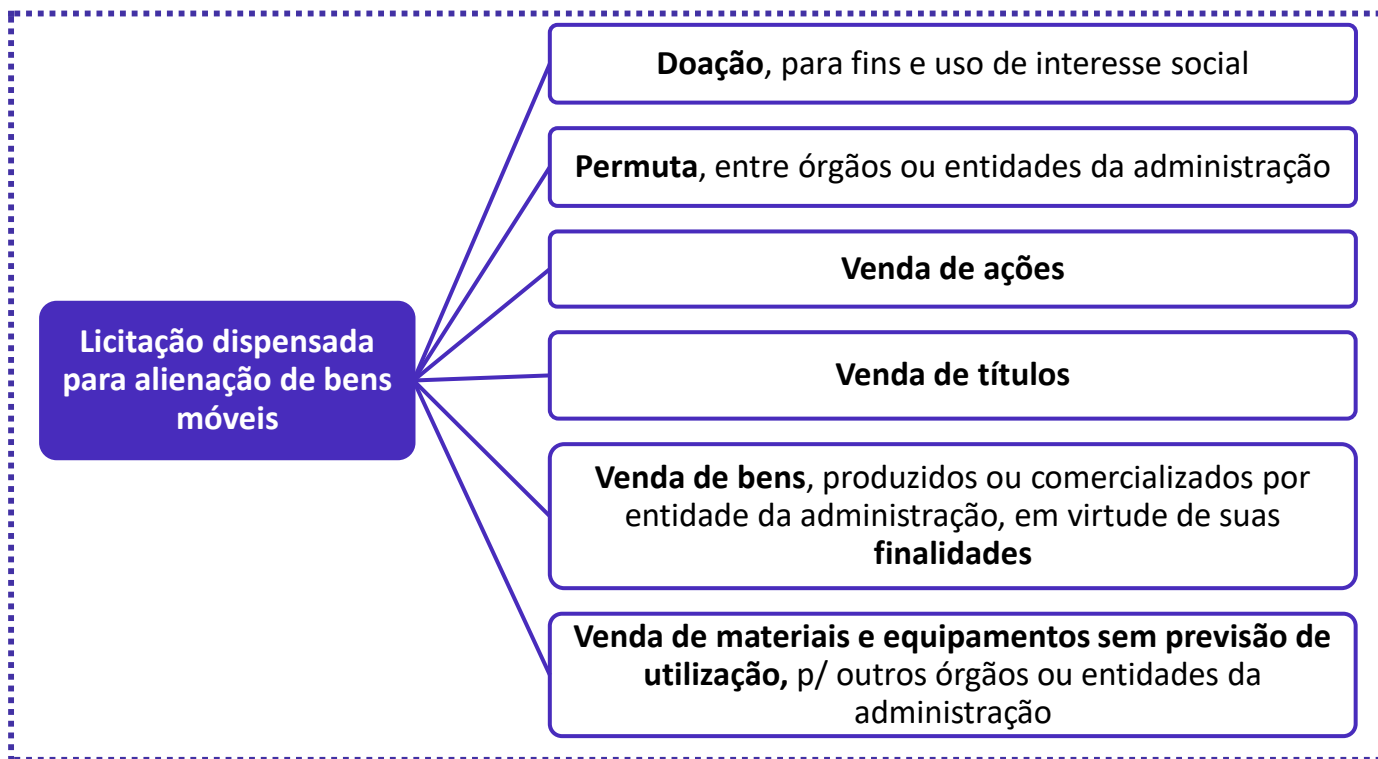
- e) **venda** a outro **órgão ou entidade da Administração Pública** de qualquer esfera de governo;
- f) **alienação** gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente usados em **programas de habitação ou de regularização fundiária** de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da Administração Pública;
- g) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local, **com área de até 250 m²** (duzentos e cinquenta metros quadrados) e destinados a **programas de regularização fundiária de interesse social** desenvolvidos por órgão ou entidade da Administração Pública;
- h) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) onde incidam ocupações até o limite de que trata o § 1º do art. 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de **regularização fundiária**, atendidos os requisitos legais;
- i) legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei nº 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração Pública competentes;
- j) legitimação fundiária e legitimação de posse de que trata a Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017;



II – tratando-se de bens **móveis**, dependerá de **licitação na modalidade leilão, dispensada** a realização de licitação nos casos de:

- a) **doação**, permitida exclusivamente para **fins e uso de interesse social**, após avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de outra forma de alienação;
- b) **permuta**, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública;
- c) **venda de ações**, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica;

- d) **venda de títulos**, observada a legislação pertinente;
- e) **venda de bens produzidos** ou comercializados por entidades da Administração Pública, em virtude de **suas finalidades**;
- f) **venda de materiais e equipamentos** sem utilização previsível por quem deles dispõe para outros órgãos ou entidades da Administração Pública.



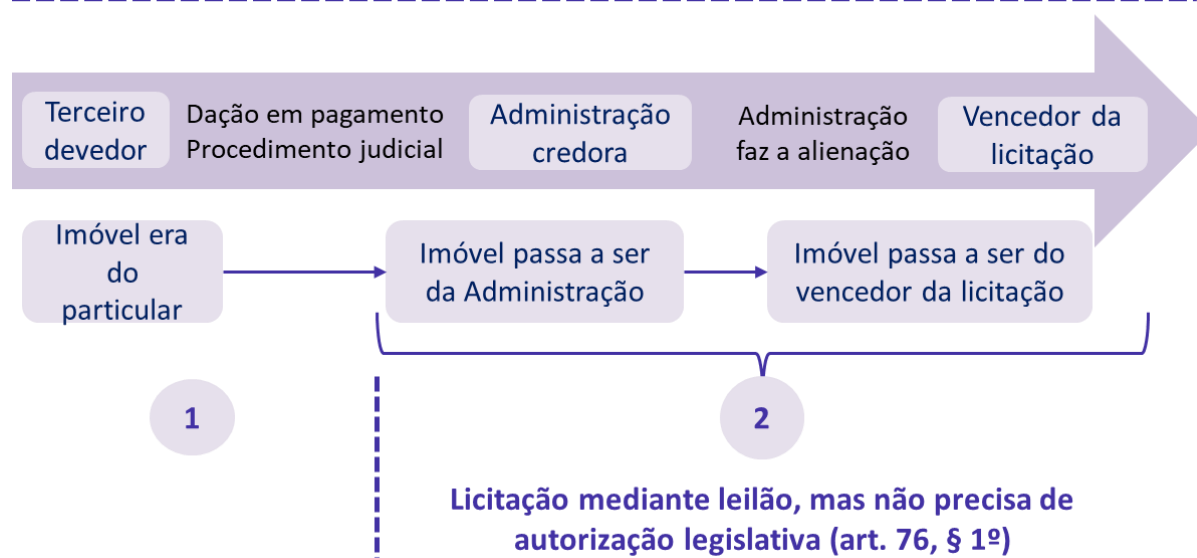
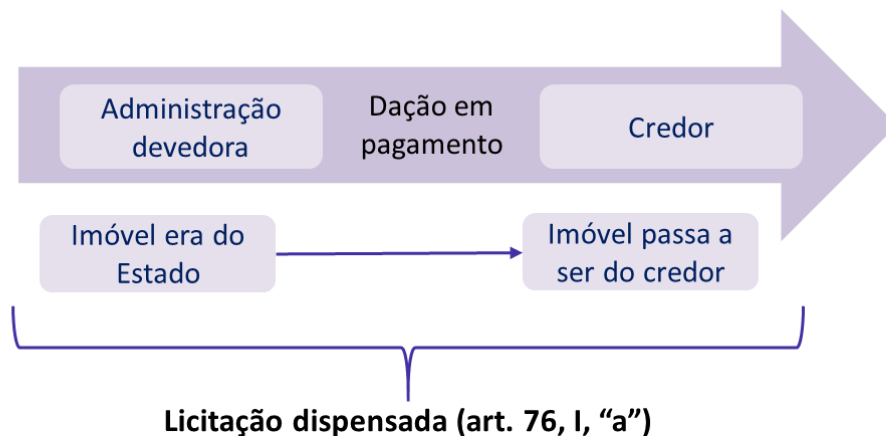
§ 1º A alienação de bens imóveis da Administração Pública cuja aquisição tenha sido derivada de **procedimentos judiciais ou de dação em pagamento** dispensará autorização legislativa e exigirá apenas avaliação prévia e licitação na modalidade leilão.



FAÇA ANOTAÇÕES AQUI



ESQUEMATIZANDO



§ 2º Os imóveis doados com base na alínea “b” do inciso I do **caput** deste artigo, cessadas as razões que justificaram sua doação, serão revertidos ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada sua alienação pelo beneficiário.

§ 3º A Administração poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóvel, admitida a dispensa de licitação, quando o uso destinar-se a:

- I – outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer que seja a localização do imóvel;
- II – pessoa natural que, nos termos de lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, de ocupação mansa e pacífica e de exploração direta sobre área rural, observado o limite de que trata o § 1º do art. 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009.

§ 4º A aplicação do disposto no inciso II do § 3º deste artigo será dispensada de autorização legislativa e submeter-se-á aos seguintes condicionamentos:

- I** – aplicação exclusiva às áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004;
- II** – submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo de destinação e de regularização fundiária de terras públicas;
- III** – vedação de concessão para exploração não contemplada na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico-econômico;
- IV** – previsão de extinção automática da concessão, dispensada notificação, em caso de declaração de utilidade pública, de necessidade pública ou de interesse social;
- V** – aplicação exclusiva a imóvel situado em zona rural e não sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente à exploração mediante atividade agropecuária;
- VI** – limitação a áreas de que trata o § 1º do art. 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores;
- VII** – acúmulo com o quantitativo de área decorrente do caso previsto na alínea “i” do inciso I do **caput** deste artigo até o limite previsto no inciso VI deste parágrafo.

§ 5º Entende-se por investidura, para os fins desta Lei, a:

- I** – alienação, ao proprietário de imóvel lindeiro, de área remanescente ou resultante de obra pública que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço que não seja inferior ao da avaliação nem superior a 50% (cinquenta por cento) do valor máximo permitido para dispensa de licitação de bens e serviços previsto nesta Lei;
- II** – alienação, ao legítimo possuidor direto ou, na falta dele, ao poder público, de imóvel para fins residenciais construído em núcleo urbano anexo a usina hidrelétrica, desde que considerado dispensável na fase de operação da usina e que não integre a categoria de bens reversíveis ao final da concessão.

§ 6º A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente, os encargos, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, dispensada a licitação em caso de interesse público devidamente justificado.

§ 7º Na hipótese do § 6º deste artigo, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e as demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador.

Art. 77. Para a venda de bens imóveis, será concedido **direito de preferência** ao licitante que, submetendo-se a todas as regras do edital, **comprove a ocupação do imóvel objeto da licitação**.

Capítulo X Dos Instrumentos Auxiliares

Seção I Dos Procedimentos Auxiliares

Art. 78. São **procedimentos auxiliares** das licitações e das contratações regidas por esta Lei:

- I – credenciamento;
- II – pré-qualificação;
- III – procedimento de manifestação de interesse;
- IV – sistema de registro de preços;
- V – registro cadastral.

§ 1º Os procedimentos auxiliares de que trata o **caput** deste artigo obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento.

§ 2º O julgamento que decorrer dos procedimentos auxiliares das licitações previstos nos incisos II e III do **caput** deste artigo seguirá o mesmo procedimento das licitações.

Seção II Do Credenciamento



- **Série Licitações – Episódio 20: Credenciamento.**



Escaneie usando a câmera do seu celular ou clique com o mouse.

Art. 79. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação:

I – paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;

II – com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação;

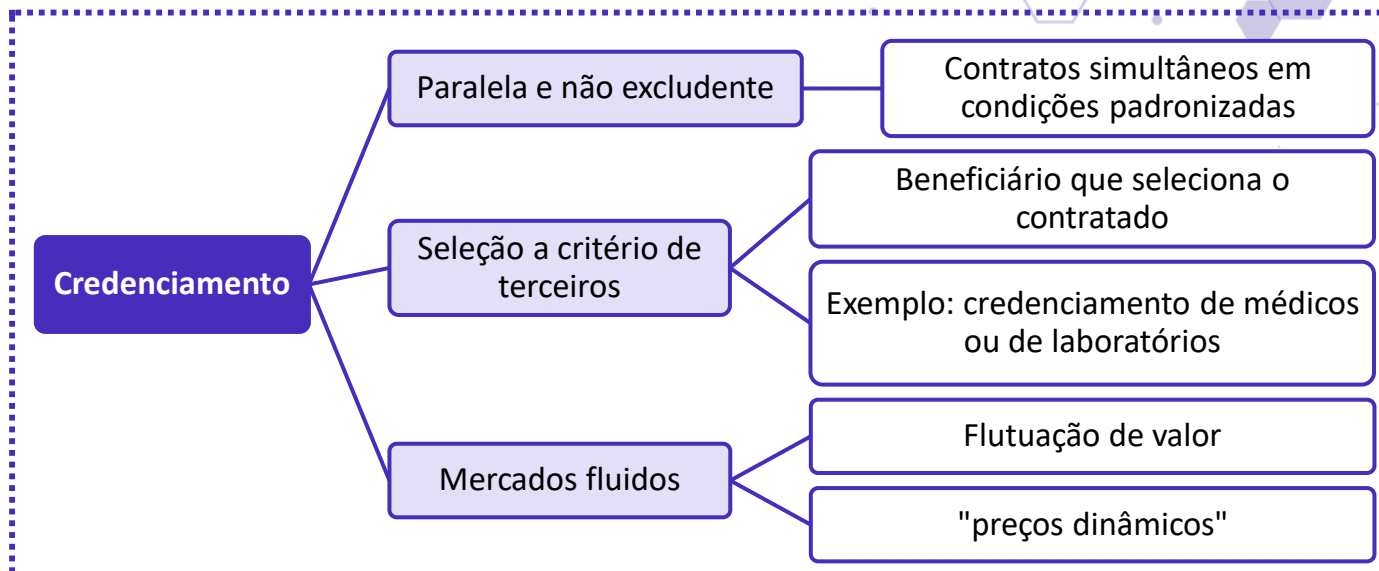
III – em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação.



*XLIII – **credenciamento**: processo administrativo de **chamamento público** em que a Administração Pública convoca interessados em **prestar serviços** ou **fornecer bens** para que, preenchidos os **requisitos necessários**, **credenciem-se no órgão ou na entidade** para executar o objeto quando convocados;*

Comentários:

- No credenciamento, não há competição entre os credenciados, motivo pelo qual o procedimento ocorre por inexigibilidade de licitação.
- Exemplos:
 - Inciso I: contratação de todos os produtores da agricultura familiar rural da região para o fornecimento de merenda escolar. Trata-se de prestação paralela e não excludente, pois alcança todos os produtores;
 - Inciso II: credenciamento de laboratórios para a realização de exames clínicos pelo SUS. Quem vai escolher o laboratório será o cidadão-usuário;
 - Inciso III: permite que a contratação ocorra sem a prévia definição de preços, constituindo a aceitação de “**preços dinâmicos**” pela administração. Um exemplo seria a compra de passagens aéreas. Esse tipo de serviço sofre variações significativas de preços, em virtude de diversos fatores, como a época do ano, feriados, variação do preço do combustível dos aviões, realização de grandes eventos em determinados locais, etc. Por isso, o sistema “tradicional” de contratação, às vezes, não se adequa ao padrão de mercado para a comercialização de passagens aéreas. Outro exemplo seria a compra de commodities, cujos preços são negociados em bolsas de valores, sofrendo variações em tempo real. Nos dois casos, o credenciamento poderia suprir essa lacuna, permitindo a realização da aquisição sem preço definido. A Lei de Licitações, contudo, não explica os detalhes desse procedimento, situação que deverá ser disciplinada em regulamento.



Parágrafo único. Os procedimentos de credenciamento serão definidos em regulamento, observadas as seguintes regras:

I – a Administração deverá divulgar e manter à disposição do público, em sítio eletrônico oficial, edital de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados;

II – na hipótese do inciso I do **caput** deste artigo, quando o objeto não permitir a contratação imediata e simultânea de todos os credenciados, deverão ser adotados critérios objetivos de distribuição da demanda;

III – o edital de chamamento de interessados deverá prever as condições padronizadas de contratação e, nas hipóteses dos incisos I e II do **caput** deste artigo, deverá definir o valor da contratação;

IV – na hipótese do inciso III do **caput** deste artigo, a Administração deverá registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contratação;

V – não será permitido o cometimento a terceiros do objeto contratado sem autorização expressa da Administração;

VI – será admitida a **denúncia** por qualquer das partes nos prazos fixados no edital.

Comentários:

- Entenda denúncia como a extinção do contrato. Por exemplo: um dos produtores da agricultura familiar rural deixa de ter interesse em continuar o contrato, então será possível “denunciá-lo”.

Seção III Da Pré-Qualificação

Art. 80. A pré-qualificação é o procedimento técnico-administrativo para selecionar previamente:

- I – licitantes que **reúnam condições de habilitação** para participar de futura licitação ou de licitação vinculada a programas de obras ou de serviços objetivamente definidos;
- II – bens que **atendam às exigências técnicas** ou de **qualidade** estabelecidas pela Administração.



ESQUEMATIZANDO

Pré-qualificação	Habilitação
Procedimento auxiliar	Fase da licitação
Aberta permanentemente	Ocorre em momento específico, durante a licitação
Número indeterminado de casos concretos	Somente a licitação da qual faz parte
Licitantes e bens (e serviços)	Licitantes

§ 1º Na **pré-qualificação** observar-se-á o seguinte:

- I – quando aberta a licitantes, poderão ser dispensados os documentos que já constarem do registro cadastral;
- II – quando aberta a bens, poderá ser exigida a **comprovação de qualidade**.

§ 2º O procedimento de pré-qualificação ficará **permanentemente aberto** para a inscrição de interessados.

§ 3º Quanto ao procedimento de pré-qualificação, constarão do edital:

- I – as informações mínimas necessárias para definição do objeto;
- II – a modalidade, a forma da futura licitação e os critérios de julgamento.

§ 4º A apresentação de documentos far-se-á perante órgão ou comissão indicada pela Administração, que deverá examiná-los no **prazo máximo de 10 (dez) dias úteis** e determinar correção ou reapresentação de documentos, quando for o caso, com vistas à ampliação da competição.

§ 5º Os bens e os serviços pré-qualificados deverão integrar o catálogo de bens e serviços da Administração.

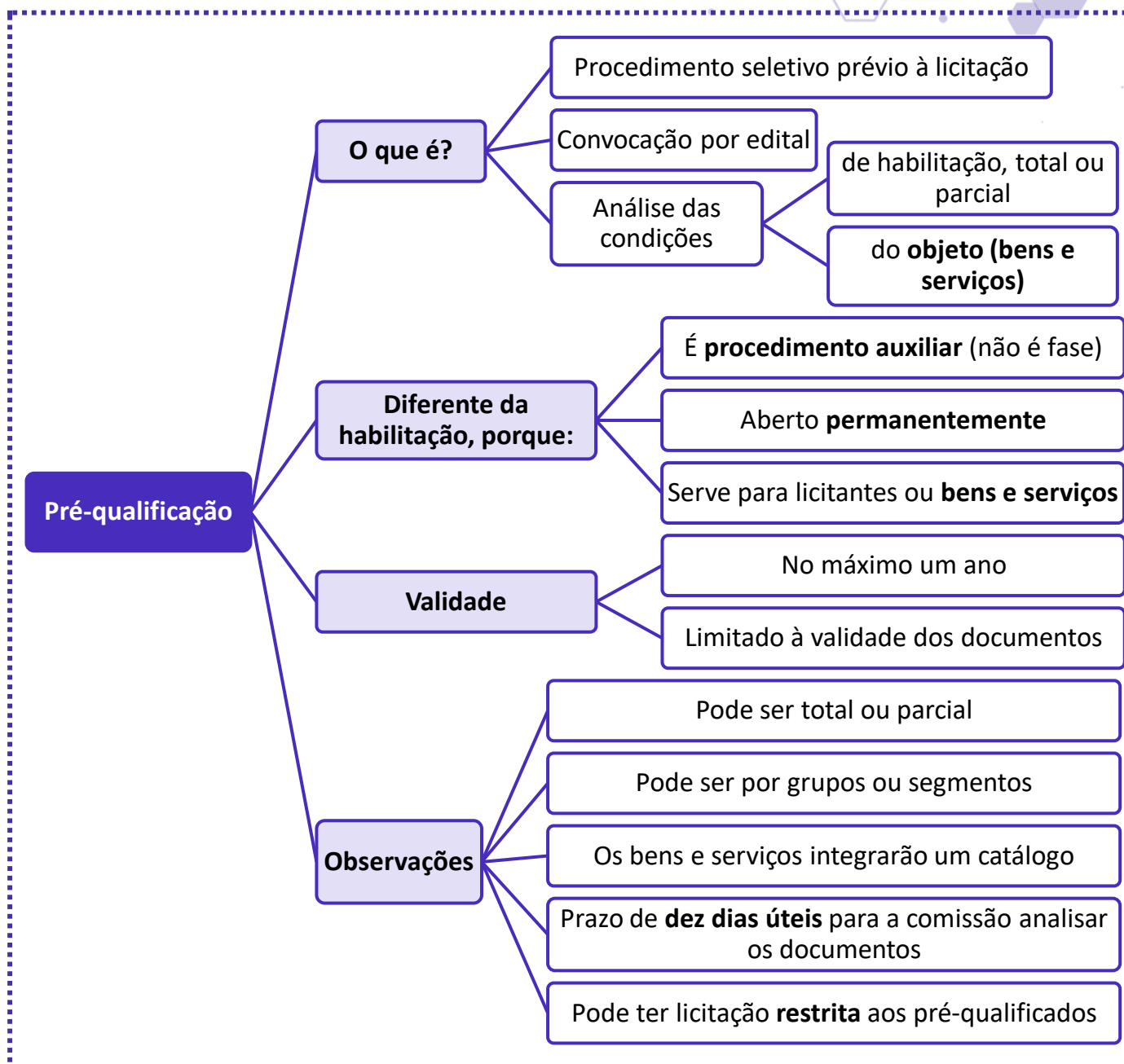
§ 7º A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, com alguns ou todos os requisitos técnicos ou de habilitação necessários à contratação, assegurada, em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes.

I – de 1 (um) ano, no máximo, e poderá ser atualizada a qualquer tempo;

§ 9º Os licitantes e os bens pré-qualificados serão obrigatoriamente divulgados e mantidos à disposição do público.

§ 10. A licitação que se seguir ao procedimento da pré-qualificação poderá ser restrita a licitantes ou bens pré-qualificados.

[illegible]



Seção IV

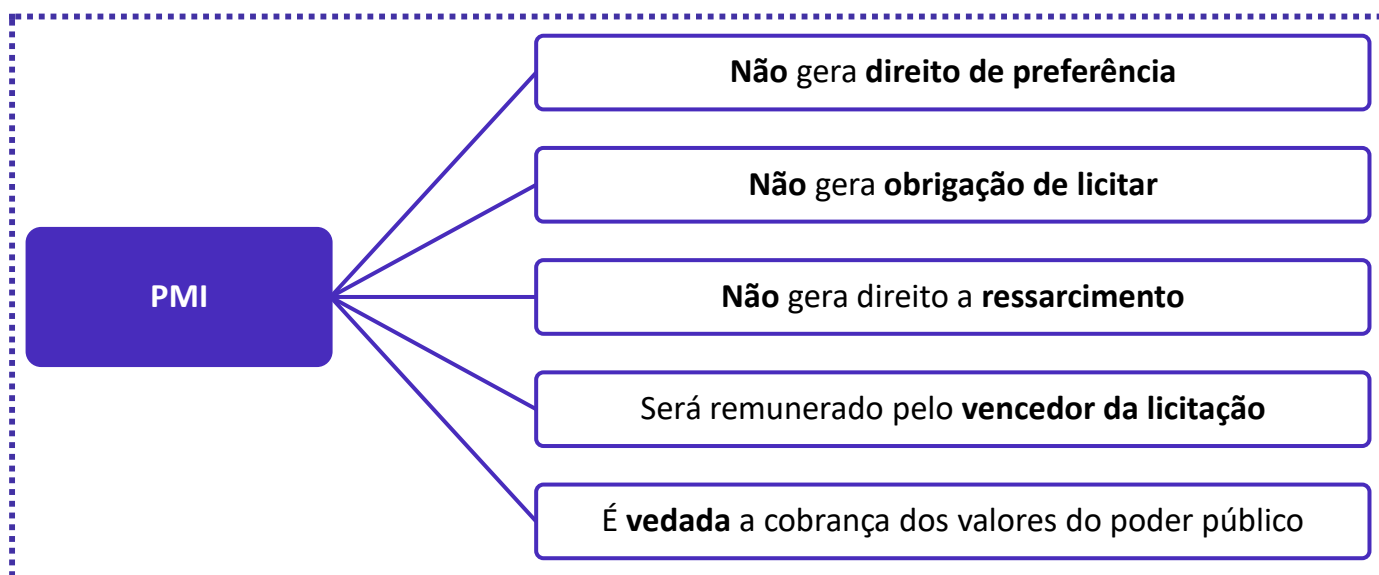
Do Procedimento de Manifestação de Interesse

Art. 81. A Administração poderá solicitar à iniciativa privada, mediante **procedimento aberto de manifestação de interesse** a ser iniciado com a publicação de edital de **chamamento público**, a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública, na forma de regulamento.

§ 1º Os estudos, as investigações, os levantamentos e os projetos vinculados à contratação e de utilidade para a licitação, realizados pela Administração ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados, e o vencedor da licitação deverá ressarcir os dispêndios correspondentes, conforme especificado no edital.

§ 2º A realização, pela iniciativa privada, de estudos, investigações, levantamentos e projetos em decorrência do procedimento de manifestação de interesse previsto no **caput** deste artigo:

- I – não atribuirá ao realizador direito de preferência no processo licitatório;
- II – não obrigará o poder público a realizar licitação;
- III – não implicará, por si só, direito a ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração;
- IV – será remunerada somente pelo vencedor da licitação, vedada, em qualquer hipótese, a cobrança de valores do poder público.



§ 3º Para aceitação dos produtos e serviços de que trata o **caput** deste artigo, a Administração deverá elaborar parecer fundamentado com a demonstração de que o produto ou serviço entregue é adequado e suficiente à compreensão do objeto, de que as premissas adotadas são compatíveis com as reais necessidades do órgão e de que a metodologia proposta é a que propicia maior economia e vantagem entre as demais possíveis.

§ 4º O procedimento previsto no **caput** deste artigo poderá ser restrito a **startups**, assim considerados os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte, de natureza emergente e com grande potencial, que se dediquem à pesquisa, ao desenvolvimento e à implementação de novos produtos ou serviços baseados em soluções tecnológicas inovadoras que possam causar alto impacto, exigida, na seleção definitiva da inovação, validação prévia fundamentada em métricas objetivas, de modo a demonstrar o atendimento das necessidades da Administração.

Seção V

Do Sistema de Registro de Preços

Art. 82. O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta Lei e deverá dispor sobre:

I – as especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida;

II – a quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviços, de unidades de medida;

III – a possibilidade de prever preços diferentes:

- a)** quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes;
- b)** em razão da forma e do local de acondicionamento;
- c)** quando admitida cotação variável em razão do tamanho do lote;
- d)** por outros motivos justificados no processo;

IV – a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela;

V – o critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou o de maior desconto sobre tabela de preços praticada no mercado;

VI – as condições para alteração de preços registrados;

VII – o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação;

VIII – a vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital;

IX – as hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e suas consequências.

§ 1º O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital.

§ 2º Na hipótese de que trata o § 1º deste artigo, observados os parâmetros estabelecidos nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 23 desta Lei, a contratação posterior de item específico constante de grupo de itens exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou entidade.

§ 3º É permitido registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação do total a ser adquirido, apenas nas seguintes situações:

I – quando for a primeira licitação para o objeto e o órgão ou entidade não tiver registro de demandas anteriores;

II – no caso de alimento perecível;

III – no caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens.

§ 4º Nas situações referidas no § 3º deste artigo, é obrigatória a indicação do valor máximo da despesa e é vedada a participação de outro órgão ou entidade na ata.

§ 5º O sistema de registro de preços poderá ser usado para a contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, observadas as seguintes condições:

I – realização prévia de ampla pesquisa de mercado;

II – seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento;

III – desenvolvimento obrigatório de rotina de controle;

IV – atualização periódica dos preços registrados;

V – definição do período de validade do registro de preços;

VI – inclusão, em ata de registro de preços, do licitante que aceitar cotar os bens ou serviços em preços iguais aos do licitante vencedor na sequência de classificação da licitação e inclusão do licitante que mantiver sua proposta original.

§ 6º O sistema de registro de preços poderá, na forma de regulamento, ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação para a aquisição de bens ou para a contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade.

Art. 83. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

Art. 84. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

Parágrafo único. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

Art. 85. A Administração poderá contratar a execução de obras e serviços de engenharia pelo sistema de registro de preços, desde que atendidos os seguintes requisitos:

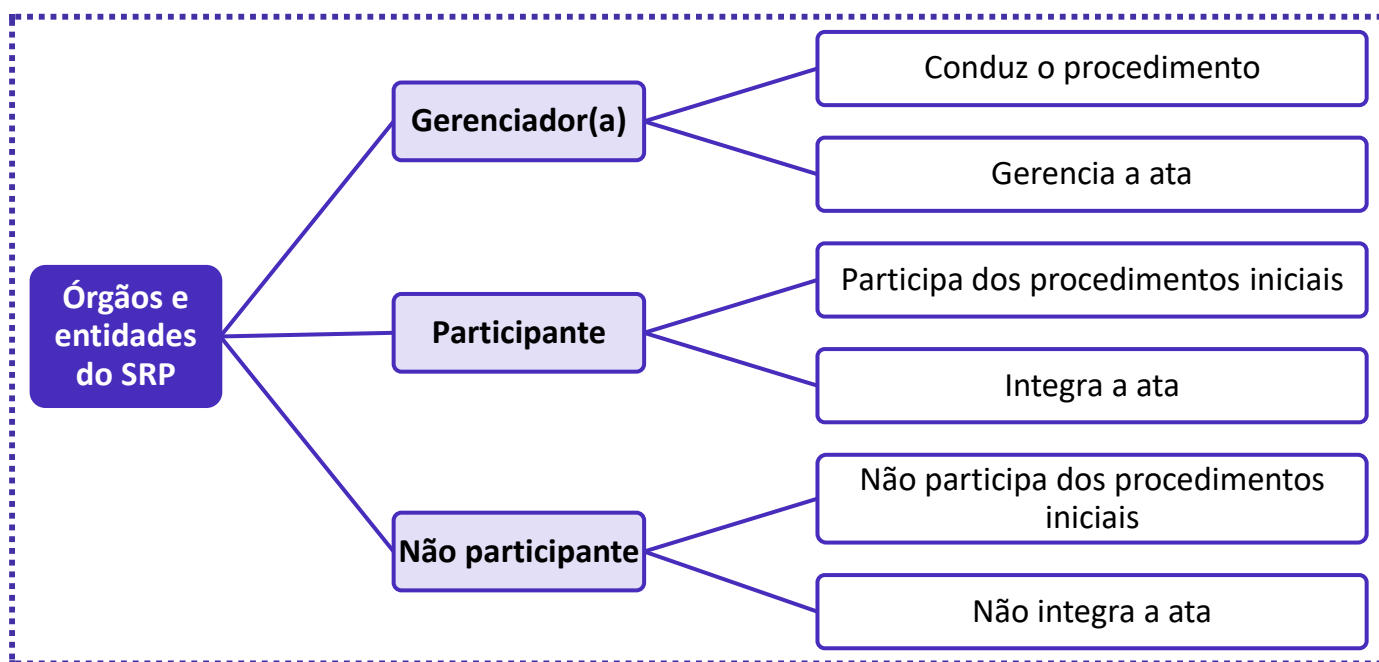
I – existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional;

II – necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado.

Art. 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.

§ 1º O procedimento previsto no **caput** deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.

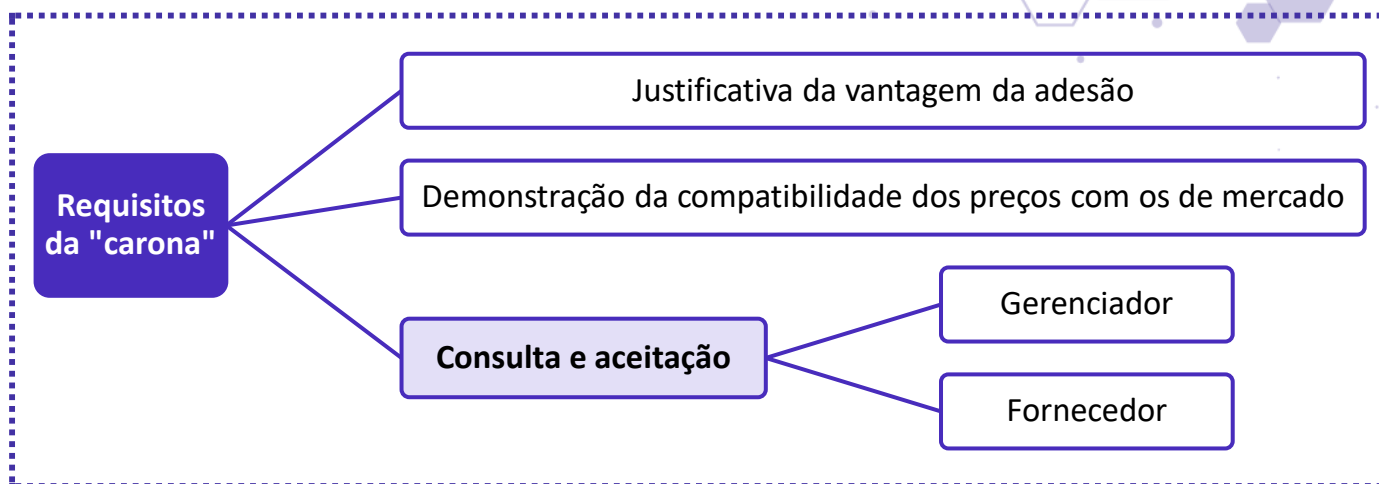
§ 2º Se não participarem do procedimento previsto no **caput** deste artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:



I – apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

II – demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei;

III – prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.



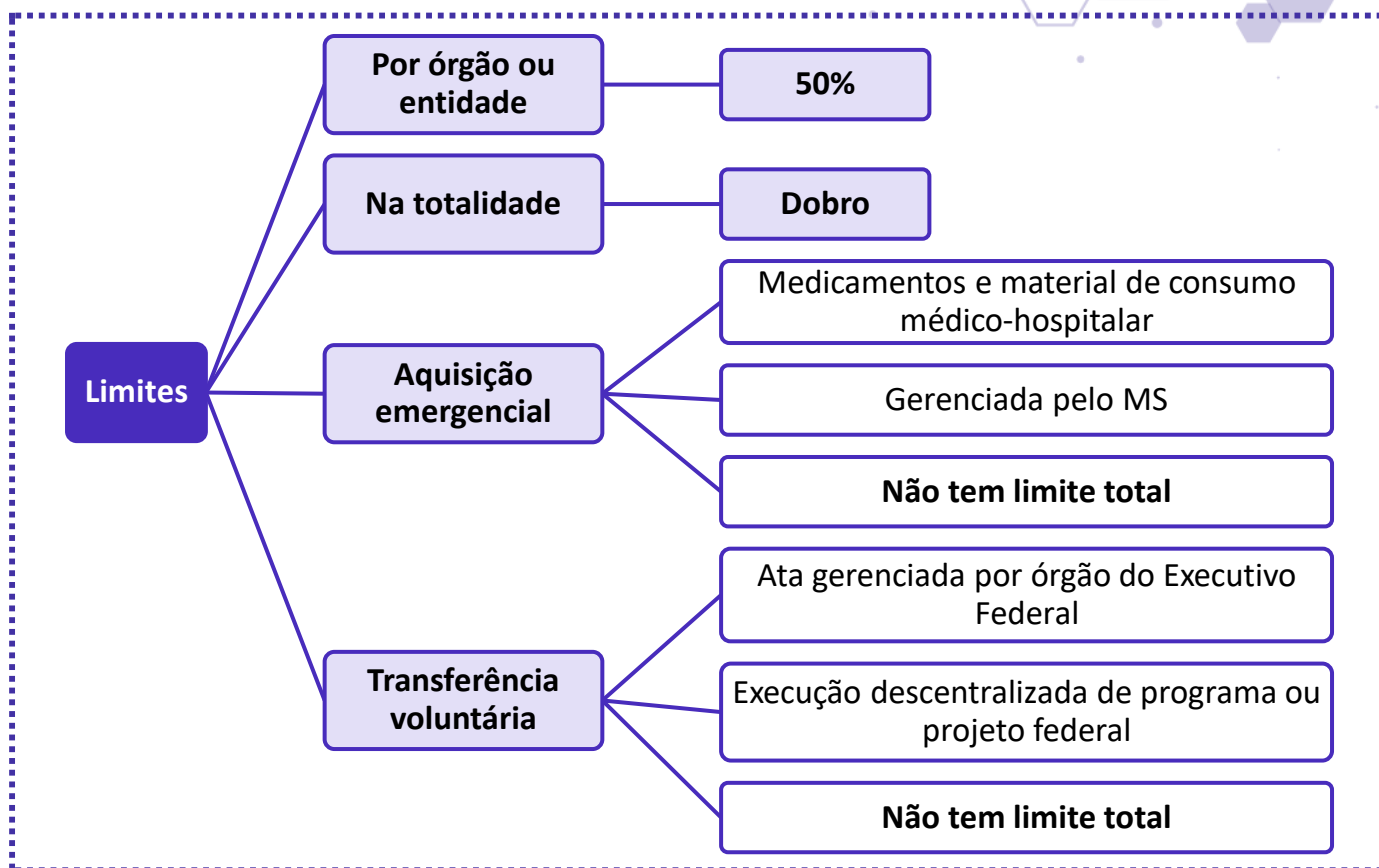
§ 3º A faculdade conferida pelo § 2º deste artigo estará limitada a órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que, na condição de não participantes, desejarem aderir à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital.

§ 4º As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 2º deste artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

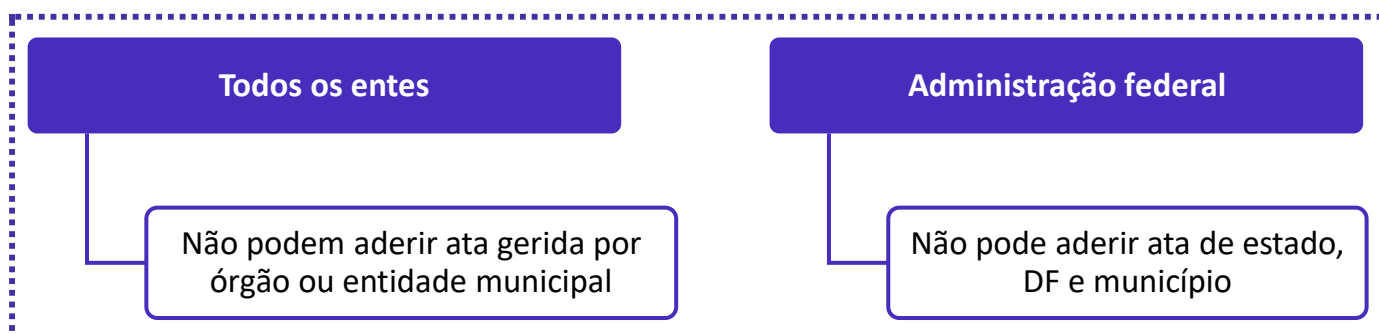
§ 5º O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o § 2º deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

§ 6º A adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora do Poder Executivo federal por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo se destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 desta Lei.

§ 7º Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo.



§ 8º Será vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública federal a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal.



Seção VI Do Registro Cadastral

Art. 87. Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da Administração Pública deverão utilizar o **sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)**, para efeito de cadastro unificado de licitantes, na forma disposta em regulamento.

§ 1º O sistema de registro cadastral unificado será público e deverá ser amplamente divulgado e estar permanentemente aberto aos interessados, e será obrigatória a realização de chamamento público pela internet, no mínimo anualmente, para atualização dos registros existentes e para ingresso de novos interessados.

§ 2º É proibida a exigência, pelo órgão ou entidade licitante, de registro cadastral complementar para acesso a edital e anexos.

§ 3º A Administração poderá realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados, atendidos os critérios, as condições e os limites estabelecidos em regulamento, bem como a ampla publicidade dos procedimentos para o cadastramento.

§ 4º Na hipótese a que se refere o § 3º deste artigo, será admitido fornecedor que realize seu cadastro dentro do prazo previsto no edital para apresentação de propostas.

Art. 88. Ao requerer, a qualquer tempo, inscrição no cadastro ou a sua atualização, o interessado fornecerá os elementos necessários exigidos para habilitação previstos nesta Lei.

§ 1º O inscrito, considerada sua área de atuação, será classificado por categorias, subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômico-financeira avaliada, de acordo com regras objetivas divulgadas em sítio eletrônico oficial.

§ 2º Ao inscrito será fornecido certificado, renovável sempre que atualizar o registro.

§ 3º A atuação do contratado no cumprimento de obrigações assumidas será avaliada pelo contratante, que emitirá documento comprobatório da avaliação realizada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, o que constará do registro cadastral em que a inscrição for realizada.

§ 4º A anotação do cumprimento de obrigações pelo contratado, de que trata o § 3º deste artigo, será condicionada à implantação e à regulamentação do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, apto à realização do registro de forma objetiva, em atendimento aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da isonomia, da publicidade e da transparência, de modo a possibilitar a implementação de medidas de incentivo aos licitantes que possuem ótimo desempenho anotado em seu registro cadastral.

§ 5º A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro de inscrito que deixar de satisfazer exigências determinadas por esta Lei ou por regulamento.

§ 6º O interessado que requerer o cadastro na forma do **caput** deste artigo poderá participar de processo licitatório até a decisão da Administração, e a celebração do contrato ficará condicionada à emissão do certificado referido no § 2º deste artigo.



RESUMINDO

REGISTRO CADASTRAL

Características gerais	▪ Disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas; ▪ Utilizado pelos órgãos e entidades da administração pública; ▪ Público, amplamente divulgado e aberto permanentemente; ▪ Obrigatório chamamento público, pela internet, no mínimo anualmente, para atualização e ingresso. ▪ Pode ter licitação restrita aos fornecedores cadastrados: • O edital fixará prazo para o não cadastrado se cadastrar. ▪ Emissão: certificado de registro cadastral; ▪ Depende dos documentos de habilitação; ▪ Pode ser alterado, suspenso ou cancelado, a qualquer tempo.
Registro da avaliação de desempenho	▪ Cumprimento das obrigações assumidas; ▪ Avaliação do desempenho na execução contratual; ▪ Registro de indicadores e penalidades.

TÍTULO III DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Capítulo I Da Formalização Dos Contratos

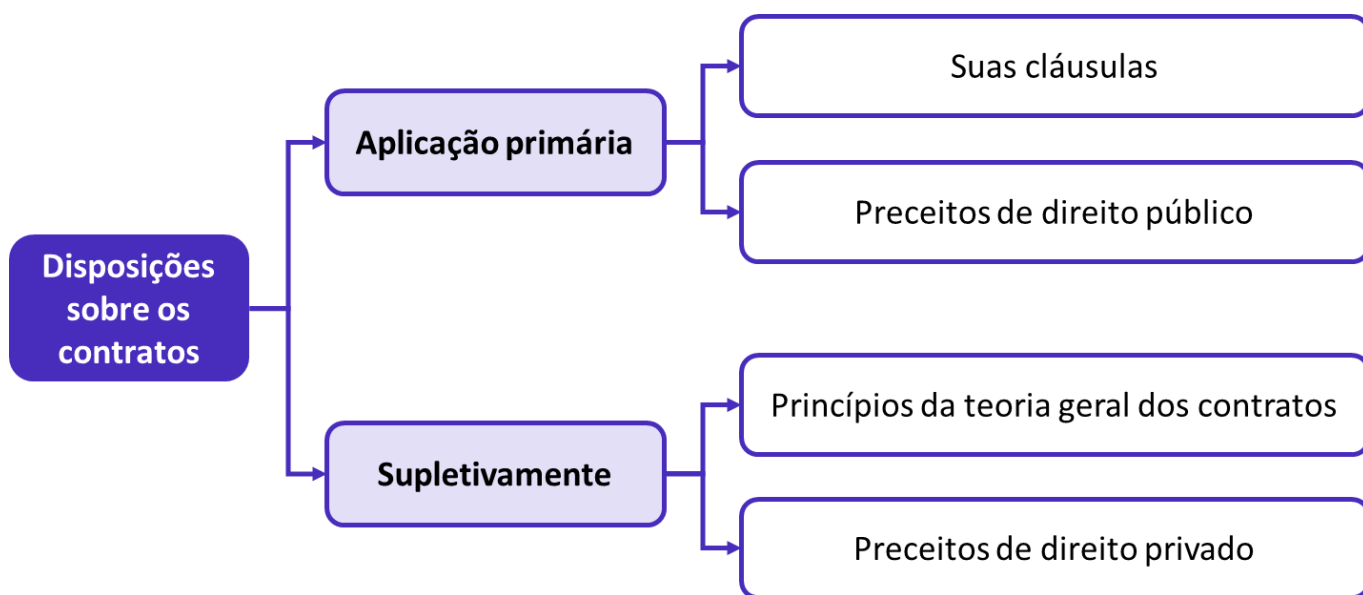
Art. 89. Os contratos de que trata esta Lei regular-se-ão **pelas suas cláusulas** e pelos preceitos de direito público, e a eles serão aplicados, **supletivamente**, os **princípios da teoria geral dos contratos** e as disposições de **direito privado**.

§ 1º Todo contrato deverá mencionar os **nomes das partes** e os de seus representantes, a **finalidade**, o **ato que autorizou** sua lavratura, o **número do processo da licitação ou da contratação direta** e a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.

§ 2º Os contratos deverão estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes, em conformidade com os termos do edital de licitação e os da proposta vencedora ou com os termos do ato que autorizou a contratação direta e os da respectiva proposta.



ESQUEMATIZANDO



Art. 90. A Administração **convocará** regularmente o **licitante vencedor** para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, **dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação**, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei.

§ 1º O prazo de convocação **poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período**, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

§ 2º Será facultado à Administração, **quando o convocado não assinar** o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, **convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação**, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

§ 3º Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, **ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos**.

§ 4º Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do § 2º deste artigo, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

I – convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à **obtenção de preço melhor**, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

II – adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

§ 5º A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o **descumprimento total da obrigação assumida** e o **sujeitará às penalidades** legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante.

§ 6º A regra do § 5º não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso I do § 4º deste artigo.

Comentários:

- Em resumo, a convocação funciona assim:
 - (1) a administração convoca o licitante vencedor. Se este não comparecer:
 - (2) a administração convoca os demais, na ordem de classificação, para seguir a proposta do vencedor;
 - (3) se nenhum licitante concordar, a administração convoca os licitantes, na ordem de classificação, para negociar melhores condições. Assim, a administração buscará uma oferta “intermediária”, que será “pior” do que a proposta do vencedor, mas melhor do que a oferta efetiva do licitante;
 - (4) se não houver acordo na negociação, a administração convoca os licitantes, na ordem de classificação, para cumprir as propostas nas condições de cada um.
- O § 5º prevê que o adjudicatário será **penalizado e perderá a garantia de proposta**, caso não assine o contrato injustificadamente. Esta regra não se aplica quando ele for convocado para a “negociação”, quando o primeiro colocado não assinar o contrato (caso do art. 90, § 4º, I). Nesse caso, o licitante não poderia ser compelido a cumprir uma oferta que ele não apresentou.
- Porém, não faz sentido liberar o licitante da penalidade, no caso do art. 90, § 4º, I, mas não o liberar da penalidade no caso do § 2º do mesmo artigo. Provavelmente, houve uma falha do legislador, pois se esqueceu de mencionar o § 2º na exceção, já que não faz sentido punir o licitante se ele não aceitar assinar o contrato nas condições do vencedor.
- Por outro lado, justifica-se a aplicação de penalidade nas condições do art. 90, § 4º, II, pois, nesse caso, o licitante será convocado para cumprir a sua própria proposta.
- Observação: não existe mais a possibilidade de “revogação” da licitação, quando o vencedor não assinar o contrato.

§ 7º Será facultada à Administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos §§ 2º e 4º deste artigo.

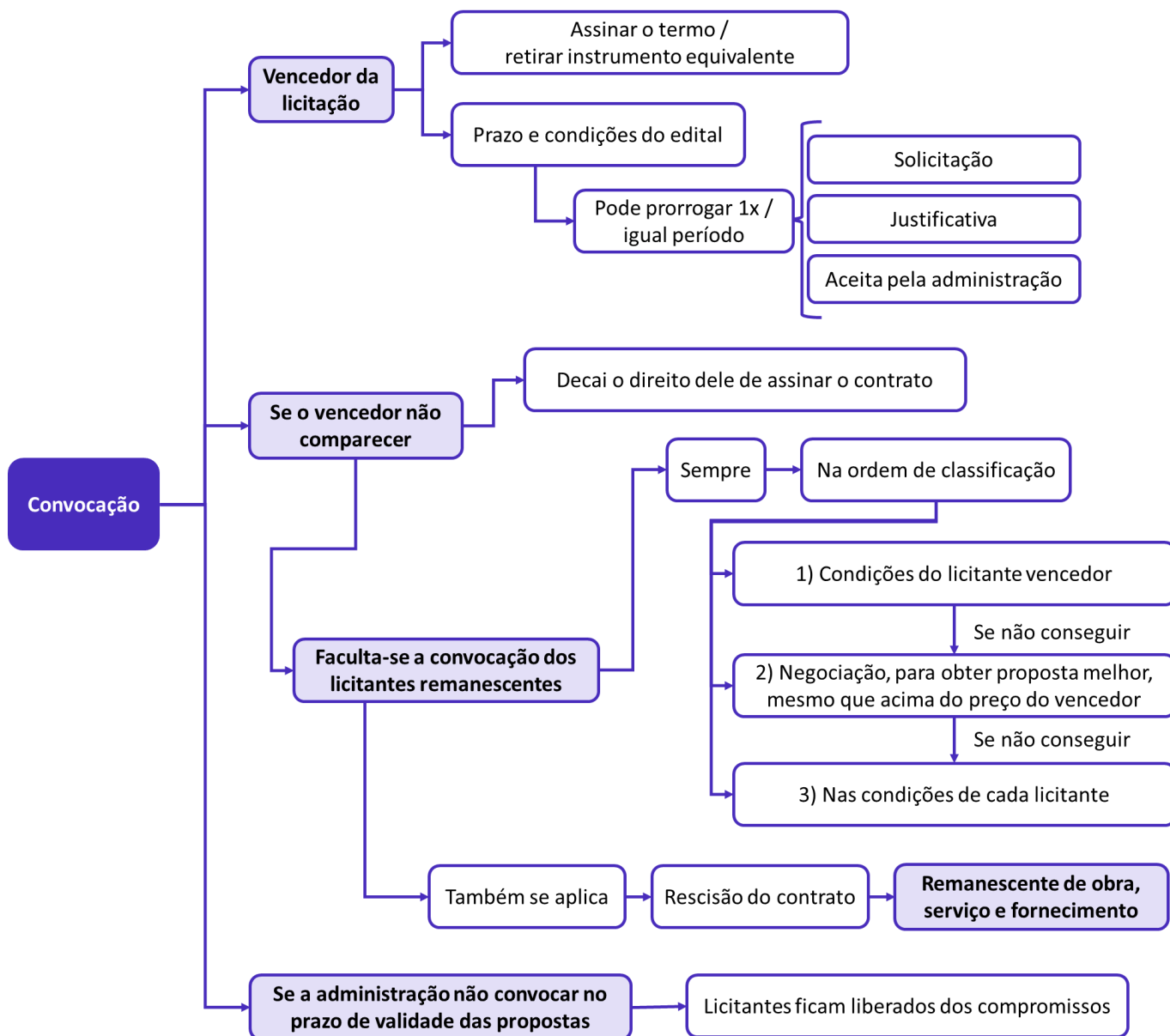
Comentários:

- Este caso era hipótese de licitação dispensável na Lei 8.666/1993. Agora, ele não é mais caso de licitação dispensável.
- Mas o que esse caso é agora? De modo simples, não é “nada”! Na verdade, ainda que a Lei 8.666/1993 considerasse este caso como uma “dispensa de licitação”, isso não fazia muito sentido. Na verdade, a administração estava aproveitando a licitação anterior. Portanto, houve sim uma licitação. Assim, nesse caso, a administração simplesmente estará aproveitando a licitação já realizada, convocando os demais licitantes para a conclusão do objeto, caso aconteça rescisão contratual.
- Primeiro a administração convoca nas condições do vencedor; depois chama para negociação e, por fim, convoca nas condições de cada um, sempre observando a ordem de classificação.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.



ESQUEMATIZANDO



Art. 91. Os contratos e seus aditamentos terão **forma escrita** e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

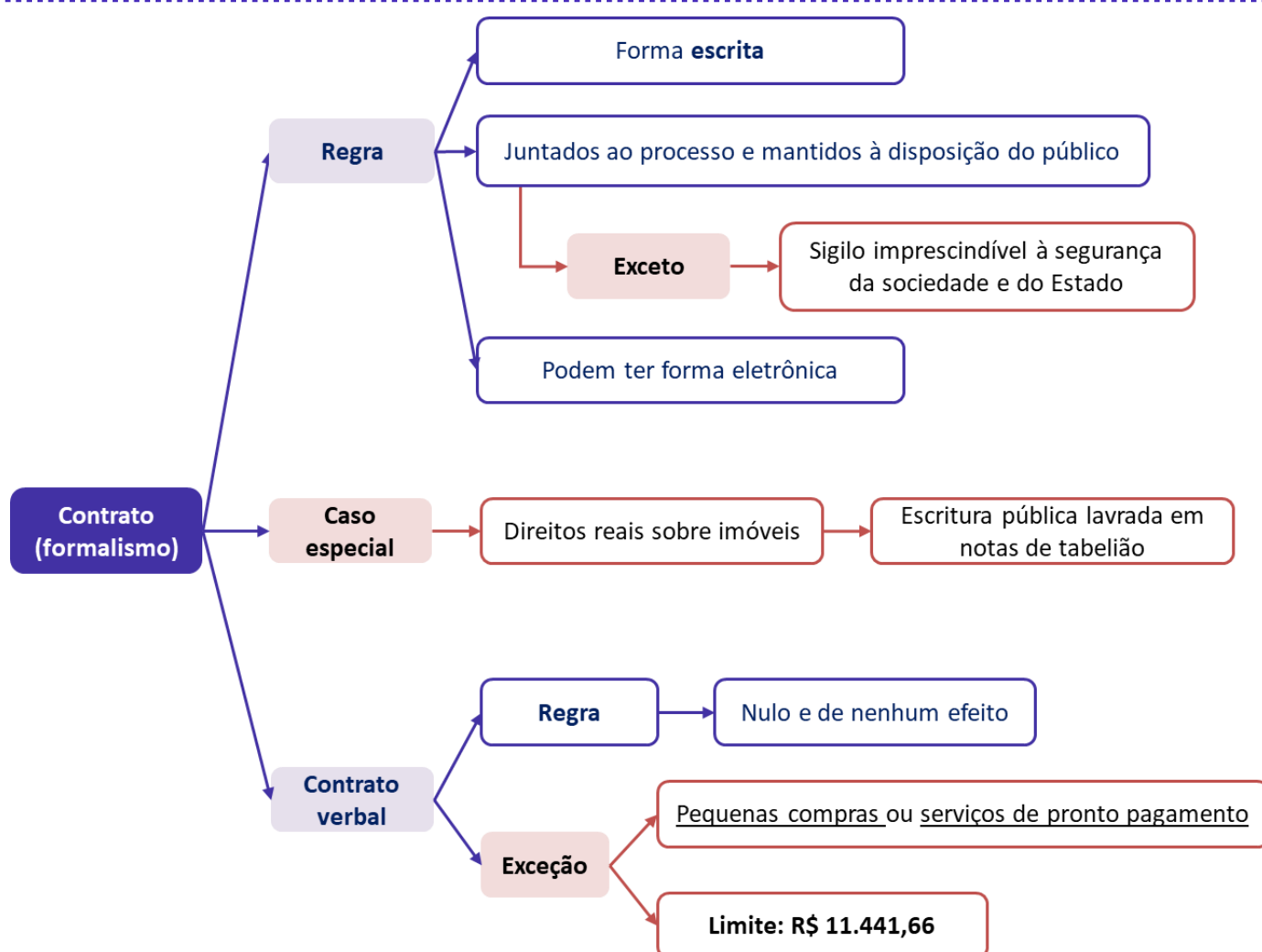
§ 1º Será admitida a manutenção em **sigilo de contratos** e de **termos aditivos** quando **imprescindível à segurança da sociedade e do Estado**, nos termos da legislação que regula o acesso à informação.

§ 2º Contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão **formalizados por escritura pública** lavrada em notas de tabelião, cujo teor deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

§ 3º Será admitida a **forma eletrônica na celebração de contratos e de termos aditivos**, atendidas as exigências previstas em regulamento.



ESQUEMATIZANDO



§ 4º Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

Art. 92. São necessárias em todo contrato **cláusulas** que estabeleçam:

I – o **objeto** e seus elementos característicos;

II – a **vinculação ao edital de licitação** e à **proposta do licitante vencedor** ou ao **ato que tiver autorizado a contratação direta** e à respectiva proposta;

III – a **legislação aplicável** à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos;

IV – o **regime de execução** ou a forma de fornecimento;

V – o **preço e as condições de pagamento**, os critérios, a **data-base** e a **periodicidade do reajustamento** de preços e os **critérios de atualização monetária** entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

VI – os **critérios** e a **periodicidade da medição**, quando for o caso, e o prazo para **liquidação e para pagamento**;

VII – os **prazos** de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso;

VIII – o **crédito** pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;

IX – a **matriz de risco**, quando for o caso;

X – o prazo para resposta ao **pedido de repactuação** de preços, quando for o caso;

XI – o prazo para resposta ao **pedido de restabelecimento** do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso;

XII – as **garantias** oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento;

XIII – o **prazo de garantia mínima do objeto**, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso;

XIV – os **direitos e as responsabilidades das partes**, as **penalidades** cabíveis e os **valores** das multas e suas bases de cálculo;

XV – as condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;

XVI – a obrigação do contratado de **manter, durante toda a execução do contrato**, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as **condições exigidas para a habilitação na licitação**, ou para a qualificação, na contratação direta;

XVII – a obrigação de o contratado **cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei**, bem como em outras normas específicas, para **pessoa com deficiência**, para **reabilitado da Previdência Social** e para **aprendiz**;

XVIII – o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento;

XIX – os casos de extinção.

§ 1º Os contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as domiciliadas no exterior, deverão conter cláusula que **declare competente o foro da sede da Administração** para dirimir qualquer questão contratual, ressalvadas as seguintes hipóteses:

I – licitação internacional para a aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte ou por agência estrangeira de cooperação;

II – contratação com empresa estrangeira para a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior precedida de autorização do Chefe do Poder Executivo;

III – aquisição de bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no exterior.

§ 2º De acordo com as peculiaridades de seu objeto e de seu regime de execução, o contrato conterá cláusula que preveja **período antecedente à expedição da ordem de serviço para verificação de pendências**, liberação de áreas ou adoção de outras providências cabíveis para a regularidade do início de sua execução.

§ 3º Independentemente do prazo de duração, o contrato **deverá conter cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço**, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, e poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

§ 4º Nos contratos de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento de preços será por:

I – reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais;

II – repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos.

§ 5º Nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a **medição será mensal**.

§ 6º Nos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra, o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços **será preferencialmente de 1 (um) mês**, contado da data do fornecimento da documentação prevista no § 6º do art. 135 desta Lei.



LEITURA
OBRIGATÓRIA

Art. 6º [...] XVI – **serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra**: aqueles cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que:

- a) os empregados do contratado fiquem à disposição nas dependências do contratante para a prestação dos serviços;
- b) o contratado não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos;
- c) o contratado possibilite a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos;

Art. 135. Os preços dos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra serão repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante demonstração analítica da variação dos custos contratuais, com data vinculada:

[...]

§ 6º A repactuação será precedida de solicitação do contratado, acompanhada de demonstração analítica da variação dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços, ou do novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a repactuação.

Art. 93. Nas contratações de projetos ou de serviços técnicos especializados, inclusive daqueles que contemplem o desenvolvimento de programas e aplicações de internet para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento e de comunicação da informação (*software*) – e a respectiva documentação técnica associada –, o autor **deverá ceder todos os direitos patrimoniais a eles relativos para a Administração Pública**, hipótese em que poderão ser livremente utilizados e alterados por ela em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização de seu autor.

§ 1º Quando o projeto se referir a obra **imaterial de caráter tecnológico**, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos a que se refere o **caput** deste artigo **incluirá o fornecimento de todos os dados**, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra.

§ 2º É facultado à Administração Pública deixar de exigir a cessão de direitos a que se refere o **caput** deste artigo quando o objeto da contratação envolver **atividade de pesquisa e**

desenvolvimento de caráter científico, tecnológico ou de inovação, considerados os princípios e os mecanismos instituídos pela Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004.

Comentários:

- A Lei 10.973/2004 “dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo”.

§ 3º Na hipótese de posterior alteração do projeto pela Administração Pública, o autor deverá ser comunicado, e os registros serão promovidos nos órgãos ou entidades competentes.

Art. 94. A **divulgação** no **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)** é condição **indispensável para a eficácia** do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:

I – 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação;

II – 10 (dez) dias úteis, no caso de contratação direta.

§ 1º Os contratos celebrados em caso de urgência **terão eficácia a partir de sua assinatura** e deverão ser publicados nos prazos previstos nos incisos I e II do **caput** deste artigo, sob pena de nulidade.

§ 2º A divulgação de que trata o **caput** deste artigo, quando referente à contratação de profissional do setor artístico por **inexigibilidade**, deverá identificar os **custos do cachê do artista**, dos músicos ou da banda, quando houver, do transporte, da hospedagem, da infraestrutura, da logística do evento e das demais despesas específicas.

§ 3º No caso de obras, a Administração divulgará em **sítio eletrônico oficial**, em **até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a assinatura do contrato**, os quantitativos e os preços unitários e totais que contratar e, em **até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a conclusão do contrato**, os quantitativos executados e os preços praticados.

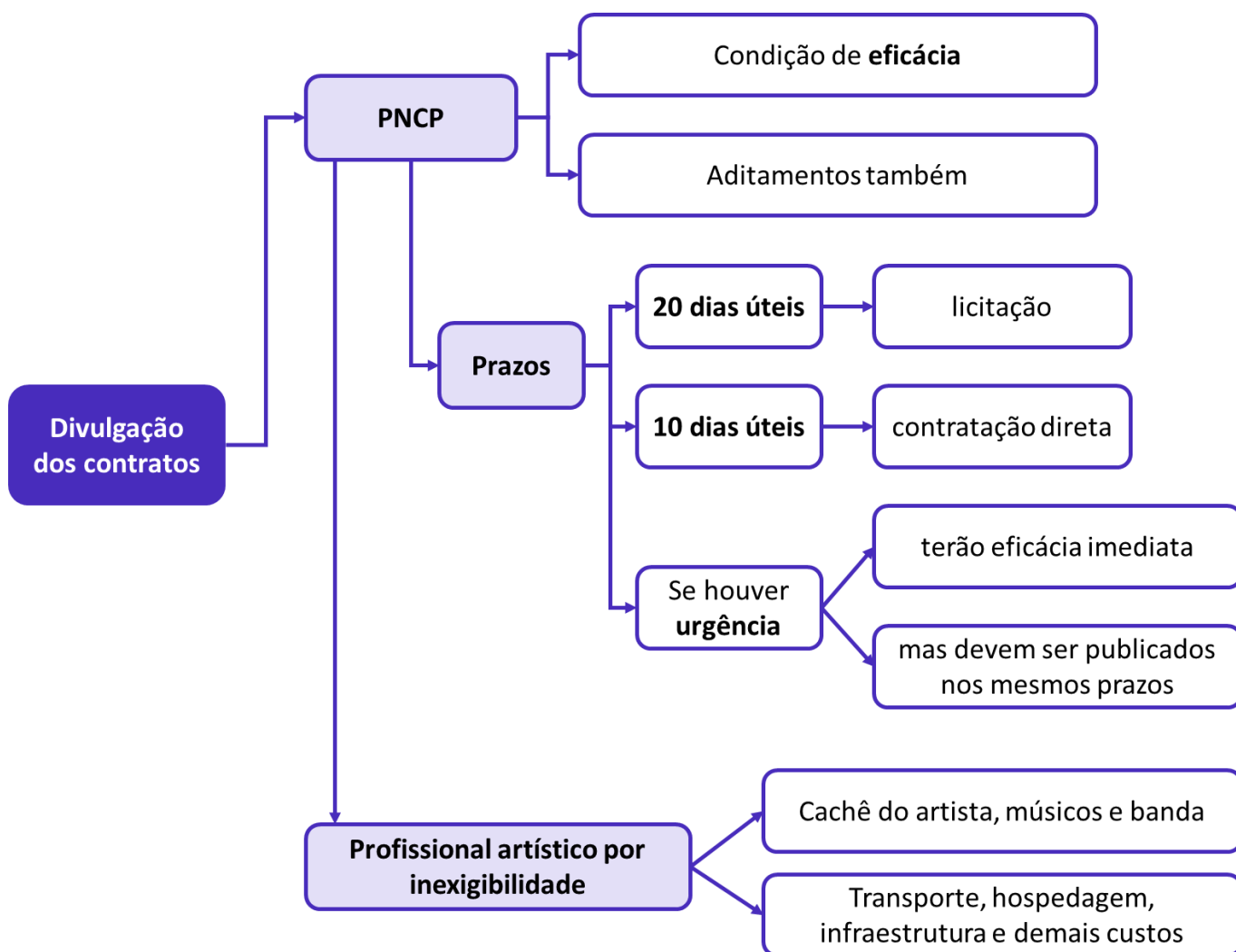
§ 4º (VETADO).

§ 5º (VETADO).





ESQUEMATIZANDO



Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como **carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução** de serviço:

I – dispensa de licitação em razão de valor;

II – compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor.

§ 1º Às hipóteses de substituição do instrumento de contrato, aplica-se, no que couber, o disposto no art. 92 desta Lei.

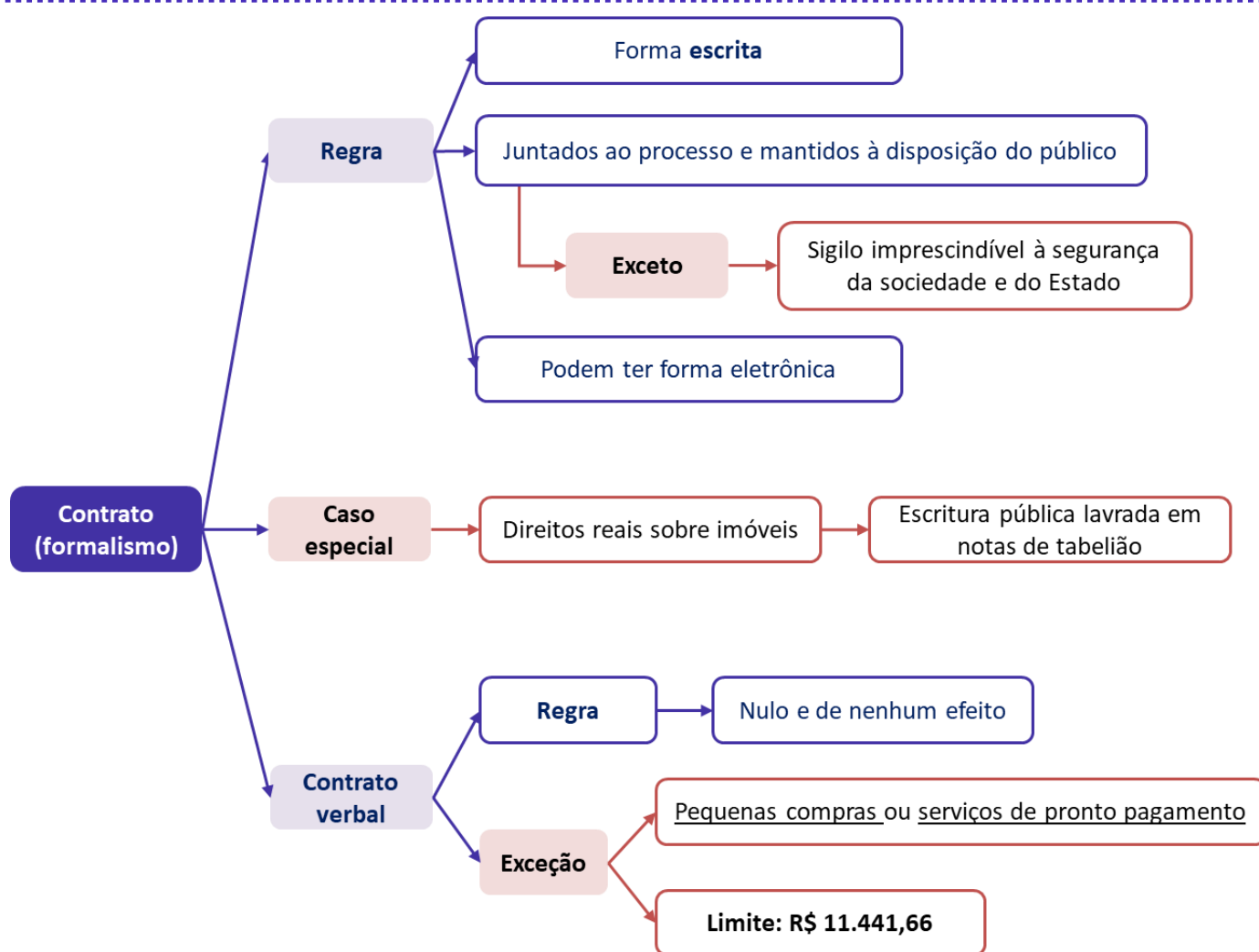
Comentários:

- O art. 92 cita as cláusulas necessárias dos contratos.
- O valor indicado abaixo foi atualizado pelo Decreto 11.317/2022 para **R\$ 11.441,66**.

§ 2º É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras ou o de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais).



ESQUEMATIZANDO



Capítulo II Das Garantias

Art. 96. A **critério da autoridade** competente, em cada caso, poderá ser exigida, **mediante previsão no edital, prestação de garantia** nas contratações de obras, serviços e fornecimentos.

§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I – caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

II – seguro-garantia;

III – fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

§ 2º Na hipótese de **suspensão** do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado **ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro** até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

§ 3º O edital fixará **prazo mínimo de 1 (um) mês**, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista no inciso II do § 1º deste artigo.

Art. 97. O **seguro-garantia** tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante à Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratações regidas por esta Lei:

I – o prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora;

II – o seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado **não tiver pago o prêmio** nas datas convencionadas.

Parágrafo único. Nos **contratos de execução continuada** ou de **fornecimento contínuo de bens e serviços**, será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia **na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice vigente** e desde que nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no § 2º do art. 96 desta Lei.

Art. 98. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, **a garantia poderá ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato**, autorizada a majoração desse percentual para **até**

10% (dez por cento), desde que justificada mediante **análise da complexidade técnica** e dos **riscos** envolvidos.

Parágrafo único. Nas contratações de serviços e fornecimentos contínuos com vigência superior a 1 (um) ano, assim como nas subsequentes prorrogações, será utilizado o **valor anual do contrato** para definição e aplicação dos percentuais previstos no **caput** deste artigo.

Art. 99. Nas contratações de **obras e serviços de engenharia de grande vulto**, poderá ser exigida a prestação de garantia, na **modalidade seguro-garantia**, com cláusula de retomada prevista no art. 102 desta Lei, em percentual equivalente a **até 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato**.

Art. 100. A garantia prestada pelo contratado **será liberada ou restituída** após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por **culpa exclusiva da Administração** e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Art. 101. Nos casos de contratos que impliquem a **entrega de bens pela Administração**, dos quais o contratado ficará depositário, o valor desses bens deverá ser **acrescido ao valor da garantia**.

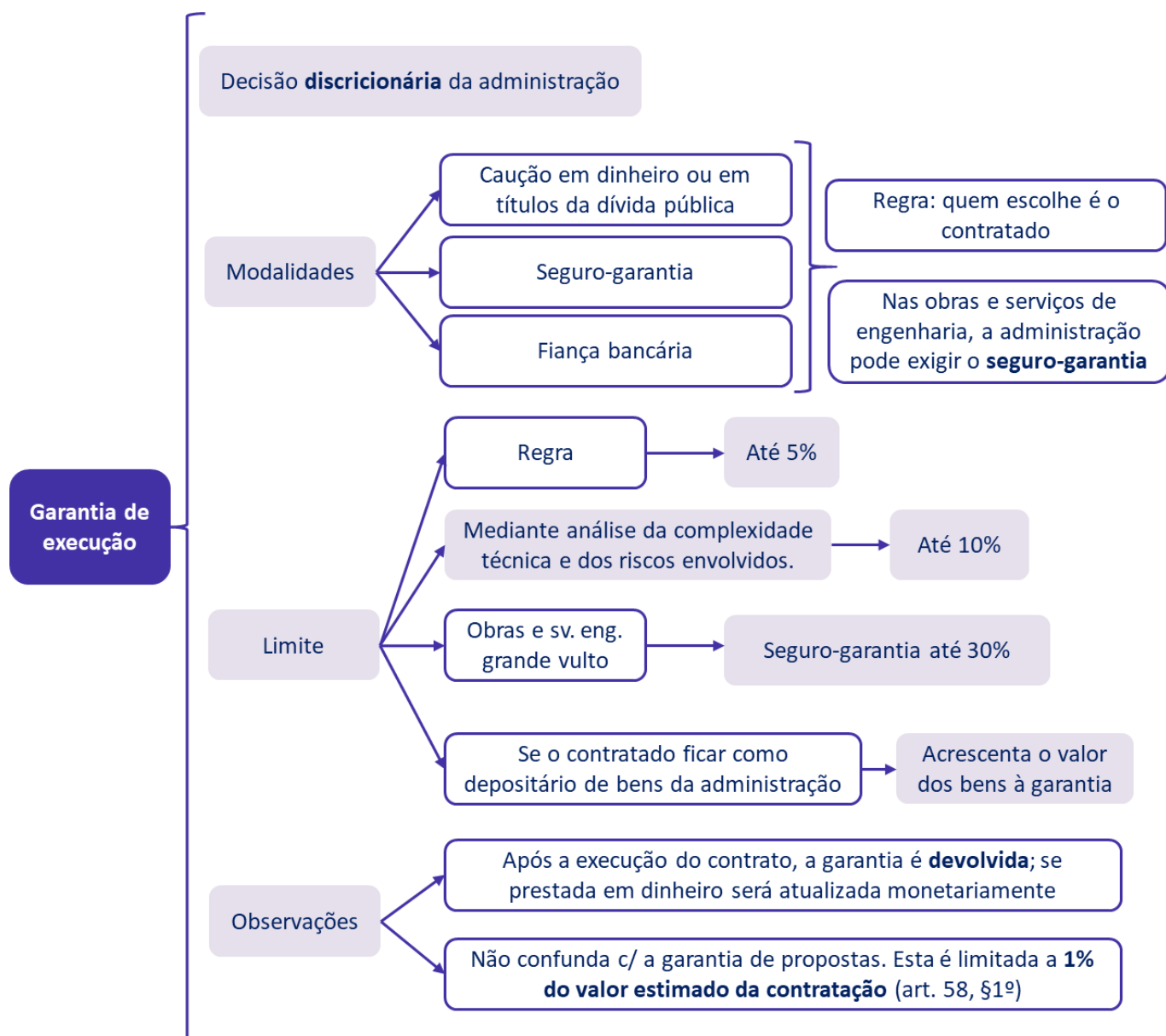
Comentários:

- Em regra, o contratado poderá escolher a modalidade de garantia. Assim, a decisão quanto à exigência é discricionária da administração, mas a escolha da modalidade de garantia, entre as disponíveis, é do contratado. Veremos adiante, entretanto, que há situações em que a administração poderá definir a modalidade de seguro-garantia como obrigatória.





ESQUEMATIZANDO



Art. 102. Na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá **exigir** a prestação da garantia na modalidade **seguro-garantia** e prever a obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, **assumir a execução e concluir o objeto do contrato**, hipótese em que:

I – a **seguradora** deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente anuente e poderá:

a) ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal;

- b) acompanhar a execução do contrato principal;
- c) ter acesso a auditoria técnica e contábil;
- d) requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento;

II – a **emissão de empenho em nome da seguradora**, ou a quem ela indicar para a conclusão do contrato, será autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal;

III – a seguradora **poderá subcontratar a conclusão do contrato**, total ou parcialmente.

Parágrafo único. Na hipótese de inadimplemento do contratado, serão observadas as seguintes disposições:

I – caso a **seguradora execute e conclua o objeto do contrato**, estará isenta da obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice;

II – caso a seguradora não assuma a execução do contrato, **pagará a integralidade da importância segurada indicada na apólice.**

Comentários:

- Há casos em que a administração poderá exigir a garantia na modalidade **seguro-garantia**:
 - para obras e serviços de engenharia de **grande vulto** a garantia (se exigida) terá que ser prestada como seguro-garantia, no limite de **até 30% do valor do contrato**;
 - nas **demais** contratações de obras e serviços de engenharia, a administração poderá exigir a garantia na forma de **seguro-garantia** (mas o percentual será o “tradicional”).
- A Lei de Licitações define seguro-garantia da seguinte forma (art. 6º):

*LIV – seguro-garantia: seguro que **garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado**;*
- O segurador, nesse caso, assume a responsabilidade de concluir e executar o objeto. Por exemplo: a Empresa X é contratada para executar uma obra, enquanto a Empresa W é a seguradora. Se a Empresa X não conseguir entregar a obra, a Empresa W terá que assumir o objeto e concluir o empreendimento.
- Caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da importância segurada indicada na apólice.

Capítulo III Da Alocação de Riscos

Art. 103. O contrato poderá **identificar os riscos contratuais** previstos e presumíveis e prever **matriz de alocação de riscos**, alocando-os entre contratante e contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo setor público ou pelo setor privado ou daqueles a serem compartilhados.

§ 1º A alocação de riscos de que trata o **caput** deste artigo considerará, em compatibilidade com as obrigações e os encargos atribuídos às partes no contrato, a natureza do risco, o beneficiário das prestações a que se vincula e a capacidade de cada setor para melhor gerenciá-lo.

§ 2º Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serão preferencialmente transferidos ao contratado.

§ 3º A alocação dos riscos contratuais será quantificada para fins de projeção dos reflexos de seus custos no valor estimado da contratação.

§ 4º A matriz de alocação de riscos definirá o **equilíbrio econômico-financeiro inicial** do contrato em relação a **eventos supervenientes** e deverá ser observada na solução de eventuais pleitos das partes.

§ 5º Sempre que **atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de riscos**, será considerado mantido o **equilíbrio econômico-financeiro**, renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere:

I – às **alterações unilaterais** determinadas pela Administração, nas hipóteses do inciso I do **caput** do art. 124 desta Lei;

II – ao **aumento ou à redução**, por legislação superveniente, **dos tributos diretamente pagos pelo contratado** em decorrência do contrato.

§ 6º Na alocação de que trata o **caput** deste artigo, poderão ser adotados métodos e padrões usualmente utilizados por entidades públicas e privadas, e os ministérios e secretarias supervisores dos órgãos e das entidades da Administração Pública poderão definir os parâmetros e o detalhamento dos procedimentos necessários a sua identificação, alocação e quantificação financeira.

Comentários:

- Todo contrato tem **riscos** durante a sua execução. Alguns riscos, entretanto, são passíveis de previsão. Portanto, o contrato poderá definir os riscos “**previstos e presumíveis**”.

- Além disso, a matriz de alocação de riscos poderá definir quem será responsável pelos encargos de cada risco que se consumir, definindo o que ficará a cargo da administração e o que ficará a cargo do contratado.
- Assim, **nem todo risco exigirá a revisão do contrato**. Por exemplo: a matriz de alocação de riscos poderá definir que o contratado será encarregado do ressarcimento de moradores da região, caso as perfurações causem impactos nas residências vizinhas, mesmo que todos os cuidados sejam observados. Nessa situação, o próprio contrato terá definido este risco como encargo do contratado. Se o dano se confirmar, será dele a responsabilidade.
- Logo, considera-se **mantido o equilíbrio econômico-financeiro** quando:
 - atendidas as condições do contrato; e
 - da matriz de alocação de riscos.
- Excepciona esta regra:
 - as alterações unilaterais;
 - o aumento ou a redução, por legislação superveniente, dos tributos diretamente pagos pelo contratado em decorrência do contrato.

Capítulo IV

Das Prerrogativas da Administração

Art. 104. O regime jurídico dos contratos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, as prerrogativas de:

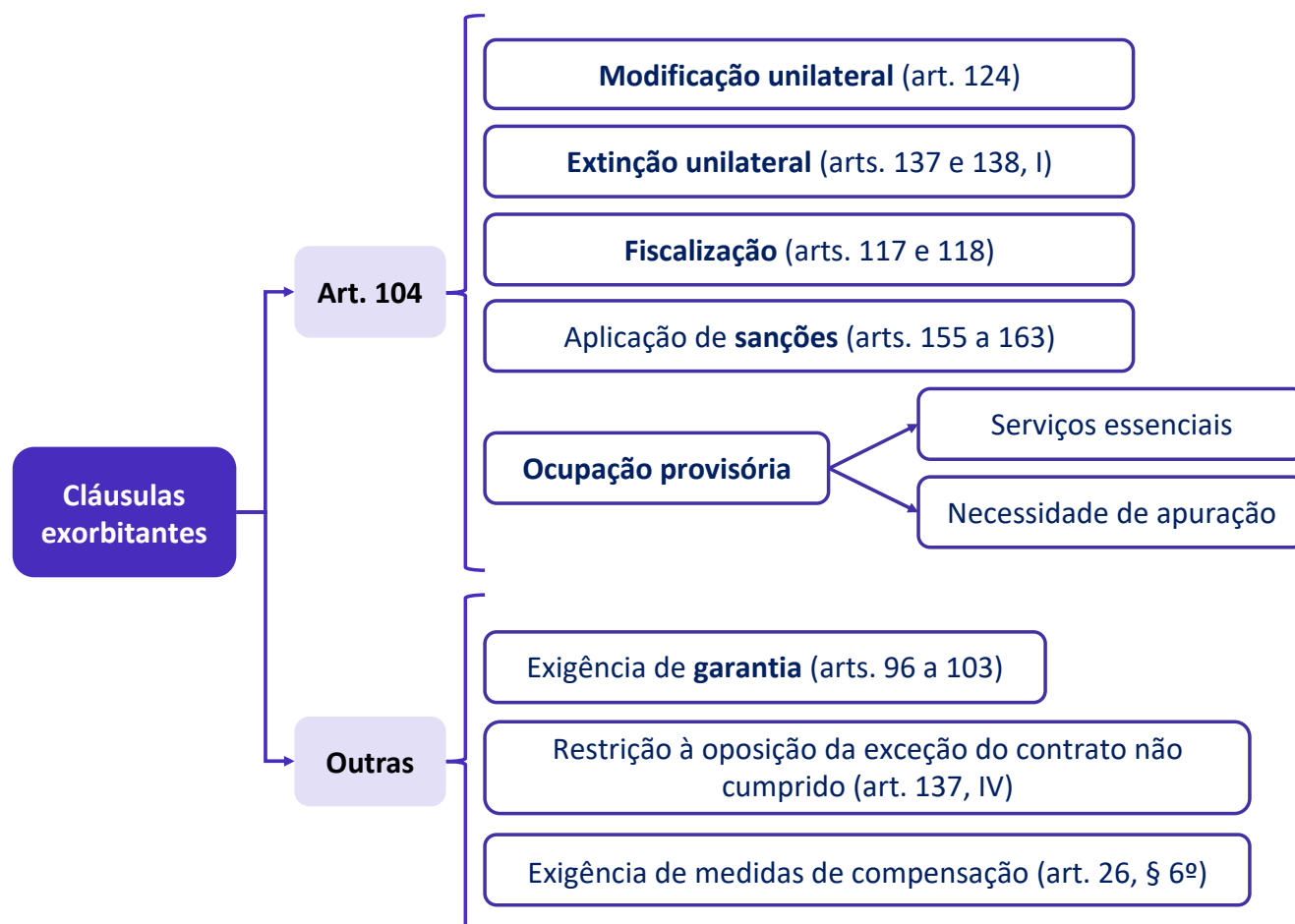
- I – **modificá-los, unilateralmente**, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;
- II – **extingui-los, unilateralmente**, nos casos especificados nesta Lei;
- III – **fiscalizar** sua execução;
- IV – **aplicar sanções** motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
- V – **ocupar provisoriamente** bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato nas hipóteses de:
 - a) risco à prestação de serviços essenciais;
 - b) necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive após extinção do contrato.

§ 1º As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.

§ 2º Na hipótese prevista no inciso I do **caput** deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se **mantenha o equilíbrio contratual**.

Comentários:

- Essas são as chamadas **cláusulas exorbitantes**, que constituem as cláusulas de direito público que colocam a administração em posição de verticalidade perante o particular.
- O fundamento das cláusulas exorbitantes é o **princípio da supremacia do interesse público sobre o privado**.
- Além das cláusulas acima, existem outras cláusulas exorbitantes “espalhadas” ao longo da Lei de Licitações. As principais mencionadas pela doutrina são as seguintes:
 - exigência de garantia (arts. 96 a 103);
 - restrição à oposição da exceção do contrato não cumprido** (art. 137, IV);
 - exigência de medidas de compensação (art. 26, § 6º).



Capítulo V

Da Duração dos Contratos

Art. 105. A **duração dos contratos** regidos por esta Lei será a **prevista em edital**, e deverão ser observadas, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a **disponibilidade de créditos orçamentários**, bem como a previsão no **plano plurianual**, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

Art. 106. A Administração poderá celebrar contratos com prazo de **até 5 (cinco) anos** nas hipóteses de **serviços e fornecimentos contínuos**, observadas as seguintes diretrizes:

- I – a autoridade competente do órgão ou entidade contratante deverá atestar a maior vantagem econômica vislumbrada em razão da contratação plurianual;
- II – a Administração deverá atestar, no **início da contratação** e de **cada exercício**, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a vantagem em sua manutenção;
- III – a Administração terá a opção de **extinguir o contrato**, sem ônus, quando **não dispuser de créditos orçamentários** para sua continuidade ou **quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem**.

§ 1º A extinção mencionada no inciso III do **caput** deste artigo ocorrerá **apenas na próxima data de aniversário** do contrato e **não poderá ocorrer em prazo inferior a 2 (dois) meses**, contado da referida data.

§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática.

Art. 107. Os **contratos de serviços e fornecimentos contínuos** poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a **vigência máxima decenal**, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.

Comentários:

- A duração dos contratos:
 - será prevista no edital;
 - deve observar a disponibilidade de créditos orçamentários (na contratação e em cada exercício financeiro);
 - exige previsão no plano plurianual (se ultrapassar um exercício).

- Nos contratos de **serviços e fornecimentos contínuos**, devemos observar o seguinte:
- O prazo de celebração poderá ser de até cinco anos (este pode ser o prazo “inicial” do contrato):
- Mesmo assim, a administração deverá atestar, no início da contratação e de cada exercício:
 - existência de créditos orçamentários vinculados à contratação; e
 - vantagem em sua manutenção.
- Se não houver crédito ou vantagem para a administração, o contrato poderá ser extinto, nas seguintes condições:
 - **sem ônus** para a administração;
 - **apenas na próxima data de aniversário** do contrato e **não poderá ocorrer em prazo inferior a 2 (dois) meses**, contado da referida data (no meu ponto de vista, este dispositivo não ficou muito claro – por isso, para fins de prova, sugiro apenas que você “memorize” a regra). No futuro, a doutrina e a jurisprudência poderão esclarecer melhor esse tema.
- Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, **até o prazo de 10 anos**.
- *Professor, o prazo não seria de cinco anos?* Na verdade, o prazo inicial do contrato poderá ser de até cinco anos, mas ele poderá ser prorrogado, chegando ao prazo máximo de dez anos. Assim, o art. 106 trata da “celebração” do contrato, enquanto art. 107 trata das suas prorrogações.

Art. 108. A Administração poderá celebrar contratos com prazo de **até 10 (dez) anos** nas hipóteses previstas nas alíneas “f” e “g” do inciso IV e nos incisos V, VI, XII e XVI do **caput** do art. 75 desta Lei.

Comentários:

- Esses casos são hipóteses de dispensa de licitação que se referem, resumidamente, a:
 - alta complexidade tecnológica e defesa nacional;
 - materiais de uso das Forças Armadas, para fins de padronização (com exceções);
 - inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo;
 - comprometimento da segurança nacional;
 - transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS);

- insumos estratégicos para a saúde.



LEITURA
OBRIGATÓRIA

Art. 75. É **dispensável** a licitação: [...]

IV – para contratação que tenha por objeto: [...]

f) bens ou serviços produzidos ou prestados no País que envolvam, cumulativamente, **alta complexidade tecnológica e defesa nacional**;

g) **materiais de uso das Forças Armadas**, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante autorização por ato do comandante da força militar; [...]

V – para contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 3º-A, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação constantes da referida Lei; (a Lei 10.973/2004 versa sobre “**incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo**”).

VI – para contratação que possa acarretar **comprometimento da segurança nacional**, nos casos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa, mediante demanda dos comandos das Forças Armadas ou dos demais ministérios; [...]

XII – para contratação em que houver **transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS)**, conforme elencados em ato da direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica, e em valores compatíveis com aqueles definidos no instrumento firmado para a transferência de tecnologia; [...]

XVI – para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de **insumos estratégicos para a saúde** produzidos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da Administração Pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, nos termos do inciso XII do caput deste artigo, e que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à entrada em vigor desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.

Art. 109. A Administração **poderá estabelecer a vigência por prazo indeterminado** nos contratos em que seja **usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio**, desde que comprovada, a cada exercício financeiro, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação.

Comentários:

- Na legislação anterior, existia vedação expressa aos contratos com prazo indeterminado. Esta vedação deixa de existir.
- Exemplo: um órgão ou entidade poderá firmar um contrato de fornecimento de energia elétrica com concessionária distribuidora de serviço público. Se o serviço for prestado em regime de monopólio, o contrato poderá ter **vigência indeterminada**.

Art. 110. Na contratação que **gere receita e no contrato de eficiência que gere economia** para a Administração, os prazos serão de:

I – até 10 (dez) anos, nos contratos **sem investimento**;

II – até 35 (trinta e cinco) anos, nos contratos **com investimento**, assim considerados aqueles que impliquem a **elaboração de benfeitorias permanentes**, realizadas exclusivamente a **expensas do contratado**, que serão **revertidas ao patrimônio da Administração Pública ao término do contrato**.

Comentários:

- Exemplo de contrato que gera receita são os contratos de concessão de uso de bem público. Nesse tipo de contrato, a administração receberá um valor pelo uso do bem. Logo, o contrato gera receita para a administração.
- Os contratos de eficiência, por sua vez, são definidos como:
 - LIII – **contrato de eficiência**: contrato cujo objeto é a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, remunerado o contratado com base em percentual da economia gerada;*
- Assim, se o contratado realizar investimentos (por exemplo: custear uma obra), o contrato poderá ter vigência de até trinta e cinco anos. Fique atento, entretanto, que este prazo somente se aplica se a obra for **custeada pelo contratado**. Se a administração realizar o pagamento da obra, o prazo será de até dez anos (sem investimento).
- Assim, o “com investimento” e “sem investimento” é analisado pela perspectiva do contratado.

Art. 111. Na contratação que previr a **conclusão de escopo predefinido**, o **prazo de vigência será automaticamente prorrogado** quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato.

Parágrafo único. Quando a não conclusão decorrer de **culpa do contratado**:

- I – o contratado será **constituído em mora**, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;
- II – a Administração **poderá optar pela extinção do contrato** e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

Comentários:

- Contrato **por escopo** é aquele que se destina ao cumprimento de um **objeto específico**. Por exemplo: a construção de um estádio de futebol.
- Nesses contratos, o prazo em si não define a “duração”, pois o que interessa é a entrega do objeto. Por isso, a vigência é automaticamente prorrogada quando o escopo ainda não está concluído.
- Dessa forma, o prazo é, na verdade, uma “**obrigação**” para a contratada, constituindo a referência prevista para a **conclusão do objeto**. Logo, quando a contratada não conclui o objeto no prazo, por sua culpa, ela estará **em mora**, ou seja, estará “atrasada”.

Art. 112. Os prazos contratuais previstos nesta Lei **não excluem nem revogam os prazos contratuais previstos em lei especial**.

Comentários:

- Por exemplo: a Lei das PPPs (Lei 11.079/2004) prevê prazos para os contratos de parcerias público-privadas. Como a Lei das PPPs é lei especial, os seus prazos prevalecem sobre os prazos gerais da Lei de Licitações e Contratos.

Art. 113. O contrato firmado sob o **regime de fornecimento e prestação de serviço associado** terá sua vigência máxima definida pela **soma do prazo relativo ao fornecimento inicial** ou **à entrega da obra** com o prazo relativo ao **serviço de operação e manutenção**, **este limitado a 5 (cinco) anos contados da data de recebimento do objeto inicial**, autorizada a prorrogação na forma do art. 107 desta Lei.

Comentários:

- O regime de **fornecimento e prestação de serviço associado** é definido como:

Art. 6º. [...] XXXIV – **fornecimento e prestação de serviço associado**: regime de contratação em que, **além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação, manutenção ou ambas, por tempo determinado**;

- Assim, o contrato firmado sob regime de fornecimento e prestação de serviço associado tem duas etapas:
 - (1) o fornecimento do objeto;
 - (2) a **manutenção ou operação** (ou ambas), por tempo determinado.
- Logo, o prazo de vigência será formado pela soma: (i) do prazo relativo ao fornecimento inicial; (ii) com o prazo da operação e manutenção. Este prazo (item ii) terá duração de até cinco anos, permitida a prorrogação até o prazo máximo de dez anos.

Art. 114. O contrato que prever a operação continuada de **sistemas estruturantes de tecnologia da informação** poderá ter **vigência máxima de 15 (quinze) anos**.

Comentários:

- A Portaria 352, de 31 de janeiro de 2020, da Controladoria-Geral da União define sistemas estruturantes como:

Art. 2º [...] XXXI - **Sistema Estruturante**: sistema com suporte de tecnologia da informação **fundamental e imprescindível** para planejamento, coordenação, execução, descentralização, delegação de competência, controle ou auditoria das ações do Estado, além de outras atividades auxiliares, desde que comum a dois ou mais órgãos da Administração e que necessitem de coordenação central;

- Esses sistemas são aqueles cuja descontinuidade pode comprometer a atuação dos órgãos públicos.
- São exemplos desses sistemas o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal – Sipec; o Sistema de Serviços Gerais – SISG; o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP; Sistema de Planejamento e Orçamento Federal – Siop; e o Sistema de Administração Financeira Federal – Siafi.

Capítulo VI Da Execução dos Contratos

Art. 115. O contrato deverá ser **executado fielmente pelas partes**, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, e **cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial**.

§ 1º É **proibido** à Administração **retardar imotivadamente a execução de obra ou serviço**, ou de suas parcelas, inclusive na hipótese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no órgão ou entidade contratante.

§ 2º (VETADO).

§ 3º (VETADO).

§ 4º Nas **contratações de obras e serviços de engenharia**, sempre que a responsabilidade pelo **licenciamento ambiental for da Administração**, a manifestação prévia ou licença prévia, quando cabíveis, deverão ser obtidas **antes da divulgação do edital**.

Comentários:

- O art. 25, § 5º, também permite que o encargo de obter o licenciamento ambiental seja da contratada.
- Porém, quando o encargo do licenciamento ambiental for da administração, o edital somente será divulgado **APÓS** a obtenção de manifestação prévia ou licença prévia.

§ 5º Em caso de **impedimento**, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o **cronograma de execução será prorrogado automaticamente** pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

§ 6º Nas contratações de obras, verificada a ocorrência do disposto no § 5º deste artigo **por mais de 1 (um) mês**, a Administração deverá **divulgar**, em **sítio eletrônico oficial** e em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, **aviso público de obra paralisada**, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a **data prevista para o reinício da sua execução**.

§ 7º Os **textos** com as informações de que trata o § 6º deste artigo deverão ser **elaborados pela Administração**.

Comentários:

- A **paralisação** ou **suspensão** superior a um mês deve ser divulgada:
 - em sítio eletrônico oficial; e
 - em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos.
- A divulgação ocorrerá por meio de **aviso público de obra paralisada**, com:
 - o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato; e
 - a data prevista para o reinício da sua execução.

Art. 116. Ao longo de toda a execução do contrato, o contratado deverá cumprir a **reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social** ou para aprendiz, bem como as **reservas de cargos previstas em outras normas específicas**.

Parágrafo único. Sempre que solicitado pela Administração, o contratado deverá comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o **caput** deste artigo, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas.

Comentários:

- Na Lei 8.666/1993, o cumprimento das regras sobre reserva de cargos (além da observância das regras sobre acessibilidade) constituía critério de desempate (art. 3º, § 2º, V) e fator para concessão de margem de preferência. Isso, contudo, não fazia muito sentido, uma vez que se as normas estão previstas em lei elas já seriam obrigação dos licitantes e contratados.
- Na Nova Lei de Licitações, o atendimento da reserva de cargos é requisito para fins de habilitação (art. 63, IV) e o não atendimento será motivo para extinção do contrato (art. 137, IX).
- Ao longo do contrato, o contratado deverá cumprir a reserva de cargos prevista em lei para:
 - pessoa com deficiência;
 - reabilitado da Previdência Social;
 - aprendiz;
 - entre outras reservas de cargos previstas em normas específicas.

Art. 117. A execução do contrato deverá ser **acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato**, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no **art. 7º desta Lei**, ou pelos respectivos substitutos, **permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los** com informações pertinentes a essa atribuição.

Comentários:

- O(s) fiscal(is) do contrato deverão atender aos requisitos do art. 7º da Lei de Licitações:

*Art. 7º [...] I – sejam, **preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público** dos quadros permanentes da Administração Pública;*

*II – **tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos** ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público; e*

*III – **não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administração** nem tenham com eles **vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade,***

até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil.

§ 1º O fiscal do contrato **anotará em registro próprio** todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

§ 2º O **fiscal do contrato** informará a seus superiores, **em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes**, a situação que demandar **decisão ou providência que ultrapasse sua competência**.

§ 3º O fiscal do contrato **será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração**, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

§ 4º Na hipótese da **contratação de terceiros** prevista no **caput** deste artigo, deverão ser observadas as seguintes regras:

I – a empresa ou o profissional contratado assumirá **responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas**, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato;

II – a contratação de terceiros **não eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato**, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado.

Comentários:

- Admite-se a contratação de terceiros para assistir ou subsidiar o fiscal do contrato com informações. Por exemplo: a administração poderia contratar uma empresa especializada na realização de testes de qualidade.
- O terceiro responde objetivamente pelas informações prestadas.
- Mas o fiscal do contrato continuará responsável pela fiscalização do contrato.

Art. 118. O contratado deverá **manter preposto** aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

Art. 119. O **contratado** será obrigado a **reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas**, no total ou em parte, o **objeto do contrato** em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.

Art. 120. O **contratado** será **responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato**, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a **fiscalização** ou o acompanhamento pelo contratante.

Art. 121. Somente o contratado será responsável pelos **encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais** resultantes da execução do contrato.

§ 1º A **inadimplência** do contratado em **relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração** a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis, ressalvada a hipótese prevista no § 2º deste artigo.

§ 2º Exclusivamente nas **contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra**, a Administração responderá **solidariamente** pelos **encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas** se comprovada **falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado**.

§ 3º Nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pelo contratado, a Administração, mediante disposição em edital ou em contrato, poderá, entre outras medidas:

I – exigir **caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia** com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas;

II – **condicionar o pagamento** à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato;

III – efetuar o depósito de valores em **conta vinculada**;

IV – em caso de inadimplemento, **efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas**, que serão **deduzidas do pagamento** devido ao contratado;

V – estabelecer que os valores destinados a férias, a décimo terceiro salário, a ausências legais e a verbas rescisórias dos empregados do contratado que participarem da execução dos serviços contratados serão pagos pelo contratante ao contratado somente na ocorrência do fato gerador.

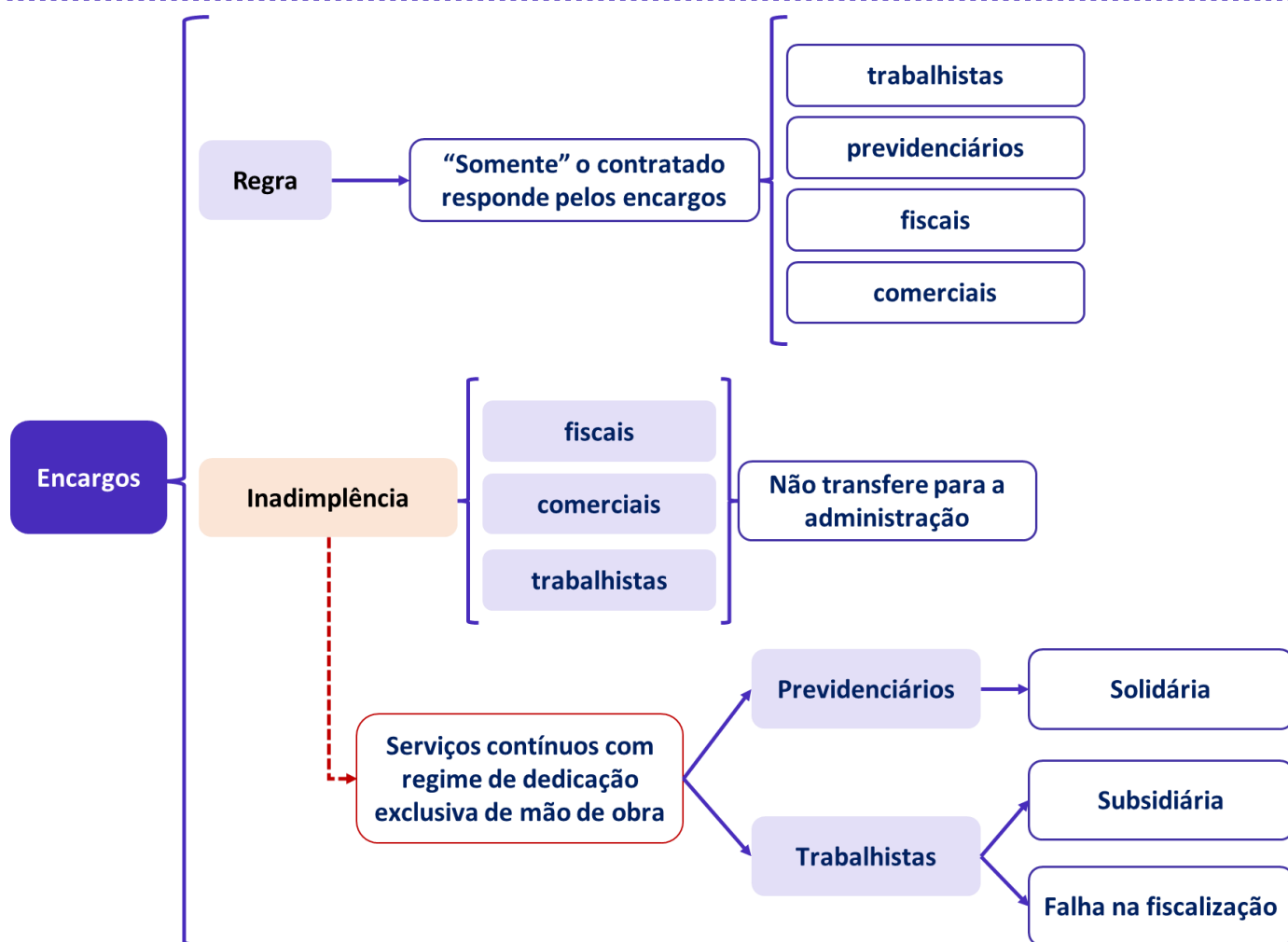
§ 4º Os valores depositados na conta vinculada a que se refere o inciso III do § 3º deste artigo **são absolutamente impenhoráveis**.

§ 5º O recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.





ESQUEMATIZANDO



Art. 122. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderá **subcontratar** partes da obra, do serviço ou do fornecimento **até o limite autorizado, em cada caso, pela Administração.**

§ 1º O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

§ 2º Regulamento ou edital de licitação **poderão vedar, restringir ou estabelecer condições para a subcontratação.**

§ 3º **Será vedada a subcontratação** de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com **dirigente do órgão ou entidade contratante** ou com **agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato**, ou se deles forem cônjuge,

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação.

Comentários:

- Esse dispositivo tem o objetivo de impedir um “nepotismo” indireto. O propósito é evitar a subcontratação de empresa ou pessoa física que possua vínculo com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato

Art. 123. A Administração terá o **dever** de explicitamente **emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos** regidos por esta Lei, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato.

Parágrafo único. Salvo disposição legal ou cláusula contratual que estabeleça prazo específico, concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 1 (um) mês para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

Capítulo VII

Da Alteração dos Contratos e Dos Preços

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei **poderão ser alterados**, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I – unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver **modificação do projeto ou das especificações**, para melhor adequação técnica a seus objetivos;
- b) quando for necessária a **modificação do valor contratual** em decorrência de acréscimo ou diminuição **quantitativa** de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II – por acordo entre as partes:

- a) quando conveniente a substituição da **garantia de execução**;
- b) quando necessária a **modificação do regime de execução** da obra ou do serviço, bem como do **modo de fornecimento**, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- c) quando necessária a **modificação da forma de pagamento** por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

d) para **restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro** inicial do contrato em caso de **força maior, caso fortuito ou fato do príncipe** ou em **decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis**, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a **repartição objetiva de risco** estabelecida no contrato.

§ 1º Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços de engenharia ensejarão **apuração de responsabilidade do responsável técnico** e adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração.

§ 2º Será aplicado o disposto na alínea “d” do inciso II do **caput** deste artigo às contratações de obras e serviços de engenharia, quando a execução for obstada pelo **atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental**, por circunstâncias alheias ao contratado.

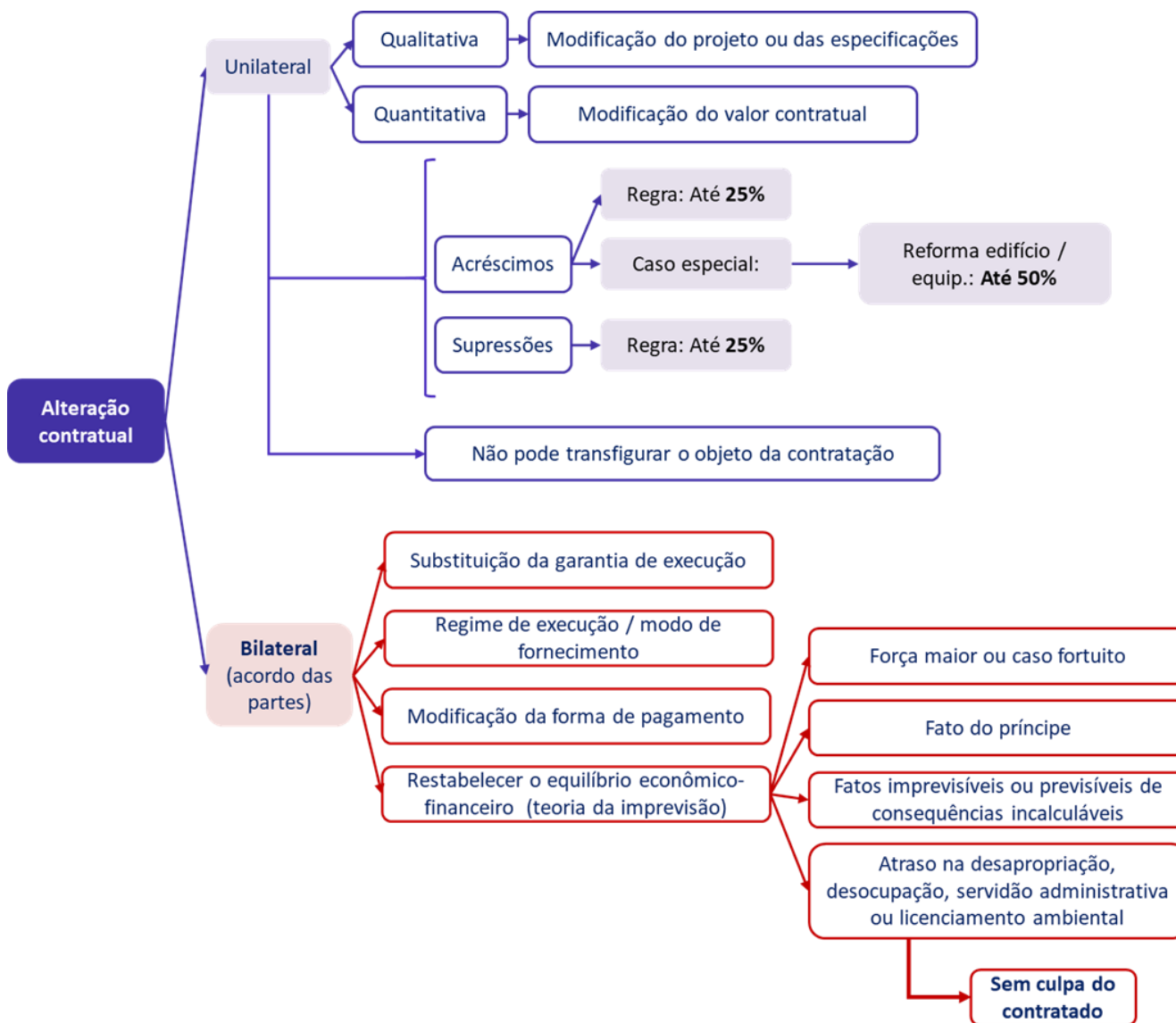
Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do **caput** do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, **acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial** atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os **acréscimos será de 50% (cinquenta por cento)**.

Art. 126. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do **caput** do art. 124 desta Lei **não poderão transfigurar o objeto da contratação**.

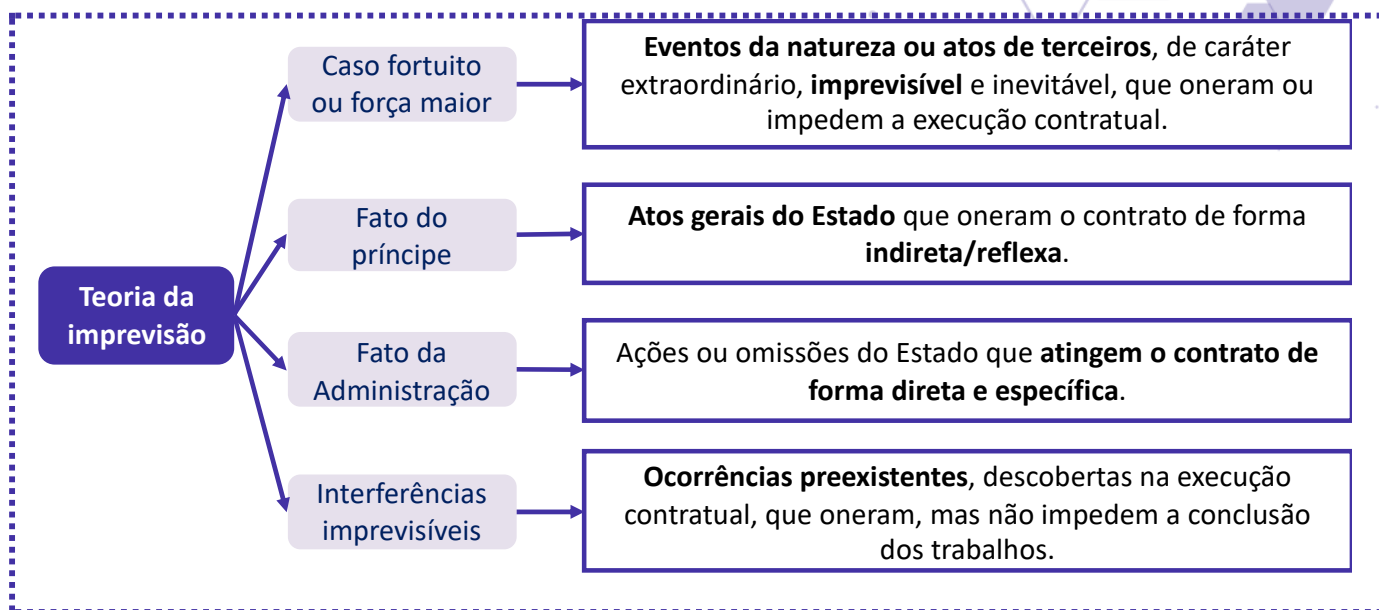


Comentários:

- As alterações unilaterais podem ser:
 - qualitativas:** modificação do projeto ou das especificações;
 - quantitativas:** modificação do valor contratual.



- As situações que ensejam a revisão decorrem da chamada **teoria da imprevisão**. A doutrina subdivide a teoria da imprevisão em quatro casos: (i) caso fortuito ou força maior; (ii) fato do príncipe; (iii) fato da Administração; e (iv) interferências imprevistas.



Art. 127. Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se fizer necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei.

Art. 128. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência **não poderá ser reduzida em favor do contratado** em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

Art. 129. Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, **estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados** e monetariamente reajustados, podendo caber **indenização** por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

Art. 130. Caso haja **alteração unilateral do contrato** que aumente ou diminua os encargos do **contratado**, a Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

Art. 131. A extinção do contrato **não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro**, hipótese em que será concedida indenização por meio de **termo indenizatório**.

Parágrafo único. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado **durante a vigência do contrato** e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 desta Lei.

Comentários:

- Imagine, por exemplo, que o contratado pleiteou o reequilíbrio econômico-financeiro durante a vigência do contrato. Porém, alguns dias depois, o contrato foi extinto por culpa

da administração. Não obstante a extinção, ainda será possível promover o reequilíbrio, mediante **termo indenizatório**.

Art. 132. A **formalização do termo aditivo** é condição para a execução, pelo contratado, das prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

Art. 133. Nas hipóteses em que for adotada a **contratação integrada** ou **semi-integrada**, é **vedada** a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

- I** – para restabelecimento do **equilíbrio econômico-financeiro** decorrente de **caso fortuito ou força maior**;
- II** – por necessidade de **alteração do projeto** ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, **a pedido da Administração**, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei;
- III** – por necessidade de alteração do projeto nas contratações **semi-integradas**, nos termos do § 5º do art. 46 desta Lei;
- IV** – por ocorrência de **evento superveniente** alocado na **matriz de riscos** como de responsabilidade da Administração.

Comentários:

- Nos regimes de contratação integrada ou semi-integrada a contratada fica encarregada da elaboração da maioria dos projetos. Por isso, em regra, não se admite alteração dos valores, exceto em casos excepcionais.
- Na contratação semi-integrada as regras são um pouco mais flexíveis, pois o projeto básico não é elaborado pela contratada. Assim, admite-se a alteração do projeto básico:

[...] desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas pelo contratado em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou operação, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos associados à alteração do projeto básico (art. 46, § 5º).

Art. 134. Os **preços contratados** serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, **criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais**, com comprovada repercussão sobre os preços contratados.

Art. 135. Os preços dos **contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra** serão **repactuados** para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante demonstração analítica da variação dos custos contratuais, com data vinculada:

I – à da **apresentação da proposta**, para custos decorrentes do mercado;

II – ao **acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo** ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos de mão de obra.

§ 1º A Administração não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de **matéria não trabalhista**, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

§ 2º É vedado a órgão ou entidade contratante vincular-se às disposições previstas nos acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública.

§ 3º A **repactuação deverá observar o interregno mínimo de 1 (um) ano**, contado da data da apresentação da proposta ou da data da última repactuação.

§ 4º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, observado o **princípio da anualidade do reajuste de preços** da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários à execução dos serviços.

§ 5º Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação a que se refere o inciso II do **caput** deste artigo **poderá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho das categorias envolvidas na contratação**.

§ 6º A repactuação será **precedida de solicitação do contratado**, acompanhada de demonstração analítica da variação dos custos, por meio de **apresentação da planilha de custos** e formação de preços, ou do novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a repactuação.

Art. 136. Registros que **não caracterizam alteração do contrato** podem ser realizados por simples **apostila**, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:

I – variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio contrato;

II – atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato;

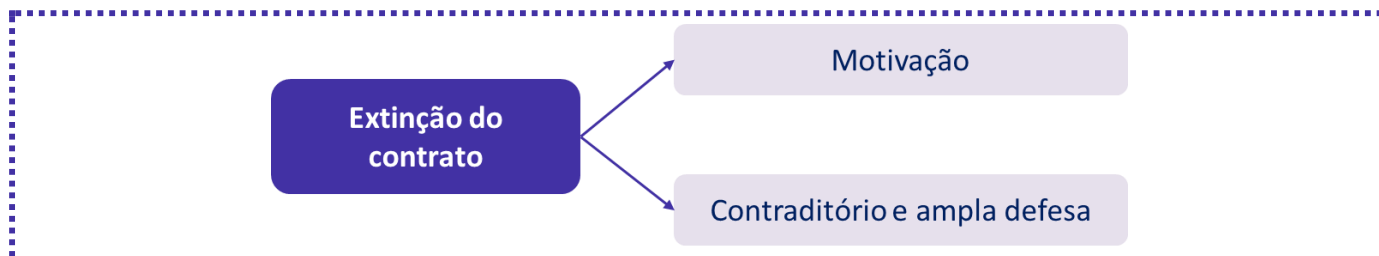
III – alterações na razão ou na denominação social do contratado;

IV – empenho de dotações orçamentárias.

Capítulo VIII

Das Hipóteses de Extinção dos Contratos

Art. 137. Constituirão motivos para **extinção do contrato**, a qual deverá ser formalmente **motivada** nos autos do processo, assegurados o **contraditório e a ampla defesa**, as seguintes situações:



I – não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;

II – desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

III – alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que **restringa** sua capacidade de concluir o contrato;

IV – decretação de falência ou de **insolvência civil, dissolução** da sociedade ou **falecimento** do contratado;

V – caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;

VI – atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII – atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;

VIII – razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

IX – não cumprimento das obrigações relativas à **reserva de cargos** prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para **pessoa com deficiência**, para **reabilitado da Previdência Social** ou para **aprendiz**.

Comentários:

- O termo adotado pela Nova Lei de Licitações passa a ser “**extinção**” ao invés de “rescisão”. Ainda assim, no art. 90, § 7º, adota-se a expressão “rescisão”, como na legislação anterior.



ESQUEMATIZANDO



§ 1º Regulamento poderá especificar procedimentos e critérios para verificação da ocorrência dos motivos previstos no **caput** deste artigo.

§ 2º O contratado terá **direito à extinção do contrato** nas seguintes hipóteses:

I – **supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite** permitido no art. 125 desta Lei;

II – suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, **por prazo superior a 3 (três) meses**;

III – repetidas suspensões que **totalizem 90 (noventa) dias úteis**, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;

IV – atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, **dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração** por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;

V – não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, **de área, local ou objeto**, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.

Comentários:

- Nessas hipóteses, o contratado **NÃO** tem culpa e, por isso, pode exigir a extinção do contrato. Trata-se, portanto, de direito subjetivo do contratado.
- Os casos enumerados constituem hipótese de **fato da Administração**.
- A hipótese do inciso IV é considerada uma **cláusula exorbitante**, denominada **restrição da exceção do contrato não cumprido** (também chamada de “inoponibilidade” da exceção do contrato não cumprido ou da *exceptio non adimpleti contractus*).
- No caso do inciso IV, o contratado é **obrigado a aturar os atrasos nos pagamentos devidos**, pelo prazo de **até dois meses desde a emissão da nota fiscal**. Na antiga legislação, este prazo era de 90 dias.

§ 3º As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV do § 2º deste artigo observarão as seguintes disposições:

I – não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;

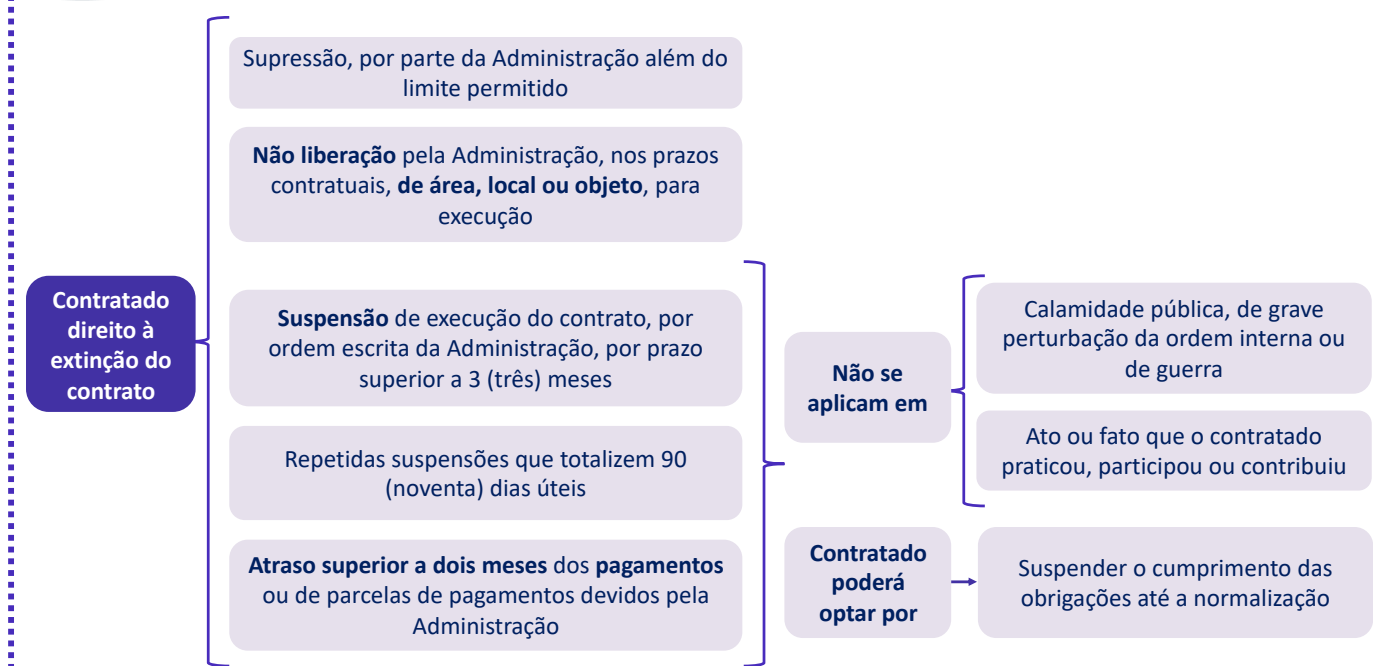
II – assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do **caput** do art. 124 desta Lei.

Comentários:

- No caso de **calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra**, as hipóteses dos incisos II (suspensão por mais de 3 meses); III (repetidas suspensões até o total de 90 dias úteis) e IV (atraso no pagamento por mais de dois meses) não se aplicam. Logo, a administração poderia, por exemplo, atrasar o pagamento por mais de dois meses, nessas hipóteses excepcionais, e isso não geraria direito à rescisão.
- Ao invés da extinção, a contratada poderá optar pela **suspensão de suas obrigações** até a normalização da situação. Exemplo: a administração atrasou o pagamento por mais de dois meses. A contratada pede para suspender as suas obrigações e, após o pagamento, volta a executar o contrato.



ESQUEMATIZANDO



§ 4º Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverão ser notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

Art. 138. A **extinção** do contrato poderá ser:

I – determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de **sua própria conduta**;

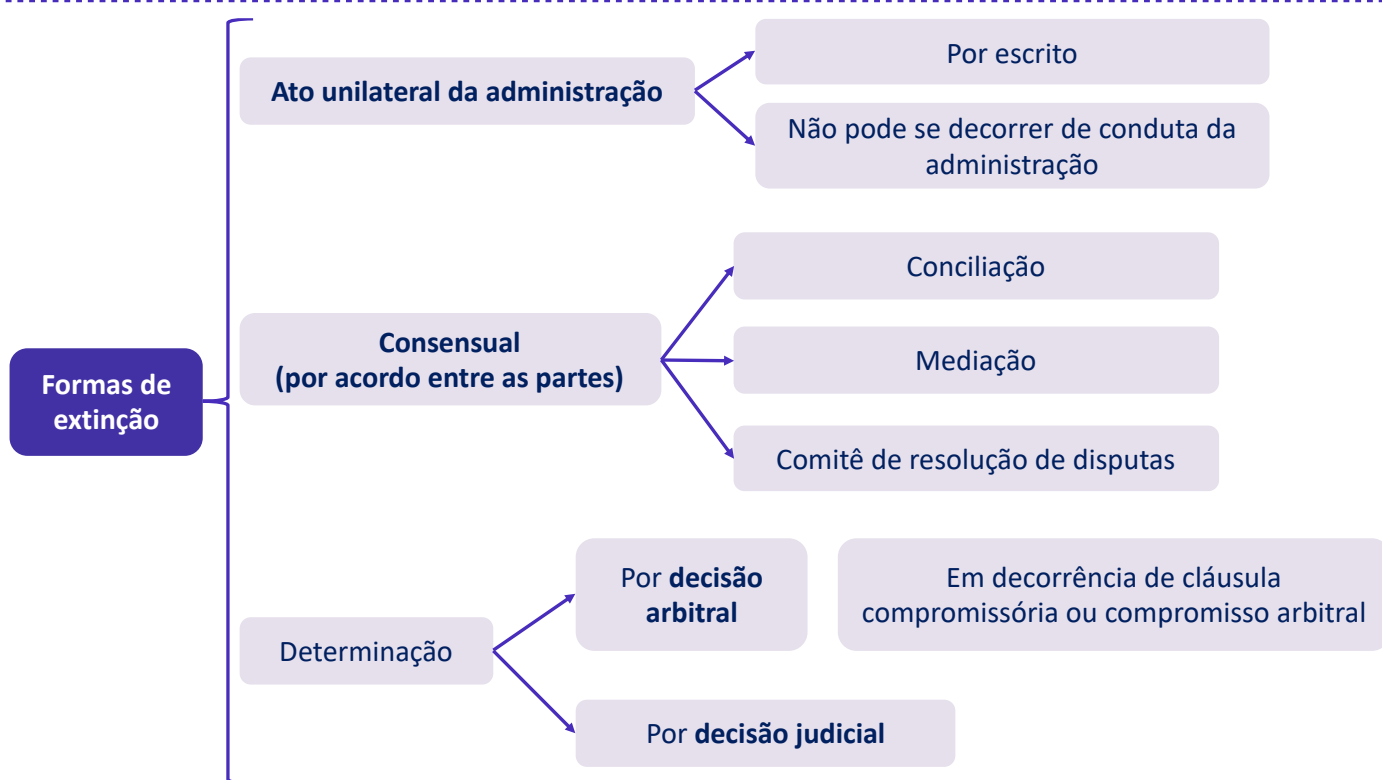
II – consensual, por **acordo entre as partes**, por **conciliação**, por **mediação** ou por **comitê de resolução de disputas**, desde que haja interesse da Administração;

III – determinada por **decisão arbitral**, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por **decisão judicial**.

§ 1º A extinção determinada por **ato unilateral da Administração** e a **extinção consensual** deverão ser precedidas de **autorização escrita** e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.



ESQUEMATIZANDO



§ 2º Quando a extinção decorrer de **culpa exclusiva da Administração**, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:

I – **devolução da garantia**;

II – **pagamentos** devidos pela execução do contrato **até a data de extinção**;

III – pagamento do **custo da desmobilização**.

Art. 139. A extinção determinada por **ato unilateral da Administração** poderá acarretar, **sem prejuízo das sanções** previstas nesta Lei, as seguintes consequências:

I – **assunção imediata do objeto do contrato**, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

II – ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;

III – execução da garantia contratual para:

- a) ressarcimento** da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;
- b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias**, quando cabível;
- c) pagamento das multas** devidas à Administração Pública;
- d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora**, quando cabível;

IV – retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas.

§ 1º A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do **caput** deste artigo ficará a **critério da Administração**, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.

§ 2º Na hipótese do inciso II do **caput** deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do ministro de Estado, do secretário estadual ou do secretário municipal competente, conforme o caso.

Comentários:

- O art. 138, § 2º, trata das hipóteses em que o **contratado não teve culpa da extinção**. Por isso, ele terá direito à devolução da garantia, pagamentos devidos e pagamento da desmobilização.
- O art. 139 aborda os casos em que a extinção é determinada unilateralmente pela Administração. São as hipóteses em que **não há culpa da administração**.
- Os incisos III e IV representam hipóteses de autoexecutoriedade das multas. A administração poderá efetuar os descontos do valor das multas diretamente da garantia contratual e dos valores devidos, sem necessidade de ação judicial para este fim. Porém, o valor excedente, que ultrapassar o valor da garantia e dos pagamentos devidos, será cobrado judicialmente (art. 156, § 8º).
- O inciso III, alínea “d”, trata das hipóteses de seguro-garantia, quando o segurador garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado (art. 6º, LIV; c/c art. 97).

Capítulo IX

Do Recebimento do Objeto do Contrato

Art. 140. O objeto do contrato será recebido:

I – em se tratando de **obras e serviços**:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

II – em se tratando de **compras**:

a) provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

§ 1º O objeto do contrato **poderá ser rejeitado**, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

§ 2º O **recebimento provisório** ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 3º Os prazos e os métodos para a realização dos **recebimentos provisório e definitivo** serão definidos em regulamento ou no contrato.

§ 4º Salvo disposição em contrário constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do contratado.

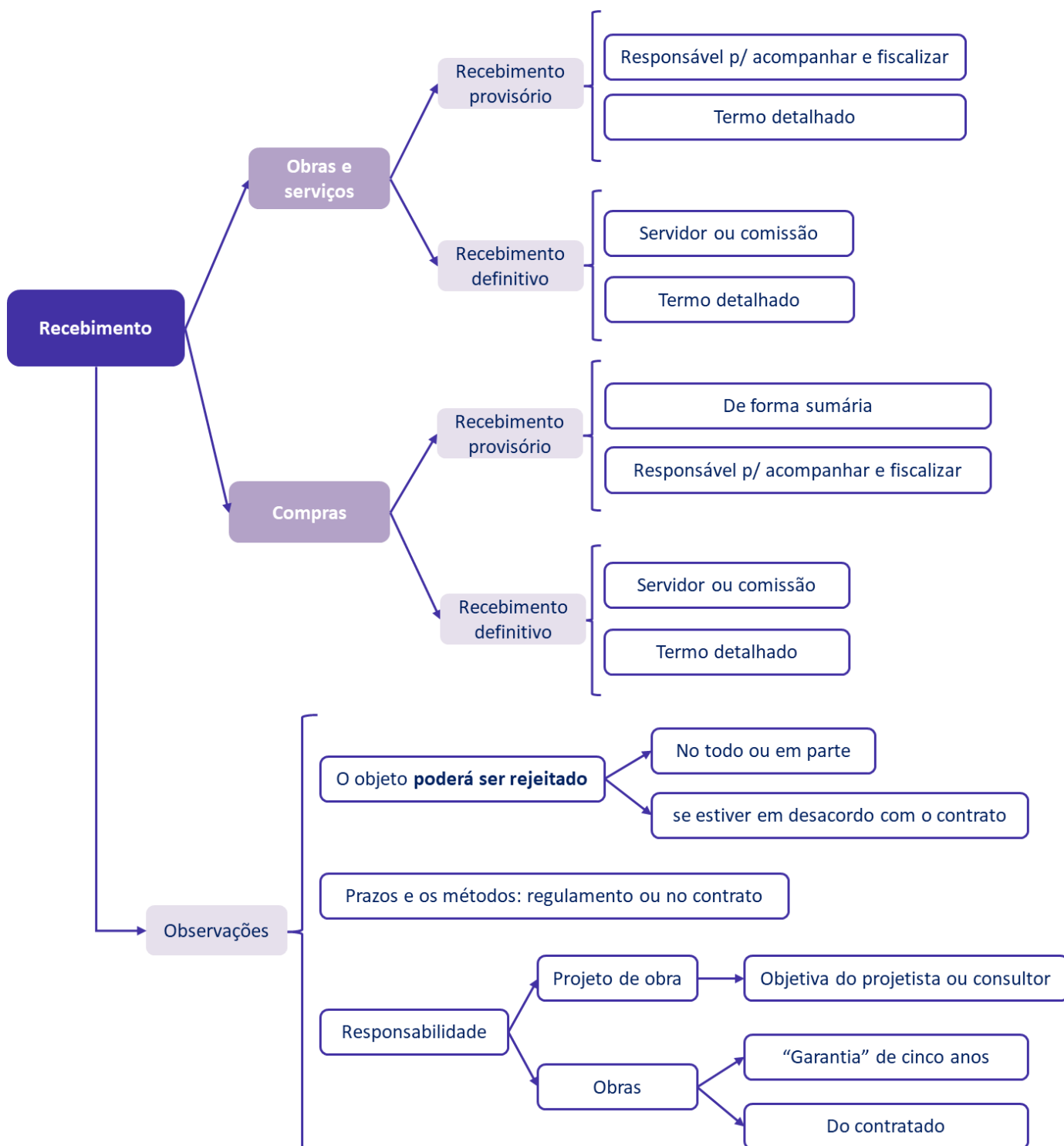
§ 5º Em se tratando de **projeto de obra**, o recebimento definitivo pela Administração **não eximirá o projetista** ou o consultor da **responsabilidade objetiva** por todos os danos causados por falha de projeto.

§ 6º Em se **tratando de obra**, o **recebimento definitivo** pela Administração não eximirá o contratado, **pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos**, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado

ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.



ESQUEMATIZANDO



Capítulo X Dos Pagamentos

Art. 141. No dever de **pagamento** pela Administração, **será observada a ordem cronológica** para **cada fonte diferenciada de recursos**, subdividida nas seguintes categorias de contratos:

- I – fornecimento de bens;
- II – locações;
- III – prestação de serviços;
- IV – realização de obras.

§ 1º A **ordem cronológica** referida no **caput** deste artigo poderá ser alterada, **mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação** ao órgão de controle interno da Administração e ao tribunal de contas competente, exclusivamente nas seguintes situações:

- I – grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública;
- II – **pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar**, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o **risco de descontinuidade** do cumprimento do objeto do contrato;
- III – pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;
- IV – pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada;
- V – pagamento de contrato cujo objeto seja **imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público** ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional.

§ 2º A inobservância imotivada da ordem cronológica referida no **caput** deste artigo ensejará a **apuração de responsabilidade** do agente responsável, cabendo aos órgãos de controle a sua fiscalização.

§ 3º O órgão ou entidade deverá disponibilizar, mensalmente, **em seção específica de acesso à informação em seu sítio na internet, a ordem cronológica de seus pagamentos**, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem.

Art. 142. Disposição expressa no edital ou no contrato poderá prever pagamento em conta vinculada ou pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador.

Parágrafo único. (VETADO).

Art. 143. No caso de **controvérsia sobre a execução do objeto**, quanto a dimensão, qualidade e quantidade, a **parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo** previsto para pagamento.



EXEMPLIFICANDO

- Uma empresa faz a entrega de uma obra de pavimentação de rodovia. A empresa emitiu a nota fiscal sobre a pavimentação de 15km, mas as medições indicam a entrega de 14,5km. A empresa impugnou a medição realizada pelos responsáveis pelo recebimento. Nesse caso, a administração deverá efetuar o pagamento da **parte incontroversa** (aquela em que não há dúvida de que foi executada), ou seja, dos 14,5km, enquanto apura se houve a conclusão do restante (0,5km). Assim, ao invés de “segurar” o pagamento todo, a administração paga aquilo que já está “certo”, enquanto apura o restante.

Art. 144. Na contratação de obras, fornecimentos e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida **remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado**, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no edital de licitação e no contrato.

§ 1º O pagamento poderá ser ajustado em **base percentual sobre o valor economizado em determinada despesa**, quando o objeto do contrato visar à implantação de processo de racionalização, hipótese em que as despesas correrão à conta dos mesmos créditos orçamentários, na forma de regulamentação específica.

§ 2º A utilização de remuneração variável será motivada e respeitará o limite orçamentário fixado pela Administração para a contratação.

Art. 145. **Não será permitido pagamento antecipado**, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços.

§ 1º A **antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos** ou se **representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço**, hipótese que deverá ser previamente justificada no processo licitatório e expressamente prevista no edital de licitação ou instrumento formal de contratação direta.

§ 2º A Administração poderá exigir a prestação de garantia adicional como condição para o pagamento antecipado.

§ 3º Caso o objeto não seja executado no prazo contratual, o valor antecipado deverá ser devolvido.

Comentários:

- **Pagamento antecipado:**

- Regra: **não pode**.
- **Exceções:**
 - se propiciar sensível economia de recursos; ou
 - se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço.

Art. 146. No ato de liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão aos órgãos da administração tributária as características da despesa e os valores pagos, conforme o disposto no art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Capítulo XI Da Nulidade dos Contratos

Art. 147. Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o **saneamento**, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar **medida de interesse público**, com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos:

- I – **impactos econômicos e financeiros** decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato;
- II – **riscos** sociais, ambientais e à segurança da população local decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato;
- III – **motivação social e ambiental** do contrato;
- IV – **custo da deterioração** ou da perda das parcelas executadas;
- V – despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já executados;
- VI – despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades;
- VII – medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para o saneamento dos indícios de irregularidades apontados;
- VIII – custo total e estágio de execução física e financeira dos contratos, dos convênios, das obras ou das parcelas envolvidas;
- IX – **fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos** em razão da paralisação;
- X – custo para realização de nova licitação ou celebração de novo contrato;
- XI – **custo de oportunidade** do capital durante o período de paralisação.

Parágrafo único. Caso a paralisação ou anulação não se revele medida de interesse público, o poder público deverá **optar pela continuidade do contrato** e pela solução da irregularidade por meio de **indenização por perdas e danos**, sem **prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis**.

Comentários:

- Antes de anular a licitação ou o contrato a autoridade deverá considerar as consequências dessa medida. Trata-se, portanto, de um “**estudo do impacto anulatório**”.
- Nesse caso, os **princípios do interesse público, da segurança jurídica, da eficiência** e outros, justificam a **mitigação do princípio da legalidade**. Isso porque, em determinados casos, proceder a anulação terá consequências mais graves do que a manutenção do ato irregular.
- A anulação ou a suspensão somente serão admitidas se não houver possibilidade de saneamento do ato irregular.

Art. 148. A declaração de nulidade do contrato administrativo requererá **análise prévia do interesse público** envolvido, na forma do art. 147 desta Lei, e **operará retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos** que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os já produzidos.

§ 1º Caso não seja possível o retorno à situação fática anterior, a nulidade será resolvida pela **indenização por perdas e danos**, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis.

§ 2º Ao **declarar a nulidade do contrato**, a autoridade, com vistas à continuidade da atividade administrativa, poderá decidir que ela **só tenha eficácia em momento futuro**, suficiente para efetuar nova contratação, **por prazo de até 6 (seis) meses, prorrogável uma única vez**.

Comentários:

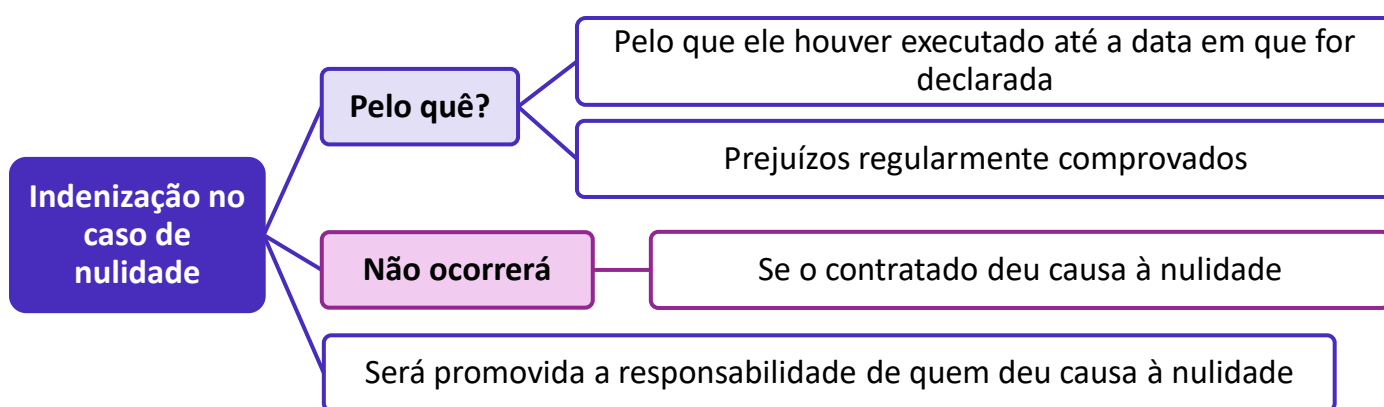
- Uma vez declarada a nulidade (após concluir que tal medida atende ao interesse público), teremos os seguintes efeitos:
 - em regra: a nulidade terá efeitos retroativos, desconstituindo os efeitos passados e impedindo a produção de novos efeitos jurídicos;
 - se não for possível desfazer os efeitos passados, a nulidade será resolvida por indenização de perdas e danos. Exemplo: a empresa construiu dois andares e não deu causa à nulidade – não há como “desconstituir” o trabalho já realizado, então a empresa será indenizada por aquilo que ela construiu;
 - a nulidade poderá ter “efeito para o futuro” (seria uma “modulação dos efeitos”). Por exemplo: um contrato de prestação de serviços contínuos poderia continuar a

ser executado, enquanto a administração realiza nova licitação. O prazo máximo será de até seis meses, prorrogável uma vez.

Art. 149. A nulidade **não exonerará a Administração do dever de indenizar** o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa.



ESQUEMATIZANDO



Art. 150. Nenhuma contratação será feita sem a **caracterização adequada de seu objeto** e sem a **indicação dos créditos orçamentários** para pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercício em que for realizada a contratação, **sob pena de nulidade** do ato e de responsabilização de quem lhe tiver dado causa.

Comentários:

- Requisitos para realizar a **contratação**:
 - caracterização adequada de seu objeto; e
 - indicação dos créditos orçamentários.

Capítulo XII

Dos Meios Alternativos de Resolução de Controvérsias

Art. 151. Nas contratações regidas por esta Lei, poderão ser utilizados **meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias**, notadamente a **conciliação**, a **mediação**, o **comitê de resolução de disputas** e a **arbitragem**.

Parágrafo único. Será aplicado o disposto no **caput** deste artigo às controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, como as questões relacionadas ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes e ao cálculo de indenizações.

Art. 152. A arbitragem será sempre de direito e observará o princípio da publicidade.

Art. 153. Os contratos poderão ser aditados para permitir a adoção dos meios alternativos de resolução de controvérsias.

Art. 154. O processo de escolha dos árbitros, dos colegiados arbitrais e dos comitês de resolução de disputas observará critérios isonômicos, técnicos e transparentes.

Comentários:

- Os meios alternativos (também denominados “métodos adequados”) de resolução de controvérsias são instrumentos adotados para resolver controvérsias sem a judicialização.
- Nas contratações regidas pelo Estatuto de Licitações, os seguintes métodos são admitidos (rol exemplificativo):
 - conciliação;
 - mediação;
 - comitê de resolução de disputas; e
 - arbitragem.

TÍTULO IV DAS IRREGULARIDADES

Capítulo I Das Infrações e Sanções Administrativas

Art. 155. O licitante ou o contratado será **responsabilizado administrativamente** pelas seguintes infrações:

- I – dar causa à **inexecução parcial** do contrato;
- II – dar causa à **inexecução parcial do contrato** que cause **grave dano à Administração**, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- III – dar causa à **inexecução total** do contrato;

- IV – deixar de entregar a documentação** exigida para o certame;
- V – não manter a proposta, salvo** em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- VI – não celebrar o contrato** ou **não entregar a documentação** exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- VII – ensejar o retardamento** da execução ou da entrega do objeto da licitação **sem motivo justificado**;
- VIII – apresentar declaração ou documentação falsa** exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- IX – fraudar a licitação** ou **praticar ato fraudulento na execução do contrato**;
- X – comportar-se de modo inidôneo** ou cometer fraude de qualquer natureza;
- XI – praticar atos ilícitos** com vistas a **frustrar os objetivos da licitação**;
- XII – praticar ato lesivo** previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.



- A Lei 12.846/2013 é a Lei Anticorrupção. O seu art. 5º enumera os **atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira**, praticados por pessoas jurídicas, **que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro**, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.

Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

- I – advertência;**
- II – multa;**
- III – impedimento** de licitar e contratar;
- IV – declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar.

§ 1º Na aplicação das sanções serão considerados:

- I – a natureza e a gravidade** da infração cometida;

II – as **peculiaridades** do caso concreto;

III – as circunstâncias **agravantes** ou **atenuantes**;

IV – os **danos que dela provierem** para a Administração Pública;

V – a implantação ou o aperfeiçoamento de **programa de integridade**, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§ 2º A sanção prevista no inciso I do *caput* deste artigo será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do *caput* do art. 155 desta Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

§ 3º A sanção prevista no inciso II do *caput* deste artigo, calculada na forma do edital ou do contrato, **não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado** ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 desta Lei.

§ 4º A sanção prevista no inciso III do *caput* deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos **incisos II, III, IV, V, VI e VII** do *caput* do art. 155 desta Lei, quando **não se justificar a imposição de penalidade mais grave**, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo **prazo máximo de 3 (três) anos**.

§ 5º A sanção prevista no inciso IV do *caput* deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos **incisos VIII, IX, X, XI e XII** do *caput* do art. 155 desta Lei, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do *caput* do referido artigo **que justifiquem a imposição de penalidade mais grave** que a sanção referida no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, **pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos**.

§ 6º A sanção estabelecida no inciso IV do *caput* deste artigo será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras:

I – quando aplicada por **órgão do Poder Executivo**, será de competência **exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal** e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da **autoridade máxima da entidade**;

II – quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da **função administrativa**, será de competência **exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente** às autoridades referidas no inciso I deste parágrafo, na forma de regulamento.

§ 7º As sanções previstas nos incisos I, III e IV do *caput* deste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do *caput* deste artigo.

§ 8º Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será **descontada da garantia** prestada ou **será cobrada judicialmente**.

§ 9º A aplicação das sanções previstas no **caput** deste artigo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de **reparação integral do dano** causado à Administração Pública.

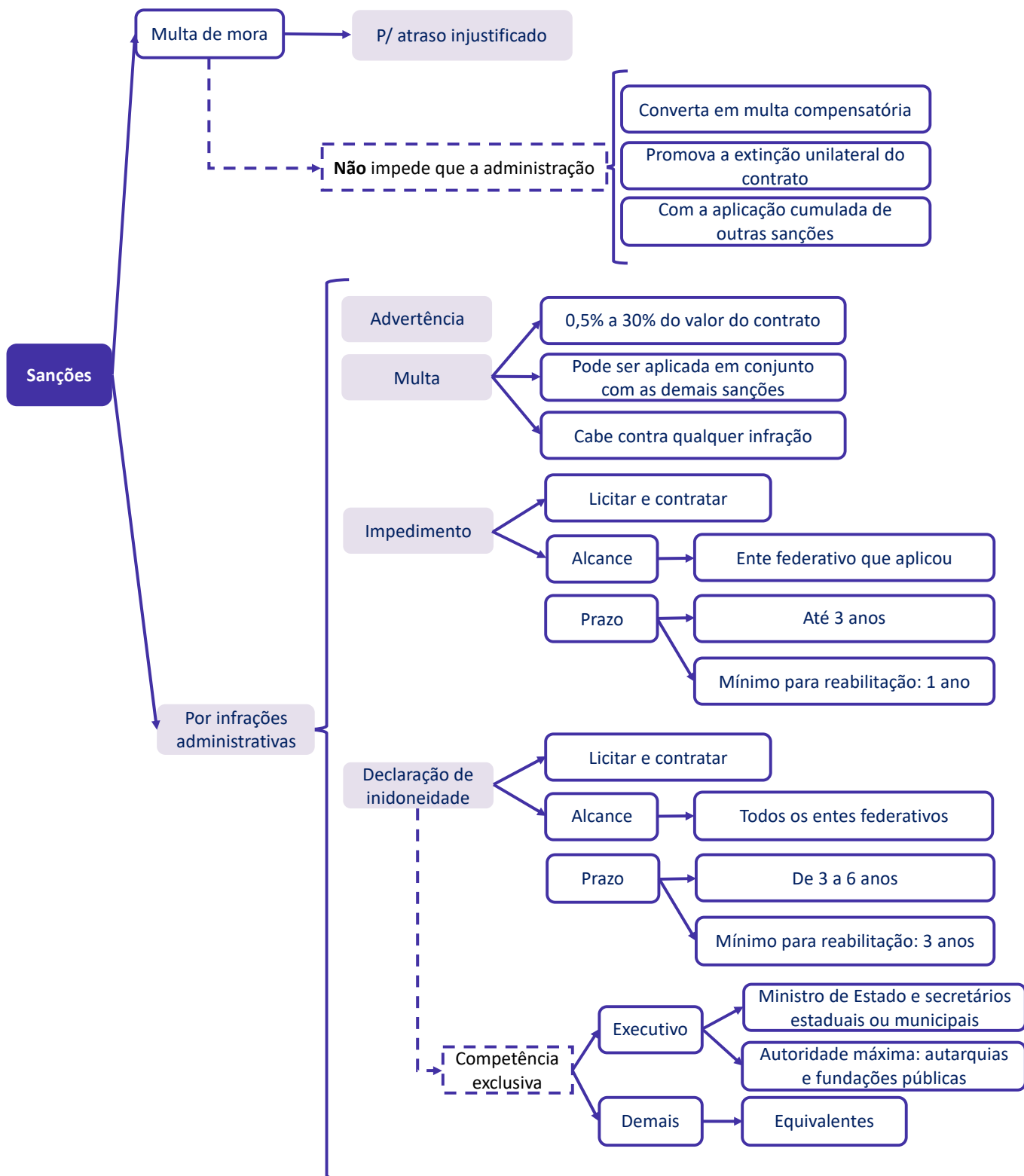
Comentários:

- Existem dois tipos de multas:
 - **multa de mora** (art. 162): aplicada em virtude de **atraso injustificado**;
 - **multa por infrações administrativas** (também chamada de **multa compensatória**) (art. 156, II).
- A **multa compensatória** pode ser aplicada em conjunto com as outras sanções.
- A **multa de mora** poderá ser convertida em multa compensatória, permitindo a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções (art. 162, parágrafo único).
- Não existe mais controvérsia sobre o alcance das sanções de impedimento e de declaração de inidoneidade, pois a Nova Lei de Licitações definiu expressamente o seu alcance.





ESQUEMATIZANDO





Advertência

- I - dar causa à inexecução parcial do contrato;
 - se não justificar pena mais grave.

Multa (0,5 a 30% do valor do contrato)

- Por qualquer das infrações administrativas.

Impedimento de licitar e contratar (no ente federativo / por até 3 anos)

- II – dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 - III – dar causa à inexecução total do contrato;
 - IV – deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
 - V – não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
 - VI – não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
 - VII – ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.
- Quando não se justificar a imposição de pena mais grave.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (todos os entes federativos / entre 3 e 6 anos)

- VIII – apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
 - IX – fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
 - X – comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
 - XI – praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
 - XII – praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- Também nos casos dos incisos II a VII, quando for o caso de impor pena mais grave.

Art. 157. Na aplicação da sanção prevista no inciso II do **caput** do art. 156 desta Lei, será facultada a **defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis**, contado da data de sua intimação.

Art. 158. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do **caput** do art. 156 desta Lei requererá a instauração de **processo de responsabilização**, a ser conduzido por **comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis**, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, **no prazo de 15 (quinze) dias úteis**, contado da data de intimação, apresentar **defesa escrita** e especificar as provas que pretenda produzir.

§ 1º Em órgão ou entidade da Administração Pública cujo quadro funcional não seja formado de **servidores estatutários**, a comissão a que se refere o **caput** deste artigo será composta de **2 (dois) ou mais empregados públicos** pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no mínimo, **3 (três) anos de tempo de serviço** no órgão ou entidade.

§ 2º Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo **de 15 (quinze) dias úteis**, contado da data da intimação.

§ 3º Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

Comentários:

- Não houve menção expressa ao procedimento para aplicação da advertência. Ainda que seja uma pena mais leve, não há como imaginar a aplicação de penalidade sem a concessão de contraditório e ampla defesa, em homenagem ao previsto nos incisos LV e LVI do art. 5º da Constituição Federal. É provável que uma solução para esse caso seja definida no futuro.
- No caso da **aplicação da multa**, a administração concederá **defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis**, contado da data de sua intimação. Nesse caso, a concessão do direito de defesa poderá ser no próprio procedimento da contratação, uma vez que não há necessidade de constituir comissão específica par este fim.
- No caso de impedimento de licitar ou declaração de inidoneidade, a administração terá que instaurar o **processo de responsabilização**.

§ 4º A **prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos**, contados da ciência da infração pela Administração, e será:

- I – **interrompida** pela **instauração do processo de responsabilização** a que se refere o **caput** deste artigo;
- II – **suspensa** pela celebração de **acordo de leniência** previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;
- III – **suspensa** por **decisão judicial** que **inviabilize a conclusão da apuração administrativa**.

Comentários:

- A **interrupção** faz o prazo “zerar”. Assim, o prazo começa a correr novamente, desde o início.
- A **suspensão** apenas “congela” o prazo. Logo, quando terminar a causa da suspensão, o prazo começa a correr de onde parou.

Art. 159. Os atos previstos como infrações administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, **serão apurados e julgados conjuntamente**, nos mesmos autos, observados o **rito procedimental** e a autoridade competente definidos na referida Lei.

Parágrafo único. (VETADO).

Art. 160. A personalidade jurídica **poderá ser desconsiderada** sempre que utilizada com **abuso do direito** para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão **estendidos aos seus administradores e sócios** com poderes de administração, a **pessoa jurídica sucessora** ou a **empresa do mesmo ramo** com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

Comentários:

- A teoria da desconsideração da personalidade jurídica aplica-se quando a pessoa jurídica é utilizada para:
 - facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos;
 - provocar confusão patrimonial.
- Exemplo: uma empresa sofre diversas sanções e é declarada inidônea para licitar e contratar. Então, os seus sócios criam outra empresa, somente para poder “escapar” dos efeitos da penalidade, voltando a cometer os mesmos ilícitos, sucessivamente.
- Nesse caso, os efeitos das penalidades alcançarão:
 - **administradores e sócios** com poderes de administração;
 - pessoa jurídica sucessora; ou
 - empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado.

Art. 161. Os órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos deverão, no **prazo máximo 15 (quinze) dias úteis**, contado da data de aplicação da

sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas, para fins de publicidade no **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas** (Ceis) e no **Cadastro Nacional de Empresas Punidas** (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo federal.

Parágrafo único. Para fins de aplicação das sanções previstas nos incisos I, II, III e IV do **caput** do art. 156 desta Lei, o Poder Executivo regulamentará a forma de cômputo e as consequências da soma de diversas sanções aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos.

Art. 162. O **atraso injustificado** na execução do contrato sujeitará o contratado a **multa de mora**, na forma prevista em edital ou em contrato.

Parágrafo único. A aplicação de **multa de mora** não impedirá que a Administração a **converta em compensatória** e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas nesta Lei.

Art. 163. É admitida a **reabilitação do licitante** ou contratado **perante a própria autoridade que aplicou a penalidade**, exigidos, **cumulativamente**:

I – **reparação integral do dano** causado à Administração Pública;

II – pagamento da **multa**;

III – **transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano** da aplicação da penalidade, no caso de **impedimento de licitar e contratar**, ou de **3 (três) anos da aplicação da penalidade**, no caso de declaração de **inidoneidade**;

IV – cumprimento das **condições de reabilitação definidas no ato punitivo**;

V – **análise jurídica prévia**, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

Parágrafo único. A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII do **caput** do art. 155 desta Lei exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de **programa de integridade** pelo responsável.

Capítulo II

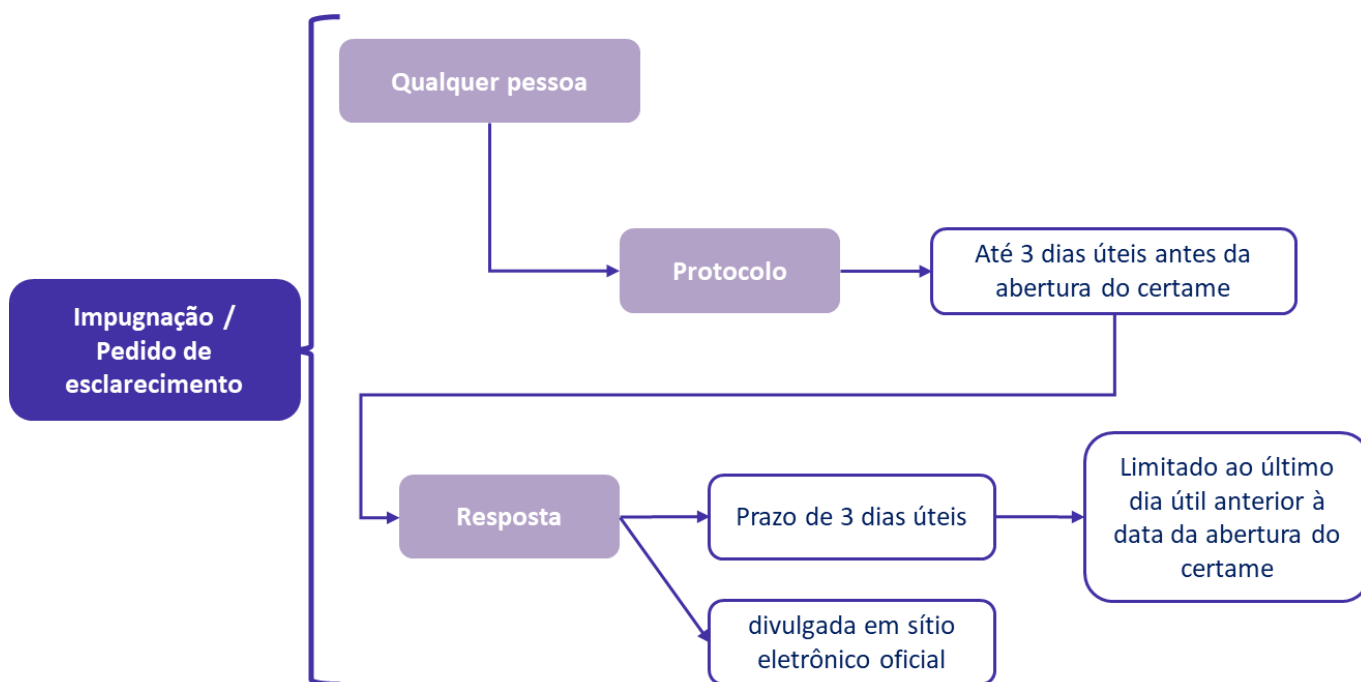
Das Impugnações, dos Pedidos de Esclarecimento e dos Recursos

Art. 164. Qualquer pessoa é parte legítima para **impugnar** edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar **esclarecimento** sobre os seus termos, devendo protocolar o **pedido até 3 (três) dias úteis** antes da data de abertura do certame.

Parágrafo único. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de **até 3 (três) dias úteis**, limitado ao **último dia útil anterior à data da abertura do certame**.



ESQUEMATIZANDO



Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I – recurso, no prazo de **3 (três) dias úteis**, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

- a)** ato que **defira** ou **indefira** pedido de **pré-qualificação** de interessado ou de **inscrição em registro cadastral**, sua alteração ou cancelamento;
- b)** **julgamento** das **propostas**;
- c)** ato de **habilitação** ou **inabilitação** de licitante;
- d)** **anulação** ou **revogação** da licitação;
- e)** **extinção do contrato**, quando determinada por **ato unilateral** e escrito da Administração;

II – pedido de reconsideração, no prazo de **3 (três) dias úteis**, contado da data de intimação, relativamente a ato do qual **não caiba recurso hierárquico**.

§ 1º Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas “b” e “c” do inciso I do *caput* deste artigo, serão observadas as seguintes disposições:

I – a intenção de recorrer deverá ser **manifestada imediatamente**, sob **pena de preclusão**, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto no inciso I do *caput* deste artigo será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na

hipótese de adoção da **inversão de fases** prevista no § 1º do art. 17 desta Lei, da ata de julgamento;

II – a apreciação dar-se-á em fase única.

§ 2º O recurso de que trata o inciso I do *caput* deste artigo será **dirigido à autoridade** que tiver **editado o ato ou proferido a decisão recorrida**, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de **3 (três) dias úteis**, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão **no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis**, contado do recebimento dos autos.

§ 3º O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

§ 4º O prazo para apresentação de **contrarrrazões** será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

§ 5º Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

Art. 166. Da aplicação das sanções previstas nos incisos I, II e III do *caput* do art. 156 desta Lei caberá recurso no **prazo de 15 (quinze) dias úteis**, contado da data da intimação.

Parágrafo único. O recurso de que trata o *caput* deste artigo será dirigido à **autoridade que tiver proferido a decisão recorrida**, que, se não a **reconsiderar** no prazo de **5 (cinco) dias úteis**, encaminhará o recurso com sua motivação à **autoridade superior**, a qual deverá proferir sua decisão no **prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis**, contado do recebimento dos autos.

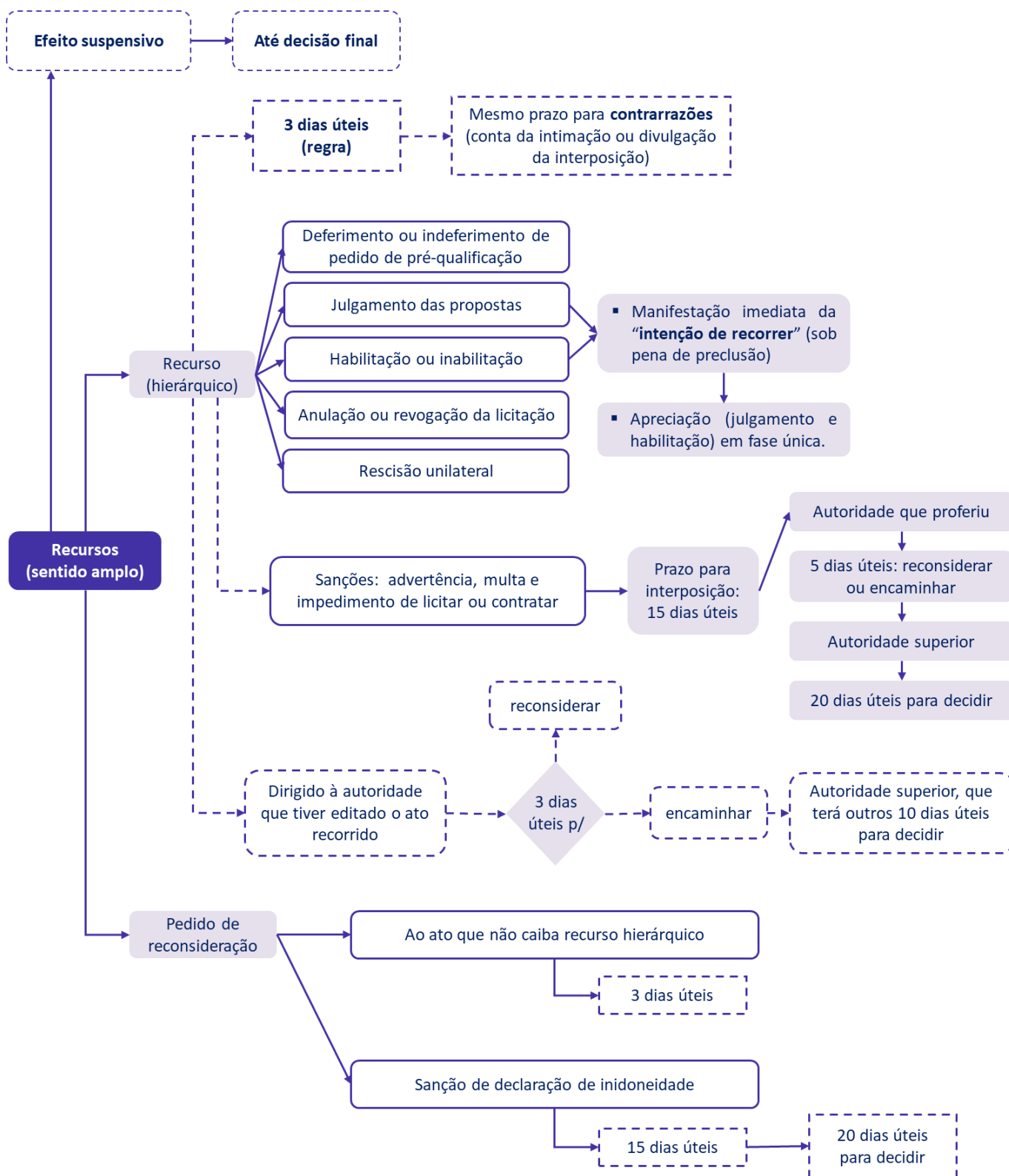
Art. 167. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do *caput* do art. 156 desta Lei caberá **apenas pedido de reconsideração**, que deverá ser apresentado no **prazo de 15 (quinze) dias úteis**, contado da data da intimação, e decidido no **prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis**, contado do seu recebimento.

Art. 168. O recurso e o pedido de reconsideração terão **efeito suspensivo** do ato ou da decisão recorrida **até que sobrevenha decisão final** da autoridade competente.

Parágrafo único. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias.



ESQUEMATIZANDO

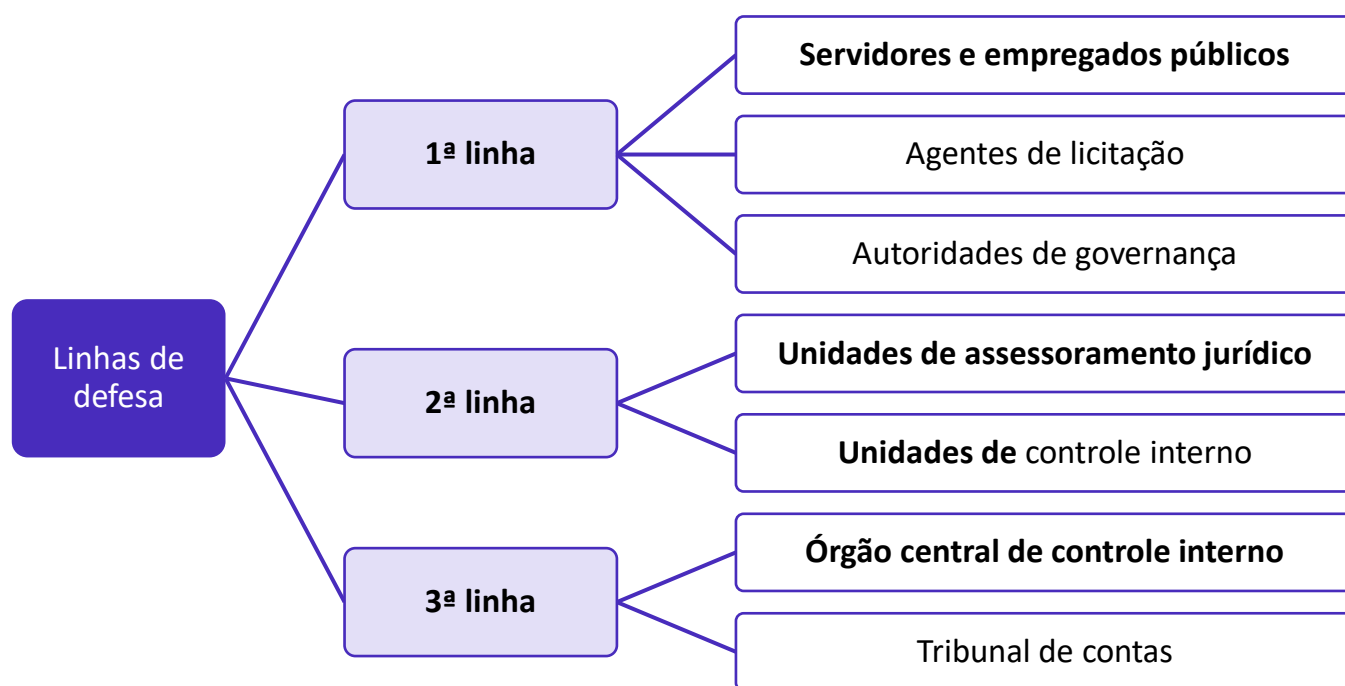


Capítulo III

Do Controle das Contratações

Art. 169. As contratações públicas deverão submeter-se a **práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo**, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e, além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa:

- I – primeira linha de defesa**, integrada por **servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades** que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade;
- II – segunda linha de defesa**, integrada pelas **unidades de assessoramento jurídico** e de **controle interno** do próprio órgão ou entidade;
- III – terceira linha de defesa**, integrada pelo **órgão central de controle interno** da Administração e pelo **tribunal de contas**.



§ 1º Na forma de regulamento, a implementação das práticas a que se refere o *caput* deste artigo será de responsabilidade da alta administração do órgão ou entidade e levará em consideração os custos e os benefícios decorrentes de sua implementação, optando-se pelas medidas que promovam relações íntegras e confiáveis, com segurança jurídica para todos os envolvidos, e que produzam o resultado mais vantajoso para a Administração, com eficiência, eficácia e efetividade nas contratações públicas.

§ 2º Para a realização de suas atividades, os **órgãos de controle** deverão **ter acesso irrestrito aos documentos e às informações necessárias à realização dos trabalhos**, inclusive aos documentos **classificados** pelo órgão ou entidade nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e

o órgão de controle com o qual foi compartilhada eventual informação sigilosa **tornar-se-á corresponsável pela manutenção do seu sigilo.**

§ 3º Os integrantes das linhas de defesa a que se referem os incisos I, II e III do *caput* deste artigo observarão o seguinte:

I – quando **constatarem simples impropriedade formal**, adotarão medidas para o seu saneamento e para a mitigação de riscos de sua nova ocorrência, preferencialmente com o aperfeiçoamento dos controles preventivos e com a capacitação dos agentes públicos responsáveis;

II – quando constatarem **irregularidade que configure dano à Administração**, sem prejuízo das medidas previstas no inciso I deste § 3º, adotarão as providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, observadas a **segregação de funções** e a necessidade de **individualização das condutas**, bem como remeterão ao Ministério Público competente cópias dos documentos cabíveis para a apuração dos ilícitos de sua competência.

Art. 170. Os órgãos de controle adotarão, na fiscalização dos atos previstos nesta Lei, **critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco** e considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação, observado o disposto no § 3º do art. 169 desta Lei.

§ 1º As razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis deverão ser encaminhadas aos órgãos de controle até a conclusão da fase de instrução do processo e não poderão ser desentranhadas dos autos.

§ 2º A omissão na prestação das informações não impedirá as deliberações dos órgãos de controle nem retardará a aplicação de qualquer de seus prazos de tramitação e de deliberação.

§ 3º Os órgãos de controle desconsiderarão os documentos impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.

§ 4º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica **poderá representar** aos órgãos de controle interno ou ao tribunal de contas competente contra irregularidades na aplicação desta Lei.

Art. 171. Na **fiscalização de controle** será observado o seguinte:

I – viabilização de **oportunidade de manifestação** aos gestores sobre possíveis propostas de encaminhamento que terão impacto significativo nas rotinas de trabalho dos órgãos e entidades fiscalizados, a fim de que eles disponibilizem subsídios para avaliação prévia da relação entre custo e benefício dessas possíveis proposições;

II – adoção de **procedimentos objetivos e imparciais** e elaboração de relatórios tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente nas evidências obtidas e organizados de acordo com as normas de auditoria do respectivo órgão de controle, de modo a evitar que interesses

peçoais e interpretações tendenciosas interfiram na apresentação e no tratamento dos fatos levantados;

III – definição de objetivos, nos regimes de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, atendidos os requisitos técnicos, legais, orçamentários e financeiros, de acordo com as finalidades da contratação, devendo, ainda, ser perquirida a conformidade do preço global com os parâmetros de mercado para o objeto contratado, considerada inclusive a dimensão geográfica.

§ 1º Ao **suspender cautelarmente o processo licitatório**, o **tribunal de contas** deverá pronunciar-se definitivamente sobre o **mérito da irregularidade que tenha dado causa à suspensão no prazo de 25 (vinte e cinco) dias úteis**, contado da data do recebimento das informações a que se refere o § 2º deste artigo, prorrogável por igual período uma única vez, e definirá objetivamente:

I – as **causas** da ordem de **suspensão**;

II – o **modo** como será garantido o atendimento do interesse público obstado pela suspensão da licitação, no caso de objetos essenciais ou de contratação por emergência.

§ 2º Ao ser **intimado da ordem de suspensão** do processo licitatório, o órgão ou entidade deverá, **no prazo de 10 (dez) dias úteis**, admitida a prorrogação:

I – informar as medidas adotadas para **cumprimento** da decisão;

II – **prestar** todas as **informações** cabíveis;

III – proceder à **apuração de responsabilidade**, se for o caso.

§ 3º A decisão que examinar o mérito da medida cautelar a que se refere o § 1º deste artigo deverá **definir as medidas necessárias** e adequadas, **em face das alternativas possíveis**, para o saneamento do processo licitatório, **ou determinar a sua anulação**.

§ 4º O descumprimento do disposto no § 2º deste artigo ensejará a apuração de responsabilidade e a obrigação de reparação do prejuízo causado ao erário.

Art. 172. (VETADO).

Art. 173. Os **tribunais de contas** deverão, por meio de suas **escolas de contas**, promover eventos de capacitação para os servidores efetivos e empregados públicos designados para o desempenho das funções essenciais à execução desta Lei, **incluídos cursos presenciais e a distância**, redes de aprendizagem, seminários e congressos sobre contratações públicas.

TÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS

Capítulo I

Do Portal Nacional de Contratações Públicas (Pncp)

Art. 174. É criado o **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)**, sítio eletrônico oficial destinado à:

- I – divulgação centralizada e obrigatória** dos atos exigidos por esta Lei;
- II – realização facultativa** das contratações pelos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos.

§ 1º O PNCP será gerido pelo **Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas**, a ser presidido por representante indicado pelo Presidente da República e composto de:

- I – 3 (três)** representantes da União indicados pelo Presidente da República;
- II – 2 (dois)** representantes dos Estados e do Distrito Federal indicados pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração;
- III – 2 (dois)** representantes dos Municípios indicados pela Confederação Nacional de Municípios.

Comentários:

- O **Decreto 10.764/2021** regulamenta o Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas.

§ 2º O PNCP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das contratações:

- I – planos** de contratação anuais;
- II – catálogos eletrônicos** de padronização;
- III – editais** de credenciamento e de pré-qualificação, avisos de contratação direta e editais de licitação e respectivos anexos;
- IV – atas** de registro de preços;
- V – contratos** e termos aditivos;
- VI – notas fiscais eletrônicas**, quando for o caso.

§ 3º O PNCP deverá, entre outras funcionalidades, oferecer:

- I** – sistema de registro cadastral unificado;
- II** – painel para consulta de preços, banco de preços em saúde e acesso à base nacional de notas fiscais eletrônicas;
- III** – sistema de planejamento e gerenciamento de contratações, incluído o cadastro de atesto de cumprimento de obrigações previsto no § 4º do art. 88 desta Lei;
- IV** – **sistema eletrônico** para a realização de sessões públicas;
- V** – acesso ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep);
- VI** – sistema de gestão compartilhada com a sociedade de informações referentes à execução do contrato, que possibilite:
 - a)** envio, registro, armazenamento e divulgação de mensagens de texto ou imagens pelo interessado previamente identificado;
 - b)** acesso ao sistema informatizado de acompanhamento de obras a que se refere o inciso III do **caput** do art. 19 desta Lei;
 - c)** comunicação entre a população e representantes da Administração e do contratado designados para prestar as informações e esclarecimentos pertinentes, na forma de regulamento;
 - d)** divulgação, na forma de regulamento, de relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

§ 4º O PNCP adotará o formato de **dados abertos** e observará as exigências previstas na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Comentários:

- O formato de dados abertos permite que qualquer pessoa possa acessar, utilizar, modificar e compartilhar as informações.
- A Lei 12.527/2011 é a Lei de Acesso à Informação.

§ 5º (VETADO).

Art. 175. Sem prejuízo do disposto no art. 174 desta Lei, os **entes federativos poderão instituir sítio eletrônico oficial** para **divulgação complementar** e realização das respectivas contratações.

§ 1º Desde que mantida a integração com o PNCP, as contratações poderão ser realizadas por meio de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de direito privado, na forma de regulamento.

§ 2º Até 31 de dezembro de 2023, os Municípios deverão realizar divulgação complementar de suas contratações mediante publicação de extrato de edital de licitação em jornal diário de grande circulação local.

Art. 176. Os Municípios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terão o prazo de 6 (seis) anos, contado da data de publicação desta Lei, para cumprimento:

- I – dos requisitos estabelecidos no art. 7º e no **caput** do art. 8º desta Lei;
- II – da obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma eletrônica a que se refere o § 2º do art. 17 desta Lei;
- III – das regras relativas à divulgação em sítio eletrônico oficial.

Comentários:

- O art. 7º trata das exigências dos agentes públicos da licitação.
- O art. 8º trata das regras de escolha do agente de contratação.
- O art. 17, § 2º, dispõe que “as licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo”.

Parágrafo único. Enquanto não adotarem o PNCP, os Municípios a que se refere o **caput** deste artigo deverão:

- I – **publicar, em diário oficial**, as informações que esta Lei exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato;
- II – **disponibilizar a versão física** dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica.

Capítulo II

Das Alterações Legislativas

Comentários:

- As disposições penais da Lei 14.133/2021 aplicam-se às licitações e aos contratos regidos pela Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais), por expressa determinação desta Lei (Lei 13.303/2016, art. 41).

Lei 13.303/2016: Art. 41. Aplicam-se às licitações e contratos regidos por esta Lei as normas de direito penal contidas nos arts. 89 a 99 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

- Não vamos esquematizar as disposições penais (art. 177), uma vez que as regras são de direito penal, fugindo ao objeto deste trabalho.

Art. 177. O **caput** do art. 1.048 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV:

“Art. 1.048.

.....

IV – em que se discuta a aplicação do disposto nas normas gerais de licitação e contratação a que se refere o inciso XXVII do **caput** do art. 22 da Constituição Federal.

.....” (NR)

Art. 178. O Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte Capítulo II-B:

“Capítulo II-B

DOS CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Contratação direta ilegal

Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Frustração do caráter competitivo de licitação

Art. 337-F. Frustrar ou fraudar, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa.

Patrocínio de contratação indevida

Art. 337-G. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração Pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário:

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.

Modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo.

Art. 337-H. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do contratado, durante a execução dos contratos celebrados com a Administração Pública, sem autorização em lei, no edital da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa.

Perturbação de processo licitatório

Art. 337-I. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.

Violação de sigilo em licitação

Art. 337-J. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo:

Pena – detenção, de 2 (dois) anos a 3 (três) anos, e multa.

Afastamento de licitante

Art. 337-K. Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo:

Pena – reclusão, de 3 (três) anos a 5 (cinco) anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão de vantagem oferecida.

Fraude em licitação ou contrato

Art. 337-L. Fraudar, em prejuízo da Administração Pública, licitação ou contrato dela decorrente, mediante:

I – entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou em quantidade diversas das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais;

II – fornecimento, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível para consumo ou com prazo de validade vencido;

III – entrega de uma mercadoria por outra;

IV – alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido;

V – qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a Administração Pública a proposta ou a execução do contrato:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa.

Contratação inidônea

Art. 337-M. Admitir à licitação empresa ou profissional declarado inidôneo:

Pena – reclusão, de 1 (um) ano a 3 (três) anos, e multa.

§ 1º Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo:

Pena – reclusão, de 3 (três) anos a 6 (seis) anos, e multa.

§ 2º Incide na mesma pena do **caput** deste artigo aquele que, declarado inidôneo, venha a participar de licitação e, na mesma pena do § 1º deste artigo, aquele que, declarado inidôneo, venha a contratar com a Administração Pública.

Impedimento indevido

Art. 337-N. Obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, a suspensão ou o cancelamento de registro do inscrito:

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Omissão grave de dado ou de informação por projetista

Art. 337-O. Omitir, modificar ou entregar à Administração Pública levantamento cadastral ou condição de contorno em relevante dissonância com a realidade, em frustração ao caráter competitivo da licitação ou em detrimento da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, em contratação para a elaboração de projeto básico, projeto executivo ou anteprojeto, em diálogo competitivo ou em procedimento de manifestação de interesse:

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.

§ 1º Consideram-se condição de contorno as informações e os levantamentos suficientes e necessários para a definição da solução de projeto e dos respectivos preços pelo licitante, incluídos sondagens, topografia, estudos de demanda, condições ambientais e demais elementos ambientais impactantes, considerados requisitos mínimos ou obrigatórios em normas técnicas que orientam a elaboração de projetos.

§ 2º Se o crime é praticado com o fim de obter benefício, direto ou indireto, próprio ou de outrem, aplica-se em dobro a pena prevista no **caput** deste artigo.

Art. 337-P. A pena de multa cominada aos crimes previstos neste Capítulo seguirá a metodologia de cálculo prevista neste Código e não poderá ser inferior a 2% (dois por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta.”

Art. 179. Os incisos II e III do **caput** do art. 2º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º

.....

II – **concessão de serviço público**: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade **concorrência** ou **diálogo competitivo**, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;

III – **concessão de serviço público precedida da execução de obra pública**: a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegados pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade **concorrência** ou **diálogo competitivo**, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado;

.....” (NR)

Art. 180. O **caput** do art. 10 da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10. A contratação de **parceria público-privada** será precedida de licitação na modalidade **concorrência** ou **diálogo competitivo**, estando a abertura do processo licitatório condicionada a:

.....” (NR)

Comentários:

- As concessões **comuns** (Lei 8.987/1995) e as concessões de parcerias público privadas (Lei 11.079/2004) passam a admitir a modalidade diálogo competitivo, além da já prevista concorrência.

Capítulo II

Disposições Transitórias E Finais

Art. 181. Os entes federativos instituirão **centrais de compras**, com o objetivo de realizar compras em grande escala, para atender a diversos órgãos e entidades sob sua competência e atingir as finalidades desta Lei.

Parágrafo único. No caso dos Municípios com até **10.000 (dez mil) habitantes**, serão preferencialmente constituídos **consórcios públicos** para a realização das atividades previstas no **caput** deste artigo, nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005.

Art. 182. O Poder Executivo federal atualizará, **a cada dia 1º de janeiro**, pelo **Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)** ou por índice que venha a substituí-lo, os valores fixados por esta Lei, os quais serão divulgados no PNCP.

Art. 183. Os prazos previstos nesta Lei serão contados com **exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento** e observarão as seguintes disposições:

- I – os prazos expressos em **dias corridos** serão computados de **modo contínuo**;
- II – os prazos expressos **em meses** ou anos serão computados de **data a data**;
- III – nos prazos expressos em **dias úteis**, serão computados **somente os dias em que ocorrer expediente administrativo** no órgão ou entidade competente.

§ 1º Salvo disposição em contrário, considera-se **dia do começo do prazo**:

- I – o **primeiro dia útil** seguinte ao da disponibilização da informação na internet;
- II – a **data de juntada** aos autos do **aviso de recebimento**, quando a **notificação** for pelos correios.

§ 2º Considera-se prorrogado o prazo até o **primeiro dia útil seguinte** se o vencimento **cair em dia em que não houver expediente**, se o expediente for **encerrado antes da hora normal** ou se **houver indisponibilidade da comunicação eletrônica**.

§ 3º Na hipótese do inciso II do **caput** deste artigo, se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, considera-se como termo o **último dia do mês**.

Art. 184. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber e na ausência de norma específica, aos **convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres** celebrados por órgãos e entidades da Administração Pública, na forma estabelecida em regulamento do Poder Executivo federal.

Art. 185. Aplicam-se às licitações e aos contratos regidos pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, as disposições do Capítulo II-B do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

Comentários:

- Analisando em conjunto as disposições do art. 185 e 189 do Estatuto de Licitações, além de disposições das próprias empresas estatais, podemos concluir que as seguintes regras da Lei 14.133/2021 são aplicáveis às licitações e contratações das empresas estatais:
 - disposições penais (conforme art. 185 da Lei 14.133/2021);
 - modalidade pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, como modalidade “preferencial” para este tipo de objeto (Lei 13.303/2016, art. 32, IV; c/c art. 189 do Estatuto de Licitações);
 - critérios de desempate (Lei 13.303/2016, art. 55, III; c/c art. 189 do Estatuto de Licitações).

Art. 186. Aplicam-se as disposições desta Lei subsidiariamente à Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, à Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e à Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010.

Comentários:

- Lei 8.987/1995: Lei das Concessões;
- Lei 11.079/2004: Lei das Parcerias Público-Privadas;
- Lei 12.232/2010: Normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda.

Art. 187. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios **poderão** aplicar os **regulamentos** editados pela União para execução desta Lei.

Art. 188. (VETADO).

Art. 189. Aplica-se esta Lei às hipóteses previstas na legislação que façam referência expressa à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e aos arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011.

Art. 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta Lei **continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada.**

Art. 191. Até o **decurso do prazo** de que trata o inciso II do caput do art. 193, a Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, desde que: (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023)

I - a **publicação do edital ou do ato autorizativo** da contratação direta ocorra até **29 de dezembro de 2023**; e (Incluído pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023)

II - a opção escolhida seja **expressamente indicada no edital ou no ato autorizativo** da contratação direta. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023)

§ 1º Na hipótese do *caput*, se a Administração **optar** por licitar de acordo com as leis citadas no inciso II do caput do art. 193, o respectivo contrato **será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência**. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023)

§ 2º É **vedada a aplicação combinada** desta Lei com as citadas no inciso II do caput do art. 193.

Comentários:

- A Lei 14.133/2021 **entrou em vigor desde a sua publicação**.
- As leis 8.666/1993, Lei 10.520/2002 e os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011 continuam em vigor até **30/12/2023** (exceto as disposições penais, que já foram revogadas).
- A Administração poderá **optar** (decisão **discricionária**) pelo regime antigo (L8666, L10520 e RDC), desde que:
 - a **publicação do edital** ou do **ato autorizativo** da contratação direta ocorra até **29/12/2023**; e
 - a opção escolhida seja expressamente indicada no edital ou no ato autorizativo da contratação direta.
- Em nenhum caso será possível “combinar as normas”.
- Os contratos decorrentes seguirão a mesma legislação que fundamentou o processo de licitação. Logo, se licitar com base na Lei 8.666/1993, por exemplo, os contratos serão por ela regidos.

Art. 192. O contrato relativo a **imóvel do patrimônio da União** ou de suas autarquias e fundações continuará regido pela legislação pertinente, aplicada esta Lei **subsidiariamente**.

Art. 193. Revogam-se:

I – os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na data de publicação desta Lei;

II - em **30 de dezembro de 2023**: (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023)

a) a Lei nº 8.666, de 1993; (Incluído pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023)

b) a Lei nº 10.520, de 2002; e (Incluído pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023)

c) os art. 1º a art. 47-A da Lei nº 12.462, de 2011. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023)

Art. 194. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 1º de abril de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Anderson Gustavo Torres

Paulo Guedes

Tarcisio Gomes de Freitas

Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes

Wagner de Campos Rosário

André Luiz de Almeida Mendonça

Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.4.2021 - Edição extra-F

É isso, pessoal! Eu espero que este material ajude você na sua jornada. Caso queira complementar os seus estudos, o nosso Curso Completo de Licitações está disponível no link a seguir:

<https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/nova-lei-de-licitacoes-e-contratos/>

Abraços,



